MANUAL DE CONFORMACIÓN DEL MAPA CATASTRAL

REGISTRO NACIONAL
REPÚBLICA DE COSTA RICA

VERSION 19

junio 2023

Índice General

1 OBJETIVO DEL MANUAL 13

1.1 Objetivo General 13

1.2 Objetivos Específicos 13

2 GENERALIDADES: LEVANTAMIENTO CATASTRAL 14

3 RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES 16

3.1 Cartografía digital. 16

3.2 Ortofoto digital. 16

3.3 Datos jurídicos de las propiedades. 17

3.4 Planos catastrados. 17

3.4.1 Un plano está constituido por: 17

3.4.2 Datos básicos del plano para la conciliación de los asientos catastrales y registrales. 17

3.5 Base de datos del Sistema de Información de Planos 19

3.6 Mapa de vías públicas municipal. 19

4 CONCILIACIÓN DE LOS ASIENTOS CATASTRALES Y REGISTRALES 20

4.1 Organizar los planos catastrados. 20

4.2 Relación plano catastrado - finca. 22

5 INFORMACIÓN BÁSICA 26

5.1 Mosaico Catastral básico del distrito 26

5.1.1 Digitalización del derrotero de la parcela descrita por el plano catastrado 26

5.1.2 Georreferenciación del polígono resultante de la digitalización del derrotero del plano catastrado 34

5.1.3 Situaciones presentadas al digitalizar el derrotero y georreferenciarlo. 36

5.1.4 Comparación de la geometría del plano con la cartografía de referencia 42

5.1.5 Conformación del Mosaico Catastral Básico 46

5.2 Mosaico de Planos Auxiliares básico del distrito 50

5.3 Reporte gráfico y alfanumérico sobre las consultas de vías públicas 55

5.3.1 Contenido de la base de datos asociada a la capa de consultas de vías públicas 56

5.3.2 Contenido gráfico de las Consultas de Vías Públicas 58

6 CONFORMACIÓN DE LOS EXPEDIENTES CATASTRALES 61

6.1 Estudio Registral de la finca. 62

6.2 Plano Catastrado asociado. 62

6.3 Ficha de Campo 62

6.3.1 Información general 63

6.3.2 Datos de la Propiedad 64

6.3.3 Datos de los Titulares Registrales 65

6.3.4 Observaciones 65

6.3.5 Conflicto 66

6.3.6 Inconsistencias 66

6.3.7 Modificaciones 66

6.3.8 Responsable 67

6.4 Reporte de inconsistencias 67

6.5 Reporte de conciliación Final 68

6.6 Montajes y descripciones gráficas que se requieran en caso de inconsistencias (específicamente para las inconsistencias 6, 7 y la 03 con la modificación 9). 68

6.7 Reporte de medición. 69

6.8 Croquis de campo 69

6.9 Foto de frente 69

7 INFORMACIÓN PRELIMINAR 70

7.1 Mosaico Catastral Preliminar 70

7.2 Mosaico de Planos Auxiliares Preliminar 70

7.3 Mapa Catastral preliminar del distrito 70

7.4 Expedientes Catastrales preliminares del distrito 73

8 CRITERIOS DE CONFORMACIÓN DEL MAPA CATASTRAL _____ 74

8.1 Estructura de la Base de Datos asociada al Mapa Catastral _____ 74

8.2 Descripción de los campos de la Base de Datos asociada al Mapa Catastral _____ 76

8.2.1 PROVINCIA _____ 76
8.2.2 CANTÓN _____ 76
8.2.3 DISTRITO _____ 76
8.2.4 DUPLICADO _____ 77
8.2.5 HORIZONTAL _____ 77
8.2.6 FINCA _____ 77
8.2.7 IDENTIFICADOR PREDIAL ÚNICO _____ 78
8.2.8 PLANO CATASTRADO _____ 83
8.2.9 RELACIÓN _____ 83
8.2.10 PARCELA _____ 83
8.2.11 BLOQUE _____ 84
8.2.12 PREDIO _____ 84
8.2.13 ÁREA _____ 84
8.2.14 PERÍMETRO _____ 85
8.2.15 INCONSISTENCIAS _____ 85
8.2.16 MODIFICACIONES _____ 86
8.2.17 RAC _____ 87
8.2.18 ABRE _____ 87
8.2.19 COMPATIBILIZADO _____ 88
8.2.20 INFORMANTE _____ 89
8.2.21 INGRESO _____ 89
8.2.22 CONOCIMIENTO _____ 89
8.2.23 CARNÉ _____ 89
Consideraciones importantes para la base de datos asociada al Mapa Catastral: _____ 90

8.3 Conformación gráfica del Mapa Catastral _____ 91

8.3.1 Verificación de congruencia entre planos _____ 92
8.3.2 Criterios adicionales según inconsistencia. _____ 94

8.4 Aplicación de Relación Plano-Finca. _____ 98

8.4.1 Aclaraciones para aplicar la relación plano-finca _____ 102

8.5 Aplicación de Inconsistencias. _____ 105

8.5.1 Inconsistencia 01 Predio sin información catastral ni registral 105
8.5.2 Inconsistencia 02 Predio definido por información posesoria. 106
8.5.3 Inconsistencia 03 Finca sin plano catastrado relacionado 106
8.5.4 Inconsistencia 04 Diferencia por exceso de área 115
8.5.5 Inconsistencia 05 Discrepancia en el asiento registral 119
8.5.6 Inconsistencia 06 Sobreposición física de fincas 119
8.5.7 Inconsistencia 07 Sobreposición física aparente de finca con vías públicas 132
8.5.8 Inconsistencia 08 Fincas con el mismo plano catastrado. 141
8.5.9 Inconsistencia 09 Finca inscrita en otro distrito 143
8.5.10 Inconsistencia 10 Finca no individualizada 143
8.5.11 Inconsistencia 11 Incompatibilidad con la realidad física 145

8.6 Aplicación de Modificaciones registrales 146

8.6.1 Modificación 1 146
8.6.2 Modificación 2 146
8.6.3 Modificación 3: Plano mal indicado 146
8.6.4 Modificación 4: Plano identificado en Conciliación 148
8.6.5 Modificación 5: Área mal digitada 149
8.6.6 Modificación 6: Modificación de colindantes. 150
8.6.7 Modificación 7 151
8.6.8 Modificación 8 151
8.6.9 Modificación 9. El plano no representa la forma del predio 151

8.7 Resumen de la aplicación de Relaciones, Inconsistencias y Modificaciones 155

8.7.1 En cuanto a Relaciones: 155
8.7.2 En cuanto a Inconsistencias 157
8.7.3 En cuanto a Compatibilizado. 157

8.8 Aclaraciones para un adecuado análisis de los colindantes al establecer la Relación plano-finca correspondiente 158

8.8.1 Concordancias entre colindantes indicados en el SIRE y plano catastrado 158
8.8.2 Equivalencias de términos 183

8.9 Criterios para la definición predial utilizando el mapa de vías municipal. 199

8.9.1 Accesos que no se encuentran en el mapa de vías públicas municipal 199
8.9.2 Accesos que sí se encuentran en el mapa de vías públicas municipal 201
8.9.3 Discrepancias entre le mapa de vías municipal (una línea) y la restitución cartográfica 207

8.10 Criterios de conformación con base en la respuesta de la municipalidad al Reporte Gráfico y Alfanumérico sobre las consultas de Vías Públicas _____ 210

8.10.1 Para las consultas tipo a, según el punto 5.3.2: _____ 210

8.10.2 Para las consultas tipo b, según el punto 5.3.2: _____ 221

8.11 Conformación de predios correspondientes a vías férreas _____ 222

8.12 Aplicación de la delimitación de la Zona Marítima Terrestre (ZMT) en la conformación de los predios en el Mapa Catastral _____ 226

8.12.1 Criterios para la indicación de Zona ABRE _____ 228

8.12.2 Criterios de georreferenciación y conformación _____ 230

8.12.3 Conformación de islas _____ 236

8.13 Conformación de finca madre en urbanizaciones _____ 237

8.14 Criterios para la conformación catastral de predios que han sido sometidos al régimen establecido en la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio y su desarrollo es "horizontal" (una planta). _____ 243

8.14.1 Criterios para la conformación del Mapa Catastral _____ 243

8.14.2 Criterios para el censo _____ 251

8.15 Aclaraciones a casos específicos de Conformación del Mapa Catastral _____ 252

8.15.1 CASO1 Predios con construcciones que invaden área contigua a un río _____ 252

8.15.2 CASO 2 Aclaración aplicación inconsistencia 11 _____ 253

8.15.3 CASO 3 Aclaración aplicación inconsistencia 11 _____ 253

8.15.4 CASO 4 Aclaración aplicación modificación 9 _____ 253

8.15.5 CASO 5 Aclaración para la NO aplicación de la modificación 9 _____ 253

8.15.6 CASO 6 Fincas del IDA sin plano catastrado que las describa. _____ 254

8.15.7 CASO 7 Cuando un predio se ubique tanto en una zona cubierta por cartografía a escala 1:5000 como cartografía a escala 1:1000 _____ 257

8.15.8 CASO 8 Cuando existe un predio con inconsistencia 01 y el mismo es atravesado por un accidente geográfico (río, quebrada, entre otros) _____ 258

8.15.9 CASO 9 Los planos con orientaciones que no se ajustan estrictamente a los puntos cardinales. 260

8.15.10 CASO 10 Conformación de predios en desarrollos habitacionales (urbanizaciones) con base en el Mosaico Catastral _____ 262

8.15.11 CASO 11 Conformación de predio con plano en áreas sin restitución. _____ 262

8.15.12 CASO 12 Conformación de lindero entre predios con planos relacionados no coincidentes y sin una delimitación física claramente definida entre ellos. _____ 263
8.15.13 CASO 13 Conformación de predios con un plano catastrado relacionado, colindantes a predios con inconsistencia 01, 03 o 10. _____ 264
8.15.14 Caso 14 Finca(s) ubicada (s) dentro de un mismo espacio físico pero dicha porción de terreno abarca más área que la sumatoria del área registral de la(s) finca(s) en cuestión. _____ 266
8.15.15 Caso 15 Conformación de Predios relacionados con elementos Hidrológicos. _____ 267
8.15.16 Caso 16 Finca inscrita relacionada a un plano catastrado al cual aplica la modificación 9 (en cualquiera de sus variantes) colindante con un predio con inconsistencia 01._____ 268
8.15.17 Caso 17 Fincas inscritas, colindantes entre sí, relacionadas a planos catastrados a las cuales se les aplica la modificación 9 (en cualquiera de sus variantes) _____ 269
8.15.18 Caso 18: Aplicación de la inconsistencia 06 para un predio con inconsistencia 10 ____ 270
8.15.19 Caso 19 Inconsistencia 06, plano catastrado que describa dos o más parcelas. _____ 273

8.16 Criterios específicos para Zonas Fronterizas _____ 277

8.17 Criterios de conformación para predios en limites distritales colindantes a distritos donde existe Mapa Catastral _____ 278

8.17.1 Predios con Finca y Plano Catastrado relacionado _____ 278
8.17.2 Predios con Finca y sin Plano Catastrado relacionado (inconsistencia 03) _____ 281
8.17.3 Predios sin información catastral ni registral (inconsistencia 01) _____ 286

8.18 Validación geométrica y topológica del Mapa Catastral _____ 290

8.18.1 Validación Topológica. _____ 290
8.18.2 Validación geométrica._____ 290

8.19 Información adicional _____ 291

8.19.1 Listado de Fincas con inconsistencia 10 _____ 291
8.19.2 Listado de Fincas con inconsistencia 06 (sobreposición total o doble inmatriculación) _ 292

9 DIVULGACIÓN DEL PROCESO_____ 293

9.1 Definición del Público meta_____ 293

9.2 Materiales y capacidades necesarias para la divulgación _____ 294

9.3 Acciones de divulgación_____ 295

9.3.1 I ETAPA: Acercamiento y sensibilización a públicos institucionales y de liderazgo en el distrito. 296
9.3.2 II ETAPA: Plan de divulgación para la Verificación de Campo _____ 297

9.3.3 III ETAPA: Plan de divulgación masiva para la exposición pública. 298

10 VERIFICACIÓN DE CAMPO 299

10.1 Actividades preparatorias 299

10.1.1 Levantamiento y/o delineación del predio 300

10.2 Elaboración del croquis en el levantamiento de campo 302

11 INFORMACIÓN FINAL 304

11.1 Mosaico Catastral 304

11.2 Mosaico de Planos Auxiliares 305

11.3 Mapa Catastral 305

11.4 Expedientes catastrales finales 305

11.5 Listado no ubicados 306

12 EXPOSICIÓN PÚBLICA 307

12.1 Generalidades 307

12.2 Consultas a la información 310

12.3 Acta de conformidad e información para el interesado inconforme. 311

13 SANEAMIENTO 313

13.1 INCONSISTENCIA 01: Predio sin información catastral ni registral. 313

13.1.1 Descripción 313

13.1.2 Acciones de Saneamiento: 313

13.1.3 Instrucciones que se brindan al interesado durante la exposición pública. 314

13.2 INCONSISTENCIA 03: Finca sin un plano catastrado relacionado 314

13.2.1 Descripción 314

13.2.2 Acciones de Saneamiento: 315

13.2.3 Instrucciones que se brindan al interesado durante la exposición pública. 316

13.3 INCONSISTENCIA 04: Diferencia por exceso de área. 317

13.3.1 Descripción 317

13.3.2 Acciones de Saneamiento: 317

13.3.3 Instrucciones que se brindan al interesado durante la exposición pública. 317

13.4 INCONSISTENCIA 05: Discrepancia en el asiento registral _____ 318

13.4.1 Descripción_____ 318

13.4.2 Acciones de Saneamiento:_____ 318

13.4.3 Instrucciones que se brindan al interesado durante la exposición pública._____ 318

13.5 INCONSISTENCIA 06: Sobreposición física de fincas (sobreposición parcial: traslape o sobreposición total: doble inmatriculación) _____ 319

13.5.1 Descripción_____ 319

13.5.2 Acciones de Saneamiento:_____ 320

13.5.3 Instrucciones que se brindan al interesado durante la exposición pública._____ 320

13.6 INCONSISTENCIA 07: Sobreposición física aparente de finca CON VÍAS públicas. __ 321

13.6.1 Descripción_____ 321

13.6.2 Acciones de Saneamiento:_____ 321

13.6.3 que se brindan al interesado durante la exposición pública. _____ 322

13.7 INCONSISTENCIA 08: Fincas con el mismo Plano _____ 322

13.7.1 Descripción_____ 322

13.7.2 Acciones de Saneamiento:_____ 323

13.7.3 Instrucciones que se brindan al interesado durante la exposición pública._____ 323

13.8 INCONSISTENCIA 09: FINCA inscrita en otro distrito _____ 324

13.8.1 Descripción: _____ 324

13.8.2 Acciones de Saneamiento:_____ 324

13.8.3 Instrucciones que se brindan al interesado durante la exposición pública._____ 324

13.9 INCONSISTENCIA 10: Finca no individualizada _____ 325

13.9.1 DESCRIPCION: _____ 325

13.9.2 Acciones de Saneamiento:_____ 325

13.9.3 Instrucciones que se brindan al interesado durante la exposición pública._____ 326

Índice de Imágenes

Imagen 2-1 Diagrama de flujo de información en el proceso de Levantamiento Catastral 14
Imagen 3-1 Datos básicos en un plano para realizar el proceso de conciliación de los asientos catastrales y registrales 18
Imagen 4-1 División distrital de Costa Rica 20
Imagen 4-2 Ejemplo de división por bloques, distrito de Mansión de Nicoya, Guanacaste 21
Imagen 4-3 Imagen de un plano catastrado, se resalta la información relevante para establecer la Relación Plano-finca 22
Imagen 4-4 Información registral, se resalta la información relevante para establecer la Relación Plano-finca 23
Imagen 5-1 Datos típicos del derrotero en azimut y distancia 27
Imagen 5-2 Ejemplo de un plano catastrado, con segmento circular 30
Imagen 5-3 Derrotero promedio de un plano con segmento circular 31
Imagen 5-4 Ejemplo de georreferenciación de un plano catastrado con derrotero en azimut y distancia 35
Imagen 5-5 Comparación de la parcela digitalizada con la cartografía básica 43
Imagen 7-1 Acciones y tareas necesarias para todos los procesos hasta la generación de la Información Preliminar 72
Imagen 8-1 Composición del identificador predial único 78
Imagen 8-2 Ejemplo de una finca conformada en parcelas. 84
Imagen 8-3 Ejemplo de resello en plano catastrado 101
Imagen 8-4 Ejemplo de un plano donde el polígono resultante del derrotero no concuerda con la forma del polígono del cuerpo del plano 107
Imagen 8-5 Ejemplo de un plano que no representa la realidad física 107
Imagen 8-6 Ejemplo de plano cuyo derrotero difiere en cantidad de vértices con respecto a lo indicado en la figura contenida en el cuerpo del plano 109
Imagen 8-7 Ejemplo de un plano cuyo derrotero da como resultado un polígono con forma diferente a la contenida en el cuerpo del plano 111
Imagen 8-8 Ejemplo de un plano que no representa la realidad física de la finca. 112
Imagen 8-9 Ejemplo de un plano cuyo derrotero difiere en cantidad de vértices con respecto a lo indicado en la figura contenida en el cuerpo del plano 114
Imagen 8-10 Ejemplo de georreferenciación de planos (posible inconsistencia 04) 116
Imagen 8-11 Posible conformación de predio con inconsistencia 04 116
Imagen 8-12 Ejemplo conformación en el mapa catastral, dejando exceso de área como predio con inconsistencia 01 117
Imagen 8-13 Ejemplo de la aplicación de inconsistencia 04 en una finca madre 118

Imagen 8-14 Ejemplo de una sobreposición total de una finca con sobreposición parcial de otra _____ *121*
Imagen 8-15 Ejemplo de medición de traslapes en el Mosaico Catastral _____ *122*
*Imagen 8-16 Montaje de planos que presentan traslapes*_____ *125*
Imagen 8-17 Planos georreferenciados con base en cartografía 5000 y con supuesto traslape entre ellos 128
Imagen 8-18 Análisis de predios en cartografía 1:5000 con traslape entre sus planos relacionados _____ *129*
Imagen 8-19 Análisis incluyendo cartografía _____ *129*
*Imagen 8-20 Contraste de cartografía con planos catastrados*_____ *130*
*Imagen 8-21 Aplicación de la inconsistencia 07: a) Sobreposición con la totalidad de la vía*_____ *134*
*Imagen 8-22 Ejemplo de la **no** aplicación de la inconsistencia 07: a) Sobreposición con la totalidad de la vía* _____ *135*
Imagen 8-23 Aplicación de la inconsistencia 07: b.1) la vía restituida (doble línea) atraviesa el plano catastrado _____ *137*
Imagen 8-24 Aplicación de la inconsistencia 07: b.2) la vía restituida (una línea) atraviesa el plano catastrado _____ *138*
Imagen 8-25 Aplicación de la inconsistencia 07: b.3) vía restituida termina dentro del polígono correspondiente a un plano catastrado _____ *140*
*Imagen 8-26 Ejemplo: Caso particular vía inscrita a nombre de institución pública*_____ *204*
*Imagen 8-27 Ejemplo de plano catastrado que abarca (en parte) una vía pública*_____ *206*
Imagen 8-28 Montaje de plano catastrado que abarca (en parte) una vía pública _____ *207*
Imagen 8-29 Ejemplo de vía municipal que discrepa con respecto a la restitución vial _____ *208*
*Imagen 8-30 Ejemplo de vía municipal que no existe en la restitución vial*_____ *209*
Imagen 8-31 Ejemplo de plano catastrado con referencia a los mojones _____ *231*
Imagen 9-1 Sectorización del público meta _____ *294*
Imagen 10-1 Ejemplo de Croquis de Verificación de Campo _____ *302*
Imagen 12-1 Descripción del proceso de Exposición Pública _____ *312*

Índice de Tablas

Tabla 4-1 Relación Plano - Finca _____ *24*

Tabla 5-1 Estructura de la tabla de atributos relacionada al Mosaico Catastral básico _____ *47*

Tabla 5-2 Clasificación del tipo de derrotero para los planos conformados en el Mosaico Catastral _____ *48*

Tabla 5-3 Clasificación de los campos CUMPLE y RESULTADOCARGA para el Mosaico Catastral _____ *50*

Tabla 5-4 Clasificación del tipo de derrotero para los planos conformados en el Mosaico de Planos Auxiliares _____ *54*

Tabla 5-5 Tabla 5 4 Clasificación de los campos CUMPLE y RESULTADOCARGA para el Mosaico de Planos Auxiliares _____ *54*

Tabla 5-6 Estructura de la tabla de atributos relacionada al Reporte gráfico y alfanumérico sobre las consultas de vías públicas _____ *56*

Tabla 5-7 Clasificación de campo RESPUESTA en la tabla de atributos relacionada al Reporte gráfico y alfanumérico sobre las consultas de vías públicas _____ *57*

Tabla 8-1 Estructura de la base de datos asociada al Mapa Catastral _____ *76*

Tabla 8-2 Clasificación de Inconsistencias _____ *85*

Tabla 8-3 Clasificación de Modificaciones _____ *86*

Tabla 8-4 Clasificación ABRE _____ *87*

Tabla 8-5 Combinación de relaciones e inconsistencias _____ *155*

Tabla 8-6 Resumen aplicación de inconsistencias _____ *157*

1 OBJETIVO DEL MANUAL

1.1 OBJETIVO GENERAL

Describir las actividades que forman parte del proceso de Levantamiento Catastral y que permitirán realizar la formación del catastro y su compatibilización con el registro mediante la conformación del Mapa Catastral.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Describir las etapas del levantamiento catastral a cargo del Subproceso de Levantamiento Catastral
- Definir los criterios técnicos necesarios para la conformación del Mapa Catastral
- Establecer los productos necesarios en las tareas del proceso de levantamiento catastral a cargo del Subproceso de Levantamiento Catastral

2 GENERALIDADES: LEVANTAMIENTO CATASTRAL

Con fundamento en el Decreto Ejecutivo No. 30106-J de fecha 28 de enero del 2002 en el que se declara Zona Catastral todo el territorio nacional, se da inicio a la "Formación del Catastro Nacional de Propiedad Inmueble y su Compatibilización con el Registro" mediante el proceso de Levantamiento Catastral, con la finalidad de obtener un Mapa Catastral de todo el país que muestre la forma gráfica de las propiedades con su respectiva información catastral y registral asociada.

Levantamiento catastral es una de las fases de la actividad catastral que consiste en las labores técnico jurídico que deben desarrollarse en el campo, así como las preparatorias a ésta con el fin de garantizar la correcta elaboración y conformación del Mapa Catastral. La forma correcta en que debe darse el flujo de información en el proceso de Levantamiento Catastral se presenta en la siguiente figura:

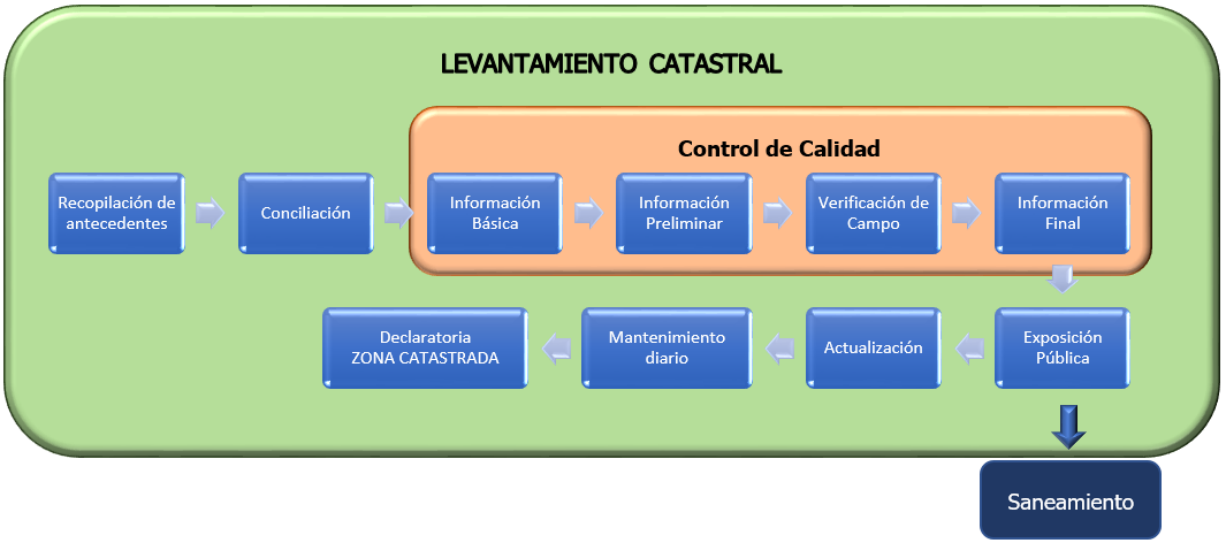


Imagen 2-1 Diagrama de flujo de información en el proceso de Levantamiento Catastral

Tal y como se muestra en la figura anterior, el proceso de Levantamiento Catastral se conforma de las etapas:

a) Recopilación de antecedentes
b) Conciliación de los asientos catastrales y registrales
c) Información básica
d) Información preliminar
e) Verificación de campo
f) Información final
g) Exposición pública
h) Actualización
i) Mantenimiento diario
j) Declaratoria Zona Catastrada

El presente manual definirá los criterios técnicos esenciales para cumplir con las etapas indicadas anteriormente, desde la recopilación de antecedentes hasta la exposición pública. Las actividades de actualización, mantenimiento diario y declaratoria de zona catastrada serán realizadas por otros Subprocesos del Departamento Catastral Técnico, por lo tanto, no estarán descritas en este manual.

Es importante acotar, que el Registro Inmobiliario ha determinado que, para realizar el Levantamiento Catastral, se establece como unidad mínima de trabajo la unidad administrativa denominada "distrito".

3 RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES

La Recopilación de la información catastral y registral, es la compilación de cinco fuentes de información básicas:

- Cartografía digital
- Ortofoto digital
- Datos jurídicos de las propiedades
- Plano catastrado
- Mapa de vías públicas municipal

3.1 CARTOGRAFÍA DIGITAL.

Consiste en cartografía vectorial en formato digital correspondiente a la restitución de elementos cartográficos como lo son curvas de nivel, hidrografía, red vial y edificaciones; además, existen otros objetos de interés catastral que permiten determinar los linderos de una parcela, predio o finca. Costa Rica cuenta con dos escalas de cartografía digital, la escala 1:5000 y la 1:1000.

La escala 1:5000 abarca la totalidad del territorio nacional y está dividido por cantones, en cuando a las ortofotos y modelos digitales del terreno corresponde a un continuo en ECW y TIF de cada cantón.

Para la escala 1:1000, se tienen los mismos elementos restituidos en la escala 1:5000, delimitados por el área de los centros urbanos de importancia.

3.2 ORTOFOTO DIGITAL.

Las ortofotos corresponden a imágenes con una resolución de 12 cm y 50 cm de píxel para las escalas 1:1000 y 1:5000, respectivamente. Son productos 100% digitales, en formato TIF o ECW (las TIF a escala 1:5000 presentan la banda infrarroja). Estas imágenes corresponden a la guía de hojas correspondientes a cada escala con unas dimensiones de 500 m x 500 m y 1.5 minutos x 1 minuto, 1:1000 y 1:5000.

3.3 DATOS JURÍDICOS DE LAS PROPIEDADES.

Corresponde al contenido del Sistema de Información Registral (SIRE) que se considera necesario para el Levantamiento Catastral.

3.4 PLANOS CATASTRADOS.

Un "Plano de Agrimensura" es el que representa en forma gráfica y matemática un inmueble, una vez inscrito en el Registro Inmobiliario se denomina "Plano Catastrado"

Como soporte al proceso de inscripción y almacenamiento de los planos catastrados se desarrolló el Sistema de Información de Planos (SIP), en el cual se recogen, además de los datos generales consignados en el plano, la imagen ráster del mismo.

Este insumo denominado "Planos Catastrados" corresponde a todas las imágenes digitales de los planos catastrados en cada distrito de trabajo.

3.4.1 Un plano está constituido por:

- Espacio para datos generales;
- Espacio para el derrotero;
- Espacio para pegar entero o indicar número de entero;
- Cuerpo del plano; y
- Orientación del plano.

3.4.2 Datos básicos del plano para la conciliación de los asientos catastrales y registrales.

A continuación, se identifican en forma esquemática los datos básicos que se deben utilizar para realizar la conciliación de los asientos catastrales y registrales.

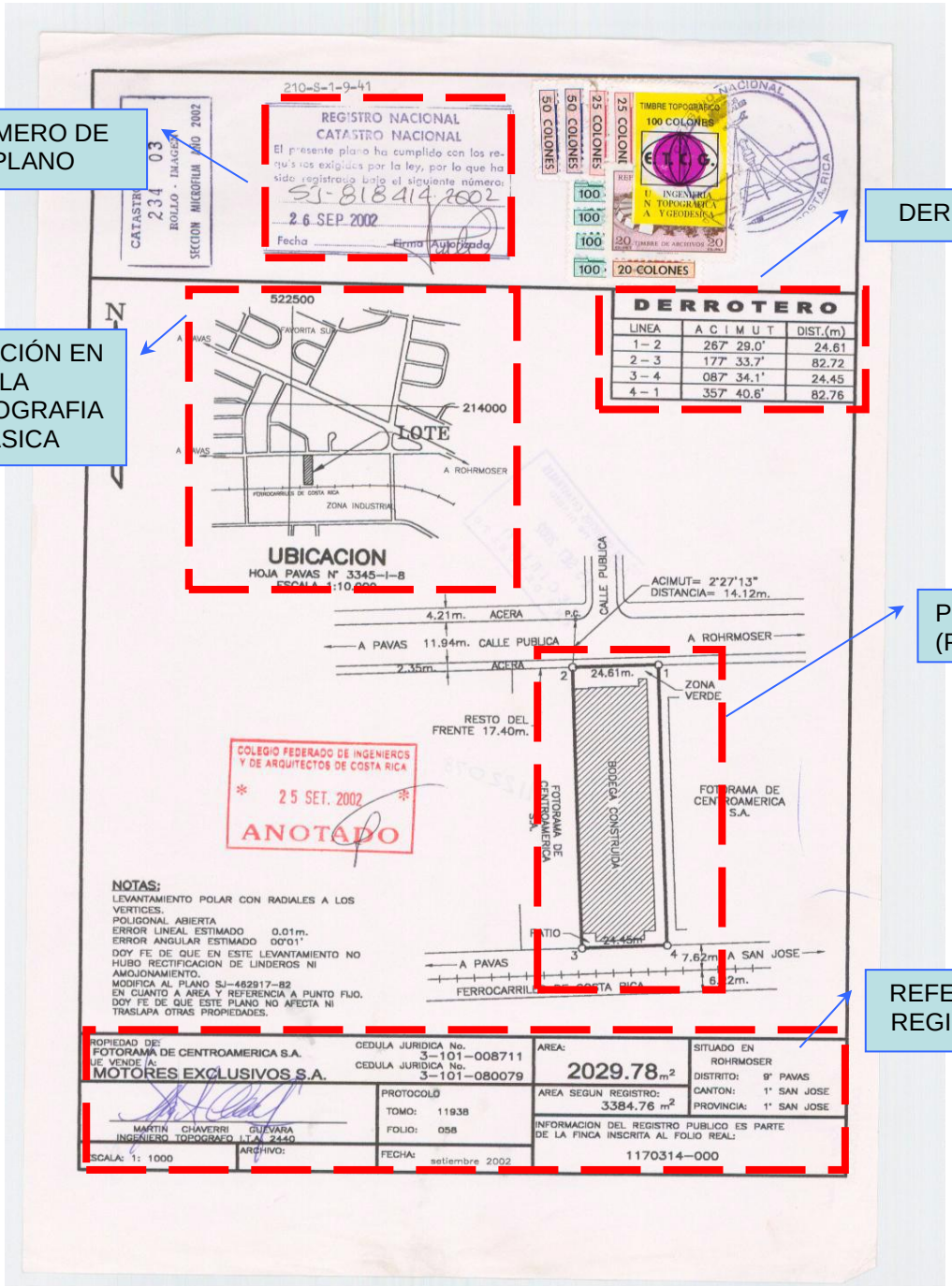


Imagen 3-1 Datos básicos en un plano para realizar el proceso de conciliación de los asientos catastrales y registrales

3.5 BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PLANOS

Junto con las imágenes de los planos catastrados, se entrega información contenida en SIP para cada uno de ellos, en archivos formato ".txt" y separado por espacios, donde se especifica la información literal de cada plano catastrado.

3.6 MAPA DE VÍAS PÚBLICAS MUNICIPAL.

Para algunos distritos, existe el insumo denominado "Mapa de vías públicas municipal", el cual consiste en un archivo vectorial que comprende todos aquellos caminos, accesos y calles que la municipalidad determine como **públicos** dentro de su jurisdicción. El mismo, está realizado a partir de la cartografía generada por el Programa de Regularización de Catastro y Registro y depurado con ayuda de los técnicos municipales. Este mapa define las vías públicas, sin embargo, no establece el derecho de vía.[1]

[1] Entiéndase derecho de vía como la longitud entre límites de propiedad, abarcando: aceras, zonas verdes, cunetas, talud, calzada, entre otros.

4 CONCILIACIÓN DE LOS ASIENTOS CATASTRALES Y REGISTRALES

Con base en los insumos antes descritos se desarrollarán los estudios de gabinete necesarios para determinar el plano catastrado que describe un asiento registral; es decir, este proceso pretende establecer la relación biunívoca entre un plano catastrado y una finca inscrita, de modo que pueda asegurarse la congruencia entre la descripción física y jurídica de cada propiedad.

La conciliación de los asientos catastrales y registrales comprende las siguientes etapas:

4.1 ORGANIZAR LOS PLANOS CATASTRADOS.

Para iniciar con la tarea de organizar los planos catastrados se define una unidad geográfica de extensión menor que el distrito, denominada bloque, y corresponde con una región delimitada por la hidrografía y las vías públicas.

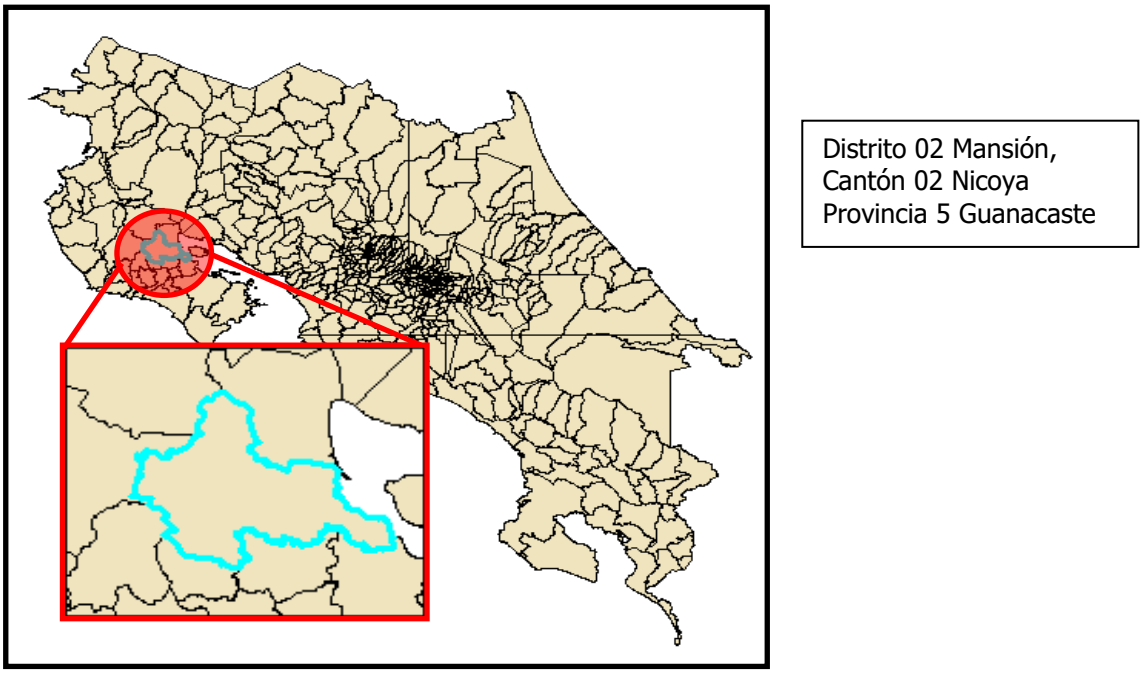


Imagen 4-1 División distrital de Costa Rica

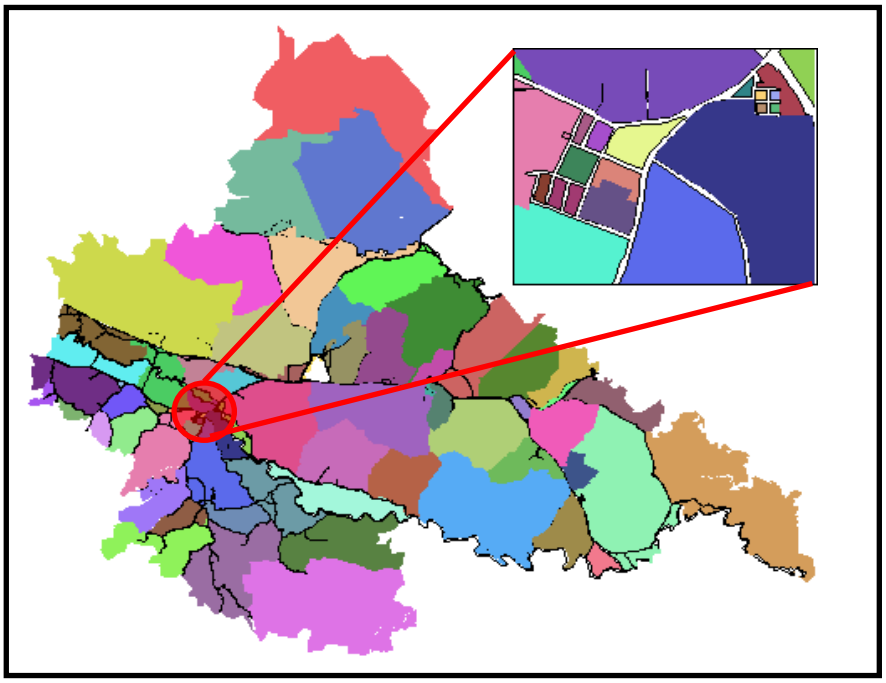


Imagen 4-2 Ejemplo de división por bloques, distrito de Mansión de Nicoya, Guanacaste

Los planos catastrados son organizados por bloque con base en la ubicación contenida en el cuerpo del plano. Esta organización se realiza para su posterior revisión, digitalización y conciliación.

Todos los archivos de imagen de los planos que se ubican en un mismo bloque deberán ser almacenados en una misma carpeta (por bloque) y serán la base para la conformación de los expedientes catastrales preliminares, tal y como se especifica en el punto 6 del presente manual.

4.2 RELACIÓN PLANO CATASTRADO - FINCA.

Para establecer la relación plano catastrado-finca, se parte del análisis realizado a la información contenida en el plano catastrado y se contrasta con la información indicada en el asiento registral de la finca.

En el plano catastrado se considerarán específicamente los siguientes datos:

- ✓ **Derrotero**
- ✓ **Número de plano catastrado**
- ✓ **Área**
- ✓ **Linderos**
- ✓ **Folio Real**

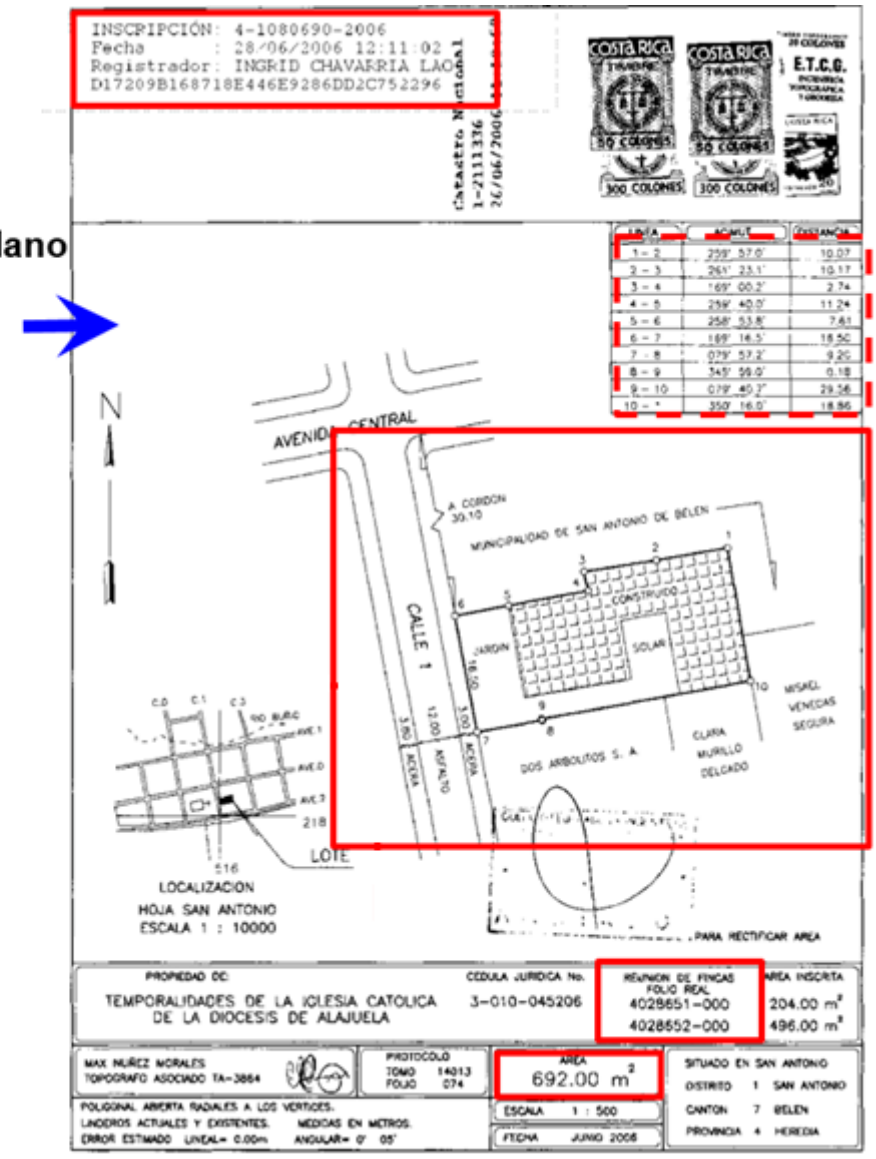


Imagen 4-3 Imagen de un plano catastrado, se resalta la información relevante para establecer la Relación Plano-finca

Y se comparan con la información consignada en el asiento registral de cada finca:



Imagen 4-4 Información registral, se resalta la información relevante para establecer la Relación Plano-finca

La finalidad de este proceso es determinar cuántos y cuáles planos catastrados hacen referencia a cada una de las fincas inscritas en el distrito de trabajo y con ello establecer la relación que existe entre la información catastral y la registral para un mismo inmueble.

Esta relación se determina de conformidad con la correspondencia existente entre la información catastral y registral, pudiendo clasificarse en 6 tipos de relación; los cuales se detallan, según sus condiciones, en la siguiente tabla:

Relación	Descripción
0 No tiene un plano catastrado relacionado	Esto se debe a alguna de las siguientes situaciones: ➥ La finca NO indica un plano catastrado en su asiento registral y no se le logra relacionar alguno. ➥ Cuando el predio presenta una inconsistencia 03 en cualquiera de sus variantes. ➥ También se indica cuando existe un plano catastrado que se puede relacionar a la finca, sin embargo, el predio presenta modificación 9 (ver punto 8.6.9 Modificación 9).
1 Relación uno a uno	➥ La finca indica en el SIRE el número de plano catastrado. ➥ El área inscrita es coincidente con la indicada en el plano. ➥ Los colindantes del SIRE y el plano no tienen contradicciones en cuanto a vías, accesos y ríos.
2 Segregaciones con planos	➥ La finca indica en el SIRE el número de plano catastrado. ➥ El área inscrita es menor que la indicada en el plano. ➥ La sumatoria de áreas segregadas y el área inscrita de la finca madre, deben ser coincidente con el área original de la finca madre (área con la que nació) ➥ Hay una o varias fincas segregadas, con cualquier relación excepto la relación 3 y la relación 5 por diferencia de área entre el asiento registral y el plano asociado a la finca segregada. ➥ Los planos de las fincas segregadas y el de la finca madre son congruentes entre sí.
3 Rectificación de área	➥ El número de plano catastrado no se indica para una finca en el SIRE. ➥ El área del plano catastrado difiere del área registral de la finca asociada, de manera que puede ser menor sin límite de porcentaje o mayor hasta un máximo del 10%. ➥ Los colindantes del SIRE y el plano no tienen contradicciones en cuanto a vías, accesos y ríos.
4 Resello	➥ El plano catastrado indica un número de finca por resello. ➥ La finca en el SIRE no indica plano catastrado. ➥ El área inscrita es coincidente con la indicada en el plano. ➥ Los colindantes del SIRE y el plano no tienen contradicciones en cuanto a vías, accesos y ríos.
5 Otros casos	Por la investigación del plano se le relaciona por alguno de los tipos anteriores, sin embargo, alguna de las condiciones requeridas y listadas no se cumple o no se puede comprobar.

Tabla 4-1 Relación Plano - Finca

En algunos casos será necesario, como parte del proceso, que se revisen varios planos catastrados por cada finca, para poder establecer la correcta relación plano-finca; esto obedece a que, para una finca pueden existir varios planos catastrados que hagan referencia a ella y es necesario revisarlos todos y determinar el que se encuentre en mejor relación, según lo indicado en la tabla 4-1.

Cuando se logre establecer una relación entre una finca y un plano catastrado, se debe crear en forma automática un expediente, esto es, un registro en la base de datos de expedientes conteniendo la identificación de la finca y el plano catastrado relacionado; se nombrará el expediente con el identificador del predio. La conformación del expediente se detalla en el punto 6 de este manual; mientras que el Identificador predial único se describe en el punto 8.2.7

Adicional a todo lo anterior, durante el proceso de conciliación de los asientos catastrales y registrales se pueden identificar algunas discrepancias que hacen inconsistente la información correspondiente a un mismo inmueble. Estas discrepancias son tratadas más adelante en este manual, en el punto 8: "Criterios de conformación del Mapa Catastral"

5 INFORMACIÓN BÁSICA

A partir de los procesos descritos anteriormente, se procede a generar el primer producto del Levantamiento Catastral, la Información Básica, la cual consiste en la siguiente información:

- Mosaico Catastral básico del distrito
- Mosaico de Planos Auxiliares básico del distrito
- Reporte gráfico y alfanumérico sobre las consultas de vías públicas.

5.1 MOSAICO CATASTRAL BÁSICO DEL DISTRITO

Este producto corresponde a la digitalización y georreferenciación de los derroteros de todos los planos considerados en el proceso de "Conciliación de los asientos catastrales y registrales" y que se prevé serán utilizados en la conformación del Mapa Catastral; además, contendrá la relación identificada para cada plano catastrado con su respectiva finca inscrita.

Para obtener el Mosaico Catastral básico, se debe realizar lo siguiente:

5.1.1 Digitalización del derrotero de la parcela descrita por el plano catastrado

La información del SIP sobre el plano no permite utilizarla con fines cartográficos si antes no se le lleva a un formato vectorial compatible con la cartografía básica. Para obtener esa descripción vectorial de la parcela incluida en el plano catastrado, es necesario utilizar la imagen del plano, para extraer de ahí los datos del derrotero y los linderos de la parcela.

Los planos considerados para la conformación del Mosaico Catastral deberán representarse de forma gráfica y georreferenciada en un archivo de formato shapefile, digitalizando su respectivo derrotero.

a) *Cuando los planos catastrados contienen derrotero compuesto por distancias y direcciones o valores angulares*

Para su aceptación deberá valorarse el error de cierre lineal del polígono y la diferencia entre el área calculada con la información del derrotero y la indicada en el plano. Esta valoración considerará que la precisión del cálculo de los lados es de ± 0,01 m.

LINEA	AZIMUT	DIST.
1 2	83° 34'	35 53
2 3	352° 07'	23 27
3 4	265° 29'	34 60
4 1	174° 26'	24 43

Imagen 5-1 Datos típicos del derrotero en azimut y distancia

Tolerancia para el cierre lineal:

La tolerancia para el error de cierre lineal se establecerá por la expresión

$$Tl = \pm 0{,}03m. * \sqrt{nl}$$

Donde:

Tl: Tolerancia para el error de cierre lineal;

nl: Número de lados del polígono.

Tolerancia para la diferencia de área:

La tolerancia para la diferencia del área calculada por el derrotero con respecto a la indicada en el cuerpo del plano será: $Ta = \pm 0{,}03m.* \sqrt{\sum lili}$

Donde:

***Ta*:** es la máxima diferencia permisible en el área;

Li: son las longitudes de los lados de polígono.

> Es preciso aclarar que si la máxima diferencia permisible en el área (***Ta***), calculada en la fórmula anteriormente descrita, es inferior a 1 m^2 se debe tomar entonces ***Ta*** con valor de 1 m^2. Lo anterior considerando lo indicado en el artículo 33, inciso d, del Reglamento a la Ley de Catastro Nacional.

Si al digitalizar el derrotero este cumple con las tolerancias establecidas, el plano es aceptable para la conformación del Mapa Catastral y por lo tanto debe georreferenciarse y formar parte del Mosaico Catastral básico. De lo contrario, el plano NO podrá utilizarse para la conformación del Mapa Catastral pero sí como insumo para ubicar la finca. Por lo tanto, los planos catastrados que no cumplen con las tolerancias antes indicadas no serán georreferenciados en el Mosaico Catastral básico, sino que deberán ir conformados en el Mosaico de Planos Auxiliares básico, especificado en la sección 5.2 del presente manual.

*b) Cuando los planos catastrados contienen derrotero en **coordenadas***

El plano catastrado es digitalizado a través de las coordenadas contenidas en el derrotero y, por lo tanto, únicamente se verificará el error de área, utilizando la fórmula descrita en el punto "a" anterior que indica:

Tolerancia para la diferencia de área:

La tolerancia para la diferencia del área calculada por el derrotero con respecto a la indicada en el cuerpo del plano será: $Ta = \pm 0{,}03m. * \sqrt{\sum lili}$

Donde:

***Ta*:** es la máxima diferencia permisible en el área;

Li: son las longitudes de los lados de polígono.

> Es preciso aclarar que si la máxima diferencia permisible en el área (***Ta***), calculada en la fórmula anteriormente descrita, es inferior a 1 m^2 se debe tomar entonces ***Ta*** con valor de 1 m^2. Lo anterior considerando lo indicado en el artículo 33, inciso d, del Reglamento a la Ley de Catastro Nacional.

Si el derrotero del plano catastrado cumple con la tolerancia para la diferencia de área establecida, el plano es aceptable para la conformación del Mapa Catastral y por lo tanto debe georreferenciarse y formar parte del Mosaico Catastral básico. De lo contrario, el plano NO podrá utilizarse para la conformación del Mapa Catastral pero sí como insumo para ubicar la finca. Por lo tanto, los planos catastrados que no cumplen con la tolerancia antes indicada no serán georreferenciados en el Mosaico Catastral básico, sino que deberán ir conformados en el Mosaico de Planos Auxiliares básico, especificado en la sección 5.2 del presente manual.

c) Cuando los planos catastrados contienen un segmento circular.

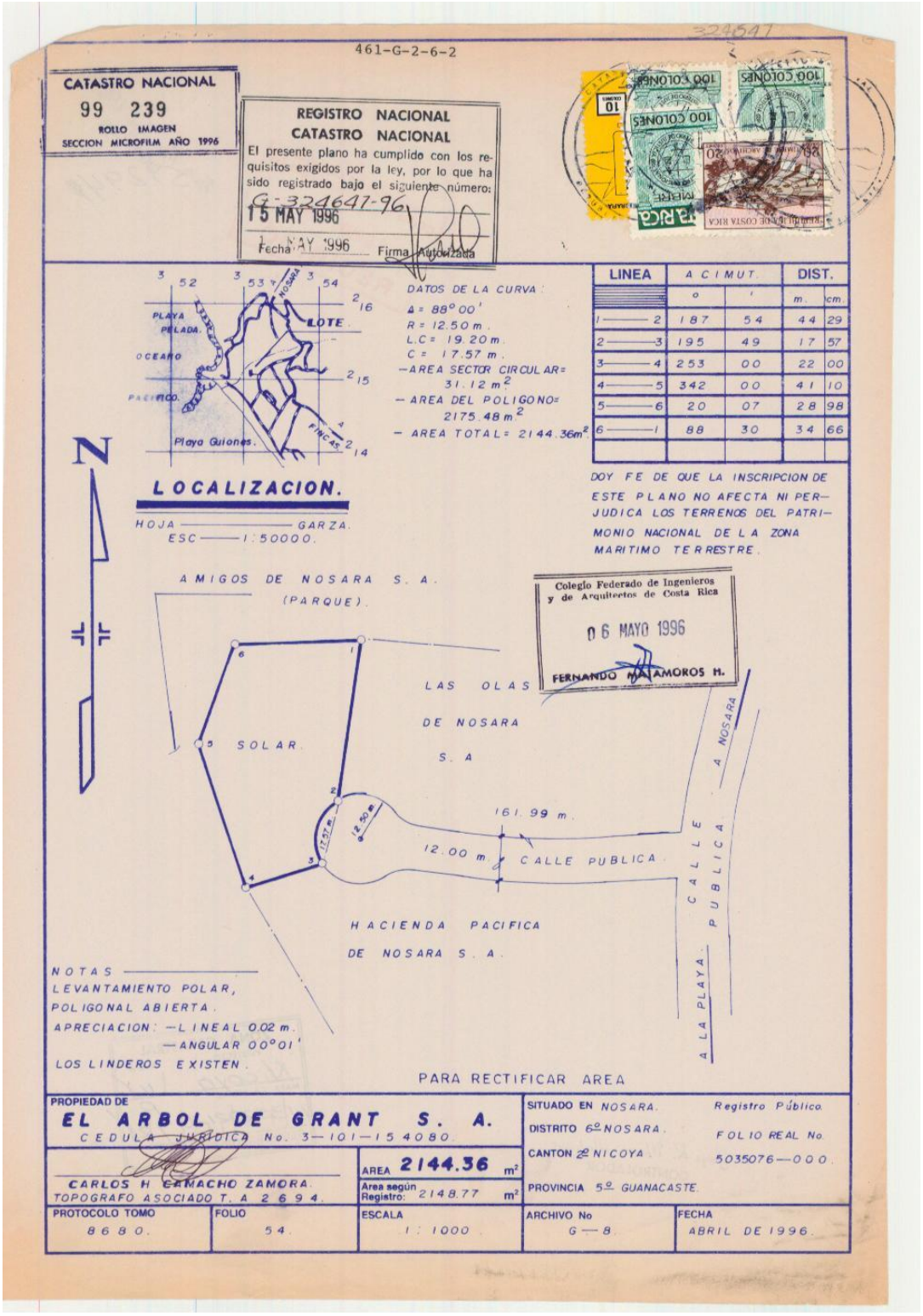


Imagen 5-2 Ejemplo de un plano catastrado, con segmento circular

Para los planos catastrados que contengan uno o varios segmentos circulares se debe considerar:

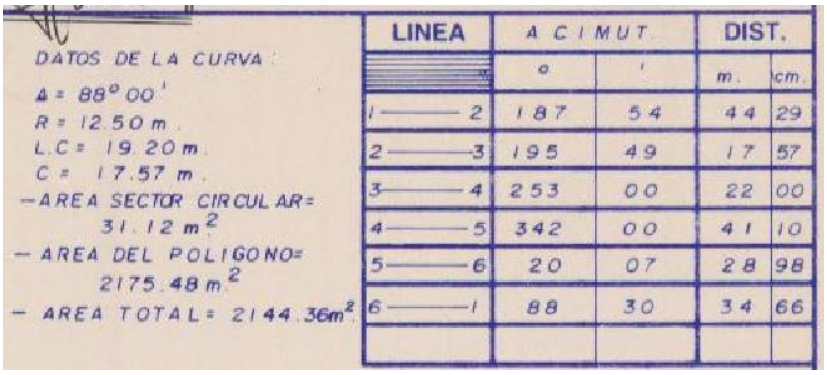
i. Plano contiene parámetros del segmento circular:

Un plano catastrado con segmento circular se podrá conformar siempre que:

- El plano contenga como mínimo los parámetros que permitan dibujar geométricamente el segmento circular, tales como: la cuerda, longitud de arco (o arco) y radio, o bien, que el plano contenga información que me permita obtener los valores de cuerda, longitud de arco y radio. Por ejemplo, cuando el segmento circular está contenido entre dos vértices del polígono, el valor de la cuerda corresponde a la distancia entre dichos vértices y no necesariamente se indicará en el cuerpo del plano como parte de la información del segmento, se tendría que extraer de la información contenida en el derrotero.

Lo mismo sucede cuando el plano no indica el radio pero sí indica las tangentes o no indica la longitud de arco pero sí indica el ángulo.

El plano de la imagen anterior indica mucha información correspondiente al segmento circular, tal y como se muestra a continuación


DATOS DE LA CURVA
Δ = 88° 00'
R = 12.50 m.
L.C = 19.20 m.
C = 17.57 m.
– AREA SECTOR CIRCULAR = 31.12 m²
– AREA DEL POLIGONO = 2175.48 m²
– AREA TOTAL = 2144.36m²

LINEA	ACIMUT °	ACIMUT '	DIST. m.	DIST. cm.
1 — 2	187	54	44	29
2 — 3	195	49	17	57
3 — 4	253	00	22	00
4 — 5	342	00	41	10
5 — 6	20	07	28	98
6 — 1	88	30	34	66

Imagen 5-3 Derrotero promedio de un plano con segmento circular

- Cumpla con las tolerancias establecidas.

En el caso de que el plano presente un derrotero del polígono conteniendo distancias y direcciones o valores angulares, entonces para la aceptación del plano se deberá valorar tanto el error de cierre lineal del polígono (definido por

el derrotero) como la diferencia de área (de la parcela que incluirá los segmentos circulares), aplicando las fórmulas indicadas en el punto "a) Cuando los planos catastrados contienen derrotero compuesto por distancias y direcciones o valores angulares" descrito anteriormente.

Si el derrotero es por coordenadas, entonces para su aceptación deberá valorarse únicamente la diferencia de área aplicando la formula indicada en el punto "*b) Cuando los planos catastrados contienen derrotero en* ***coordenadas***" descrito anteriormente.

Sin embargo, es necesario aclarar que, para los planos con segmento circular, la diferencia de área será la obtenida al restar el área indicada en el plano y el área del polígono **contemplando el segmento circular**. Entendiendo "área del polígono **contemplando el segmento circular**" como el resultado del área del polígono resultante de la digitalización del derrotero más o menos (sumando o restando según sea el caso) el área del segmento circular dibujado geométricamente por los parámetros contenidos en el plano. El área resultante del derrotero NO se puede comparar por si sola con la indicada en el cuerpo del plano, debe contemplar el área del segmento circular para realizar dicha comparación.

ii. Plano NO contiene parámetros del segmento circular o contiene parámetros insuficientes que impiden la delimitación geométrica del segmento circular:

Si el plano catastrado bajo análisis no contiene parámetros que permitan dibujar el segmento circular, los parámetros contenidos son insuficientes (según el punto i. anterior) o los parámetros indicados son ilegibles. Entonces, al no dibujar los segmentos circulares, únicamente se verificará que el **derrotero** (sin tomar en consideración los segmentos circulares) cumpla con las tolerancias lineal y de diferencia de área, especificadas en el inciso a) anterior denominado "a) Cuando los planos catastrados contienen derrotero

compuesto por distancias y direcciones o valores angulares" o lo indicado en el inciso b) anterior denominado "b) Cuando los planos catastrados contienen derrotero en coordenadas"

Si al digitalizar el derrotero este cumple con las tolerancias establecidas, el plano es aceptable para la conformación del Mapa Catastral y por lo tanto debe georreferenciarse y formar parte del Mosaico Catastral básico. De lo contrario, el plano NO podrá utilizarse para la conformación del Mapa Catastral pero sí como insumo para ubicar la finca. Por lo tanto, los planos catastrados que no cumplen con las tolerancias antes indicadas no serán georreferenciados en el Mosaico Catastral básico, sino que deberán ir conformados en el Mosaico de Planos Auxiliares básico, especificado en la sección 5.2 del presente manual

En cualquiera de los casos a), b) y c) anteriores, cuando el plano catastrado cumpla con las tolerancias establecidas, se procede a realizar el análisis del polígono que resulta de la digitalización del derrotero con respecto a su georreferenciación, tal y como se explica a continuación, en el punto 5.1.2 "Georreferenciación del polígono resultante de la digitalización del derrotero del plano catastrado" y 5.1.3 "Situaciones presentadas al digitalizar el derrotero".

Por otra parte, cabe aclarar que Los planos cuyo derrotero se presente en coordenadas en un sistema de referencia anterior al CRTM05 o CRSIRGAS, podrá georreferenciarse de manera "manual", tal y como se realiza la georreferenciación a los planos cuyos derroteros están compuestos por distancias y direcciones o valores angulares.

5.1.2 Georreferenciación del polígono resultante de la digitalización del derrotero del plano catastrado

La georreferenciación corresponde a la ubicación y orientación del polígono resultante de la digitalización del derrotero del plano catastrado en el sistema de referencia actual.

a) Planos con derrotero compuesto por distancias y direcciones o valores angulares.

Algunos planos catastrados, sobre todo los antiguos, tienen una georreferenciación muy limitada. La ubicación ha sido gráfica, básicamente en cartografía análoga de escalas 1:10000 y 1: 50000 y, en lo relativo a la orientación, la misma se ha hecho en forma magnética utilizando brújula.

En términos generales, para predios cuyo plano catastrado presenta un derrotero compuesto por distancias y direcciones angulares, puede indicarse que la georreferenciación de la parcela se hará por la interpretación y comparación de los datos del plano catastrado (relativos a la ubicación, la localización, referencia a esquina, el acceso, colindantes) con respecto a la cartografía básica y las ortofotos digitales:

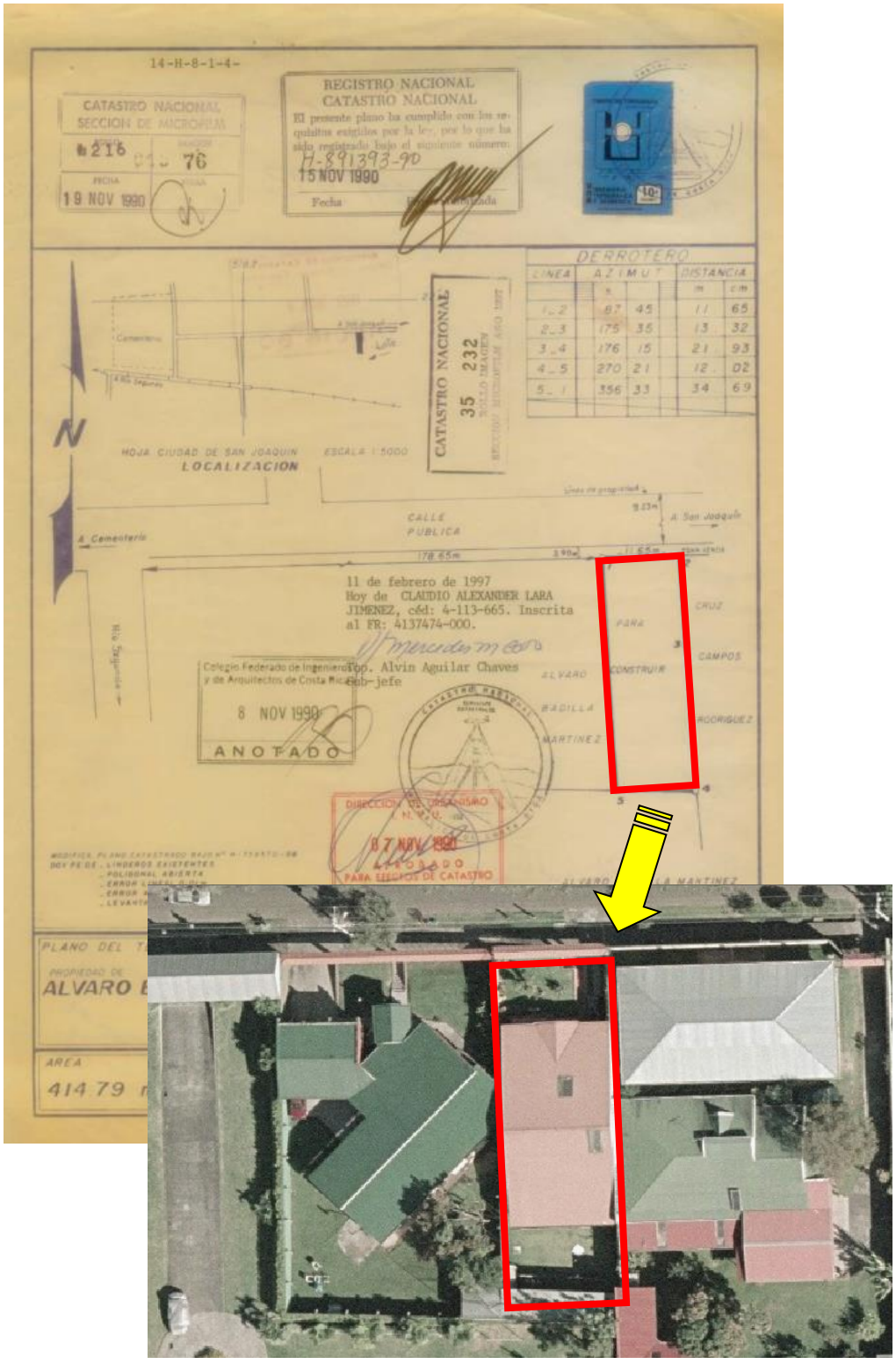


Imagen 5-4 Ejemplo de georreferenciación de un plano catastrado con derrotero en azimut y distancia

La limitada georreferenciación de los planos catastrados implica que no se puedan definir criterios objetivos y cuantificables para establecer si la georreferenciación es aceptable; por tanto, el resultado de este proceso dependerá del criterio del técnico a cargo.

*b) Planos con derrotero en **coordenadas***

Para estos casos, por la naturaleza de su derrotero, se respetará la georreferenciación de este; es decir, cada vértice del polígono en el Mosaico Catastral tendrá las coordenadas indicadas en el derrotero para el mismo punto.

5.1.3 Situaciones presentadas al digitalizar el derrotero y georreferenciarlo.

Al digitalizar el derrotero de un plano se puede presentar 3 situaciones:

a) El polígono resultante de la digitalización del derrotero es idéntico a la figura contenida en el cuerpo del plano catastrado.
b) El polígono resultante de la digitalización del derrotero presenta una orientación diferente a la figura contenida en el cuerpo del plano catastrado.
c) El polígono resultante de la digitalización del derrotero es completamente diferente a la figura contenida en el cuerpo del plano catastrado.

Para determinar en qué casos el plano se puede utilizar para la conformación del Mapa Catastral, se especifica:

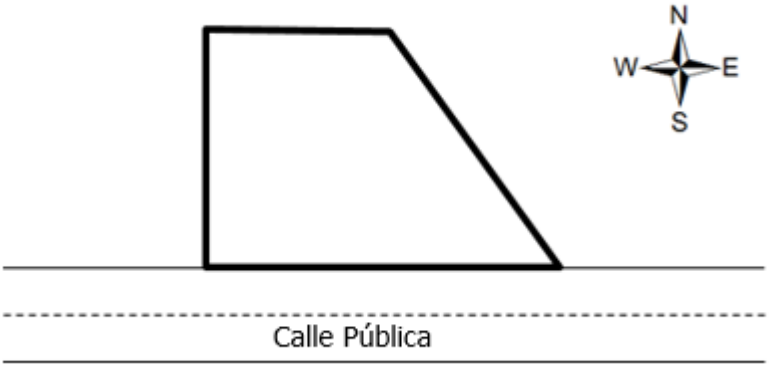
a) <u>El polígono resultante de la digitalización del derrotero es idéntico a la figura contenida en el cuerpo del plano catastrado.</u>

Derrotero

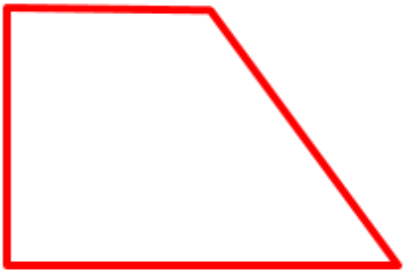


LINEA	ACIMUT	DISTANCIA (m)
1 – 2	002 ° 07'	34.36
2 – 3	269 ° 21'	19.88
3 – 4	180 ° 46'	19.14
4 – 5	270 ° 20'	8.61
5 – 6	180 ° 20'	13.88
6 – 1	092 ° 22'	27.58

Figura en el cuerpo del plano catastrado:

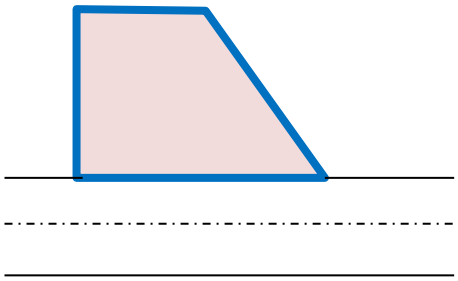


Polígono resultante de la digitación del derrotero del plano.



Una vez que se determina que el polígono resultante de la digitalización del derrotero es idéntico a la figura contenida en el cuerpo del plano catastrado, se procede a comparar la georreferenciación de dicho polígono con la figura mostrada en el plano catastrado, presentándose alguna de las siguientes situaciones.

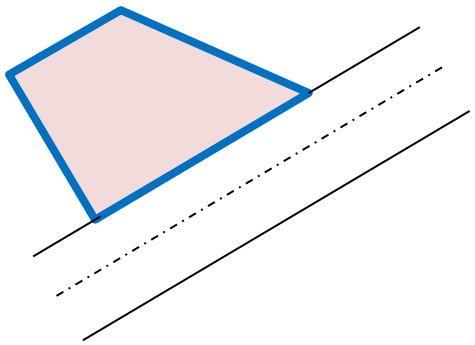
a.1) La georreferenciación del polígono es idéntica a la figura contenida en el plano catastrado.



Por lo tanto, el plano **SE UTILIZA** en la conformación del Mapa Catastral.

a.2) La georreferenciación del polígono varía en su orientación con respecto a la figura contenida en el plano catastrado, sin implicar diferencia en los colindantes.

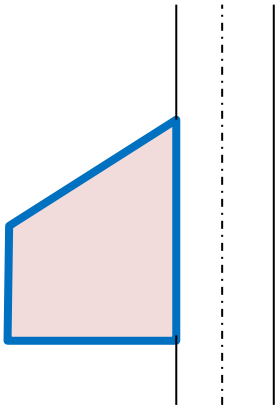
La georreferenciación del polígono varía en su orientación con respecto a la figura contenida en el plano catastrado, manteniéndose los colindantes (accesos e hidrología) en los puntos cardinales tal y como se indica en el plano catastrado.



En este ejemplo, el plano catastrado indica la calle pública como colindante al sur. En la georreferenciación del polígono, la calle sigue estando al sur, específicamente al sureste. Por lo tanto, el plano **SE UTILIZA** en la conformación del Mapa Catastral.

a.3) La georreferenciación del polígono varía en su orientación con respecto a la figura contenida en el plano catastrado, implicando diferencia en los colindantes.

La georreferenciación del polígono varía en su orientación con respecto a la figura contenida en el plano catastrado, provocando que colindantes (accesos e hidrología) no correspondan en cuanto a puntos cardinales con lo indicado en el plano catastrado.

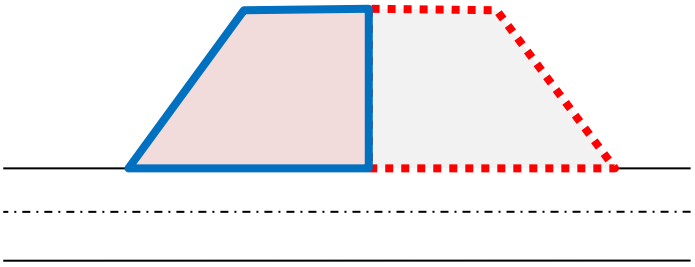


En este ejemplo, el plano catastrado indica la calle pública como colindante al sur. En la georreferenciación del polígono, la calle NO está ubicada al sur, sino al este. Por lo tanto, el plano **NO SE UTILIZA** en la conformación del Mapa Catastral.

Sin embargo, este plano quedará conformado en la capa de información denominada Mosaico de Planos Auxiliares, descrito en el punto 5.2 (Mosaico de Planos Auxiliares básico).

a.4) La georreferenciación del polígono varía en su orientación con respecto a la figura contenida en el plano catastrado, efecto espejo, sin implicar diferencia en colindantes.

La georreferenciación del polígono varía en la orientación con respecto a la figura contenida en el cuerpo del plano catastrado, ya que para que dicho polígono concuerde con el resto de los planos colindantes y/o cartografía se genera un efecto "espejo" con respecto a la figura contenida en el cuerpo del plano catastrado, manteniéndose los colindantes (accesos e hidrología) en los puntos cardinales tal y como se indica en el plano catastrado.

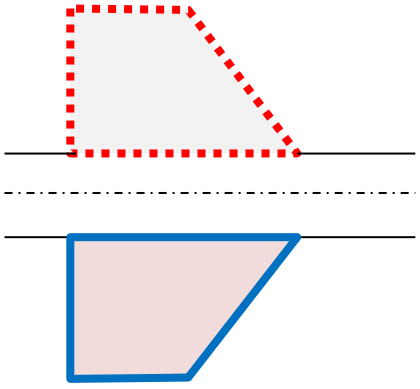


Por lo tanto, el plano **NO SE UTILIZA** en la conformación del Mapa Catastral.

Sin embargo, este plano quedará conformado en la capa de información denominada Mosaico de Planos Auxiliares, descrito en el punto 5.2 (Mosaico de Planos Auxiliares básico).

a.5) La georreferenciación del polígono varía en su orientación con respecto a la figura contenida en el plano catastrado, efecto espejo, implicando diferencia en colindantes.

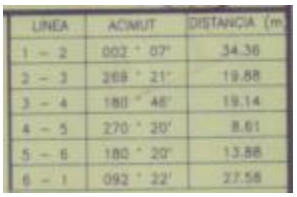
La georreferenciación del polígono varía en la orientación con respecto a la figura contenida en el cuerpo del plano catastrado, ya que para que dicho polígono concuerde con el resto de los planos colindantes y/o cartografía se genera un efecto "espejo" con respecto a la figura contenida en el cuerpo del plano catastrado, provocando que los colindantes (accesos e hidrología) no correspondan en cuanto a los puntos cardinales con lo indicado en el plano catastrado.



Por lo tanto, el plano **NO SE UTILIZA** en la conformación del Mapa Catastral.

Sin embargo, este plano quedará conformado en la capa de información denominada Mosaico de Planos Auxiliares, descrito en el punto 5.2 (Mosaico de Planos Auxiliares básico).

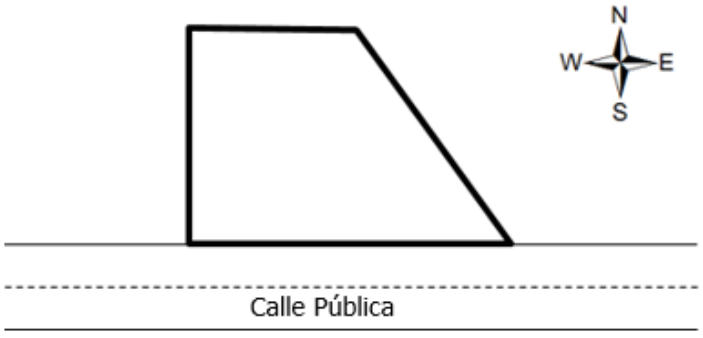
b) *El polígono resultante de la digitalización del derrotero presenta una orientación diferente a la figura contenida en el cuerpo del plano catastrado.*



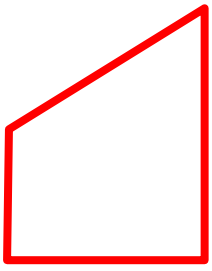
LINEA	ACIMUT	DISTANCIA (m)
1 – 2	002 ° 07'	34.36
2 – 3	269 ° 21'	19.88
3 – 4	180 ° 46'	19.14
4 – 5	270 ° 20'	8.61
5 – 6	180 ° 20'	13.88
6 – 1	092 ° 22'	27.56

Derrotero

Figura en el cuerpo del plano



Polígono resultante de la digitación del derrotero del plano



El plano catastrado **NO SE UTILIZA** en la conformación del Mapa Catastral, sin embargo, este plano quedará conformado en la capa de información denominada Mosaico de Planos Auxiliares, descrito en el punto 5.2 (Mosaico de Planos Auxiliares básico).

c) El polígono resultante de la digitalización del derrotero es completamente diferente a la figura contenida en el cuerpo del plano catastrado.

En el caso que la figura resultante de la digitalización del derrotero sea completamente diferente a la contenida en el cuerpo del plano catastrado, el plano catastrado NO puede ser utilizado en la conformación del Mapa Catastral, sin embargo, este plano quedará conformado en la capa denominada Mosaico de Planos Auxiliares (ver sección 5.2 del presente manual).

5.1.4 Comparación de la geometría del plano con la cartografía de referencia

Definida la georreferenciación de la parcela, su forma geométrica debe compararse con el predio que se identifica como su correspondiente en la cartografía básica y/o la ortofoto. Esta comparación se hará en la misma plataforma de dibujo digital utilizada. Dos son los criterios básicos para esta comparación:

a) la longitud de los lados del polígono (linderos) y

b) la forma del polígono, que se debe analizar tal y como se indica en el punto 5.1.3 "Situaciones presentadas al digitalizar el derrotero y georreferenciarlo".

La exactitud con la que se determinan en el plano catastrado los vértices de la parcela no está establecida o reglamentada. Por esta razón, la tolerancia para validar la geometría de la parcela se definirá según la exactitud absoluta con la que se trace la cartografía básica y se produzca la ortofoto. Para determinar estas tolerancias se considerará que, para la escala de producción cartográfica 1:1000 en zona urbana, se aceptará que el error de ubicación de un punto según la fórmula: ep es ±0,2 m., en el resto del país para la cartografía de escala 1:5000 es ep ±1,0m.

a) Tolerancia para la longitud del lindero

Según lo anterior y considerando la teoría de propagación de errores, el error esperado para un lindero que se determina en la cartografía básica, se puede definir por la expresión:

$$el = \pm ep * \sqrt{2}$$

De esta manera la tolerancia Tl o diferencia máxima aceptable entre la longitud del lindero en la cartografía básica y en la parcela vectorizada, medida de manera perpendicular en donde se encuentra la mayor distancia, se calcula con la expresión:

$$Tl = \pm 3 * el$$

Para la escala 1:1000 este valor de la tolerancia es de ± 0.85 m

Para la escala 1:5000 este valor de la tolerancia es de ± 4.25 m

Sin embargo, como excepción, cuando se trabaje en las zonas cuya cobertura cartográfica corresponde únicamente a la escala 1:5000, se aplicará la tolerancia de 0.85m en la conformación de fincas cuyos planos catastrados representan áreas de 1000m^2 o menos. Esto se debe considerar para la aplicación de cualquier inconsistencia.

La siguiente imagen muestra cómo se pueden cuantificar las diferencias de longitud de los linderos, comparando, en la plataforma de dibujo digital, la digitalización de la parcela y un predio en la cartografía básica.



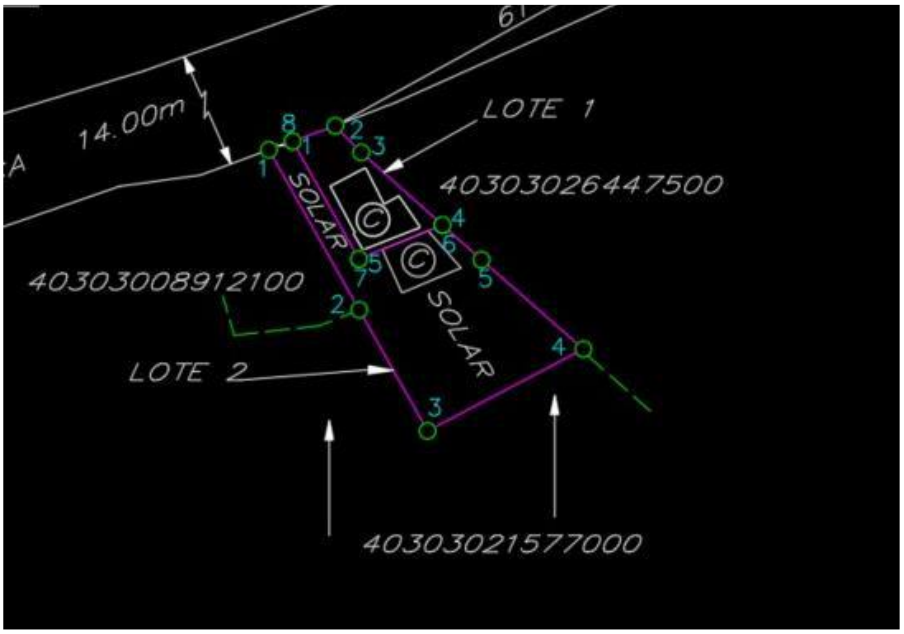
Imagen 5-5 Comparación de la parcela digitalizada con la cartografía básica

Se aclara lo siguiente:

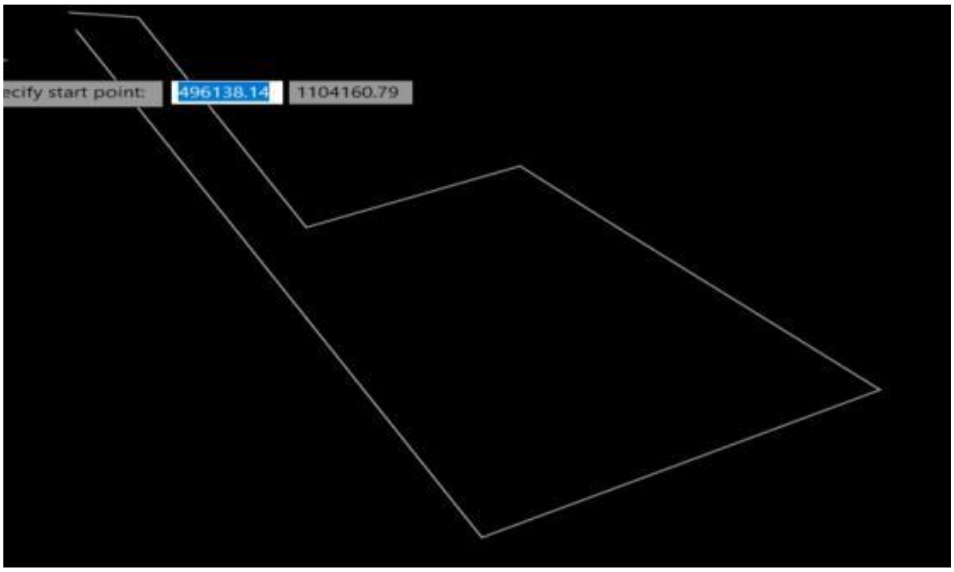
Para aquellos planos con errores de cierre, y que superan las tolerancias permitidas, **se fuerza el cierre.**

A continuación, varios ejemplos:

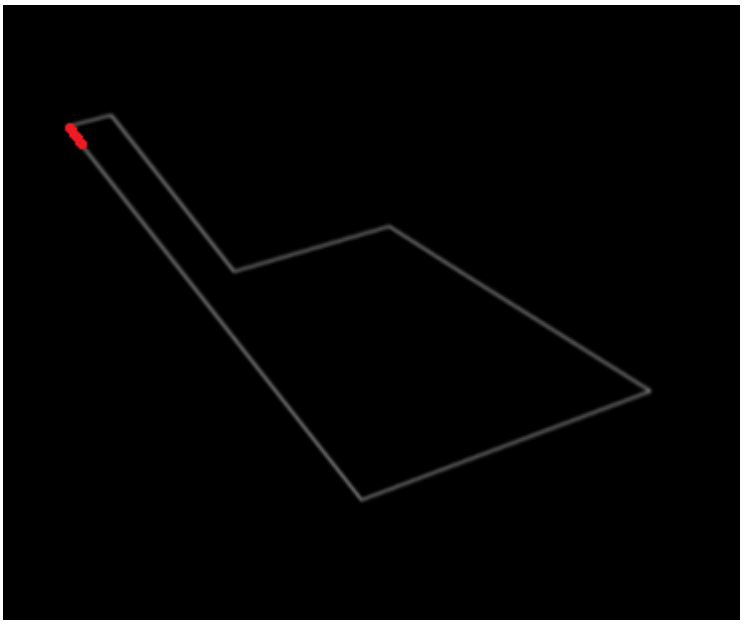
Polígono indicado según plano catastrado:



Polígono resultado de la digitalización del derrotero, error de cierre (polígono "abierto"):

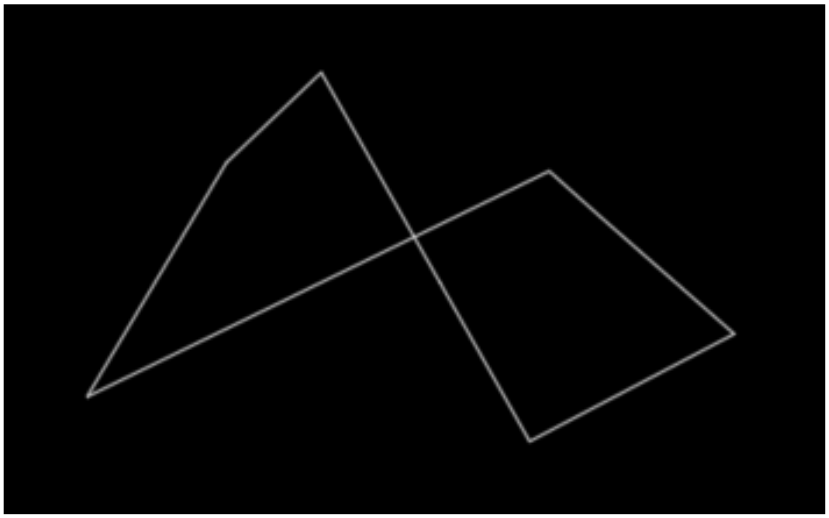


Polígono con cierre forzado, se genera un segmento entre el primer y el último vértice digitado:



En caso de que el cierre forzado genere una topología inválida, como se muestra en el siguiente ejemplo (auto intersección): el polígono que se incluirá en la CPA será tal y como resulte del forzado de cierre, es decir, **no** se subsana para convertir el polígono en una topología válida.

Polígono con cierre forzado cuando el error es grosero:



5.1.5 Conformación del Mosaico Catastral Básico

Una vez realizada la digitalización, la georreferenciación y comparación de la geometría del plano catastrado con la cartografía de referencia, se debe elaborar el Mosaico Catastral básico del distrito, este estará compuesto por todos los planos que se han considerado para la conformación del mapa preliminar, es decir, que han sido relacionados a una finca, en cualquier tipo de relación de la 1 a la 5, según la tabla "relación Plano – Finca" del punto 4.2 "Relación plano catastrado-finca".

Este mosaico será una capa de información en formato Shapefile (shp) y se denominará: Cod Distrito + el sufijo PL

El sufijo "PL" se refiere a Planos.
Por ejemplo, el Mosaico Catastral del distrito 01 Santiago del cantón 04 Puriscal de la provincia 1 San José se denominará **10401PL**
La tabla siguiente describe los atributos que deben asociarse a cada polígono en el Mosaico Catastral básico, con el nombre requerido, el tipo de dato y su longitud en caracteres o precisión de dígitos.

NOMBRE DEL ATRIBUTO	CAMPO EN LA TABLA DE ATRIBUTOS	TIPO	LONGITUD
IDENTIFICADOR PREDIAL	IDENTIFICA	Texto	14
BLOQUE	BLOQUE	Texto	3
PLANO CATASTRADO	PLANO	Texto	12
AREA DEL PLANO	AREASIP	Numérico	Doble precisión
RELACION	RELACION	Texto	1
TIPO DE DERROTERO	DERROTERO	Entero corto (short Integer)	1
AREACALCULADA	AREACALCUL	Numérico	Doble precisión
PERIMETRO CALCULADO	PERIMETRO	Numérico	Doble precisión
TOLERANCIA DE AREA	TOLAREA	Numérico	Doble precisión
DIFERENCIA DE AREA	DIFAREA	Numérico	Doble precisión
TOLERANCIA LINEAL	TOLLINEAL	Numérico	Doble precisión
ERROR CIERRE LINEAL	ERRORLINEA	Numérico	Doble precisión
CUMPLE CON TOLERANCIAS	CUMPLE	Entero corto (short Integer)	1
RESULTADO DE CARGA	RESULTADOC	Texto	254

Tabla 5-1 Estructura de la tabla de atributos relacionada al Mosaico Catastral básico

Descripción de los campos de la base de datos asociada al Mosaico Catastral básico

a) IDENTIFICADOR PREDIAL

El Identificador Predial corresponde al identificador único para cada predio que será conformado en el Mapa Catastral. Para el Mosaico Catastral Básico, este atributo corresponde al identificador predial de la finca a la cual se le relaciona el plano catastrado conformado en dicho mosaico.

Este identificador se compone de:

de provincia + # de cantón + # de distrito + # de finca + duplicado + horizontal

Ejemplo: 502021234567A0.

La estructura de este identificador predial es la misma que se explicará a detalle en punto 8.2.7

b) BLOQUE

Numero de bloque donde se encuentra ubicado el plano catastrado.

c) PLANO CATASTRADO

Número de plano catastrado que se le relaciona al polígono conformado en el mosaico, formando un texto de doce caracteres de forma continua, es decir el # de provincia+ # de plano catastrado+ año de inscripción del plano catastrado.
Ej.: el plano 5_1234567_2006 ⇨ se digita 512345672006 en la tabla de atributos.

d) ÁREA DEL PLANO

Corresponde al área indicada en el cuerpo del plano catastrado.

e) RELACIÓN

Se refiere al código que describe el criterio utilizado para establecer la relación entre plano y finca. La clasificación en los tipos de relación existentes es el indicado en la tabla 4-1 del punto 4 del presente manual. En los puntos 8.4, 8.7 y 8.8 del presente manual, se amplía la descripción de las relaciones, incluyendo algunas aclaraciones importantes a considerar también en la conformación del Mosaico Catastral.

f) TIPO DE DERROTERO

Corresponde al tipo de derrotero que presenta el plano catastrado indicando el código correspondiente, según la siguiente tabla.

Código	Tipo de derrotero
0	Derrotero compuesto por distancias y direcciones o valores angulares
1	Coordenadas

Tabla 5-2 Clasificación del tipo de derrotero para los planos conformados en el Mosaico Catastral

g) ÁREA CALCULADA

Área calculada automáticamente por la aplicación del sistema de información geográfica (SIG) para el polígono que representa el plano catastrado.

h) PERÍMETRO CALCULADO

Perímetro calculado automáticamente por la aplicación del sistema de información geográfica (SIG) para el polígono que representa el plano catastrado.

i) TOLERANCIA DE ÁREA

Resultado del cálculo de la tolerancia para el derrotero de plano, según lo descrito en los incisos a y b del punto 5.1.1

j) DIFERENCIA DE ÁREA

El resultado de la diferencia entre el área indicada en el cuerpo del plano catastrado y la calculada por la aplicación del sistema de información geográfica (SIG).

k) TOLERANCIA LINEAL

Para los planos con un derrotero compuesto por distancias y direcciones o valores angulares, se debe indicar el cálculo para la tolerancia lineal, como se indica en el inciso a del punto 5.1.1

l) ERROR CIERRE LINEAL

Cálculo del error de cierre lineal

m) CUMPLE CON TOLERANCIAS Y RESULTADO DE CARGA

Se indica un código en el campo CUMPLE según el resultado de la carga de toda la información anterior, según lo indicado en la siguiente tabla

Campos con texto definido	
Cumple	Resultado de Carga
0	La geometría no cumple tolerancias. (área / Cierre Lineal)
1	La geometría no cumple tolerancias. (área)
2	La geometría no cumple tolerancias. (Cierre Lineal)
3	Geometría insertada correctamente en capa.

Tabla 5-3 Clasificación de los campos CUMPLE y RESULTADOCARGA para el Mosaico Catastral

5.2 MOSAICO DE PLANOS AUXILIARES BÁSICO DEL DISTRITO

Adicional al Mosaico Catastral básico, se conformará una capa (en formato shapefile) de planos llamada **Mosaico de Planos Auxiliares básico**, donde se incluirán la digitalización de los derroteros y georreferenciación de todos aquellos planos que no serán utilizados en la conformación del Mapa Catastral, algunos de ellos serán un insumo importante en la ubicación de las fincas.

Los planos para incluir en el Mosaico de Planos Auxiliares serán los que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

a) Plano catastrado con derrotero compuesto por distancias y direcciones o valores angulares, cuya digitalización de derrotero supera la tolerancia para el cierre lineal o la tolerancia para la diferencia de área, tal y como se establece en el punto 5.1.1 del presente manual.

b) Plano catastrado con derrotero compuesto por coordenadas cuya digitalización de derrotero supera la tolerancia para la diferencia de área, tal y como se establece en el punto 5.1.1 del presente manual.

c) Cuando la figura resultante de la digitalización del derrotero presente una orientación diferente a la figura contenida en el cuerpo del plano catastrado (sección b, del punto 5.1.3)

d) Cuando la figura resultante de la digitalización del derrotero sea completamente diferente a la figura contenida en el cuerpo del plano catastrado (sección c, del punto 5.1.3)

e) Todo plano catastrado que en la conformación del Mapa Catastral se identifique una modificación 9 (ver la sección 8.6 Aplicación de modificaciones registrales del presente manual, específicamente la modificación 9) en cualquiera de sus variantes.

f) Planos catastrados para información posesoria. Todos aquellos planos para información posesoria que se ubican dentro de un polígono donde aún no se tiene identificada una finca (o varias) inscrita (s), se deben conformar en el Mosaico de Planos Auxiliares básico.

g) Planos para concesiones.

h) Variante c) de la inconsistencia 03, descrita en el punto 8.5.3. Planos que durante el proceso de Conciliación Catastral se logran asociar a una finca que NO indica plano catastrado en su asiento registral, sin embargo, dichos planos:

- No son aceptables para la conformación del Mapa Catastral, de acuerdo con lo establecido en el punto 5.1.1 y 5.1.3 del presente manual.
- No representan la realidad física de la finca.

i) Planos que se logran asociar a una finca que NO indica plano catastrado en el asiento registral, sin embargo, durante el proceso de conciliación se logra asociar uno en las siguientes condiciones (corresponde a la variante e) de la inconsistencia 03, punto 8.5.3):

- el área catastral coincide con el área registral,
- no existe contradicciones con respecto a los colindantes indicados en el plano y el asiento registral
- PERO al momento de georreferenciar el plano catastrado se traslapa (según tolerancias establecidas en el punto 5.1.4 "Comparación de la geometría del plano con la cartografía") con planos colindantes y/o con la vía pública.

j) Planos que se logran asociar a una finca que NO indica plano catastrado en el asiento registral, sin embargo, durante el proceso de conciliación se logra asociar uno en las siguientes condiciones (corresponde a la variante f) de la inconsistencia 03, punto 8.5.3):

- el área catastral discrepa del área registral,
- no existe contradicciones con respecto a los colindantes indicados en el plano y el asiento registral
- PERO al momento de georreferenciar el plano catastrado se traslapa (según tolerancias establecidas en el punto 5.1.4 "Comparación de la geometría del plano con la cartografía") con planos colindantes y/o con la vía pública.

k) En los casos de los planos que describen dos o más parcelas, con un derrotero para cada una de ellas y cada parcela se asocia a una finca, la cual no indica plano catastrado. Si el derrotero de alguna de las parcelas resulta ilegible o no es aceptable para la conformación del Mapa Catastral de acuerdo con lo establecido en el punto 5.1.1 y 5.1.3, <u>únicamente</u> dicho derrotero será conformado en el Mosaico de Planos Auxiliares.

l) Planos en general que, aunque no se indiquen en la tabla de atributos del Mapa Catastral, servirán como insumo para la ubicación de una determinada finca.

m) Plano catastrado parte de una finca del IDA, la cual no tiene plano catastrado relacionado, sin haberse consolidado registralmente la segregación. Corresponde al punto inciso b) del punto "8.15.6 CASO 6 Fincas del IDA sin plano catastrado que las describa."

n) Plano catastrado que indica en sus citas registrales fincas del IDA ya cerradas. Corresponde al inciso e) del punto "8.15.6 CASO 6 Fincas del IDA sin plano catastrado que las describa."

Esta capa se nombrará

Cod Distrito + el sufijo CPA

El sufijo "CPA" se refiere a Capa de Planos Auxiliares.

Por ejemplo, para el distrito 01 Quepos del cantón 06 Aguirre de la provincia 6 Puntarenas, la capa se denominará: **60601CPA**

La estructura de la tabla de atributos de esta capa será la misma indicada para el Mosaico Catastral Básico, tal y como se indica en la tabla 5.1, agregándole un campo más denominado: "TRASLAPE" donde se indicará un "1" (uno) si el plano en cuestión presenta traslape con planos colindantes (según tolerancias establecidas en el punto 5.1.4 "Comparación de la geometría del plano con la cartografía") y un "0" (cero) si no presenta ningún traslape. Este campo "TRASLAPE" será tipo texto y de un (1) dígito.

Adicionalmente, en la tabla de atributos del Mosaico de Planos Auxiliares se agrega:

- en el campo denominado "DERROTERO" que corresponde al tipo de derrotero, se agrega el código 2

Código	Tipo de derrotero
0	Derrotero compuesto por distancias y direcciones o valores angulares
1	Coordenadas
2	Sin derrotero o derrotero ilegible

Tabla 5-4 Clasificación del tipo de derrotero para los planos conformados en el Mosaico de Planos Auxiliares

- en los campos denominados "CUMPLE" y "RESULTADOC" que corresponde al cumplimiento de tolerancias y el resultado de carga, se agrega el código 4:

Campos con texto definido	
Cumple	Resultado de Carga
0	La geometría no cumple tolerancias. (área / Cierre Lineal)
1	La geometría no cumple tolerancias. (área)
2	La geometría no cumple tolerancias. (Cierre Lineal)
3	Geometría insertada correctamente en capa.
4	Plano sin derrotero o derrotero ilegible

Tabla 5-5 Tabla 5 4 Clasificación de los campos CUMPLE y RESULTADOCARGA para el Mosaico de Planos Auxiliares

Lo anterior teniendo claro que la utilización de un plano sin derrotero o con un derrotero ilegible será la última opción para considerar, se usará únicamente para ubicar o delimitar fincas cuando el resto de los insumos (planos colindantes, restitución, ortofoto, entre otros) no lo permita; el plano no se indica en la tabla de atributos del mapa catastral, se incorporará al CPA y el predio indicará la inconsistencia 03 con modificación 9 (cuando el plano se indique en el asiento registral)

5.3 REPORTE GRÁFICO Y ALFANUMÉRICO SOBRE LAS CONSULTAS DE VÍAS PÚBLICAS

Para aquellos distritos donde no se cuenta con el insumo denominado "Mapa de vías públicas municipal", dentro de la Información Básica se debe elaborar el producto llamado "Reporte gráfico y alfanumérico sobre las consultas de vías públicas".
Este producto consiste en una capa de información en formato shapefile (shp) que contiene polígonos correspondientes a planos catastrados donde se tiene duda acerca del tipo de acceso al predio, es decir, si el acceso al predio en cuestión es público o no. Para ello se trabajará en conjunto con la municipalidad correspondiente quien se encargará de evacuar esas consultas.

Esta capa se denominará: Cod Distrito + el sufijo CV, el sufijo "CV" se refiere a consulta de vías.

Por ejemplo, el reporte gráfico y alfanumérico sobre consultas de vías públicas del distrito 01 Santiago del cantón 04 Puriscal de la provincia 1 San José se denominará

10401CV

Esta capa de información se trabajará en conjunto con la Municipalidad correspondiente, quién indicará si la vía en cuestión corresponde a un acceso público o no. Todas las consultas a las vías públicas deberán ser resueltas previo al proceso de obtención de la Información Final.

5.3.1 Contenido de la base de datos asociada a la capa de consultas de vías públicas

La tabla siguiente describe los atributos que deben asociarse a cada polígono en esta capa de información, con el nombre requerido, el tipo de dato y su longitud en caracteres o precisión de dígitos.

NOMBRE DEL ATRIBUTO	CAMPO o COLUMNA	TIPO	CARACTERES O DÍGITOS
PLANO CATASTRADO	PLANO	Texto	12
BLOQUE	BLOQUE	Texto	3
IDENTIFICADOR PREDIAL	IDENTIFICA	Texto	14
NUMERO DE CONSULTA	CONSULTA	Texto	3
TIPO_CONSULTA	TIPO	Texto	1
OBSERVACION	OBSERV	Texto	100
RESPUESTA	RESPUESTA	Texto	1

Tabla 5-6 Estructura de la tabla de atributos relacionada al Reporte gráfico y alfanumérico sobre las consultas de vías públicas

a) PLANO

Número de plano catastrado que se le relaciona al polígono conformado en el mosaico, formando un texto de doce caracteres de forma continua, es decir el # de provincia+ # de plano catastrado+ año de inscripción del plano catastrado.

Ej.: el plano 5_1234567_2006 ⇨ se digita 512345672006 en la tabla de atributos.

b) BLOQUE

Numero de bloque donde se encuentra ubicado el plano catastrado.

c) IDENTIFICADOR PREDIAL

El Identificador Predial corresponde al identificador único para cada predio que será conformado en el Mapa Catastral.

Este identificador se compone de:

de provincia + # de cantón + # de distrito + # de finca + duplicado + horizontal

Ejemplo: 502021234567A0.

La estructura de este identificador predial es la misma que se explicará a detalle en el punto 8.2.7

d) CONSULTA

Corresponde a un número consecutivo de las consultas a realizar.

En aquellos casos que la consulta corresponda a un acceso para más de un plano catastrado, todos los planos en cuestión serán incluidos en la capa correspondiente al "Reporte gráfico y alfanumérico sobre las consultas de vías públicas" y se les asignará el mismo número de consulta.

e) TIPO DE CONSULTA

Se debe especificar el motivo por el cual se consulta, ya sea indicando una "a" o una "b" según corresponda con lo descrito en el punto 5.3.2 del presente manual.

f) OBSERVACIÓN

Corresponde a cualquier observación que sea necesaria para aclarar la consulta a realizar.

g) RESPUESTA

Este espacio será de uso exclusivo del Registro Nacional. Una vez que la municipalidad responda las consultas, en este espacio de la base de datos se indicará si la calle que se consulta es pública o de uso privado, o en su defecto, se indicará si no hubo respuesta por parte de la municipalidad.

Lo anterior, en correspondencia con la siguiente clasificación:

Caso	Código
No hay respuesta	0
Calle pública	1
Acceso de uso privado	2

Tabla 5-7 Clasificación de campo RESPUESTA en la tabla de atributos relacionada al Reporte gráfico y alfanumérico sobre las consultas de vías públicas

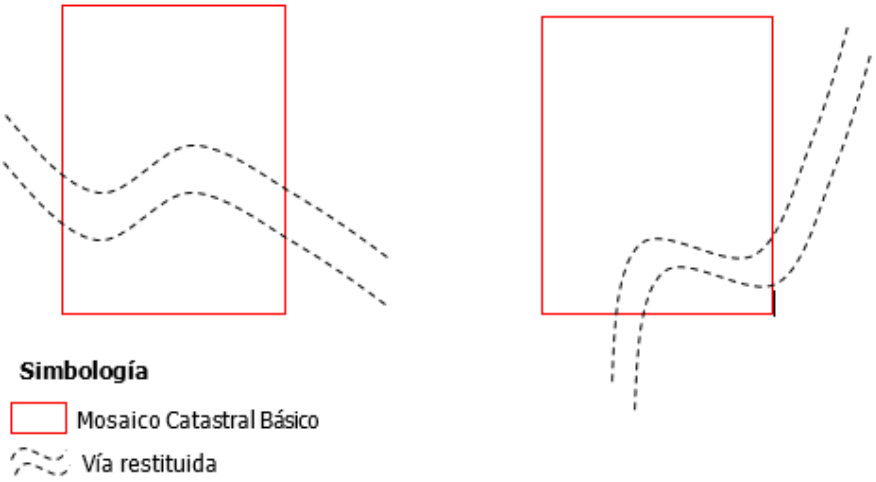
5.3.2 Contenido gráfico de las Consultas de Vías Públicas

La capa de información denominada reporte gráfico y alfanumérico sobre las consultas de vías públicas contendrá los planos catastrados donde existe:

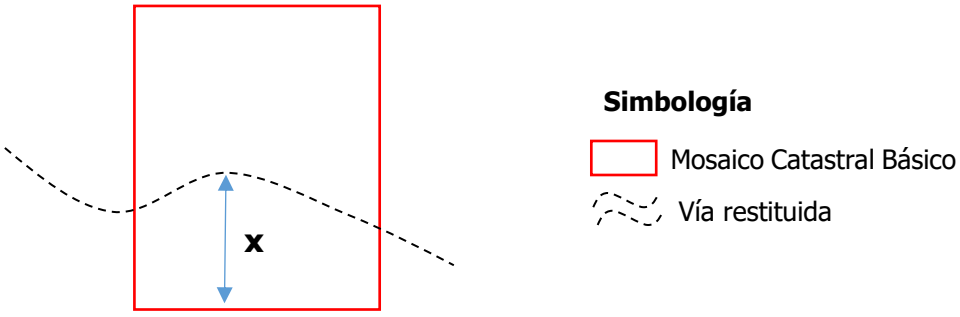
a) Sobreposición con la vía restituida (posible inconsistencia 07)

a.1) Cuando la vía restituida por doble línea atraviesa por completo el polígono en el Mosaico Catastral básico, partiéndolo en dos parcelas

Es decir, ambas líneas de restitución de la vía quedan dentro del polígono correspondiente a un plano catastrado.

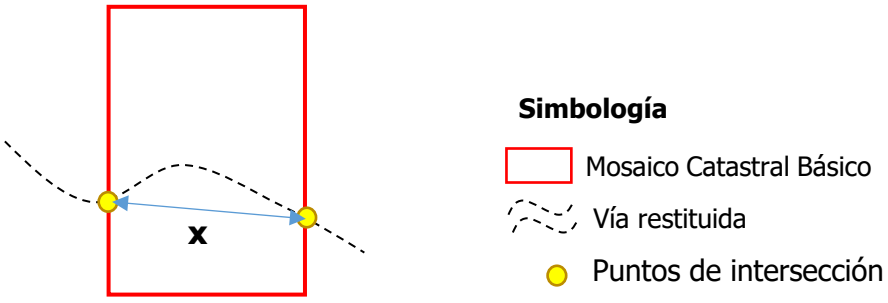


a.2) Cuando la vía restituida por una línea atraviesa por completo el polígono en el Mosaico Catastral básico, superando la tolerancia establecida en el punto 5.1.4 que especifica ± 0,85 m para escala 1:1000 y ± 4,25m para escala 1:5000.

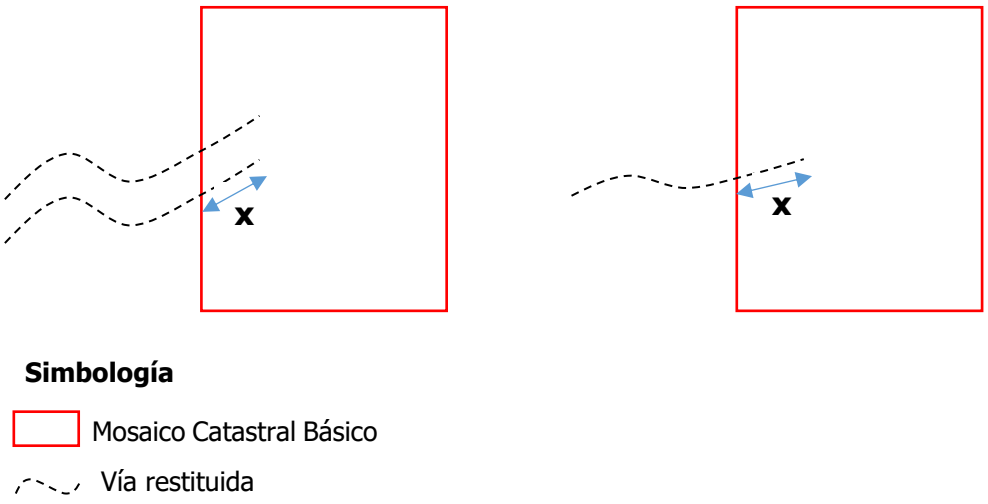


Teniendo en cuenta que "x" es la mayor distancia entre la línea de la vía restituida y el plano del Mosaico Catastral, medida perpendicularmente, se incluirá en las consultas de vías públicas aquellos planos donde "x" supere la tolerancia establecida en el punto 5.1.4

Se debe entender que X **nunca se medirá** desde un punto de intersección (de la vía restituida al polígono) al otro punto de intersección, es decir, X nunca se medirá de esta manera:



a.3) Cuando la vía restituida termina dentro del polígono correspondiente a un plano catastrado en el Mosaico Catastral, tal y como se muestra en la siguiente imagen.



Teniendo en cuenta que "x" es la distancia entre el lindero del plano y el final de la vía restituida, se incluirá en las consultas de vías públicas aquellos planos donde "x" supere la tolerancia establecida en el punto 5.1.4

En cualquiera de los casos descritos anteriormente, en la tabla de atributos del "Reporte gráfico y alfanumérico de las consultas de vías públicas" se indicará una "a" en el campo denominado "Tipo", descrito en el inciso "e" del punto 5.3.1 del presente manual.

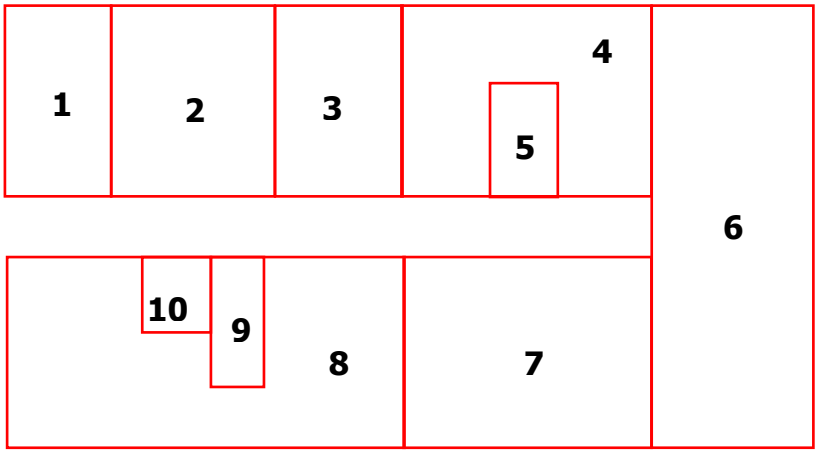
b) La incertidumbre acerca de si una vía es pública o no.

Esto se da cuando:

- Existe un conjunto de planos que definen una vía y
- Hay una discrepancia en la calidad de dicha vía, ya que algunos planos la indican como privada y otros como pública.
- La vía puede estar restituida con una línea, con dos líneas, o sin restitución.

En estos casos, se incluyen en las consultas de vías públicas todos los planos involucrados.

En el siguiente ejemplo, los planos identificados con los números 3, 5, 7 y 10 indican en su descripción (cuerpo del plano) que su acceso corresponde a una servidumbre y el resto de los planos (1, 2, 4, 6, 8 y 9) indican como acceso una calle pública. Por lo tanto, en la capa de consultas de vías públicas se incluirán TODOS los planos, del 1 al 10 que definen la vía en cuestión. En la tabla de atributos se les indica el mismo número de consulta a todos estos planos, tal y como se describe anteriormente en el punto 5.3.1, inciso "d"; adicionalmente, en el campo denominado "Tipo" se indica una "b"



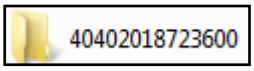
6 CONFORMACIÓN DE LOS EXPEDIENTES CATASTRALES

Los expedientes catastrales corresponden a toda la información referente a cada predio conformado en el Mapa Catastral, compilados en una base de datos.

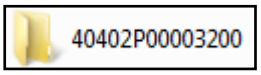
La conformación de expedientes se inicia antes de la generación de la Información Preliminar, se origina desde el proceso de Recopilación de Antecedentes, y se van completando conforme se avanza en los procesos restantes como lo son la generación de la Información Básica, de la Información Preliminar, Verificación de Campo, y la generación de la Información Final, debido a que en cada proceso se obtiene información importante acerca del predio y es necesario almacenarla en el expediente relacionado a cada uno de ellos.

Estos expedientes se almacenan y organizan por bloques, dentro del bloque, cada expediente se nombra con el número de Identificador Predial Único, descrito en el punto 8.2.7, asignado en el Mapa Catastral para el predio correspondiente.

Ejemplo del nombre de un expediente correspondiente a la finca 187236 ubicada en el distrito 02 San Pedro del cantón 04 Santa Bárbara de la provincia 4 Heredia



Y para un predio que no tiene un número de finca relacionada, el expediente tendrá como nombre el identificador con el consecutivo correspondiente.



A continuación, se describen los documentos que cada expediente debe contener al finalizar el proceso de Levantamiento Catastral. Dentro de los expedientes, todos los documentos relacionados al predio excepto el plano catastrado, se nombrarán con el Identificador del predio correspondiente, pero con un sufijo que diferencia un documento de otro. Para describir de mejor manera los nombres que se deben utilizar para estos archivos almacenados en el expediente, se tomará como ejemplo la finca 54929 ubicada en el distrito 01 del cantón 04 Santa Bárbara de la provincia 4 Heredia.

6.1 ESTUDIO REGISTRAL DE LA FINCA.

Corresponde a la información jurídica de la finca que está publicada a través del Sistema de Información Registral. Se nombrará:

Identificador Predial + IR ⇨  40401005492900**IR**

El sufijo "IR" corresponde a "Informe Registral"

6.2 PLANO CATASTRADO ASOCIADO.

Dentro de algunos expedientes catastrales se podrá encontrar la imagen del plano catastrado relacionado al predio conformado en el mapa catastral. Esta imagen se nombrará con el número de plano catastrado.

de provincia (1 dígito) + # de plano (7 dígitos) + año de inscripción (4 dígitos)

4+01894562+1984 ⇨  4018945621984

6.3 FICHA DE CAMPO

La ficha de campo corresponde al documento que contiene toda la información correspondiente al predio, recopilada en gabinete y la cual se desea verificar en

campo. Se incluye en el expediente durante la ejecución del proceso Verificación de Campo, el cual se describe en el punto 10 del manual.
En este documento se indican los datos de la propiedad más relevantes para verificar en campo, así como las características propias del predio.
El nombre de estos archivos en los expedientes será:

Identificador Predial + FC ⇨  40401005492900**FC**

El sufijo "FC" se refiere a Ficha de Campo o Ficha Catastral

Los campos que debe contener esta ficha se especifican a continuación:

6.3.1 Información general

Se refiere a la ubicación e identificación del predio dentro del Mapa Catastral, donde se señala información como:

a) Identificación Preliminar

Para efectos de organización del trabajo de campo se utilizará un identificador del predio conformado en el mapa preliminar.

b) N.º de Bloque

El número de bloque está reservado a identificar una zona geográfica asignada a un técnico o grupo de trabajo. El bloque permite organizar el trabajo de campo y la información respectiva. Corresponde al número de bloque en el que se ubica el predio en el Mapa Catastral preliminar.

c) N.º de Predio

Identifica y diferencia a los predios ubicados en un mismo bloque, junto con el número de bloque. Corresponde al número de predio consignado en el Mapa Catastral preliminar.

6.3.2 Datos de la Propiedad

Corresponde a los datos de la finca, inscritos en el asiento registral.

a) N.º de Finca

Corresponde con el número de finca inscrito en el Registro Inmobiliario, se considera también el código de DUPLICADO y de HORIZONTAL.

b) Área Inscrita

Es el área de la finca que consta en el Registro Inmobiliario, se indica en metros cuadrados.

c) Numero de Plano Catastrado

Corresponde al número de inscripción del plano catastrado que se relacionó a la finca mediante el proceso de conciliación de los asientos catastrales y registrales.

d) Relación de Plano

Corresponde al tipo de relación establecida en el proceso de conciliación entre la finca y el plano catastrado que describe la finca, tal y como se indica en la tabla 4-1 Relación Plano-Finca.

e) Provincia

Corresponde al código de la provincia en la que se ubica el predio

f) Cantón

Corresponde al código del cantón en el que se ubica el predio

g) Distrito

Corresponde al código del distrito en el que se ubica el predio

6.3.3 Datos de los Titulares Registrales

Los datos de todos los copropietarios y los derechos estarán disponibles en la Base de Datos de Bienes Inmuebles y se tendrá acceso a ellos por el número de finca que fue asociado al predio luego de la compatibilización. Aquí se incluyen las sociedades o personas jurídicas.

a) Cantidad de copropietarios

Se indica el número total de propietarios inscritos

b) Apellido 1

El primer apellido del propietario o de cada uno de los copropietarios

c) Apellido 2

El segundo apellido del propietario o de cada uno de los copropietarios

d) Nombre

Consigna el nombre completo del propietario o de cada uno de los copropietarios

e) N.º de Cédula

Se indica el número de identificación del propietario o de cada uno de los copropietarios

f) N.º de derecho

Es el número con el que se identifica el derecho de cada copropietario en el Sistema de Información Registral

g) Tipo de derecho

Describe el tipo de derecho de cada copropietario sobre la finca

6.3.4 Observaciones

Las observaciones se refieren a la identificación de la persona o informante que brindó o confirmó la información del predio por medio de su nombre completo. Como parte de las observaciones también se indica si se identificó durante el trabajo de campo algún tipo de inconsistencia, con el fin de emprender las acciones de saneamiento que corresponda.

a) Informante

Persona que facilitó la información o el acceso a la propiedad.

b) Apellido 1

El primer apellido del informante.

c) Apellido 2

El segundo apellido del informante.

d) Nombre

Consigna el nombre completo del informante.

e) N.º de Cédula

Se indica el número de identificación del informante.

6.3.5 Conflicto

En cuanto a esta información que anteriormente se tomaba en el campo, el Registro Inmobiliario ha visto la necesidad de eliminarlo de la Ficha de Campo, considerando que durante el proceso de Levantamiento Catastral no se realizará Resolución Alterna de Conflictos.

6.3.6 Inconsistencias

Se refiere a las inconsistencias que fueron determinadas para el predio, conforme al punto 8 de este manual. En la ficha de campo existe un espacio para cada inconsistencia de la 01 a la 11, por lo que al detectar que un predio presenta una o varias inconsistencias se indican en la ficha de campo, en el espacio correspondiente a las inconsistencias respectivas.

6.3.7 Modificaciones

Se refiere a las modificaciones que fueron determinadas para el predio, conforme al punto 8 de este manual. En la ficha de campo existe un espacio para cada modificación, por lo que al detectar que un predio presenta una o varias modificaciones se indican en la ficha de campo, en el espacio correspondiente a las modificaciones respectivas.

6.3.8 Responsable

Los datos del responsable identifican al profesional responsable de la delineación y la recopilación de la información en el campo.

a) Apellido 1

El primer apellido del responsable

b) Apellido 2

El segundo apellido del responsable

c) Nombre

Consigna el nombre completo del responsable.

d) N.º de cédula

Se indica el número de identificación del responsable.

e) Carné

Carné del Colegio profesional del responsable.

f) Fecha

Fecha en la que se realizó la recopilación de información

g) Firma

Firma del responsable.

6.4 REPORTE DE INCONSISTENCIAS

Documento en el cual se anotan las posibles incongruencias o inconsistencias que se determinaron hasta la conformación del Mapa Catastral Preliminar. Se nombra con el identificador + el sufijo RI

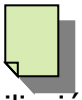
Identificador Predial + RI ⇨  40401005492900**RI**

El sufijo "RI" se refiere a Reporte de Inconsistencias.

La información contenida en este archivo podría variar en los siguientes procesos de Verificación de Campo y generación de la Información Final.

6.5 REPORTE DE CONCILIACIÓN FINAL

Corresponde al documento donde se reporta la situación final del predio en el Mapa Catastral. En este documento se indican las inconsistencias determinadas para el predio posterior al levantamiento de campo y conformación final del Mapa Catastral.

Identificador Predial + CF ⇨  40401005492900**CF**
El sufijo "CF" se refiere a Conciliación Final.

Adicionalmente, para cada distrito, se debe elaborar un archivo en formato .xls que indique el **identificador predial** de cada uno de los predios conformados en el Mapa Catastral con su respectiva **observación** correspondiente a la conciliación final de cada uno de ellos.

6.6 MONTAJES Y DESCRIPCIONES GRÁFICAS QUE SE REQUIERAN EN CASO DE INCONSISTENCIAS (ESPECÍFICAMENTE PARA LAS INCONSISTENCIAS 6, 7 Y LA 03 CON LA MODIFICACIÓN 9).

En este documento se describen de manera gráfica la inconsistencia indicada para el predio en el Mapa Catastral final. Se nombra con el identificador + el sufijo "MI", el cual corresponde a Montaje de Inconsistencias.

Identificador Predial + MI ⇨  40401005492900**MI**
El sufijo "MI" se refiere a Montaje de Inconsistencia.

Estos montajes se deben adjuntar al expediente de los predios que presenten:

- Inconsistencia 06 Sobreposición total de fincas (8.5.6), descrito en el inciso iii de la variante "a" del punto 8.5.6 de este manual
- Inconsistencia 06 parcial de fincas, descrito en la variante "b" del punto 8.5.6 de este manual
- Inconsistencia 07, descrita en el punto 8.5.7

- Inconsistencia 03 con modificación 9. Específicamente, el caso descrito en el supuesto "h.2" de los puntos 8.5.3 y 8.6.9

6.7 REPORTE DE MEDICIÓN.

Si un predio requiere medición, el personal encargado realizará un reporte adicional acerca de la medición. Será un documento nombrado de la siguiente manera:

Identificador Predial + RM ⇨  40401005492900**RM**

El sufijo "RM" se refiere a Reporte de Medición.

Este reporte se genera durante la Verificación de Campo, detallada en el punto 10 del manual.

6.8 CROQUIS DE CAMPO

Croquis del levantamiento de campo realizado en aquellos predios que requirieron alguna medición para verificación de datos.

Identificador Predial + CC ⇨  40401005492900**CC**

El sufijo "CC" se refiere a Croquis de Campo.

Este croquis se conforma en el proceso de Verificación de Campo (punto 10) y se detalla en el punto 10.2 del presente manual.

6.9 FOTO DE FRENTE

Corresponde al archivo en formato de imagen (.jpg) de la fotografía del frente de la propiedad. Se nombrará:

Identificador Predial + FF ⇨  40401005492900**FF**

El sufijo "FF" se refiere a Foto de Frente.

7 INFORMACIÓN PRELIMINAR

La información preliminar consta de los siguientes productos:

- Mosaico Catastral preliminar del distrito
- Mosaico de Planos Auxiliares preliminar del distrito
- Mapa Catastral preliminar del distrito
- Expedientes catastrales preliminares

7.1 MOSAICO CATASTRAL PRELIMINAR

Corresponde al Mosaico Catastral Básico con todas las correcciones pertinentes o solicitadas por el Registro Inmobiliario, con la finalidad de que la conformación del mosaico se ajuste a lo establecido en el presente manual y constituirá en conjunto con el Mosaico de Planos Auxiliares Preliminar, la base para conformar el Mapa Catastral Preliminar.

7.2 MOSAICO DE PLANOS AUXILIARES PRELIMINAR

Corresponde al Mosaico de Planos Auxiliares Básico con todas las correcciones pertinentes o solicitadas por el Registro Inmobiliario, con la finalidad de que la conformación del mosaico se ajuste a lo establecido en el presente manual y constituirá en conjunto con el Mosaico Catastral Preliminar, la base para conformar el Mapa Catastral Preliminar.

7.3 MAPA CATASTRAL PRELIMINAR DEL DISTRITO

El Mapa Catastral es una capa de información digital que describen la situación gráfica y literal de los predios. Cada uno de ellos es representado como un polígono y corresponde con la descripción física de una propiedad inscrita (finca), un terreno no inscrito o un predio de dominio público. Toda esta información se construirá en formato shapefile (shp), no contendrá traslapes ni aberturas entre polígonos y deberá cubrir la extensión completa del distrito de trabajo.

El trazado de los predios en el Mapa Catastral preliminar requiere de un criterio técnico dado que no existe una congruencia absoluta entre planos catastrados. El trazado considerará las tolerancias en las longitudes de linderos y la identificación de la materialización de linderos que pueda inferirse de la cartografía y la ortofoto. Los predios conformados en el Mapa Catastral preliminar deben obedecer a los criterios de conformación del Mapa Catastral que se detallan en el punto 8 del presente manual.

En este proceso de conformación del Mapa Catastral preliminar, es posible identificar inconsistencias o discrepancias en los predios debido al contraste de la información correspondiente, información registral, catastral y el resto de los insumos. Estas inconsistencias deberán ser comprobadas en el proceso de Verificación de Campo, mediante una investigación detallada de la situación del predio, que dependiendo de los datos que se puedan recopilar, podrán realizarse también medición de linderos.

Por otra parte, a partir del análisis de toda la información correspondiente a cada uno de los predios, es viable lograr la compatibilización preliminar de los que no presentan inconsistencias. En estos casos el trabajo de campo se limitará a la verificación de información registral y catastral.

El resultado de la conformación de los predios en el Mapa Catastral preliminar deberá constar en el expediente catastral preliminar correspondiente, mediante el archivo denominado "Reporte de Inconsistencias", tal y como se indica en el punto 6.4 del presente manual.

La imagen 7.1 muestra un esquema de acciones y tareas necesarias para la Preparación de Antecedentes, Conciliación de los asientos catastrales y registrales, Información Básica e Información Preliminar.

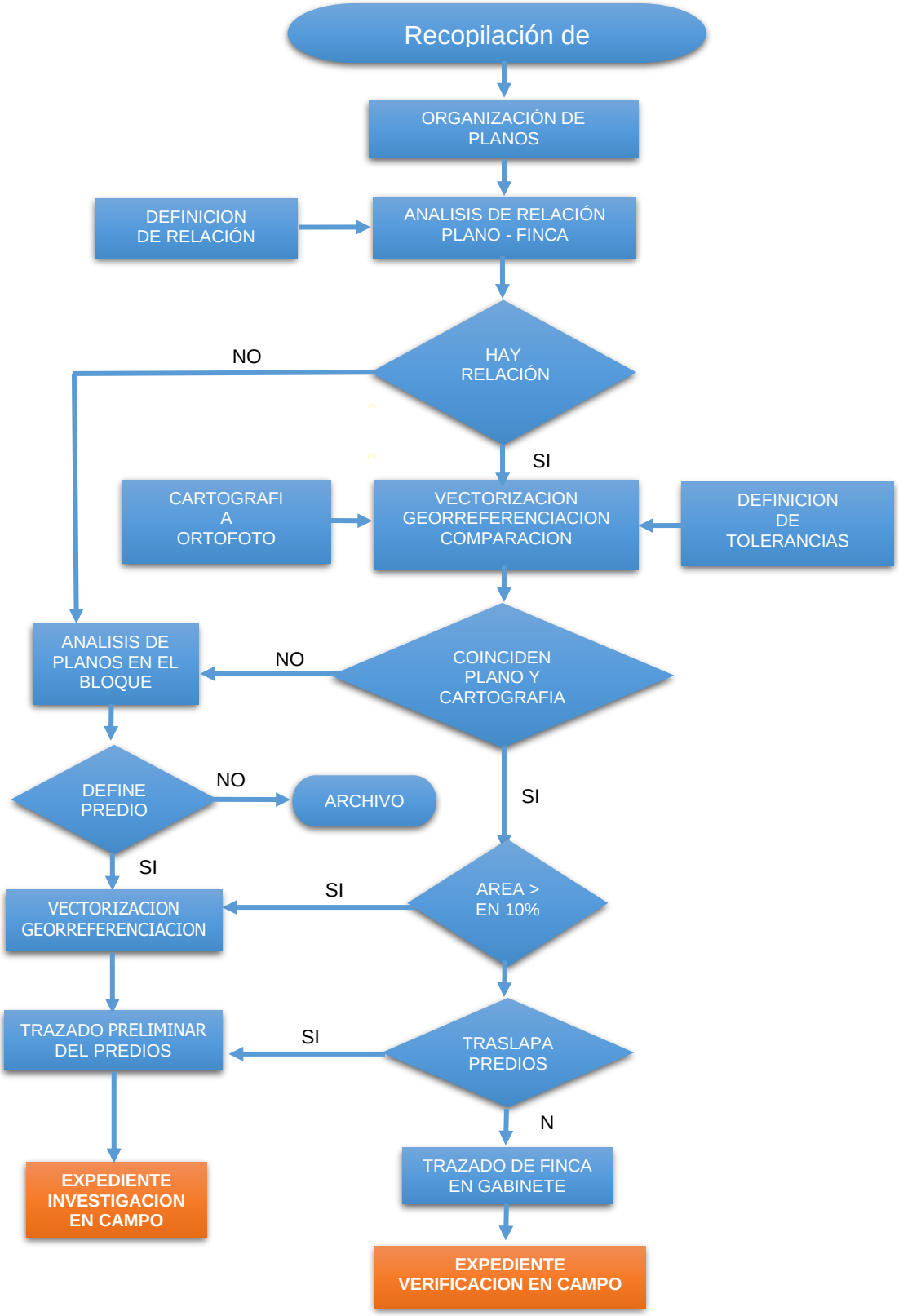


Imagen 7-1 Acciones y tareas necesarias para todos los procesos hasta la generación de la Información Preliminar

7.4 EXPEDIENTES CATASTRALES PRELIMINARES DEL DISTRITO

Cada predio conformado en el Mapa Catastral tiene un expediente catastral relacionado, con información importante para comprender la situación del predio en el Mapa Catastral, dicha documentación se describe en el punto 6 del presente manual.

En la Información Preliminar, el expediente constará de:

- Estudio registral de la finca (punto 6.1)
- Plano catastrado Asociado (punto 6.2)
- Reporte de inconsistencias (punto 6.4)

8 CRITERIOS DE CONFORMACIÓN DEL MAPA CATASTRAL

Los criterios que se expondrán a continuación se deben aplicar tanto para el Mapa Catastral preliminar como para el final.

8.1 ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS ASOCIADA AL MAPA CATASTRAL

La Base de Datos asociada al Mapa Catastral contiene los atributos de cada polígono, necesario para describir su situación jurídica y vincularlos a los datos del Registro de la Propiedad Inmueble por medio de un identificador único.

La tabla siguiente describe los atributos que deben asociarse a cada polígono, con el nombre requerido, el tipo de dato y su longitud en caracteres o precisión de dígitos.

NOMBRE DEL ATRIBUTO	CAMPO o COLUMNA	TIPO	CARACTERES O DÍGITOS
PROVINCIA	PROVINCIA	Texto	1
CANTÓN	CANTON	Texto	2
DISTRITO	DISTRITO	Texto	2
DUPLICADO	DUPLICADO	Texto	1
HORIZONTAL	HORIZONTAL	Texto	1
FINCA	FINCA	Texto	7
IDENTIFICADOR PREDIAL	IDENTIFICA	Texto	14
COMPATIBILIZADO	COMPATIBLE	Texto	1
PLANO CATASTRADO	PLANO	Texto	12
RELACIÓN	RELACION	Texto	1
PARCELA	PARCELA	Texto	3
BLOQUE	BLOQUE	Texto	3
PREDIO	PREDIO	Texto	3
ÁREA	AREA	Numérico	Doble precisión
PERÍMETRO	PERIMETRO	Numérico	Doble precisión
INCONSISTENCIAS	INCONS_01	Texto	1
	INCONS_02	Texto	1
	INCONS_03	Texto	1
	INCONS_04	Texto	1
	INCONS_05	Texto	1
	INCONS_06	Texto	1
	INCONS_07	Texto	1
	INCONS_08	Texto	1
	INCONS_09	Texto	1
	INCONS_10	Texto	1
	INCONS_11	Texto	1

NOMBRE DEL ATRIBUTO	CAMPO o COLUMNA	TIPO	CARACTERES O DÍGITOS
MODIFICACIONES	MODIFICA_1	Texto	1
	MODIFICA_2	Texto	1
	MODIFICA_3	Texto	1
	MODIFICA_4	Texto	1
	MODIFICA_5	Texto	1
	MODIFICA_6	Texto	1
	MODIFICA_7	Texto	1
	MODIFICA_9	Texto	1
RAC	RAC	Texto	1
ABRE	ABRE	Texto	1
INFORMANTE	INFORMANTE	Texto	1
INGRESO	INGRESO	Texto	1
CONOCIMIENTO	CONOCE	Texto	1
CARNÉ	CARNE	Texto	8

Tabla 8-1 Estructura de la base de datos asociada al Mapa Catastral

8.2 DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS DE LA BASE DE DATOS ASOCIADA AL MAPA CATASTRAL

La Base de Datos asociada al Mapa Catastral contiene los atributos de cada polígono, los cuales determinan la situación de cada predio.

8.2.1 PROVINCIA

Corresponde al código de la provincia donde se ubica FISICAMENTE el predio.

8.2.2 CANTÓN

Corresponde al código del cantón donde se ubica FISICAMENTE el predio.

8.2.3 DISTRITO

Corresponde al código del distrito donde se ubica FISICAMENTE el predio.

8.2.4 DUPLICADO

Duplicado asignado en el número de inscripción de la finca en el Registro. Usualmente no se asigna (debido a que son pocas las fincas inscritas con duplicado) y en la base de datos se utiliza "0".

8.2.5 HORIZONTAL

Código de las propiedades sometidas al régimen de propiedad horizontal, registralmente se pueden indicar "M" para finca matriz y "F" para finca filial. Como parte del proyecto de formación del catastro y compatibilización con el registro se identificarán únicamente las fincas matrices y solo en casos particulares las fincas filiales, tal y como se indica en la sección 8.9 del presente manual, descrito.
En los casos en que no corresponda la utilización del dato horizontal se indicará "0" en la tabla de atributos.

8.2.6 FINCA

Numero de finca que le corresponde al predio. Al establecer la estructura de la base de datos asociada al Mapa Catastral, los datos del Registro (inscripciones registrales o números de finca) eran de seis caracteres por lo que se decidió que en la base de datos se agregara un carácter a la izquierda que siempre será "0" y con ello el número de finca que se indicará será de 7 caracteres.

Actualmente en el Registro Inmobiliario se indican los números de finca con 8 caracteres, entonces para indicarlos en la base de datos asociada al Mapa Catastral se elimina el primer digito de la izquierda (un cero) y de este modo mantener el formato establecido de 7 caracteres.

En caso de que no se tenga un número de finca para relacionar con un predio, a dicho predio se le asigna un número consecutivo en el campo correspondiente a Finca en la tabla de atributos. Este consecutivo será por distrito, en cada distrito se

partirá del P000001 y deberá llevarse un control estricto de la asignación de este consecutivo para evitar duplicidades.

8.2.7 IDENTIFICADOR PREDIAL ÚNICO

Dentro del Mapa Catastral, cada uno de los predios, inscritos o no, serán diferenciados por medio de un identificador predial único.

a) Finca inscrita

El identificador predial único de una finca inscrita conformada en el Mapa Catastral se compone de la siguiente manera:

de provincia + # de cantón + # de distrito + # de finca + duplicado + horizontal

El número de provincia, cantón y distrito corresponde a la ubicación física del predio, esto debido a que existen inmuebles que presentan registralmente una ubicación errónea (punto 8.5.9), es decir, diferente a su ubicación física.

En la siguiente figura se muestra de manera gráfica la conformación del Identificador Predial Único

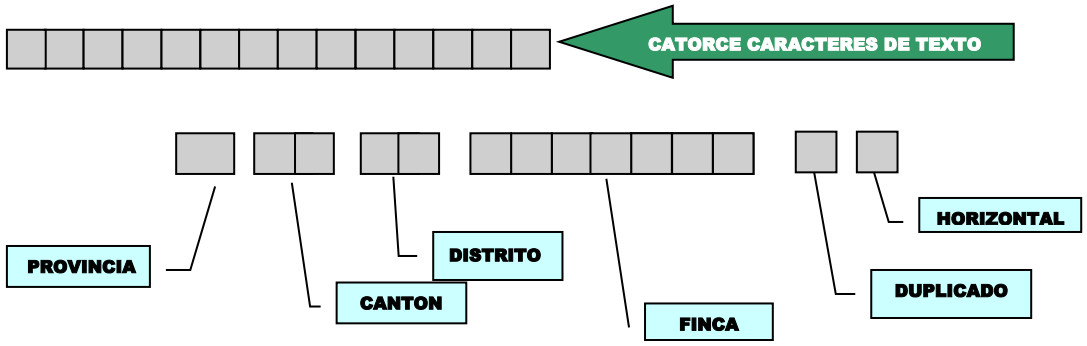


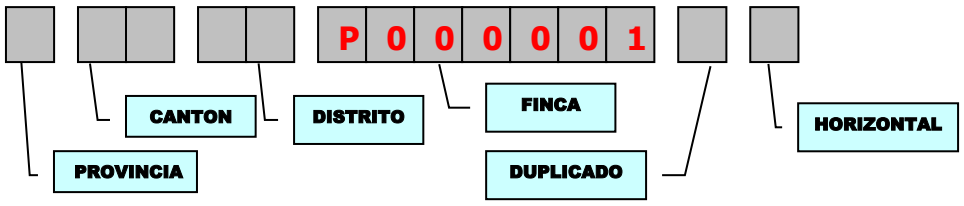
Imagen 8-1 Composición del identificador predial único

En el caso de las concesiones en la zona marítima terrestre el campo del duplicado contendrá una "Z".

b) Predio sin finca inscrita o que contiene varias fincas inscritas (inconsistencia 10, ver punto 8.5.10)

Para aquellos predios a los que no se les puede relacionar una finca, o bien, se le relacionan más de una finca al mismo polígono (inconsistencia 10) el identificador predial único mantendrá la estructura del identificador utilizado para las fincas inscritas (punto a) anterior), sustituyendo únicamente el número de finca por un número consecutivo. En tales casos los siete campos asignados al número de finca se sustituirán por una letra "P" y seis caracteres para el número consecutivo por distrito.

Por ejemplo, para el primer predio determinado en el Mapa Catastral sin información registral, es decir no se le puede indicar ningún número de finca en la base de datos le corresponde el consecutivo P000001, al segundo el P000002 y así sucesivamente. Es importante recordar que el consecutivo se genera por distrito, así, por ejemplo, para el distrito 1 del cantón 1 de la provincia 1 el primer consecutivo que se puede utilizar será el P000001 y para el distrito 2 del cantón 1 de la provincia 1 el primer consecutivo será el P000001 también. Es decir, que el consecutivo se reinicia en cada distrito. Entonces, si a un predio le corresponde un consecutivo en lugar de un número de finca, el identificador será conformado de la siguiente manera:



Adicionalmente, para lograr la cobertura total del distrito es preciso que además de los predios identificados, se complemente el mapa con la cobertura de las regiones que están destinadas a vías públicas, causes hidrológicos y cualquier otra región que no esté sujeta a dominio privado.

Por esto, dentro del Mapa Catastral se conforman polígonos que corresponden a Patrimonio Natural del Estado, vías públicas o hidrografía dentro del distrito. Para estos casos, no existe un número de finca que se le pueda relacionar al polígono,

sin embargo, es importante que al igual que los demás predios tengan un identificador único, por lo que se conformará para estos predios de la siguiente manera:

*c) Predios **Patrimonio Natural del Estado (PNE)**.*

Cuando se tiene la certeza de que un predio se refiere a terrenos que son parte del PNE el identificador predial único mantendrá la estructura del identificador utilizado para las fincas inscritas (punto "a)" anterior), sustituyendo únicamente el número de finca por un número consecutivo. En estos casos de PNE, los siete campos asignados al número de finca se sustituirán por una letra "N" y seis caracteres para el número consecutivo por distrito. quedando de la siguiente manera:

Ejemplo: 50202N00000100

Lo anterior hasta que finalmente la porción de terreno correspondiente a PNE sea inscrita; en dicho momento, el predio se tratará como una finca inscrita cualquiera, indicando el número de finca dentro del identificador correspondiente.
Estos polígonos dentro del Mapa Catastral únicamente tendrán asociado en la base de datos el identificador predial.

d) Vías públicas

El identificador para los predios correspondientes a vías públicas mantiene la misma estructura del identificador utilizado para las fincas inscritas (punto "a)" anterior), sustituyendo únicamente el número de finca por un número consecutivo. En estos, los siete campos asignados al número de finca se sustituirán por una letra "V" y seis caracteres para el número consecutivo por distrito. quedando de la siguiente manera
de provincia + # de cantón + # de distrito + # consecutivo + 0 + 0

Ejemplo: 50202V00000100

Estos polígonos dentro del Mapa Catastral únicamente tendrán asociado en la base de datos el identificador correspondiente

e) Vías en consulta

Los predios que corresponde a tramos de vías sobre los cuales se tiene incertidumbre de la calidad de dicha vía, es decir, no se sabe con certeza si el trayecto corresponde a vía pública o no, serán consultados a la municipalidad respectiva para determinar el trato del predio en el Mapa Catastral. En los casos en que la municipalidad no se pronuncie, el tramo de vía sobre la cual se tiene incertidumbre se conformará como un predio diferente al predio de vías públicas y su identificador predial mantiene la misma estructura que el de un predio de vía pública, sustituyendo únicamente la letra "V" del consecutivo por las letras "VC". Es decir que el consecutivo para los polígonos de vías en consulta, será "VC" y 5 caracteres más, tal y como se muestra a continuación:

de provincia + # de cantón + # de distrito + # consecutivo + 0 + 0

Ejemplo: 50202VC0000100

Tal y como se indica al final del punto 8.10 "Criterios de conformación con base en la respuesta de la municipalidad al Reporte Gráfico y Alfanumérico sobre las consultas de vías públicas"

Estos polígonos dentro del Mapa Catastral únicamente tendrán asociado en la base de datos el identificador predial.

f) Vías férreas

Los predios que corresponden a vías férreas, determinadas por la cartografía, planos colindantes y/o verificación de campo, se les indicará un identificador con la misma estructura de los anteriores, pero el consecutivo correspondiente iniciará con las letras "VF" y se le agregarán 5 caracteres más, para diferenciarlos del resto de vías públicas o vías en consulta; es decir, el identificador de un predio correspondiente a una vía férrea estará conformado de la siguiente manera:

de provincia + # de cantón + # de distrito + # consecutivo + 0 + 0

Ejemplo: 50202VF0000100

Estos polígonos dentro del Mapa Catastral únicamente tendrán asociado en la base de datos el identificador predial.

g) Ríos o quebradas

El identificador para los predios correspondientes a hidrografía mantiene la misma estructura que los anteriores, sustituyendo únicamente el número de finca por un número consecutivo que iniciará con la letra "H". Estos polígonos dentro del Mapa Catastral únicamente tendrán asociado en la base de datos el identificador conformado por:

de provincia + # de cantón + # de distrito + # consecutivo + 0 + 0

Ejemplo: 50202H00000100

Estos polígonos dentro del Mapa Catastral únicamente tendrán asociado en la base de datos el identificador predial.

h) Ríos navegables

El identificador para los predios correspondientes a ríos navegables mantiene la misma estructura que los anteriores, pero el consecutivo correspondiente iniciará con las letras "HN" y se le agregarán 5 caracteres más. Estos polígonos dentro del Mapa Catastral únicamente tendrán asociado en la base de datos el identificador conformado por:

de provincia + # de cantón + # de distrito + # consecutivo + 0 + 0

Ejemplo: 50202HN0000100

La delimitación de un predio correspondiente a río navegable se sustentará en la capa de información gráfica que contiene dicha información. Dicha capa forma parte de los insumos utilizados para la conformación del mapa catastral.

Estos polígonos dentro del Mapa Catastral únicamente tendrán asociado en la base de datos el identificador predial.

8.2.8 PLANO CATASTRADO

Se digita el número de plano catastrado que se le relaciona al predio, formando un texto de doce caracteres de forma continua, es decir el # de provincia+ # de plano catastrado+ año de inscripción del plano catastrado.

Ej.: el plano 5_1234567_2006 ⇨ se digita 512345672006 en la tabla de atributos.

En caso de que a un predio no se le haya podido asociar un plano catastrado en este campo no se indicará ningún dato.

8.2.9 RELACIÓN

Se refiere al código que describe el criterio utilizado para establecer la relación entre plano catastrado y finca si la hay. El código de la relación es el mismo que se explicó en el punto 4.2: Relación plano catastrado – finca (Tabla 4-1)

8.2.10 PARCELA

Cuando un predio corresponda con una finca y el mismo esté conformado por parcelas separadas por vías públicas y/o hidrografía o parcelas ubicadas en un mismo bloque, pero separadas por otros predios, cada parcela de la misma finca se considerará un polígono que se diferenciará en este campo de parcela por un número consecutivo y en orden ascendente.

Si un predio está conformado en parcelas y las mismas están ubicadas en diferentes bloques, se enumera como parcela 001 donde se ubique el polígono con mayor área y para las demás parcelas, mantendrán el número del bloque y predio donde se ubique la parcela 001, de esta manera sólo se tendrá un expediente para dicho predio.

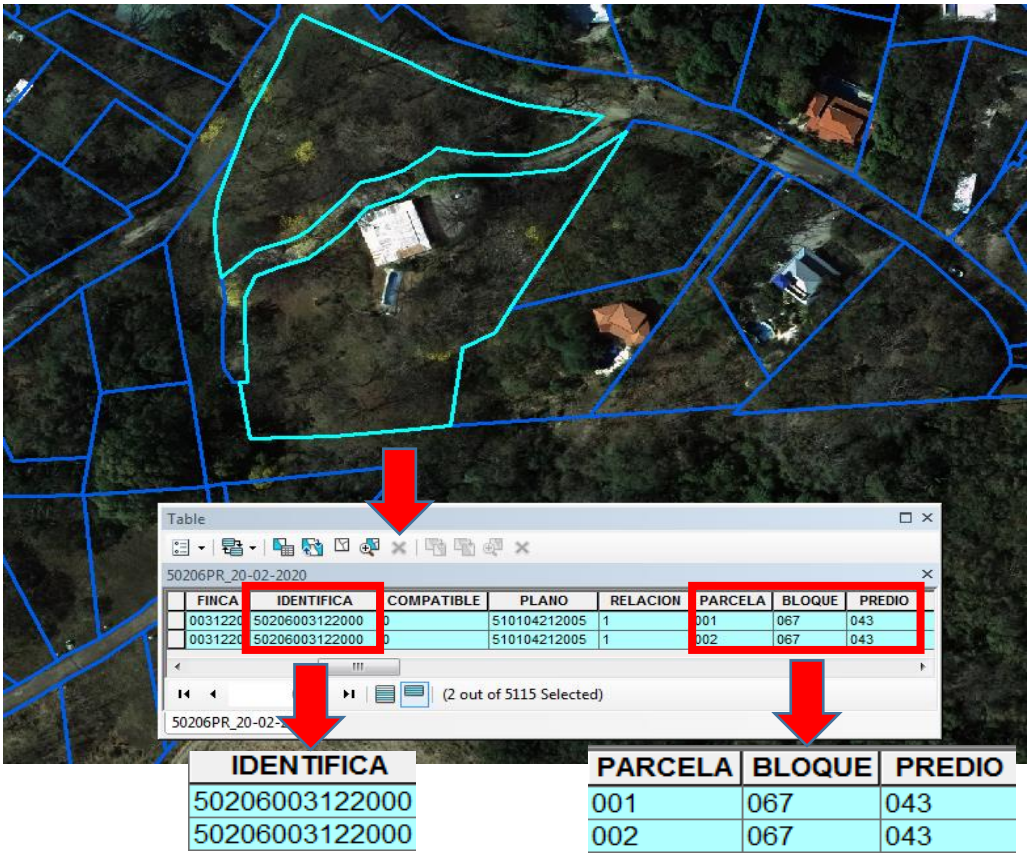


Imagen 8-2 Ejemplo de una finca conformada en parcelas.

8.2.11 BLOQUE

Numero de bloque donde se encuentra ubicado el predio, la definición de bloque[2] corresponde a una región determinada para organizar el proceso de formación del catastro.

8.2.12 PREDIO

Número que le corresponde al predio dentro de la numeración del bloque respectivo.

8.2.13 ÁREA

Área calculada automáticamente en el Mapa Catastral por la aplicación SIG para el polígono que representa el predio.

[2] Refiérase al capítulo 4, sección 4.1

8.2.14 PERÍMETRO

Perímetro calculado automáticamente en el Mapa Catastral por la aplicación SIG para el polígono que representa el predio.

8.2.15 INCONSISTENCIAS

Este es un conjunto de campos que se refieren a las inconsistencias identificadas para el predio.

Inconsistencia	Descripción
01	Predio sin información catastral ni registral.
02[3]	Predio definido por información posesoria.
03	Finca sin un plano catastrado relacionado
04	Diferencia por exceso de área.
05	Discrepancia en el asiento registral
06	Sobreposición física de fincas
07	Sobreposición física aparente de finca con vías públicas
08	Fincas con el mismo plano catastrado
09	Finca inscrita en otro distrito
10	Fincas no individualizadas
11[4]	Incompatibilidad con la realidad física

Tabla 8-2 Clasificación de Inconsistencias

Debe crearse una columna o campo para cada tipo de inconsistencia. Si un predio posee una determinada inconsistencia se indica un "1" (uno) en el respectivo campo, en los otros campos de inconsistencias se indica "0" (cero). El número de inconsistencia corresponde con lo descrito en el punto 8.5 "Aplicación de Inconsistencias" donde se detalla cómo se considerará cada caso de inconsistencia para la elaboración del Mapa Catastral. Además, en el punto 13 se detallan las acciones básicas para el saneamiento de las inconsistencias.

[3] El Registro Inmobiliario ha visto la necesidad de eliminar la inconsistencia 02 del Mapa Catastral

[4] El Registro Inmobiliario ha visto la necesidad de eliminar la inconsistencia 11 del Mapa Catastral

8.2.16 MODIFICACIONES

Este es un conjunto de campos que se refieren a las modificaciones requeridas en el asiento registral o a alguna advertencia relativa al predio.

Debe crearse una columna o campo para cada tipo de modificación, se indica un "1" (uno) para aquellas modificaciones que requiera el predio y un "0" (cero) para aquellas que no. El número de modificación corresponde con lo descrito en el punto 8.6 "Aplicación de Modificaciones Registrales" donde se detalla cómo se considerará cada caso de modificación para la elaboración del Mapa Catastral.

Modificación	Descripción
0	No requiere modificaciones.
1[5] (Modificaciones en Nombres de Propietarios)	Ej: Nombre correcto: Juan Esteban Cárdenas Registro: Juan Esteban Cadenas
2[6] (Modificaciones en Números de Cédulas)	Números de cédulas permutadas o mal digitadas
3 (Modificaciones en Plano indicado)	El número de plano que se indica en el Registro está mal digitado
4 (Plano identificado en Conciliación)	Si se está seguro de que el plano representa la finca y concuerdan los datos entre el estudio registral y el plano se pone como inconsistencia 05 y se incluye esta modificación
5 (Modificación en área)	Cuando se determine un error del registro, "dedazos" Ej: Área indicada en planocatastrado306.00 m^2 Área indicada en el asiento registral 360.00 m^2
6 (Modificación en colindantes)	Cuando en el plano se señalen bien y en el registro se permutan, en cuanto a accesos y accidentes geográficos Ej: Plano indica: En el Registro: Norte: Río Norte: Cale pública Sur: Calle pública Sur: Río
7* (Origen no concuerda)	Cuando una segregación se realiza de una finca que no corresponde con la verdadera finca de origen
9 (Plano no representa la realidad del predio)	Al contrastar el plano con el resto de los insumos utilizados tales como, levantamiento de campo, ortofotos, cartografía, el plano difiere considerablemente, variando el área en más de un 10% o cambiando su forma totalmente

Tabla 8-3 Clasificación de Modificaciones

[5] El Registro Inmobiliario ha visto la necesidad de eliminar la modificación 1 del Mapa Catastral.

[6] El Registro Inmobiliario ha visto la necesidad de eliminar la modificación 2 del Mapa Catastral.

En cuanto a la I**nconsistencia 02** y las **Modificaciones 1, 2 y 7**, el Registro Inmobiliario ha visto la necesidad de eliminarlas del Mapa Catastral; sin embargo, es indispensable que las columnas correspondientes se mantengan en la base de datos asociada al Mapa Catastral, en cuyos campos se indicará un cero "0" para todos los predios.

8.2.17 RAC

En cuanto al campo denominado RAC, correspondiente al proceso de Resolución Alternativa de Conflictos, el Registro Inmobiliario prescinde de dicho proceso; sin embargo, es indispensable que la columna correspondiente se mantenga en la base de datos asociada al Mapa Catastral, en cuyo campo se indicará un cero "0" para todos los predios.

8.2.18 ABRE

Cuando el predio esté ubicado total o parcialmente en una de las áreas bajo regímenes especiales se identificará el tipo de zona según la siguiente tabla.

CODIGO	DESCRIPCION
0	No se ubica en zona ABRE.
1	IDA (Instituto de Desarrollo Agrario), o lo que actualmente es el INDER (Instituto de Desarrollo Rural)
2	Abarca parte de la zona restringida de ZMT (incluyendo zona restringida de Rías y manglares
3	CONAI (Comisión Nacional de Asuntos Indígenas)
4	MINAE (Ministerio del Ambiente, Energía)
5	Abarca parte de la Zona Pública de la ZMT o abarca incluyendo manglares y rías.
6	JAPDEVA
7	El predio abarca más de una zona ABRE

Tabla 8-4 Clasificación ABRE

El criterio utilizado para la aplicación de zona ABRE (con excepción de ZMT código 2), es **únicamente** la intersección parcial o total de los predios con la capa de información correspondiente a las Zonas ABRE. A Los predios con inconsistencia 01 ubicados en una zona ABRE, también se le debe indicar en la base de datos asociada al Mapa Catastral, la zona ABRE específica donde se ubica.

Los predios que indiquen código ABRE 5, por cualquiera de sus variantes, debe especificarse en el Reporte de Conciliación Final (CF) el motivo por el cual lleva dicho código.

Además, en los casos de predios con código ABRE 7 se debe especificar en el CF cuales zonas ABRE abarca.

Para la clasificación de la ZMT (Zona Marítimo Terrestre):

Se aplicará el código 2 a los predios definidos por planos catastrados que generaron título y que se ubican, parcial o totalmente, dentro de los 150 m de la Zona Restringida de la ZMT, tomando como referencia la delimitación oficial de la Zona Pública de ZMT. Se debe especificar en el reporte de Conciliación Final si el predio se ubica parcial o totalmente dentro de la zona restringida de la ZMT.

El código ABRE 5 se aplicará a aquellos predios que se ubiquen, parcial o totalmente, dentro de los 50m de la Zona Pública de la ZMT, tomando como referencia la delimitación oficial de la Zona Pública de ZMT. Se debe especificar en el reporte de Conciliación Final si el predio se ubica parcial o totalmente dentro de la Zona Publica.

8.2.19 COMPATIBILIZADO

Los predios en los que se verifica que existe concordancia entre su información registral, catastral y la información recopilada en campo, se consideran como compatibilizados.

En caso de que un predio se dé por compatibilizado se indicará "C" (ce mayúscula) en la tabla de atributos, de lo contrario se incluirá "0" (cero)

Se considerará como compatibilizado aquel predio que:

- La relación sea 1, 2, o 4.

- NO tenga inconsistencias o únicamente la inconsistencia 05 con modificación 1 y/o 2

Si un predio no tiene inconsistencias y únicamente tiene relación 3 o 5 no se tomará como compatibilizado.

8.2.20 INFORMANTE

Debe consignarse si se dispuso o no de una persona que brindara información durante el proceso de verificación de información (censo). Si hubo informante se indica "1" (uno), en caso contrario se indica "0" (cero).

8.2.21 INGRESO

Se refiere a si se permitió el ingreso para realizar mediciones en el predio. Si se ingresó se indica "1" (uno), de lo contrario "0" (cero).

8.2.22 CONOCIMIENTO

Si durante el levantamiento de campo se contó con algún informante y al consultarle el mismo tenía conocimiento sobre el proceso de levantamiento catastral que se estaba realizando en el distrito correspondiente, entonces se indica "1" (uno) en la tabla de atributos, en el campo correspondiente a "CONOCE", en caso contrario se indica "0" (cero).

Para aquellos predios donde no hubo informante también se indica "0" (cero) en este campo.

8.2.23 CARNÉ

Es el número de carné del colegio profesional del técnico catastral responsable de la determinación de la situación física (descripción en el Mapa Catastral) y jurídica (inconsistencias y modificaciones) del predio

Ej.: IT-12345

Consideraciones importantes para la base de datos asociada al Mapa Catastral:

- Para aquellos predios que representan PNE, vías públicas, vías en consulta o ríos dentro del Mapa Catastral, los únicos campos que se deben completarse en la base de datos asociada al Mapa Catastral son: identificador predial, área y perímetro.
- Para los demás predios **todos** los campos de la base de datos asociada al Mapa Catastral deben ser completados, el único espacio que puede quedar vacío será el correspondiente al plano catastrado cuando no se pueda relacionar un plano catastrado al predio.

8.3 CONFORMACIÓN GRÁFICA DEL MAPA CATASTRAL

La representación física de cada predio debe estar contenida en el Mapa Catastral. Esta representación de los predios se logrará utilizando los insumos facilitados y la información conformada en los procesos de formación del catastro y compatibilización con el Registro.

Para la representación de los predios puede utilizarse en forma conjunta información de distintas fuentes:

- Cartografía digital
- Ortofoto Digital
- Plano catastrado relacionado
- Planos catastrados colindantes
- Levantamiento de campo

Para realizar la conformación de los linderos de un predio en el mapa catastral, se debe verificar la congruencia entre el plano relacionado al predio y sus planos colindantes.
Tomando en consideración lo siguiente:

8.3.1 Verificación de congruencia entre planos

h) Planos son congruentes entre sí,

Es decir, sus linderos en común coinciden o existen espacios y/o traslapes dentro de las tolerancias establecidas. Entonces, se conforma con el mejor ajuste entre planos (respetando tolerancias establecidas)

i) Planos no son congruentes entre sí,

Es decir, existen espacios que superan tolerancias. Entonces, los linderos del predio se conformarán según:

i. Plano catastrado en relación plano-finca 1, 2, 4 o 5 siempre y cuando la relación 5 no se haya aplicado por diferencia de área entre lo indicado en el plano y el asiento registral.
ii. Si ambos están en una correcta relación, citadas en el punto i anterior, entonces se contrasta con la materialización de Linderos identificada en la cartografía y ortofoto (restitución)
iii. Como última opción, de no existir restitución y ambos planos están en una correcta relación (citadas en el punto i anterior) entonces la conformación se realizará respetando el plano relacionado a la finca más antigua

Como aclaración, cuando los planos no son congruentes entre sí porque existen traslapes que superan tolerancias, se analiza la conformación del predio según lo indicado en este apartado para la inconsistencia 06

Adicionalmente, para la conformación predial frente a vía pública se debe considerar lo siguiente:

- Cuando existan elementos restituidos correspondientes a la capa denominada "manzana catastral":
    - Si al georreferenciar el plano catastrado este se sobresale a la calle superando la tolerancia con respecto a la "manzana catastral", entonces la conformación predial frente a vía pública se realiza con base en la "manzana catastral".
    - Si al georreferenciar el plano catastrado este se sobresale hacia la calle **sin** superar las tolerancias, entonces la conformación predial frente a vía pública se realizará analizando todos lo demás insumos disponibles: plano catastrado relacionado al predio, ortofoto, planos colindantes, entre otros. Pudiendo conformar con la restitución de manzana catastral o con el plano catastrado, dependiendo de cual se ajusta de mejor manera con el resto de los insumos.

- En las zonas donde no existe esta restitución, la conformación frente a la vía pública se realizará analizando todos lo demás insumos disponibles: plano catastrado relacionado al predio, ortofoto, planos colindantes, entre otros.

8.3.2 Criterios adicionales según inconsistencia.

Cuando el predio resulte con alguna inconsistencia, algunas inconsistencias requieren que se tome en consideración algunos criterios adicionales a lo indicado en el punto 8.3.1 para su conformación en el mapa catastral.

A continuación, se indican los criterios adicionales a considerar según la inconsistencia indicada al predio.

a) Inconsistencia 01

Predio sin información catastral ni registral	Como último recurso, se puede utilizar la capa denominada **Mosaico de Planos Auxiliares**, con la intención de delimitar fincas donde no exista más información.

b) Inconsistencia 03

Finca sin un plano catastrado relacionado

- ✓ Como último recurso, se puede utilizar la capa denominada **Mosaico de Planos Auxiliares**, con la intención de delimitar fincas donde no exista más información.
- ✓ En los casos donde un predio con inconsistencia 03 (con modificación 9) colinda con otro predio con inconsistencia 03 y modificación 9; y el lindero en común no se encuentra restituido o definido en la ortofoto, se conformará respetando el plano auxiliar de la finca más antigua. Según lo indicado en el punto 8.15.17

c) Inconsistencia 04

Diferencia por exceso de área

Como último recurso, se puede utilizar la capa denominada **Mosaico de Planos Auxiliares**, con la intención de delimitar fincas donde no exista más información

d) Inconsistencia 06

a) Sobreposición total de fincas o doble inmatriculación

Conformación general del predio

Se debe tener en consideración que la conformación predial se realiza de acuerdo con el tipo de caso con inconsistencia 06 por sobreposición total, tal y como se indica en el inciso "a" del punto 8.5.6 del presente manual.

b) Sobreposición parcial de fincas

El lindero o linderos donde existe el traslape:

1. Se conformará con base en levantamiento de campo, si existe
2. O con la materialización de los linderos identificada en la cartografía y ortofoto.
3. De no estar restituido el lindero en cuestión se toma en consideración el Plano catastrado en relación plano-finca 1, 2, 4 o 5 siempre y cuando la relación 5 no se haya aplicado por diferencia de área entre lo indicado en el plano y el asiento registral.
4. La finca más antigua.

Tal y como se indica en el inciso b del punto 8.5.6

El lindero o linderos donde **NO** existe el traslape:

Verificar congruencia entre el plano relacionado a este predio (punto 8.3.1)

e) Inconsistencia 07

Sobreposición física aparente de finca	En el lindero donde existe la sobreposición con la vía pública: La conformación predial frente a calle pública se realiza de acuerdo con el tipo de caso con inconsistencia 07, tal y como se indica en el punto 8.5.7 del presente manual. El lindero o linderos donde **NO** existe el traslape: Verificar congruencia entre el plano relacionado a este predio (punto 8.3.1)

f) Inconsistencia 10

Finca no individualizada	Como último recurso, se puede utilizar la capa denominada **Mosaico de Planos Auxiliares**, con la intención de delimitar fincas donde no exista más información.

8.4 APLICACIÓN DE RELACIÓN PLANO-FINCA.

La Relación existente entre el plano catastrado y la finca está clasificada según se indica en el punto 4.2, y se refleja en la tabla 4-1 que se vuelve a detallar a continuación:

Relación	Descripción
0 No tiene un plano catastrado relacionado	Esto se debe a alguna de las siguientes situaciones: ➥ La finca NO indica un plano catastrado en su asiento registral y no se le logra relacionar alguno. ➥ Cuando el predio presenta una inconsistencia 03 en cualquiera de sus variantes. ➥ También se indica cuando existe un plano catastrado que se puede relacionar a la finca, sin embargo, el predio presenta modificación 9 (ver punto 8.6.9 Modificación 9).
1 Relación uno a uno	➥ La finca indica en el SIRE el número de plano catastrado. ➥ El área inscrita es coincidente con la indicada en el plano. ➥ Los colindantes del SIRE y el plano no tienen contradicciones en cuanto a vías, accesos y ríos.
2 Segregaciones con planos	➥ La finca indica en el SIRE el número de plano catastrado. ➥ El área inscrita es menor que la indicada en el plano. ➥ La sumatoria de áreas segregadas y el área inscrita de la finca madre, deben ser coincidente con el área original de la finca madre (área con la que nació) ➥ Hay una o varias fincas segregadas, con cualquier relación excepto la relación 3 y la relación 5 por diferencia de área entre el asiento registral y el plano asociado a la finca segregada. ➥ Los planos de las fincas segregadas y el de la finca madre son congruentes entre sí.
3 Rectificación de área	➥ El número de plano catastrado no se indica para una finca en el SIRE. ➥ El área del plano catastrado difiere del área registral de la finca asociada, de manera que puede ser menor sin límite de porcentaje o mayor hasta un máximo del 10%. ➥ Los colindantes del SIRE y el plano no tienen contradicciones en cuanto a vías, accesos y ríos.
4 Resello	➥ El plano catastrado indica un número de finca por resello. ➥ La finca en el SIRE no indica plano catastrado. ➥ El área inscrita es coincidente con la indicada en el plano. ➥ Los colindantes del SIRE y el plano no tienen contradicciones en cuanto a vías, accesos y ríos.
5 Otros casos	Por la investigación del plano se le relaciona por alguno de los tipos anteriores, sin embargo, alguna de las condiciones requeridas y listadas no se cumple o no se puede comprobar.

Tabla 4-1 Relación Plano-Finca

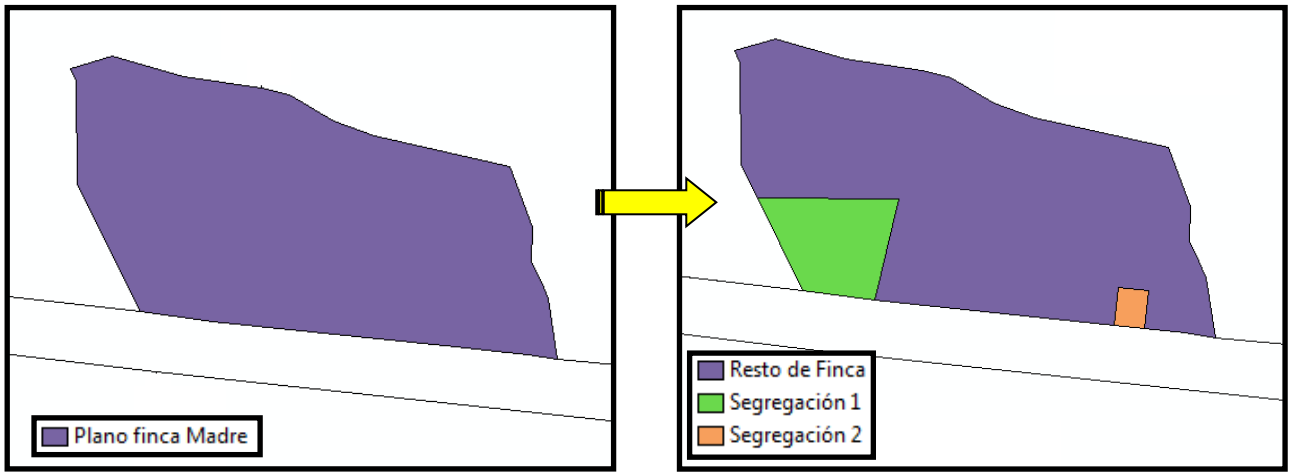
La información registral y catastral se debe analizar para obtener la relación existente entre ellas. Los siguientes casos muestran las formas de analizar dicha información:

a) Existe Plano y Registro de un predio

Datos Registrales	Contraste	Datos del Plano
N.º de Plano	COINCIDEN	N.º de Plano
Área	COINCIDEN	Área

Contradicciones en colindantes (accesos y accidentes geográficos)	NO	**RELACIÓN 1**
	SÍ	**RELACIÓN 5**

b) Existe Plano y Registro de una finca que ha sufrido segregaciones.



Datos Registrales	Contraste	Datos del Plano
N.º de Plano	COINCIDEN	N.º de Plano
Colindantes	COINCIDEN	Colindantes
Área	NO COINCIDEN	Área

Segregaciones	
Segregación 1	Relación*
Segregación 2	Relación*

* Para el análisis de compatibilización de una Finca Madre, las segregaciones de la finca bajo análisis pueden indicar cualquier relación excepto la relación 3 y la relación 5 por diferencia de área entre el asiento registral y el plano asociado a la finca segregada, siempre que el plano asociado a la segregación corresponda con el plano de origen. Si alguna de las fincas segregadas presenta la relación 5 por esta diferencia de área (con su plano de origen) o la relación 3, la finca madre NO podrá Compatibilizarse.

Planos de fincas segregadas congruentes con plano de la finca madre	SÍ	**RELACIÓN 2**
	NO	**RELACIÓN 5**

c) Plano catastrado para rectificar área de una finca que no indica plano en su asiento registral.

Datos Registrales	Contraste	Datos del Plano
N.º de Plano **no se indica**	***	N.º de Plano
N.º de Finca	COINCIDEN	N.º de Finca

Diferencia entre el área registral y la indicada en el plano no incrementa en más del 10% el área indicada en el asiento registral y no hay contradicciones en sus colindantes	**RELACIÓN 3**
Diferencia entre el área registral y la indicada en el plano incrementa en más del 10% el área indicada en el asiento registral o hay contradicciones en sus colindantes	**RELACIÓN 5**

En ambos casos, ya sea relación 3 o relación 5, el plano será indicado en la base de datos asociada al Mapa Catastral y el predio no será compatibilizado.
La modificación 4 no es aplicable en este caso.

d) Plano catastrado y con resello, este resello es la manera de encontrar la finca con la cual tiene relación. Se debe entender por resello aquel sello o leyenda que no es propia del plano, sino que fue indicada posterior a su inscripción en el Catastro. Ejemplo de resello:

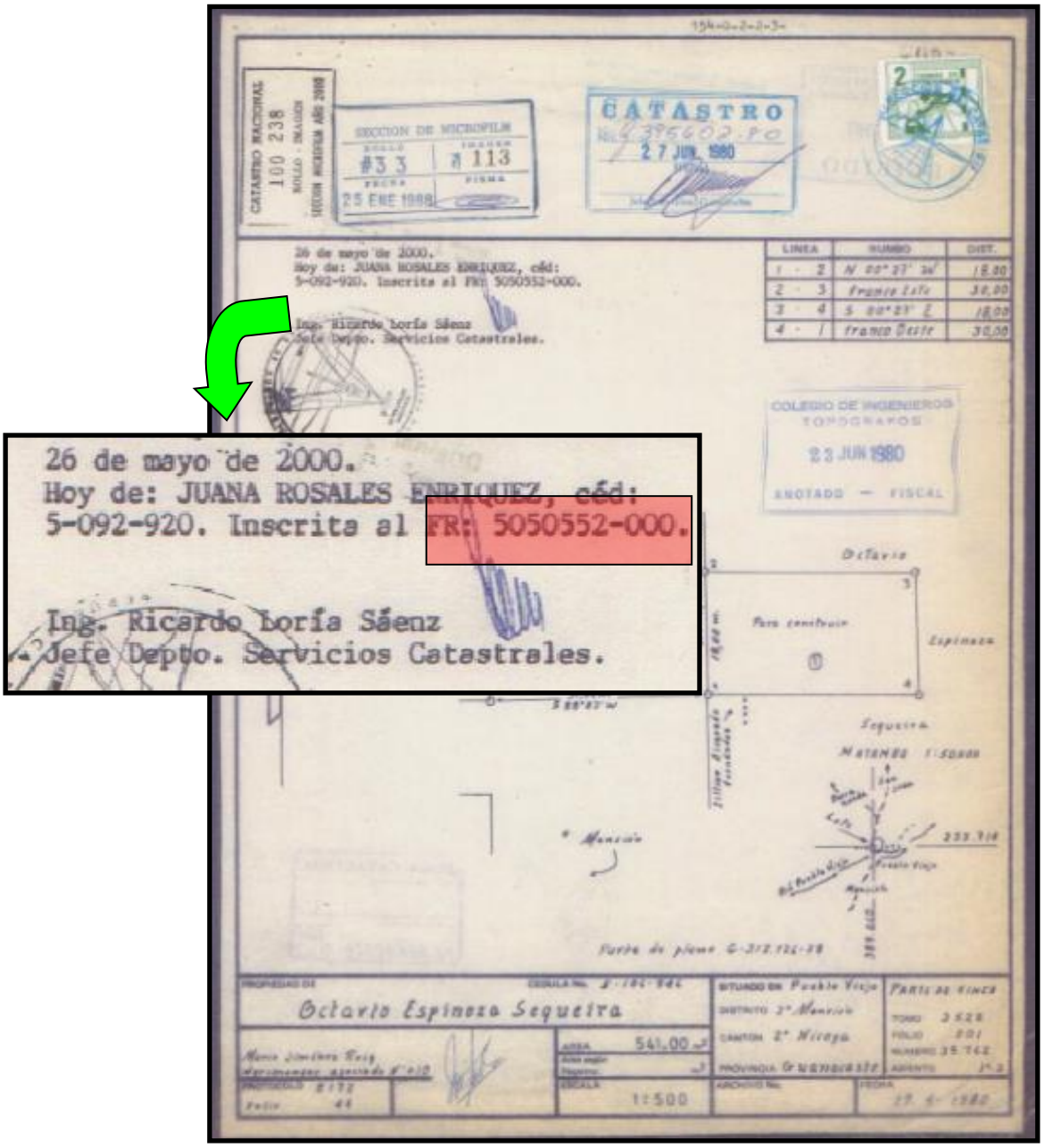


Imagen 8-3 Ejemplo de resello en plano catastrado

En los casos con resellos de este tipo, para que tengan una relación 4 con su finca respectiva, no es condición que el nombre del propietario indicado en el resello coincida con el indicado en el asiento registral.

8.4.1 Aclaraciones para aplicar la relación plano-finca

a) Relación 2

i) La sumatoria de áreas segregadas y el área inscrita de la finca madre, deben ser coincidente con el área original de la finca madre (área con la que nació) o con una diferencia máxima de ±1.00m^2.

Ejemplo:

- Finca madre (área original): 1000m^2
- Segregación 1: 150m^2
- Segregación 2: 120m^2
- Segregación 3: 225,5m^2

- Resto de Finca madre: 504m^2
- Sumatoria de segregaciones: 495.5m2

Comparación:

Σ de segregaciones + resto de finca madre = Finca madre (área original)

495.5 + 504 = 999.5

1000 – 999.5 = 0.5

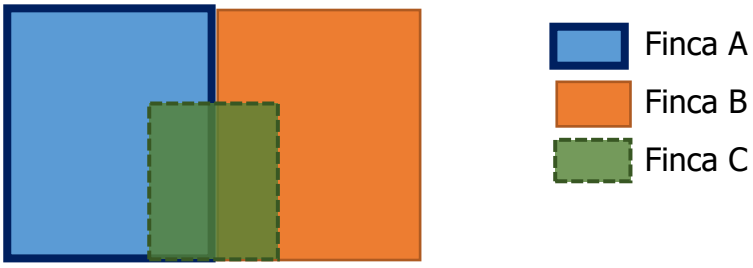
El resultado de la comparación de áreas es menor a 1, por lo tanto, a la finca madre se le puede indicar la relación 2 si la finca madre cumple con todos los demás criterios indicados en la tabla 4-1.

ii) Cuando una finca madre presenta segregaciones las cuales se han cerrado y/o reunido con otras fincas, puede aplicar para una relación 2, siempre que se cumplan con los criterios establecidos para la misma, omitiendo la revisión

de la congruencia de planos catastrados de las segregaciones cerradas o reunidas con respecto al plano catastrado de la finca madre.

Y en concordancia con el punto i) anterior, se deben considerar las áreas originales de las fincas cerradas o reunidas al momento de hacer la sumatoria de estas para comparar con el área original de la finca madre.

iii) Se origina una finca C como parte de dos fincas A y B; las áreas registrales se restaron de las fincas A y B; sin embargo, registralmente solo se indica como segregación de la finca A. Para la finca B aplica relación 5, inconsistencia 05 y modificación 5. La finca A podría tener la relación 2, si el análisis de todos los insumos permite determinarla. La finca C podrá quedar compatibilizada si no existiera ninguna inconsistencia que se lo evite.



b) <u>Relación 3</u>

i) Para la correcta aplicación de la relación 3, al comparar la información catastral y registral debe cumplir con lo indicado en la tabla del punto4.2 "Relación Plano Catastrado-Finca", indiferentemente de si el plano indica o no cualquiera de las siguientes notas:

a. "para rectificar"
b. "para segregar",
c. "parte de",
d. "finca completa", entre otros.

Sin embargo, resulta necesario que el plano indique, dentro de su cajetín o en el cuerpo del plano, el número de finca a la cual se le relacionará en el mapa catastral.

ii) La relación 3 impide la compatibilización del predio en el Mapa Catastral, es decir, todo predio con relación 3 indicará un "0" en el campo denominado "COMPATIBLE" en la base de datos asociada al Mapa Catastral.

8.5 APLICACIÓN DE INCONSISTENCIAS.

8.5.1 Inconsistencia 01 Predio sin información catastral ni registral

Se debe indicar esta inconsistencia a todos aquellos predios que después de los procesos del levantamiento catastral, desde la recopilación de antecedentes y hasta la generación de la información definitiva, no se logró relacionar información catastral ni registral o únicamente se ubican en dicho predio, uno o varios planos catastrados que no surtieron efecto registral.

Los predios con inconsistencia 01 llevarán en el campo llamado "FINCA" de la base de datos asociada al Mapa Catastral, un consecutivo predial, tal como se indica en los puntos 8.2.6 y 8.2.7 de este manual.

Además de lo anterior, en los casos donde se determinó que para relacionar al predio únicamente existe uno o varios planos catastrados para información posesoria o concesiones, se deben indicar en el Reporte de Conciliación Final (CF) y dejarlos digitalizados y georreferenciados en el Mosaico de Planos Auxiliares.

Por otra parte, cuando existan predios con inconsistencia 01 contiguos, en el Mapa Catastral se conformará un único predio, excepto en los sectores para los cuales no se dispone de ortofoto ni restitución, estas regiones si no pueden relacionarse con datos prediales a partir de otros insumos, se representan con inconsistencia 01 y no deben unirse con predios de inconsistencia 01 que se ubiquen en la zona que si dispone de ortofoto o cartografía.

8.5.2 Inconsistencia 02 Predio definido por información posesoria.

El Registro Inmobiliario ha visto la necesidad de eliminar la inconsistencia 02 del Mapa Catastral. Por lo tanto, en la base de datos asociada al Mapa Catastral, nunca se debe indicar "1" para el campo correspondiente a la inconsistencia 02.

8.5.3 Inconsistencia 03 Finca sin plano catastrado relacionado

La inconsistencia 03 se refiere a los casos de los predios conformados en el Mapa Catastral cuya finca asociada no indica plano catastrado o no se utiliza un plano catastrado para la conformación de la finca. A continuación, se especifican las posibles variantes de la inconsistencia 03:

a) La finca asociada al predio **NO** indica plano catastrado en su asiento registral y **NO** se logra relacionar ningún plano catastrado a la finca.

b) La finca asociada al predio indica un plano catastrado en su asiento registral, el cual **NO existe** en el Sistema de Información de Planos. En estos casos además de indicársele la Inconsistencia 03 y Relación 0, se le indica la Inconsistencia 05 y Modificación 3, para señalar que el plano indicado en el asiento registral es erróneo puesto que no existe en el Sistema de Información de Planos.

c) La finca asociada al predio **NO** indica plano catastrado en su asiento registral, sin embargo, durante el proceso de conciliación se logra asociar un plano catastrado que:

   c.1) NO es aceptable para la conformación del Mapa Catastral de acuerdo con lo establecido en el punto 5.1.1 y 5.1.3 del presente manual.

   Ejemplo:

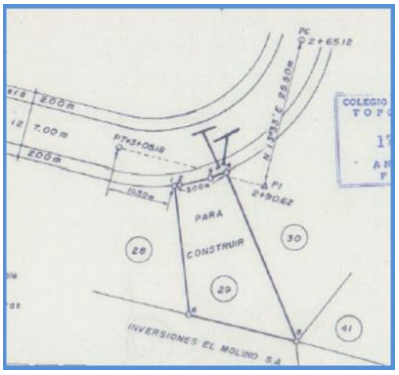
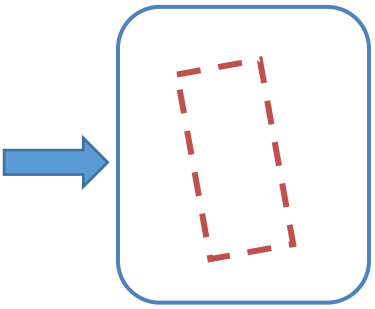


Figura del cuerpo del plano



Polígono resultante de la vectorización del derrotero

Imagen 8-4 Ejemplo de un plano donde el polígono resultante del derrotero no concuerda con la forma del polígono del cuerpo del plano

c.2) **NO** representa le realidad física de la finca, ya que presenta simultáneamente las siguientes condiciones i) la comparación de linderos del plano catastrado y la realidad física excede las tolerancias lineales establecidas en el punto 5.1.4 y ii) la diferencia de área entre el polígono resultante en el Mapa Catastral y el área inscrita es mayor al 10%.

Ejemplo:

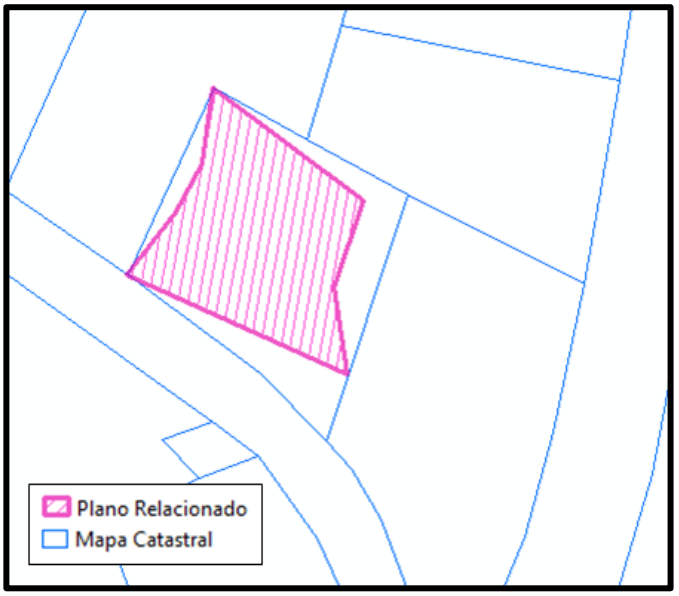


Imagen 8-5 Ejemplo de un plano que no representa la realidad física

En cualquiera de los casos de la variante c), el plano catastrado debe conformarse en el Mosaico de Planos Auxiliares.

d) La finca asociada al predio **NO** indica plano catastrado en su asiento registral, sin embargo, durante el proceso de conciliación se logra asociar un plano catastrado que:

d.1) no posea derrotero

d.2) posea derrotero en parte o completamente ilegible

d.3) El derrotero presenta valores angulares fuera de rango: Aquellos planos catastrados con derrotero cuyos valores angulares son mayores al rango determinado, por ejemplo: más de 360°, más de 60′ o más de 60″ En este punto es importante aclarar lo siguiente.

Aclaración: Si el derrotero presenta valores angulares de 60′ o 60″, en cualquiera de sus líneas, se procede a realizar la equivalencia correspondiente:

60′ equivale a 1°

60″ equivale a 1′

Sumando el minuto o el grado correspondiente.

Ejemplo:

LINEA	A C I M U T	DIST.(m)
1 - 2	079° 03.2'	9.98
2 - 3	169° 35.4'	20.15
3 - 4	259° 47.6'	9.84
4 - 1	348° 60.0'	20.02

Para este caso digitamos **349°, porque hacemos la equivalencia de los 60′ a 1°.**

Por lo tanto, este caso no corresponde a la inconsistencia 03 y **el plano podrá utilizarse en la conformación del mapa catastral, de acuerdo con lo establecido en el punto 5.1 de este manual.**

d.4) El derrotero difiere en cantidad de vértices con respecto a lo indicado en la figura contenida en el cuerpo del plano.

Ejemplo:

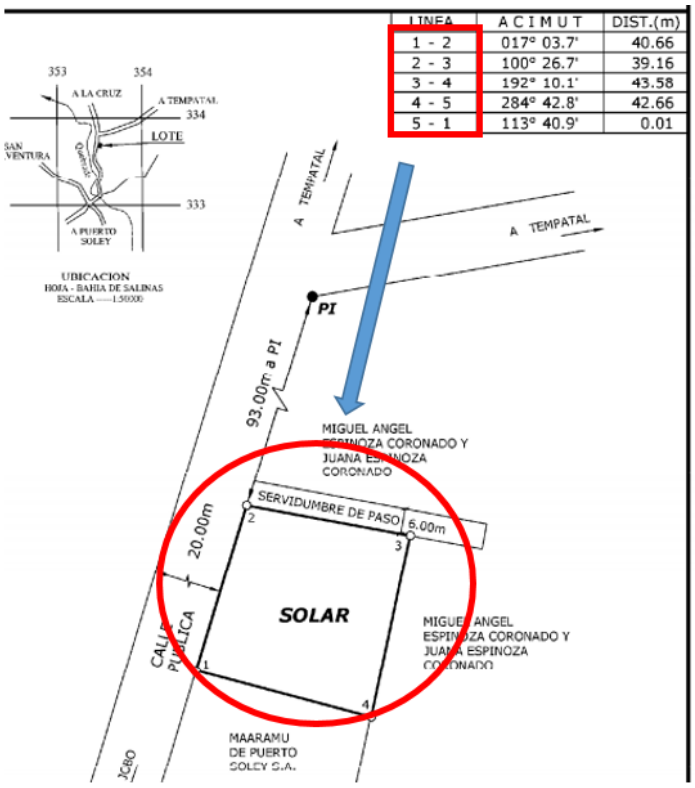


Imagen 8-6 Ejemplo de plano cuyo derrotero difiere en cantidad de vértices con respecto a lo indicado en la figura contenida en el cuerpo del plano

e) La finca asociada al predio **NO** indica plano catastrado en su asiento registral, sin embargo, durante el proceso de conciliación se logra asociar uno en las siguientes condiciones:
    - el área catastral coincide con el área registral,
    - no existen contradicciones con respecto a los colindantes indicados en el plano y el asiento registral
    - PERO al momento de georreferenciar el plano catastrado, se traslapa (según tolerancias establecidas en el punto 5.1.4 "Comparación de la geometría del plano con la cartografía") con planos colindantes y/o con la vía pública.

Es decir, el plano podría relacionarse con modificación 4 (ver punto 8.6.4 Modificación 4: Plano identificado en Conciliación), sin embargo, al presentar traslape con planos colindantes no es posible indicar dicha modificación, por esta razón, el predio quedará con la inconsistencia 03 y el plano se conformará en el Mosaico de Planos Auxiliares donde se le indicará un "1" en el campo "TRASLAPE".

f) La finca asociada al predio **NO** indica plano catastrado en su asiento registral, sin embargo, durante el proceso de conciliación se logra asociar uno en las siguientes condiciones:
    - el área catastral discrepa del área registral,
    - no existen contradicciones con respecto a los colindantes indicados en el plano y el asiento registral
    - PERO al momento de georreferenciar el plano catastrado el mismo se traslapa (según tolerancias establecidas en el punto 5.1.4 "Comparación de la geometría del plano con la cartografía") con planos colindantes y/o con la vía pública.

   Es decir, al predio se le podría indicar la relación 5 o relación 3 según sea la diferencia de área (ver punto 8.4 "Aplicación de Relación Plano-Finca), sin embargo, al presentar traslape con planos colindantes o con la vía pública, no es posible indicar dichas relaciones; por esta razón, el predio quedará con la inconsistencia 03 y el plano se conformará en el Mosaico de Planos Auxiliares donde se le indicará un "1" en el campo "TRASLAPE".

g) En los casos en que dos o más fincas **NO** indican plano catastrado en su asiento registral, sin embargo, durante el proceso de conciliación se logra asociar uno que describe dos o más parcelas, con un derrotero para cada una de ellas y cada parcela se asocia a una finca. Si el derrotero de alguna de las parcelas resulta ilegible o no es aceptable para la conformación del Mapa Catastral de acuerdo con lo establecido en el punto 5.1.1 y 5.1.3 del presente

manual, se aplicará la inconsistencia 03 únicamente a la finca relacionada a dicho derrotero y el derrotero en cuestión se conformará en el Mosaico de Planos Auxiliares. Las demás parcelas podrían quedar compatibilizadas si así le correspondiera.

En todos los casos anteriores, al predio se le indicará la inconsistencia 03 y la relación 0, además, en la tabla de atributos asociada al Mapa Catastral quedará vacío el campo denominado "PLANO".

Por otra parte, existen otras variantes de la inconsistencia 03 en las cuales es indispensable que esta inconsistencia se indique en conjunto con la modificación 9. Estas variantes se especifican a continuación:

h) La finca asociada al predio **indica** un plano catastrado en su asiento registral, el cual:

h.1) NO es aceptable para la conformación del Mapa Catastral de acuerdo con lo establecido en el punto 5.1.1 y 5.1.3 del presente manual.

Ejemplo:

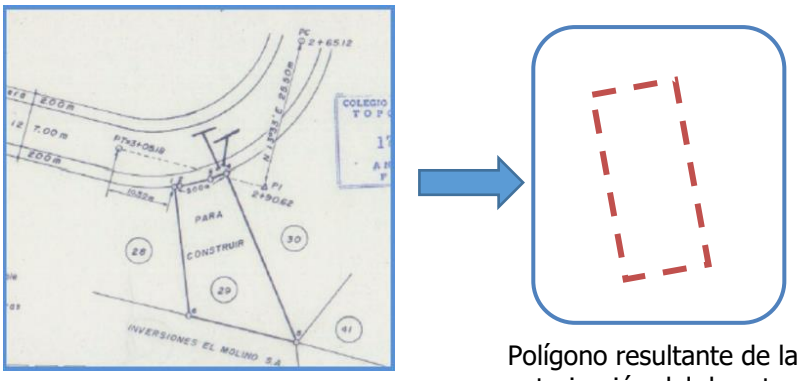


Figura del cuerpo del plano

Imagen 8-7 Ejemplo de un plano cuyo derrotero da como resultado un polígono con forma diferente a la contenida en el cuerpo del plano

h.2) **NO** representa le realidad física de la finca, ya que presenta simultáneamente las siguientes condiciones i) la comparación de linderos del plano catastrado y la realidad física excede las tolerancias lineales establecidas en el punto 5.1.4 y ii) la diferencia de área entre el polígono resultante en el Mapa Catastral y el área inscrita es mayor al 10%.

Ejemplo:

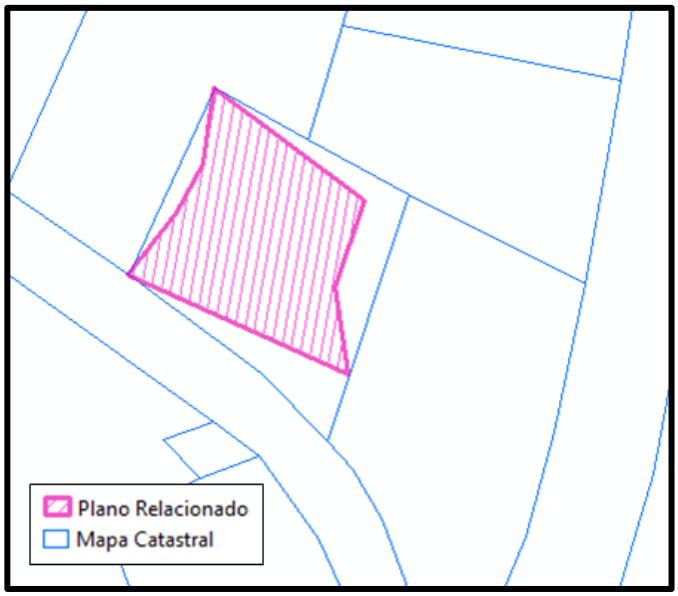


Imagen 8-8 Ejemplo de un plano que no representa la realidad física de la finca.

En cualquiera de los casos de la variante h), el plano catastrado debe conformarse en el Mosaico de Planos Auxiliares.

i) La finca asociada al predio **indica** un plano catastrado en su asiento registral, el cual:

i.1) no posee derrotero

i.2) posee un derrotero en parte o completamente ilegible

i.3) El derrotero presenta valores angulares fuera de rango: Aquellos planos catastrados con derrotero cuyos valores angulares son mayores al rango determinado, por ejemplo: más de 360°, más de 60' o más de 60" En este punto es importante aclarar lo siguiente.

Aclaración: Si el derrotero presenta valores angulares de 60' o 60", en cualquiera de sus líneas, se procede a realizar la equivalencia correspondiente:

60' equivale a 1°

60" equivale a 1'

Sumando el minuto o el grado correspondiente.

Ejemplo:

LINEA	A C I M U T	DIST.(m)
1 - 2	079° 03.2'	9.98
2 - 3	169° 35.4'	20.15
3 - 4	259° 47.6'	9.84
4 - 1	348° 60.0'	20.02

Para este caso digitamos **349°, porque hacemos la equivalencia de los 60' a 1°.**

Por lo tanto, este caso no corresponde a la inconsistencia 03 y **el plano podrá utilizarse en la conformación del mapa catastral, de acuerdo con lo establecido en el punto 5.1 de este manual.**

i.4) El derrotero difiere en cantidad de vértices con respecto a lo indicado en la figura contenida en el cuerpo del plano.

Ejemplo:

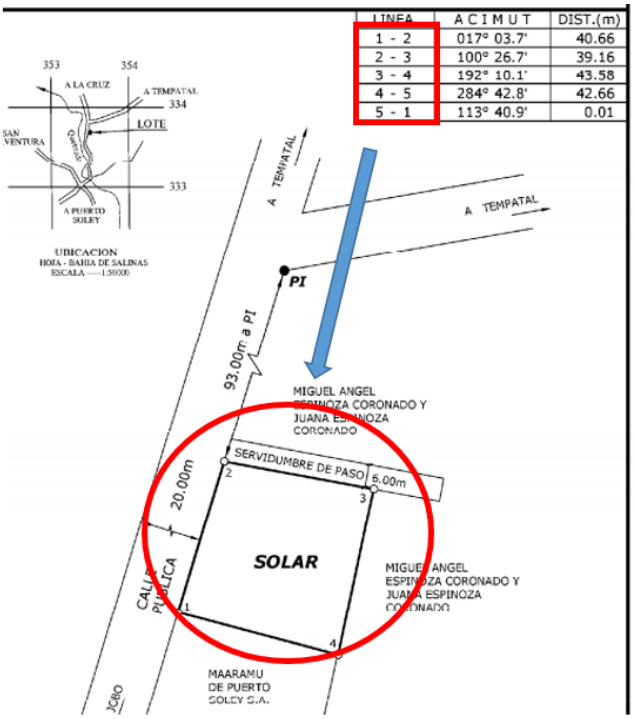


Imagen 8-9 Ejemplo de un plano cuyo derrotero difiere en cantidad de vértices con respecto a lo indicado en la figura contenida en el cuerpo del plano

j) En los casos en que dos o más fincas **indican** el mismo plano catastrado en su asiento registral porque el plano catastrado describe dos o más parcelas, con un derrotero para cada una de ellas y cada parcela generó una finca. Si el derrotero de alguna de las parcelas resulta ilegible o no es aceptable para la conformación del Mapa Catastral de acuerdo con lo establecido en el punto 5.1.1 y 5.1.3 del presente manual, se aplicará la inconsistencia 03 y modificación 9 únicamente a la finca generada con dicho derrotero y el derrotero en cuestión se conformará en el Mosaico de Planos Auxiliares. Las demás parcelas podrían quedar compatibilizadas si así le correspondiera.

En general, en todos los casos de predios que presenten inconsistencia 03:

- Siempre deben indicar la relación 0
- NO se les podrá indicar la inconsistencia 07;
- Se le podrá indicar la inconsistencia 06 "Sobreposición física de fincas" cuando la sobreposición se dé por la variante "a) Sobreposición total de fincas o doble inmatriculación. Dos folios reales en un mismo espacio físico" descrita en el punto 8.5.6.
- Se conformará el plano catastrado en el Mosaico de Planos Auxiliares en las variantes c), e), f), g), h), i.4) y j)
- Deberá indicar la modificación 9 para las variantes h), i) y j).

Aclaración:

Es importante aclarar que en los casos de restos de fincas en donde el plano catastrado que se **menciona** en el asiento registral corresponde al plano original de la finca, es decir, que el plano catastrado describía la situación gráfica de la finca antes de generar segregaciones, no se le aplica la inconsistencia 03, únicamente la relación 2 si cumple con lo necesario.

8.5.4 Inconsistencia 04 Diferencia por exceso de área

Esta inconsistencia se aplica para los predios cuya área resultante en el Mapa Catastral supera el área registral (inscrita) de la finca asociada al predio, incrementándola en más del 10%.

Sin embargo, la inconsistencia 04 NO se aplica para predios en relación 01, 02, 04 o 05 (con modificación 3, 4, 5, 6). Es decir, si al realizar la conciliación y conformación de predios de un determinado bloque, resulta un predio con exceso de área (más del 10% del área registral), se debe analizar la relación plano catastrado -finca que presenta y de tener alguna de las antes mencionadas,

entonces se debe conformar con respecto al plano catastrado. El área restante quedará como predio sin información.

Ejemplo.

Conformación de planos catastrados de las fincas A y B

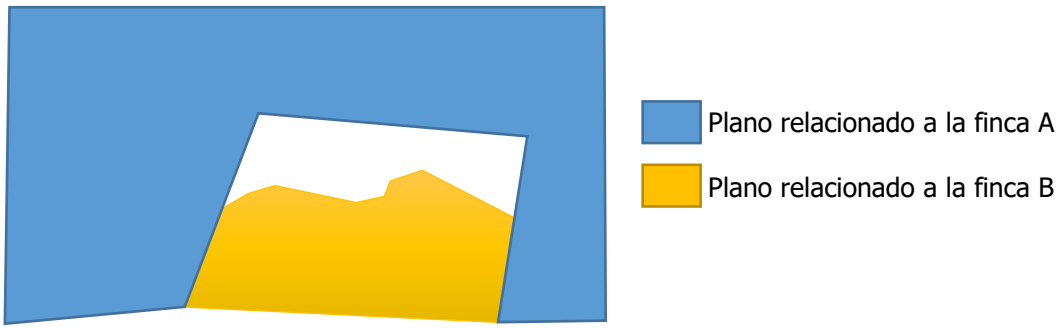


Imagen 8-10 Ejemplo de georreferenciación de planos (posible inconsistencia 04)

Según el contraste de toda la información (planos, cartografía, etc.) la conformación de las fincas A y B sería:

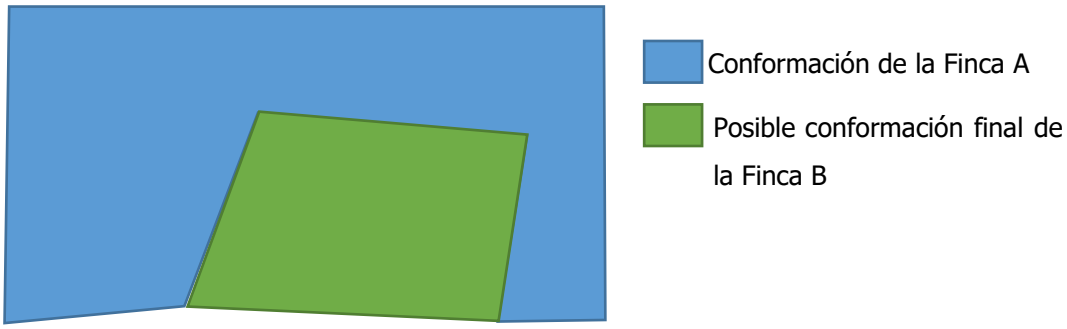


Imagen 8-11 Posible conformación de predio con inconsistencia 04

Dado que el predio conformado para la finca B tiene un exceso de área que supera el 10% del área registral, se analiza la relación que tiene la finca B con su respectivo plano catastrado, si la relación es:

Relación 1

Relación 2

Relación 4

Relación 5 (con modificación 3, 4, 5 o 6)

Entonces, la finca B se conforma con el plano catastrado relacionado, dejando el exceso de área como un predio con inconsistencia 01, tal y como se muestra a continuación.

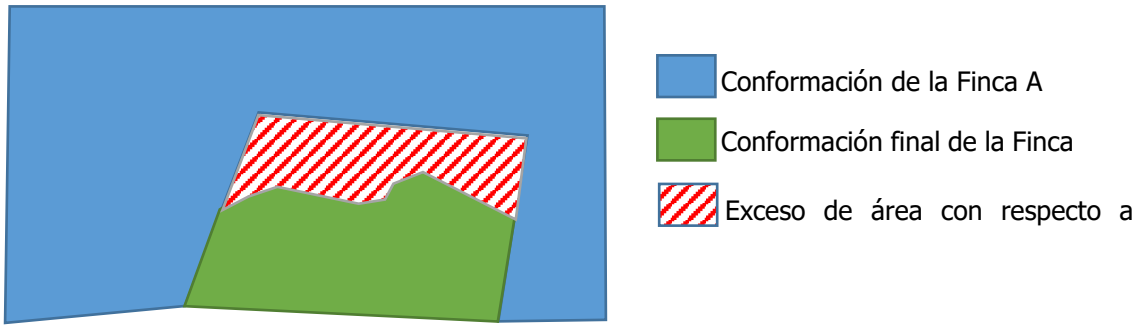


Imagen 8-12 Ejemplo conformación en el mapa catastral, dejando exceso de área como predio con inconsistencia 01

Como excepción, se permite la aplicación de la inconsistencia 04 con la relación 2 cuando el resto de finca madre (en relación 2) presente un exceso de área que supera el 10% de su área registral y, sin embargo, su conformación en el mapa catastral está contenida en el área que abarca el plano asociado a la finca.

A continuación, se ejemplifica la excepción indicada anteriormente.

Para el ejemplo, la finca madre nace con un área de 9500m^2 y el plano relacionado también indica esa área.
Presenta 4 segregaciones:

Segregación	Área (m^2)
Segregación 1	2650
Segregación 2	1800
Segregación 3	2500
Segregación 4	2000
Total área segregada	8950

Posterior a las segregaciones, el área registral de la finca madre es de 550m^2.

En la conformación del mapa catastral, el predio correspondiente a la finca madre presenta un área de 800m, es decir, 250m2 más de lo indicado en el asiento registral, lo que representa un 45% de exceso de área.

Gráficamente, la conformación de estas fincas será de la siguiente manera:

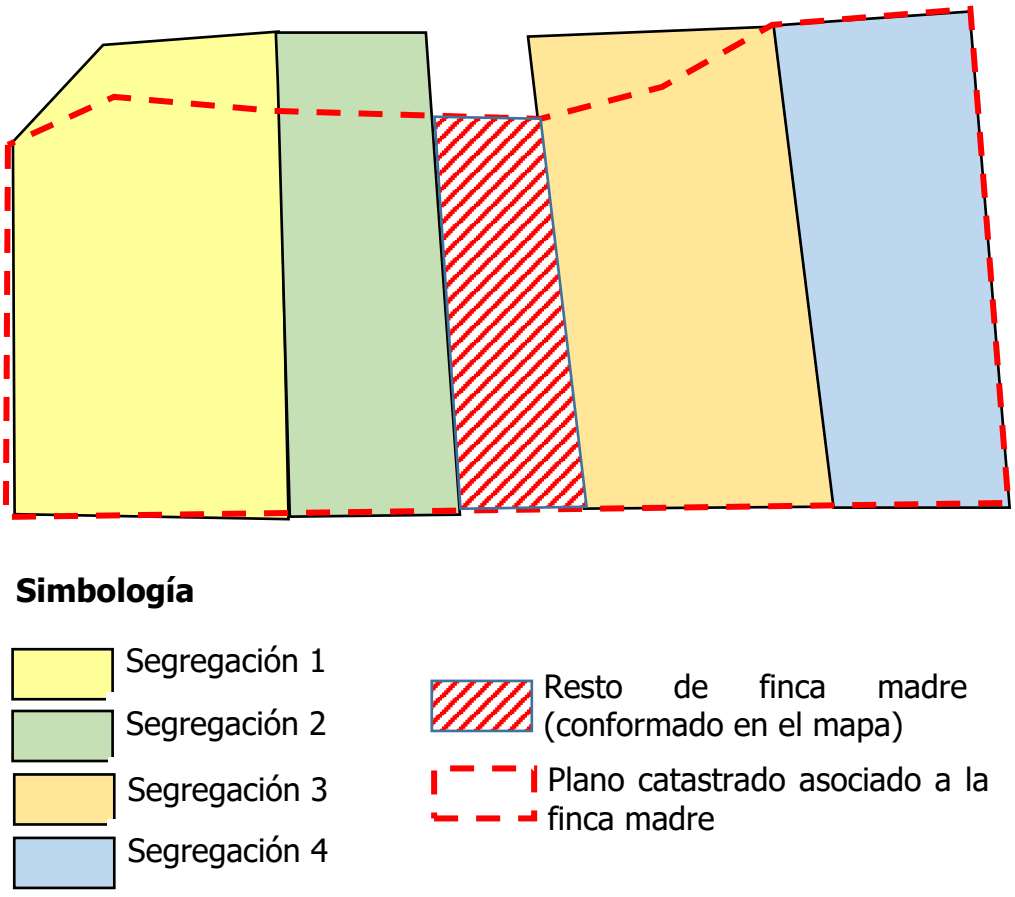


Imagen 8-13 Ejemplo de la aplicación de inconsistencia 04 en una finca madre

Entonces, la finca madre sí presenta un exceso de área, sin embargo, dicho exceso está contenido en el plano catastrado relacionado a ella. En este caso sí aplica la inconsistencia 04 para un predio en relación 2.

8.5.5 Inconsistencia 05 Discrepancia en el asiento registral

Cuando se determina que existe una discrepancia en el asiento registral con respecto a la información catastral, entonces se aplica esta inconsistencia.

Aquellos predios que se les asigne la inconsistencia 05, debe de indicárseles donde está el error en el asiento registral, lo cual se logra mediante el campo correspondiente a las modificaciones. Es decir, SIEMPRE que a un predio se le indique la inconsistencia 05 se debe indicar al menos una modificación de la 3 a la 6 y en todos los casos llevarán la relación 5.

8.5.6 Inconsistencia 06 Sobreposición física de fincas

La indicación de una inconsistencia 06 en el Mapa Catastral, sobreposición física de fincas, obedece a alguna de las siguientes causas:

a) Sobreposición total de fincas o doble inmatriculación. Dos folios reales en un mismo espacio físico.

La sobreposición total entre dos fincas o doble inmatriculación se da, sólo si de los insumos catastrales y registrales se concluye que la superficie de una finca es abarcada (cubierta) EN SU TOLTALIDAD por otra finca y podría darse tres variantes:

i. Doble inmatriculación:

Cuando existan dos o más asientos registrales que indiquen el mismo plano catastrado y se tiene certeza que corresponden al mismo espacio físico, es decir que con el mismo plano catastrado se inscribió dos o más veces el mismo terreno, se considera un caso de inconsistencia 06 por doble inmatriculación. Este no es un caso de inconsistencia 08.

ii. Sobreposición total

En los casos donde existen dos o más fincas, todas con sus respectivos planos catastrados, pero estos describen la misma porción de terreno, aplica la inconsistencia 06 por sobreposición total.

Tanto para el caso i) como el ii), se conformará un único predio en el Mapa Catastral, al cual se le indicará en la base de datos asociada el número de finca correspondiente a la verificada en campo, de no lograrse esta verificación en campo, se indicará la finca que primero se inscribió en el Registro Inmobiliario. Adicionalmente, en estos casos, la documentación que respalde esto, debe quedar en el expediente de la finca conformada en el Mapa Catastral y no realizársele un expediente aparte a la que no quedará indicada en la tabla de atributos.

Para cualquiera de los dos casos anteriores: i. Doble inmatriculación o ii. Sobreposición total, en el reporte de Conciliación Final de la finca conformada en el Mapa Catastral, se indicarán las fincas involucradas en la inconsistencia 06. Además, es importante justificar en el CF la conformación de la finca en el Mapa Catastral.

iii. Sobreposición total de una finca con sobreposición parcial de otra.

En los casos donde los planos catastrados demuestran que existe una sobreposición entre dos fincas, sobreposición parcial para una y total para la otra finca, entonces se conforman en el Mapa Catastral dos predios con la indicación de la inconsistencia 06 para ambos. Se conformarán de tal manera que la finca que tiene la sobreposición parcial respete los linderos de la otra, tal y como se muestra a continuación:

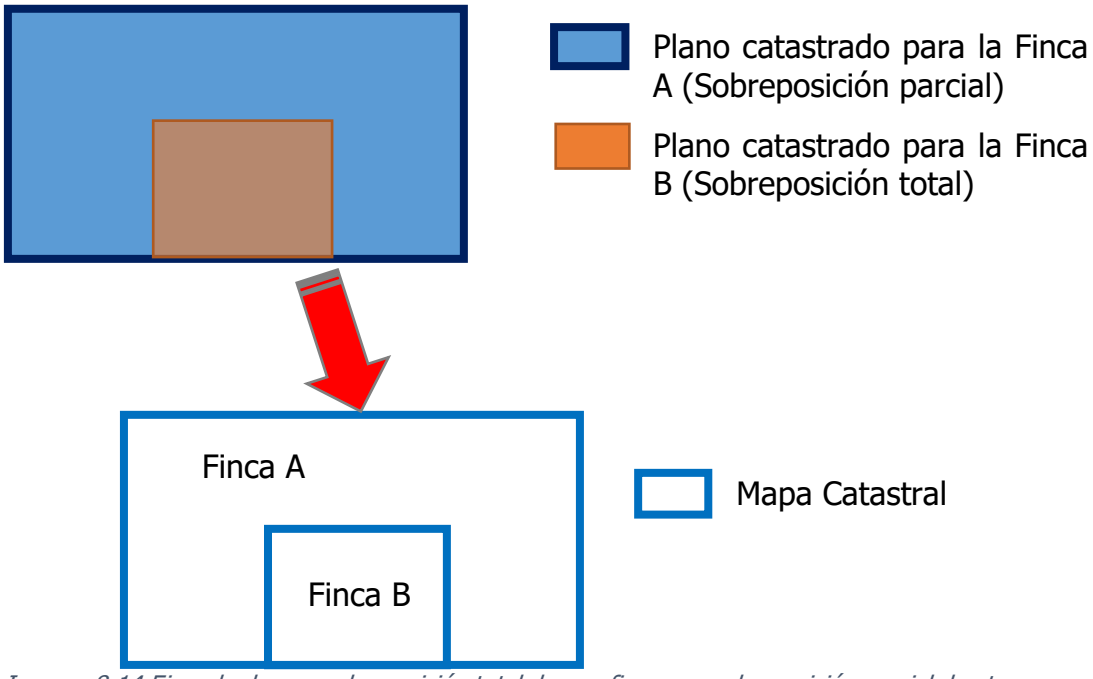


Imagen 8-14 Ejemplo de una sobreposición total de una finca con sobreposición parcial de otra

Para este caso específico, en el reporte de Conciliación Final de cada una de las fincas involucradas en la inconsistencia 06 se justificará la conformación de cada una de ellas en el Mapa Catastral, con la indicación de sus respectivos folios reales. Adicionalmente, debe adjuntar al expediente un montaje que demuestre el traslape, tal y como se indica en el presente manual, en el punto 6 Conformación de los expedientes catastrales.

b) Sobreposición parcial de fincas (traslape de planos catastrados)

La inconsistencia 06 también aplica a los traslapes parciales, es decir, cuando los planos catastrados relacionados a folios reales diferentes se traslapan en un sector específico. Y cuyo traslape sobrepasa las tolerancias para la longitud de lindero, establecidas en la sección a del punto 5.1.4 del presente manual.

Para determinar que el traslape supera dicha tolerancia, se mide de manera perpendicular en donde se encuentre la mayor distancia entre los linderos de los planos catastrados en la zona del traslape. Los traslapes parciales se miden en el Mosaico Catastral, directamente en los linderos de los planos catastrados georreferenciados.

En la siguiente imagen, se muestra de manera gráfica cómo medir el traslape para determinar si sobrepasa la tolerancia y por ende aplicar la inconsistencia 06.

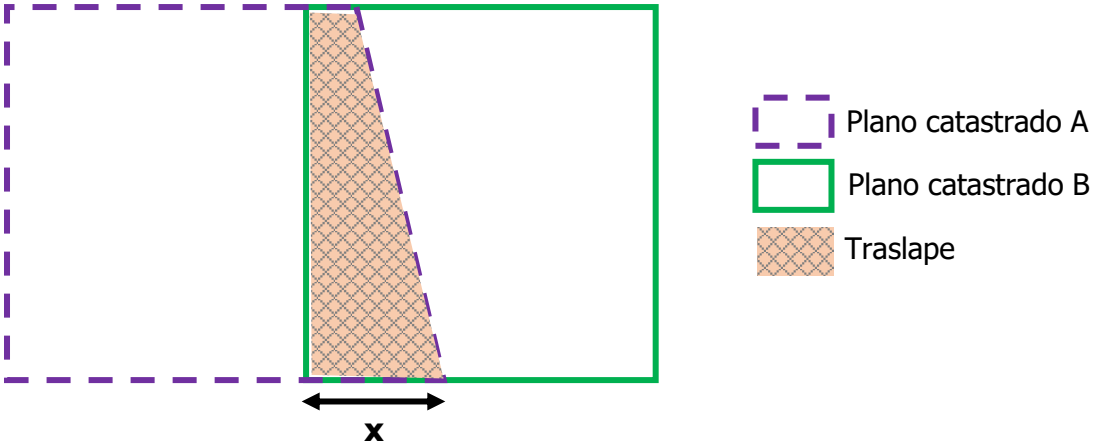


Imagen 8-15 Ejemplo de medición de traslapes en el Mosaico Catastral

Teniendo en cuenta que "x" es la mayor distancia entre el lindero del plano catastrado A y el lindero del plano catastrado B, en la zona de traslape, medida perpendicularmente. Entonces, si "x" es mayor que la tolerancia establecida en el punto 5.1.4 se indica la inconsistencia 06 a ambos predios en el Mapa Catastral. Entendiendo que la tolerancia para la longitud de lindero, establecida en el punto 5.1.4 varía según la escala de la cartografía sobre la que se está conformando:

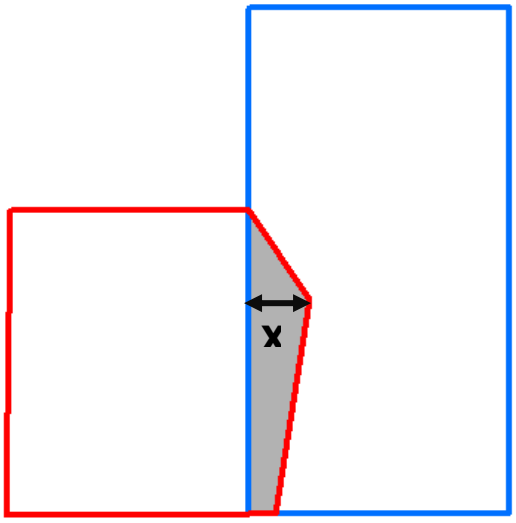
Para la escala 1:1000 ⇒ la tolerancia es de ± 0.85 m

Para la escala 1:5000 ⇒ la tolerancia es de ± 4.25 m

Lo anterior, también debe considerar que "cuando se trabaje en las zonas cuya cobertura cartográfica corresponde únicamente a la escala 1:5000, se aplicará la

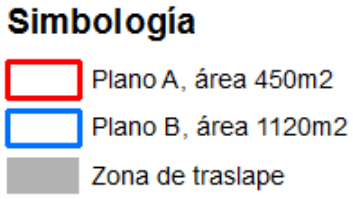
tolerancia de 0.85m en la conformación de fincas cuyos planos catastrados representan áreas es de 1000m^2 o menos.” Por lo tanto, cuando se analice un traslape parcial que involucre al menos un plano catastrado cuya área es de 1000m^2 o menos, se deberá aplicar la tolerancia de 0.85m, tal y como se demuestra en las siguientes imágenes, que contienen ejemplos de traslapes en **cartografía 5000**:

- Traslape entre un predio con área mayor a 1000m^2 con un predio con un área menor a 1000m^2

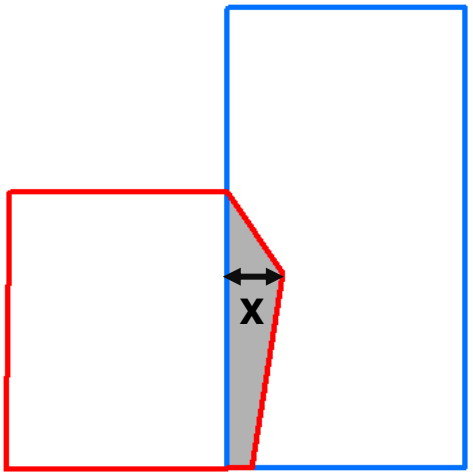


X = 1.2m

Por lo tanto, se debe indicar la inconsistencia 06 (traslape parcial) a ambos predios, es decir, la finca relacionada al plano A y la finca relacionada al plano B deberán llevar indicada la inconsistencia 06.



- Traslape entre dos predios con área menor a 1000m^2



Simbología

Plano A, área 300m2

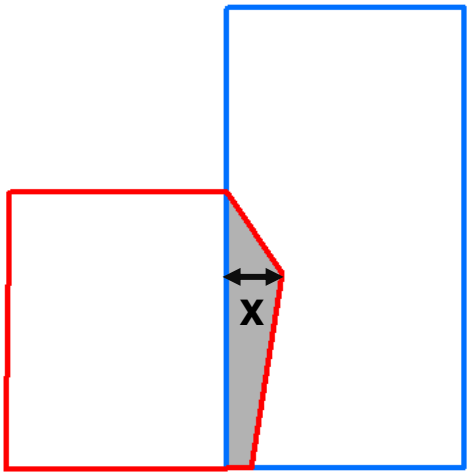
Plano B, área 850m2

Zona de traslape

X = 1.2m

Por lo tanto, se debe indicar la inconsistencia 06 (traslape parcial) a ambos predios, es decir, la finca relacionada al plano A y la finca relacionada al plano B deberán llevar indicada la inconsistencia 06.

- Traslape entre dos predios con área mayor a 1000m^2



Simbología

Plano A, área 1050m2

Plano B, área 2300m2

Zona de traslape

X = 1.2m

Por lo tanto, NO se debe indicar la inconsistencia 06 (traslape parcial) a ambos predios, ya que el traslape es menor a la tolerancia establecida, la cual es de 4.25m en predio mayores a 1000m^2.

Además, para TODOS los traslapes parciales, se debe incorporar al expediente catastral el montaje de dicha inconsistencia. La siguiente imagen es un ejemplo del montaje para una inconsistencia 06.

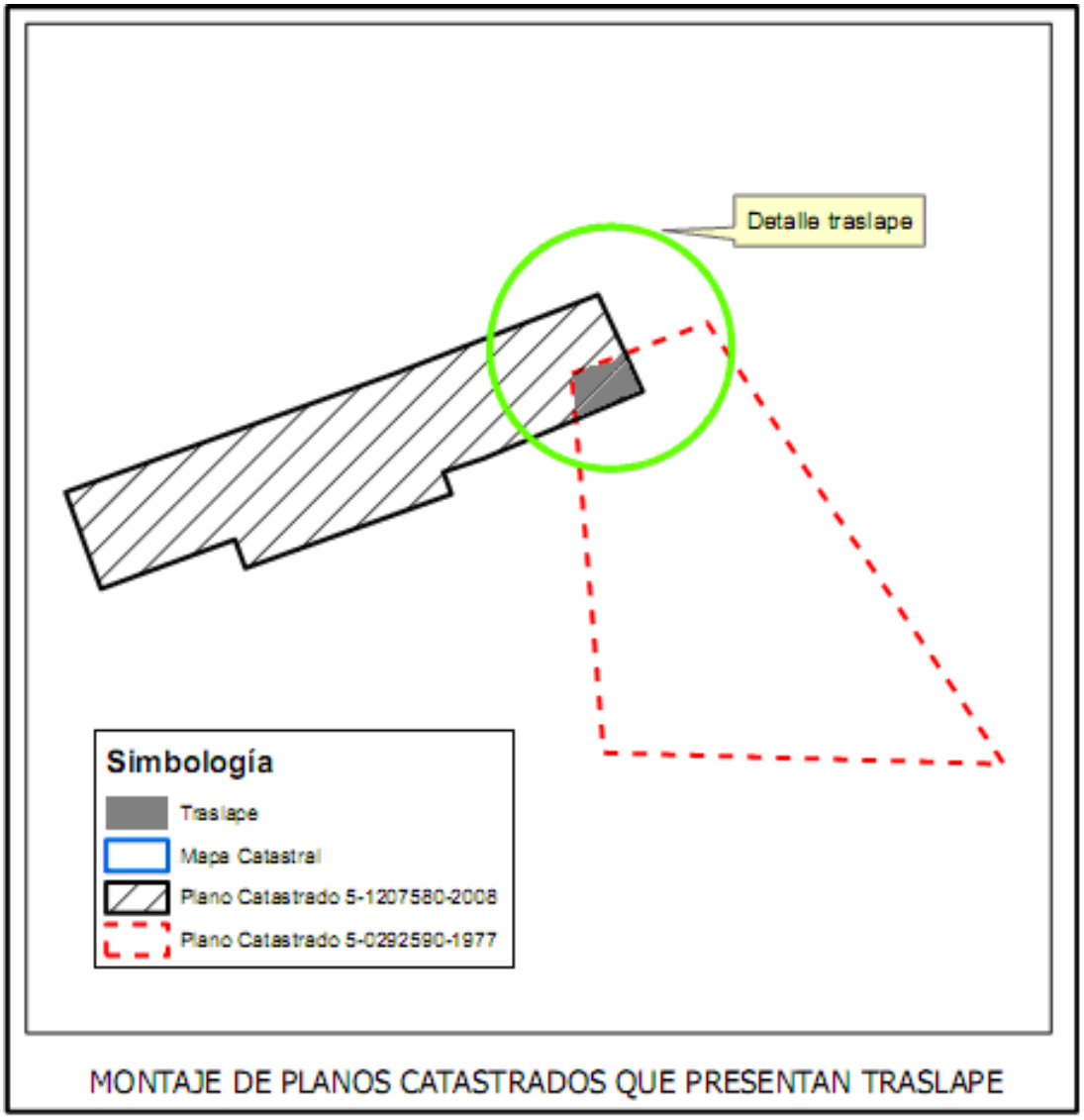


Imagen 8-16 Montaje de planos que presentan traslapes

En los casos de traslapes parciales, existirá un predio en el Mapa Catastral para cada finca involucrada en el traslape. El lindero donde existe el traslape se conformará con base en la materialización de los linderos identificada en la cartografía, de no estar restituido el lindero en cuestión, se dibuja de acuerdo con:

- ✓ Plano catastrado en relación plano-finca 1, 2, 4 o 5 siempre y cuando la relación 5 no se haya aplicado por diferencia de área entre lo indicado en el plano y el asiento registral.
- ✓ La inscripción más antigua de las fincas.

Se les asigna la inconsistencia 06 a todos los predios involucrados.

Cuando se identifique un traslape parcial donde exista cartografía para delimitar el predio, se deberá indicar en el reporte de CF cuál plano catastrado se ajusta mejor a la realidad. Para esto, el predio debe presentar las siguientes condiciones:

- ➢ El plano catastrado debe estar relacionado a la finca en condición 1, 2, 4 o 5; siempre y cuando la relación 5 no haya sido aplicada porque exista una diferencia de área entre lo indicado en el plano y el asiento registral.
- ➢ En la zona de traslape, debe existir restitución cartográfica que permita identificar el lindero.
- ➢ El plano debe coincidir con dicha restitución, según las tolerancias establecidas.
- ➢ Debe realizarse un levantamiento de campo que permita comprobar la congruencia entre el o los linderos restituidos, lo indicado en el plano y lo establecido en el terreno.

En los casos de sobreposición parcial se indicará en el reporte de Conciliación Final lo siguiente:

"Existe un traslape parcial entre:

- ➢ *La finca _____ relacionada en condición __ al plano catastrado _____ (ubicada en el predio __ del bloque ___ y con el identificador _____) presenta un traslape parcial en su lindero _____ con la finca _____ relacionada en condición __ al plano catastrado _____ (ubicada en el predio __ del bloque ___ y con el identificador _____)*

Además, es importante justificar en el CF la conformación en el Mapa Catastral del lindero donde existe el traslape.

Por otra parte, siempre en cuestión de traslapes parciales, cuando se trata de predios ubicados en zonas con cartografía en escala 1:5000, pueden presentarse predios cuyos planos catastrados relacionados, con áreas mayores a 1000m2, por la metodología aplicada en su elaboración, muestran aparentes traslapes sin que existan en la realidad y por lo tanto NO corresponde señalar inconsistencias que lleven a una gestión administrativa innecesaria. Entonces, en estos casos se deberá tomar en consideración lo siguiente:

Condiciones de los predios

Ubicación: Ambos predios deben estar descritos en cartografía de base de escala 1:5000

Planos relacionados: Ambos predios deben tener un plano catastrado asociado, por cualquier relación, excepto en los casos de relación 5 si existe una diferencia de área entre el plano y el asiento registral que supera el 10%, o casos de relación 5 con modificación 4.

Diferencias entre los planos

Cuando la georreferenciación de los planos asociados a los predios muestre traslapes entre ellos, los cuales superan la tolerancia establecida:

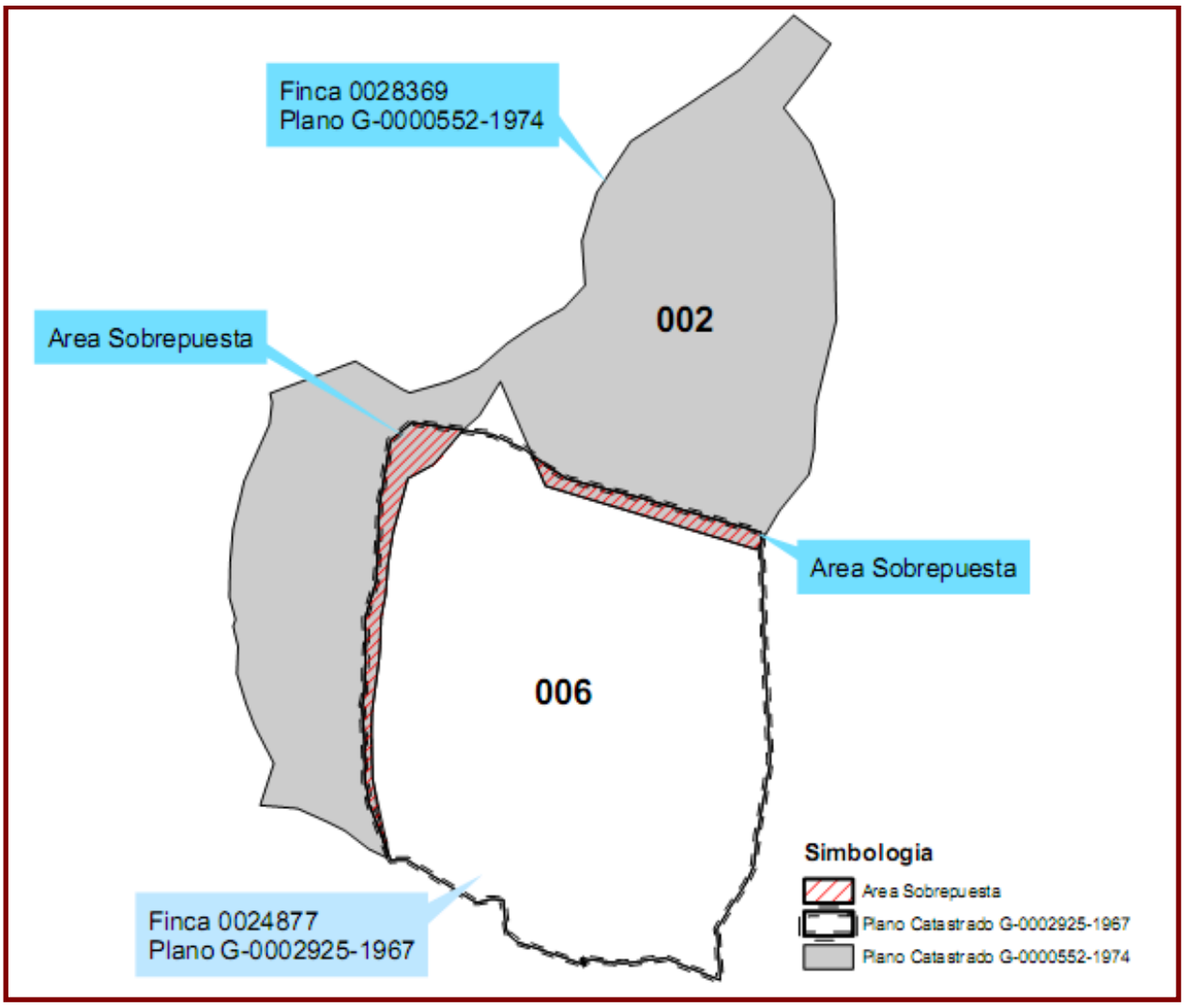


Imagen 8-17 Planos georreferenciados con base en cartografía 5000 y con supuesto traslape entre ellos

Entonces, se procede con un análisis adicional que consistirá en identificar los puntos en los que el traslape entre planos sobrepasan las tolerancias. En esos puntos se verificará si se identifica en la cartografía la materialización del lindero.

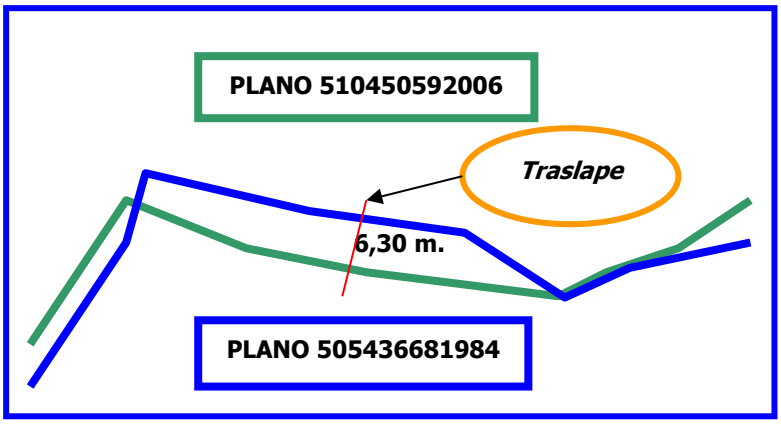


Imagen 8-18 Análisis de predios en cartografía 1:5000 con traslape entre sus planos relacionados

Si es posible la identificación de la materialización del lindero se aplicará la tolerancia a las diferencias máximas entre el lindero restituido y cada uno de los planos.

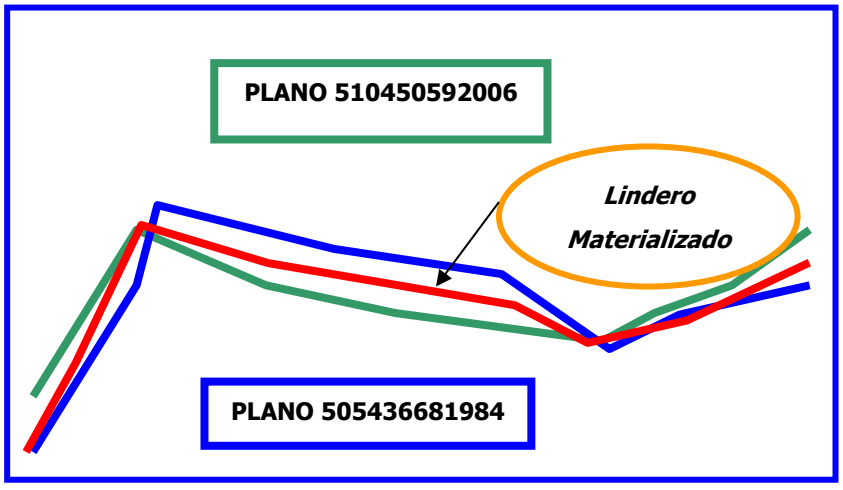


Imagen 8-19 Análisis incluyendo cartografía

Si las diferencias entre planos y lindero no superan la tolerancia, NO se considerará que exista traslape o sobreposición.

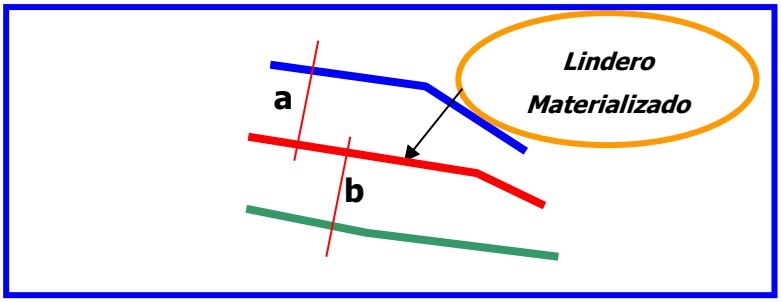


Imagen 8-20 Contraste de cartografía con planos catastrados

Si a < tolerancia y b< tolerancia, NO se indica la sobreposición.

En el expediente del predio, el documento de conciliación final indicará que se aplicó este criterio para la definición del Mapa Catastral y que por esa razón no se consigna la inconsistencia 06.

c) Sobreposición por segregación Incorrecta.

Es en aquellos casos donde la reducción del área de una finca segregada, no se realizó a la finca correcta, provocando una sobreposición de la finca segregada con aquella que registralmente debió ser su finca madre

d) Fincas que no indican una o varias de sus segregaciones.

Generalmente, una finca madre indica en su asiento registral todas sus segregaciones, sin embargo, en aquellos casos que alguna de sus segregaciones no se indique como tal dentro de la información registral y que a su vez el área correspondiente a la segregación no haya sido restada del área registral de la finca

madre, entonces se le debe asignar la inconsistencia 06 a ambas fincas (madre y segregada) debido a que no podemos asegurar la relación entre ellas.
No obstante, en el caso en que la finca madre indique en su asiento registral sus segregaciones, pero no se realizó la resta o disminución del área correspondiente a una o varias de ellas, entonces se debe proceder de la siguiente manera: la finca madre quedará con relación 5, inconsistencia 05 y modificación 5 por no habérsele restado el área de su(s) segregación(es) indicada(s). Y si la(s) finca(s) segregada(s), cuya área no se restó a la de la finca madre aun cuando estaba indicada en su asiento registral, no tiene(n) ninguna inconsistencia y se encuentra(n) en relación 1 o 2 con su plano catastrado, quedará(n) compatibilizada(s). En estos casos no se les asignará la inconsistencia 06 a la finca madre ni a sus segregaciones indicadas y no reducidas.

Para todos los casos de inconsistencia 06, el reporte de Conciliación Final del expediente indicará los números de fincas involucradas en la sobreposición.

Para todos los casos en que la inconsistencia 06 se presenta por el traslape de planos, de seguido se incluye una tabla que indica, según la relación plano-finca, la aplicación o no de la inconsistencia.

Relación	Aplicación de inconsistencia 06 por traslape de planos
1	Sí aplica
2	Sí aplica
3	No aplica
4	Sí aplica
5	Sí aplica cuando presenten modificaciones 03, 05, 06
0*	No aplica

La inconsistencia 06 por traslape se podrá aplicar en los predios con relación 5 cuando estos presenten la modificación 3, 4, 5 o 6 y en los casos que la relación 5

se deba por errores entre las colindancias del plano y el registro. Nunca se indica la inconsistencia 06 por traslape en los casos en que la relación 5 se deba a diferencias de área entre el plano y la finca.

Adicionalmente, se debe tener presente que cuando a un predio se determine que está en relación 3 de plano-finca, **no** se indicará la inconsistencia 06 cuando se trate de un traslape parcial. Únicamente se indicará inconsistencia 06 a un predio en relación 3 cuando existe una doble Inmatriculación o sobreposición total (traslape total). En el reporte de Conciliación Final de los respectivos expedientes se indicarán las fincas involucradas en la inconsistencia 06.

* Se puede aplicar la inconsistencia 06 para un predio en relación 0 en aquellos casos de fincas que presente la inconsistencia 06 en la variante "a" descrita anteriormente.

8.5.7 Inconsistencia 07 Sobreposición física aparente de finca con vías públicas

Cuando exista un predio cuyo plano catastrado relacionado (en cualquiera de los tipos de relación, excepto la relación 3 o la relación 5 por diferencia de área) abarque la totalidad del derecho de vía, se aplicará la inconsistencia 07.

A continuación, se ilustran las posibles situaciones que generan una inconsistencia 07:

a) Sobreposición con la totalidad de la vía

Al digitalizar y georreferenciar el plano catastrado se determina que el plano abarca:

- **La vía** definida por la restitución cartográfica del grupo de elementos cartográficos denominados "Viales" (uno línea o doble línea) y con la certeza de que se trata de una vía pública. Esta certeza se obtiene del mapa de vías

municipal (punto 8.9) o bien de las "respuestas de la municipalidad al Reporte Gráfico y Alfanumérico sobre las consultas de vías públicas" (punto 8.10).

- O cuando no exista restitución de elementos viales y el plano abarca la **totalidad del derecho de vía** definido por la restitución cartográfica a ambos lados de la vía pública, o en su defecto, si no existe restitución, el derecho de vía definido por lo indicado en los planos catastrados a ambos lados de la vía en cuestión.

Para la indicación de la inconsistencia 07 **NO** se considera si los linderos materializados del predio o sus construcciones abarcan o no el derecho de vía pública.

En resumen, la inconsistencia 07 se aplica en los siguientes casos:

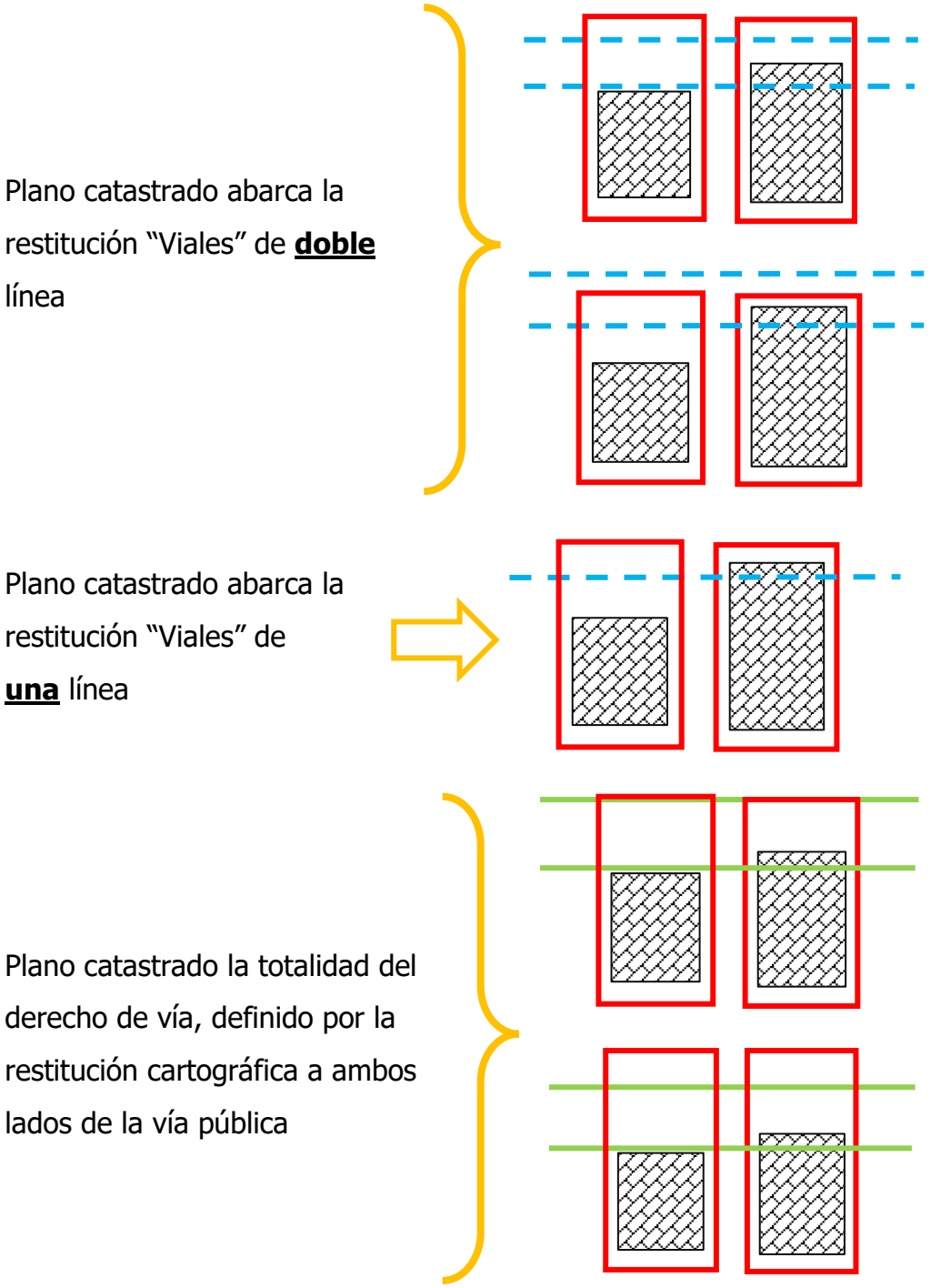


Imagen 8-21 Aplicación de la inconsistencia 07: a) Sobreposición con la totalidad de la vía

No aplica la inconsistencia 07:

No se aplicará la inconsistencia 07 para aquellos predios cuyo plano catastrado relacionado abarca **parte del derecho de vía** definido por la restitución cartográfica a ambos lados de la vía pública, o en su defecto, si no existe restitución, el derecho de vía definido por lo indicado en los planos catastrados a ambos lados de la vía en cuestión, y además no existe restitución cartográfica del grupo de elementos cartográficos denominados "Viales".

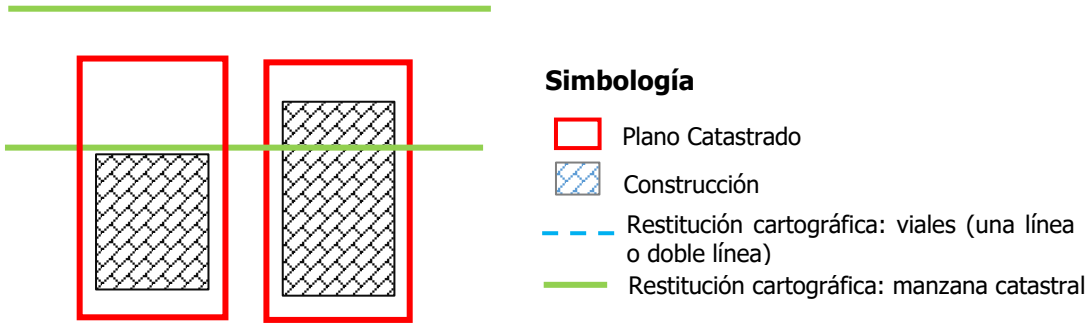


*Imagen 8-22 Ejemplo de la **no** aplicación de la inconsistencia 07: a) Sobreposición con la totalidad de la vía*

Para todos los casos de predios con inconsistencia 07 tipo a), la conformación predial frente a la vía pública se debe realizar según lo indicado en el punto 8.3.1 del presente manual.

b) La vía restituida atraviesa el plano catastrado

El plano catastrado sobrepasa el **derecho de vía**, quedando restos en ambas partes de la vía pública.

Condiciones que se deben de presentar:

- Debe existir restitución cartográfica correspondiente a alguna delimitación de vía (de una línea o de doble línea), contenida en el grupo de elementos

cartográficos denominados "viales" y con la certeza de que se trata de una vía pública. Esta certeza se obtiene del mapa de vías municipal (punto 8.9) o bien de las "respuestas de la municipalidad al Reporte Gráfico y Alfanumérico sobre las consultas de vías públicas" (punto 8.10)

- Al digitalizar y georreferenciar el plano catastrado se logra determinar que el mismo es atravesado por la restitución cartográfica correspondiente a la vía.

- No se considera si los linderos materializados del predio o sus construcciones abarcan o no el derecho de vía pública.

Con base en lo anterior se pueden presentar 3 escenarios:

b.1) La vía restituida por doble línea atraviesa por completo el polígono correspondiente al plano catastrado, partiéndolo en dos parcelas

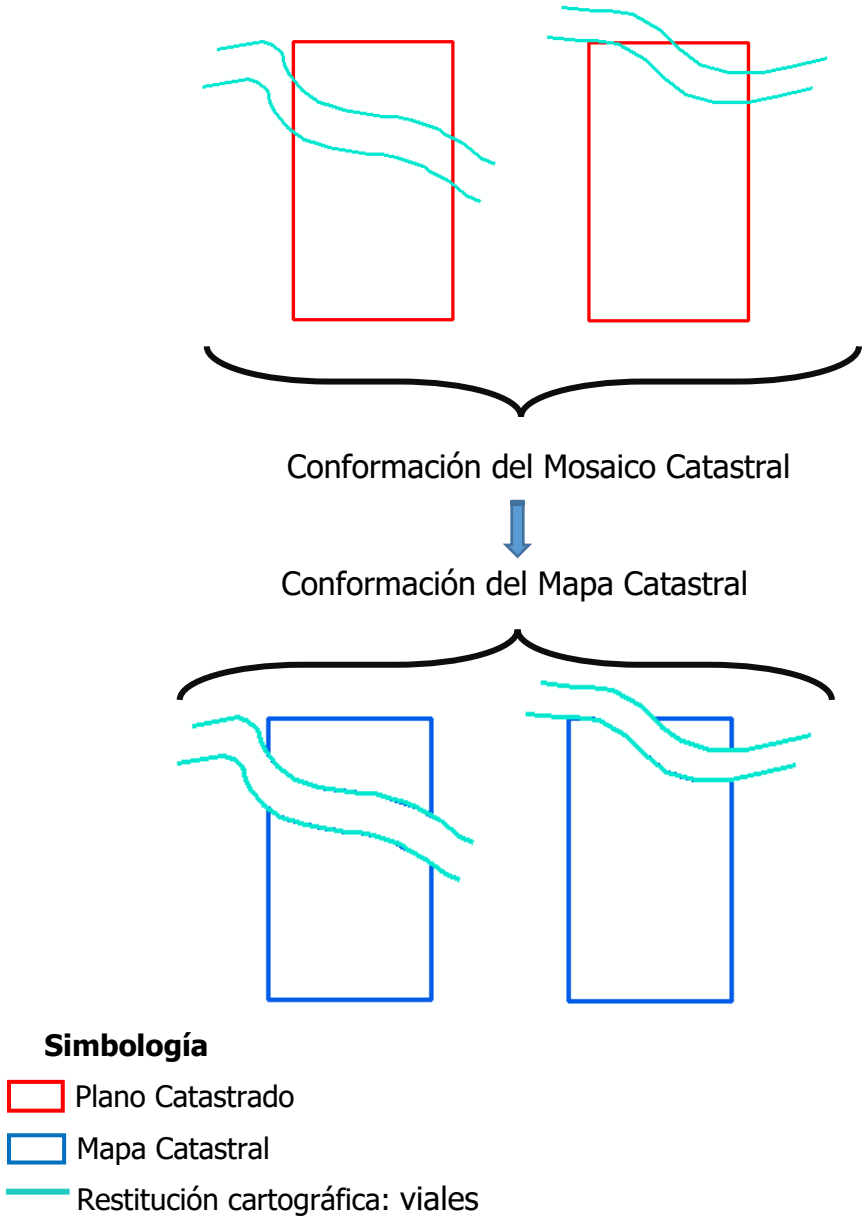


Imagen 8-23 Aplicación de la inconsistencia 07: b.1) la vía restituida (doble línea) atraviesa el plano catastrado

En este caso, en el mapa catastral el predio quedará conformado en parcelas, con la indicación de la inconsistencia 07 en cada una de ellas.

b.2) La vía restituida por <u>una</u> línea atraviesa por completo el polígono correspondiente al plano catastrado, superando la tolerancia establecida en el punto 5.1.4 "Comparación de la geometría del plano con la cartografía de referencia"

Es decir, que la vía restituida interseca al polígono correspondiente al plano catastrado en dos puntos.

Teniendo en cuenta que "x" es la mayor distancia entre la línea de la vía restituida y el plano, medida <u>perpendicularmente</u>, se indicará la inconsistencia 07 en aquellos casos donde "x" supere la tolerancia establecida en el punto 5.1.4

En el mapa catastral el predio se conformará respetando el plano catastrado y se le indicará la inconsistencia 07.

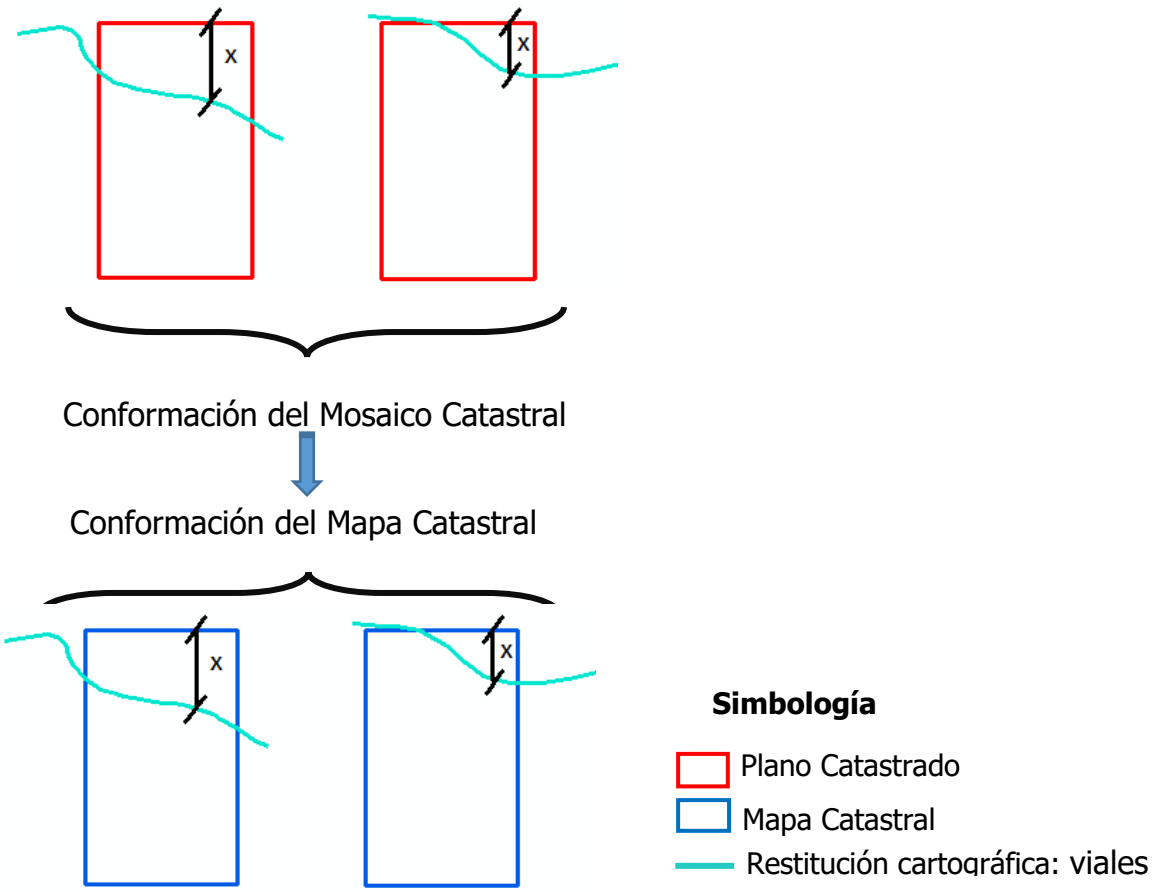
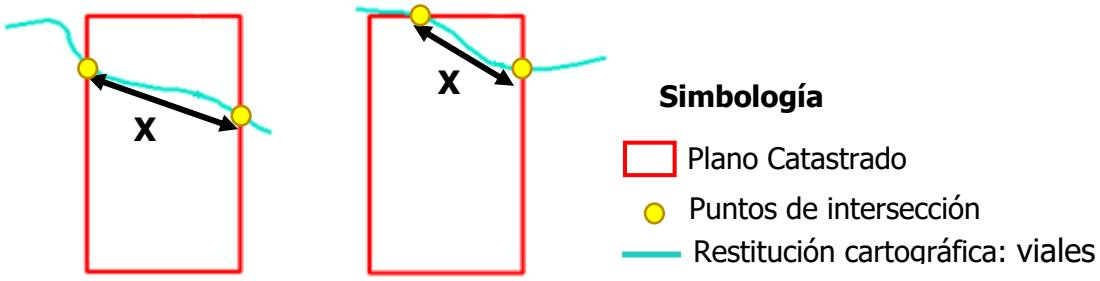


Imagen 8-24 Aplicación de la inconsistencia 07: b.2) la vía restituida (una línea) atraviesa el plano catastrado

Se debe entender que X **nunca se medirá** desde un punto de intersección (de la vía restituida al polígono) al otro punto de intersección, es decir, X nunca se medirá de esta manera:



b.3) Cuando la vía restituida termina dentro del polígono correspondiente a un plano catastrado.

Teniendo en cuenta que "x" es la distancia entre el lindero del plano y el final de la vía restituida, se indicará la inconsistencia 07 en aquellos predios donde "x" supere la tolerancia establecida en el punto 5.1.4

Para la conformación del predio en el mapa catastral, si

- La vía está restituida por doble línea, el predio se conforma respetando la vía restituida, con la indicación de la inconsistencia 07.
- La vía está restituida por una línea, el predio se conformará con base en el plano catastrado, haciendo caso omiso de la vía restituida. Se indicará la inconsistencia 07.

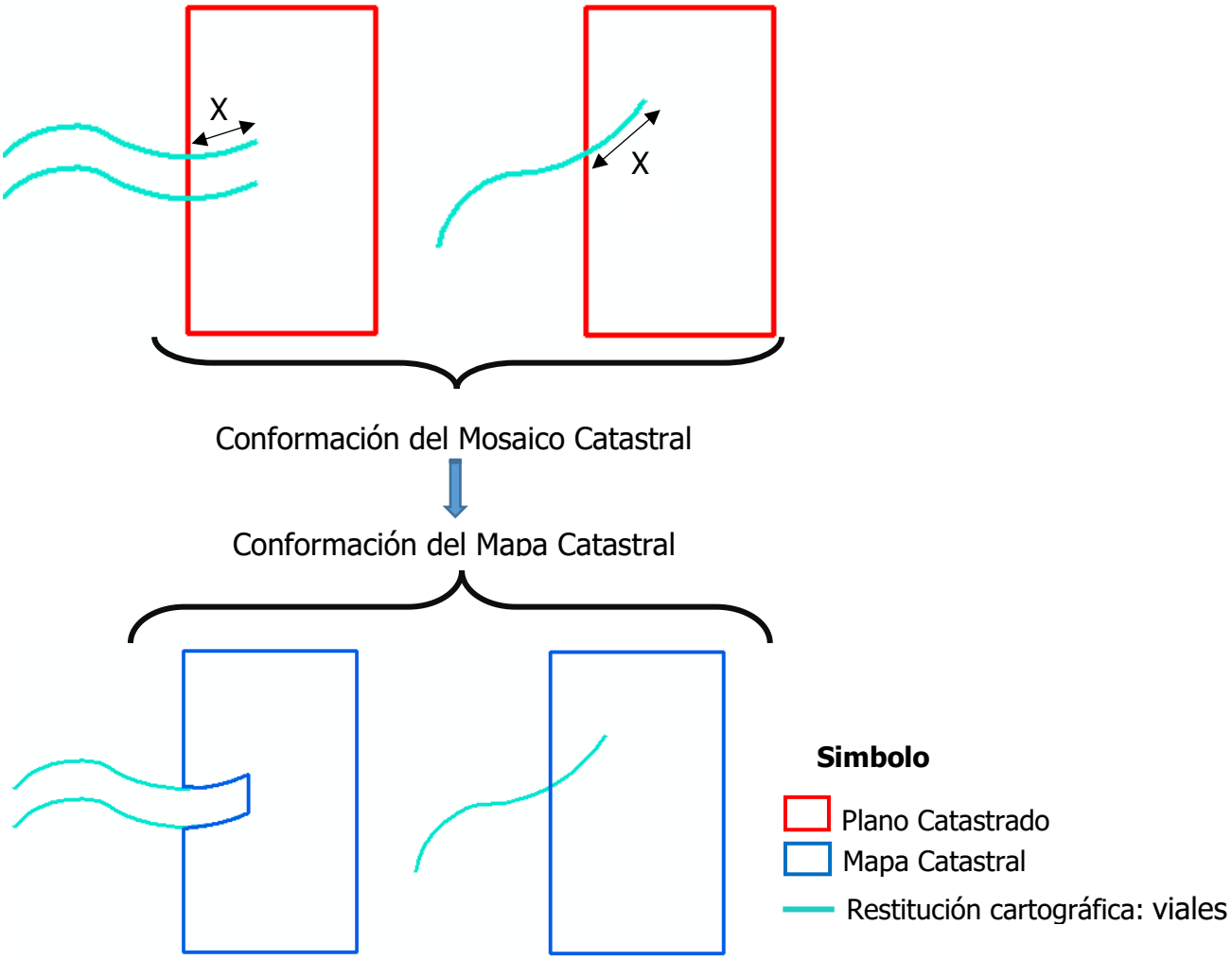


Imagen 8-25 Aplicación de la inconsistencia 07: b.3) vía restituida termina dentro del polígono correspondiente a un plano catastrado

Adicional a todo lo anterior, en el punto 8.9 de este manual, se especifican los criterios que se deben tomar en consideración al momento de trabajar distritos en los cuales se tiene como insumo el mapa de vías públicas municipal, lo cual puede provocar que algunos predios tengan o no una inconsistencia 07, según sea el caso. Adicionalmente, en el punto 8.10, se especifica cómo trabajar esta inconsistencia en los distritos que no se cuenta con dicho insumo.

Es importante aclarar que a los predios con inconsistencia 03 y modificación 9 **NO** se les podrá indicar una inconsistencia 7 en el Mapa Catastral.

8.5.8 Inconsistencia 08 Fincas con el mismo plano catastrado.

Esta inconsistencia se debe indicar en los siguientes casos:

a) Dos o más fincas ubicadas en predios diferentes indican el mismo plano catastrado.

Se debe determinar con exactitud a cuál de las fincas involucradas le corresponde realmente el plano catastrado indicado en el asiento registral para utilizar dicho plano en la conformación de la finca en el Mapa Catastral e indicárselo en la base de datos asociada al mapa, y de no presentar otra inconsistencia, esta finca podría quedar compatibilizada.

Con la(s) otra(s) finca(s), a la cual tenemos certeza que no le corresponde el plano catastrado, se pueden presentar dos situaciones:

i) Que se halle un plano catastrado que se relacione a ella.

   Entonces se analiza el plano catastrado para verificar que el mismo pueda utilizarse en la conformación del Mapa Catastral, que la finca y el plano concuerden en área y no presentan contradicciones en los colindantes en cuanto a vías, acceso y ríos. Entonces se incluye el plano catastrado analizado y relaciona en la base de datos asociada al mapa y se le indicará la inconsistencia 05 con modificación 4, para indicar que el plano fue relacionado en el proceso de Conciliación; además, el predio llevará la inconsistencia 08.

   Es importante tomar en consideración los escenarios en los cuales NO aplica una modificación 4 a una finca, los mismos se explican en el punto 8.6.4 del presente manual.

   En los casos que el plano no pueda utilizarse para la conformación de la finca, por cualquiera de los motivos indicados en los incisos c), d), e y f) del punto 8.5.3 se le deberá indicar al predio las inconsistencias 03, 05 y 08, modificación 3 y relación 0.

ii) O que no se logre encontrar un plano catastrado para relacionarle a la finca. Por lo tanto, en este caso a la finca no se le indicará ningún plano catastrado en la base de datos asociada al Mapa Catastral y llevará las inconsistencias 03 y 08 con relación 0.

Caso particular:

En el caso de inconsistencia 08, a la finca que NO le corresponde el plano, se le identifica un plano que la describe, pero no se le puede relacionar el plano en modificación 4 por contracciones de colindantes y / o por diferencia de área, entre lo indicado en el plano y en el asiento registral.

En este caso, el plano se deja en la capa PL, se le indica el plano en base de datos asociada al Mapa Catastral y llevará la inconsistencia 8, relación 5, sin modificaciones. Se debe indicar en el reporte de conciliación final el motivo de la inconsistencia 08 y la relación 5.

b) Finca madre indica plano de una de sus segregaciones.

En este caso se procede de la misma manera que en el caso a.

Aclaración

Cuando exista un plano catastrado que describe dos o más parcelas y cada parcela generó una finca **NO APLICA** la inconsistencia 08 para estas fincas. En el Mapa Catastral se conforma cada finca como un polígono independiente y todas llevarán indicado el plano catastrado en la base de datos asociada al Mapa Catastral.

8.5.9 Inconsistencia 09 Finca inscrita en otro distrito

Aquellos predios que en su asiento registral indica una ubicación (distrito o cantón) diferente a su ubicación física o real, llevará indicada en la base de datos asociada al Mapa Catastral la inconsistencia 09, además en los campos correspondientes a provincia, cantón y distrito se indicará la ubicación física de la propiedad y en el campo finca se indicará el número de finca correspondiente

Para los casos en que el predio tiene la mayor porción de área en el distrito vecino, pero está inscrito y sus insumos están en el distrito que se está conformando, el predio se conforma de manera completa en el Mapa Catastral del distrito de trabajo (siempre y cuando su descripción catastral y la cartografía así lo permita) y se le indica la inconsistencia 09. En el campo denominado "FINCA" en la base de datos asociada al Mapa Catastral (tabla de atributos), se le indica el número de finca correspondiente.

Pero, sí además la empresa encargada de conformar el Mapa Catastral del distrito también está encargada de la conformación del Mapa Catastral del distrito colindante, es decir, donde la finca en cuestión se ubica físicamente, entonces el predio se dibuja en el distrito donde se ubica físicamente indicándole la inconsistencia 09.

8.5.10 Inconsistencia 10 Finca no individualizada

Esta inconsistencia se aplica si:

a) Existen dos o más fincas sin plano catastrado relacionado delimitadas en el campo como un solo predio.
b) Finca(s) segregada(s) sin plano catastrado o que el plano catastrado asociado a su asiento registral no permite la ubicación de esta. En este caso, la finca segregada se conforma en conjunto con la finca madre en un solo predio.
c) Existe un plano catastrado que describe en una sola parcela dos o más fincas que no tienen un plano catastrado que las describa de manera individual.

En este último caso (c), el plano catastrado se le podrá relacionar al predio, siempre y cuando lo describa correctamente, indique en sus citas únicamente las fincas (completas) asociadas al predio, y el área de cada finca indicada en el plano catastrado coincida con su actual área registral. Entonces, el plano catastrado se indicará en la tabla de atributos del mapa, se le indicará la relación 5, se adjuntará la imagen en el expediente del predio y se utilizará en la conformación del predio. Este criterio no aplica si el plano indica en sus citas "parte de" una o varias de las fincas que representa.

Para los casos a) y b) antes descritos, se le indicará un "0" en campo denominado "RELACIÓN" en la tabla de atributos.

Para los predios con inconsistencia 10, en la tabla de atributos se le indicará un consecutivo en el campo denominado "FINCA", el consecutivo es por distrito e inicia con la letra "P". Es importante que el en CF correspondiente a los predios con inconsistencia 10 se especifique el motivo por el cual lleva dicha inconsistencia, es decir, si la inconsistencia aplica por lo descrito en el punto a) o b) o c) indicados anteriormente.

Además, la inconsistencia 10 no siempre se debe indicar en conjunto con otras inconsistencias. Cuando un predio tenga inconsistencia 10, por cualquiera de sus variantes descritas anteriormente, solo se podrán indicar otras inconsistencias para ese predio en los siguientes casos:

Con Inconsistencia 06

En el caso en que sobre una de las fincas que conforma el predio con inconsistencia 10, se determine con certeza que se realizó una segregación sin que la finca madre indique esa modificación; se indicará para la finca segregada la inconsistencia 06, documentando en el Reporte de Conciliación Final la finca con la que se presenta la sobreposición. Para el predio con inconsistencia 10 NO se indicará la inconsistencia 06

También aplica la inconsistencia 06 en conjunto con la inconsistencia 10 en un caso tan particular como el especificado en el punto 8.15.18 "Caso 18: Aplicación de la inconsistencia 06 para un predio con inconsistencia 10"

a) Con Inconsistencia 09

En el caso que el predio con inconsistencia 10, esté completamente dentro del distrito de trabajo y se determina que una o varias de las fincas que conforman el predio están inscritas en otro distrito, se indicará la inconsistencia 09. En el reporte de Conciliación Final del respectivo expediente del predio se indicará cual o cuales de las fincas que lo conforman son las inscritas en otro distrito.

En correspondencia con lo anterior, no se indicará junto a la inconsistencia 10 las inconsistencias 03, 04, 05, 07, 08 u 11

8.5.11 Inconsistencia 11 Incompatibilidad con la realidad física

El Registro Inmobiliario ha visto la necesidad de eliminar la inconsistencia 11 del Mapa Catastral.

8.6 APLICACIÓN DE MODIFICACIONES REGISTRALES

Existen algunos casos de predios con inconsistencias que se originan por datos registrales erróneos o por errores en los planos catastrados. Es necesario que en el expediente se identifique este tipo de casos indicando una probable modificación del asiento registral. Con esta información se facilitará el proceso de saneamiento, así como la atención de los interesados en el proceso de exposición pública.

Las modificaciones se originan fundamentalmente en las inconsistencias 3 y 5, sin embargo, también es posible su aplicación en presencia de cualquier otra inconsistencia adicional.

Cuando se indique a un predio una modificación de la 3 a la 7, siempre se deberá indicar la inconsistencia 05.

Cuando se indique la modificación 9 siempre se deberá indicar la inconsistencia 3.

8.6.1 Modificación 1

El Registro Inmobiliario ha visto la necesidad de eliminar la modificación 1 del Mapa Catastral.

8.6.2 Modificación 2

El Registro Inmobiliario ha visto la necesidad de eliminar la modificación 2 del Mapa Catastral.

8.6.3 Modificación 3: Plano mal indicado

El número de plano catastrado correspondiente a la finca se encuentra mal digitado en el asiento registral o se determinó que no es el que corresponde con la finca.

Plano correcto:

5-003565-1972

Plano indicado en el asiento registral:

5-003567-1972.

Esta modificación se aplica para los siguientes casos:

i) Cuando las fincas tienen mal digitado en su asiento registral el número del plano relacionado.

ii) El plano indicado en el asiento registral de la finca no existe en la base de datos de la Subdirección Catastral del Registro Inmobiliario, que corresponde con el caso b de la inconsistencia 03, descrito en el punto 8.5.3. En este caso, además de la inconsistencia 05, aplica la inconsistencia 03 con la modificación 3 y la relación 0.

iii) Cuando se determine que el plano catastrado que indica la finca no le corresponde.

iv) El plano indicado en el asiento registral de la finca no existe en la base de datos de la Subdirección Catastral del Registro Inmobiliario; sin embargo, en el proceso de conciliación se logra relacionar un plano catastrado que la describe y cumple con lo establecido en el punto 5.1 para ser utilizado en la conformación del mapa catastral.

Para los casos antes señalados i, iii y iv se debe indicar en la tabla de atributos el plano catastrado que se le relaciona de manera correcta a la finca; siempre y cuando el plano cumpla con lo establecido en el punto 5.1 del manual para ser utilizado en la conformación del mapa catastral. En estos casos aplica la relación 5, inconsistencia 05 y modificación 3.

Se debe tener claro que la inconsistencia 05 con modificación 3 NO se debe aplicar en aquellos casos donde exista un plano actual de la finca que aún no ha generado ningún movimiento registral.

8.6.4 Modificación 4: Plano identificado en Conciliación

En aquellos predios cuya finca relacionada NO indica un plano catastrado en su asiento registral, pero en el proceso de conciliación se le logra relacionar uno que la describa, se aplicará la modificación 4 siempre que la finca y el plano concuerden, de manera exacta, en área y no presentan contradicciones en los colindantes en cuanto a vías, acceso y ríos.

A estos predios se le indicará la relación 5, inconsistencia 05 con modificación 4 y el plano será indicado en la base de datos asociada al Mapa Catastral.

Ahora bien, la modificación 4 **NO** se aplica cuando se dan los siguientes casos:

- En los predios cuya finca relacionada NO indica un plano catastrado en su asiento registral y en el proceso de conciliación se le logra relacionar uno, cuya área catastral coincide con el área registral y no existe contradicciones con respecto a los colindantes indicados en el plano y el asiento registral, PERO al momento de georreferenciar el plano catastrado el mismo:
    - se traslapa con planos colindantes (según tolerancias establecidas en el punto 5.1.4 "Comparación de la geometría del plano con la cartografía") o
    - presenta inconsistencia 06 en cualquiera de sus variantes (tal y como se especifican en el punto 8.5.6 Inconsistencia 06) o
    - Presenta sobreposición con la vía pública (tal y como se define en el punto 8.5.7 "Inconsistencia 07"),

    Entonces el plano NO se utiliza en la conformación. El plano catastrado quedará en el Mosaico de Planos Auxiliares y se le indicará un "1" en el campo "TRASLAPE". A la finca se le asignará la inconsistencia 03 en el Mapa Catastral, tal y como se especifica en la variante d) de la

inconsistencia 03, punto 8.5.3. **NO** se indica la modificación 9 En los casos en que la finca presenta inconsistencia 06 por alguna de las variantes a), c) o d) descritas en el punto 8.5.6 Inconsistencia 06, se le debe indicar la inconsistencia 06.

- En los predios cuya finca relacionada NO indica un plano catastrado en su asiento registral y en el proceso de conciliación se le logra relacionar uno, pero actualmente, el mismo no coincide en área con la finca. En estos casos, a la finca se le asignará la relación 5 o relación 3 según sea la diferencia de área (ver punto 8.4 "Aplicación de Relación Plano-Finca). Lo anterior siempre y cuando el plano catastrado no se traslape con ningún otro plano catastrado conformado en el Mapa Catastral o con la vía pública, porque de ser así, al predio se le indicará la inconsistencia 03, tal y como se indica en la variante f) de la inconsistencia 03, punto 8.5.3.

- Tampoco se aplicará la modificación 4 para aquellos predios que presentan una relación plano-finca 4.

- Nunca podrá indicarse una modificación 4 en conjunto con cualquiera de las otras modificaciones

8.6.5 Modificación 5: Área mal digitada

Esta modificación es aplicable para:

a) Los casos donde se presume un error de digitación al indicar el área en el asiento registral.

   Área de plano catastrado: 306.00 m^2

   Área indicada en el asiento registral: 360.00 m^2

b) En el caso "**d)**" descrito en el punto 8.5.6 para la inconsistencia 06 y que corresponde a las fincas que no indican una o varias de sus segregaciones, en el caso específico de la finca madre que indica en su asiento registral sus segregaciones, pero no se realizó la resta o disminución del área correspondiente a una o varias de ellas. En estos casos, a la finca madre se le indicará la relación 5, inconsistencia 05 y modificación 5 por no habérsele restado el área de su(s) segregación(es) indicada(s). Y si la(s) finca(s) segregada(s), cuya área no se restó a la de la finca madre aun cuando estaba indicada en su asiento registral, no tiene(n) ninguna inconsistencia y se encuentra(n) en relación 1 o 2 con su plano catastrado, quedará(n) compatibilizada(s). En estos casos no se les asignará la inconsistencia 06 a la finca madre ni a sus segregaciones indicadas y no reducidas.

8.6.6 Modificación 6: Modificación de colindantes.

Esta modificación se da en los casos en que los colindantes (accesos y accidentes geográficos) indicados en el asiento registral están PERMUTADOS con respecto a los indicados en el plano catastrado:

Plano catastrado:
Norte: Juan Pérez / Sur: Calle pública
Asiento registral:
Norte: Calle pública / Sur: Juan Pérez

Para aquellos casos donde existan diferencias entre la longitud del lindero indicada en el plano catastrado y la dada en el asiento registral, NO se aplica la modificación 6

Ejemplo:

En el plano catastrado se indica la colindancia al norte con calle pública y con un frente a ella de 16.10m, pero en el asiento registral se indica la colindancia al norte: calle pública con 16.00m. Esto no es motivo de indicación de la modificación 6.

8.6.7 Modificación 7

El Registro Inmobiliario ha visto la necesidad de eliminar la modificación 7 del Mapa Catastral.

8.6.8 Modificación 8

El Registro Inmobiliario ha visto la necesidad de eliminar la modificación 8 del Mapa Catastral.

8.6.9 Modificación 9. El plano no representa la forma del predio

La modificación 9 se indica SIEMPRE en conjunto con la inconsistencia 03, específicamente para las variantes h), i) y j) descritos en el punto 8.5.3 sobre la aplicación de la inconsistencia 03 donde se especifica lo siguiente:

h) La finca asociada al predio indica un plano catastrado en su asiento registral, el cual:

   h.1) <u>NO</u> <u>es aceptable</u> para la conformación del Mapa Catastral de acuerdo con lo establecido en el punto 5.1.1 y 5.1.3 del presente manual.

   Ejemplo:

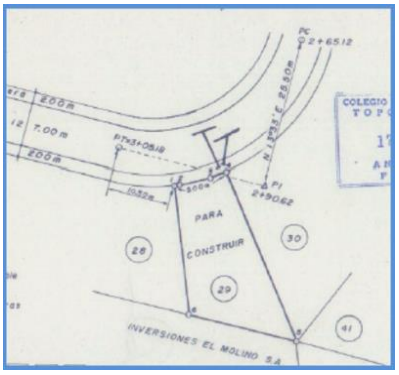
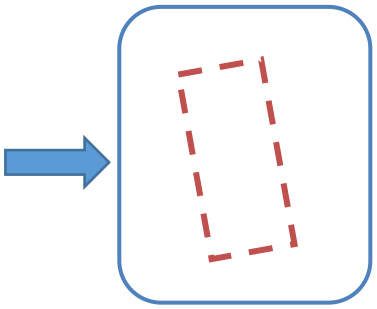


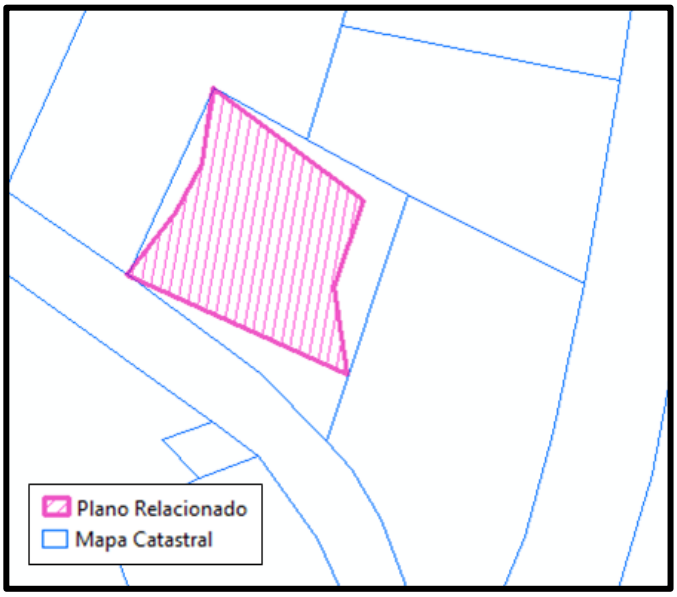
Figura del cuerpo del plano



Polígono resultante de la vectorización del derrotero

h.2) **NO** representa le realidad física de la finca, ya que presenta simultáneamente las siguientes condiciones i) la comparación de linderos del plano catastrado y la realidad física excede las tolerancias lineales establecidas en el punto 5.1.4 y ii) la diferencia de área entre el polígono resultante en el Mapa Catastral y el área inscrita es mayor al 10%.

Ejemplo:



En cualquiera de los casos de la variante h), el plano catastrado debe conformarse en el Mosaico de Planos Auxiliares.

i) La finca asociada al predio indica un plano catastrado en su asiento registral, el cual:

i.1) no posee derrotero, o

i.2) posee un derrotero en parte o completamente ilegible

i.3) El derrotero presenta valores angulares fuera de rango: Aquellos planos catastrados con derrotero cuyos valores angulares son mayores al rango determinado, por ejemplo: más de 360°, más de 60' o más de 60"

En este punto es importante aclarar lo siguiente.

Aclaración: Si el derrotero presenta valores angulares de 60' o 60", en cualquiera de sus líneas, se procede a realizar la equivalencia correspondiente:

60' equivale a 1°

60" equivale a 1'

Sumando el minuto o el grado correspondiente.

Ejemplo:

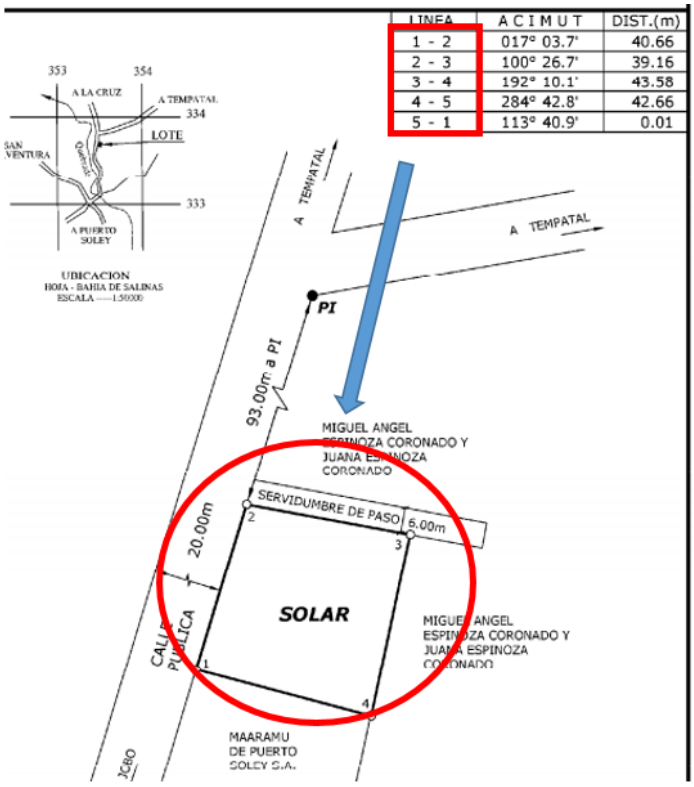
LINEA	A C I M U T	DIST.(m)
1 - 2	079° 03.2'	9.98
2 - 3	169° 35.4'	20.15
3 - 4	259° 47.6'	9.84
4 - 1	348° 60.0'	20.02

Para este caso digitamos **349°, porque hacemos la equivalencia de los 60' a 1°.**

Por lo tanto, este caso no corresponde a la inconsistencia 03 y **el plano podrá utilizarse en la conformación del mapa catastral, de acuerdo con lo establecido en el punto 5.1 de este manual.**

i.4) El derrotero difiere en cantidad de vértices con respecto a lo indicado en la figura contenida en el cuerpo del plano.

Ejemplo:



Aclaración: No obstante, cuando un plano catastrado no cuenta con un derrotero, pero si indica Rumbo/Azimut y Distancia en cada línea que conforma el polígono descrito en el plano, se considerará como un plano catastrado que dispone del derrotero, por lo que no aplicaría la modificación 9, siempre y cuando cumpla con lo estipulado en el punto 5.1.1 y 5.1.3 del presente manual.

j) En los casos en que dos o más fincas indican el mismo plano catastrado en su asiento registral porque el plano catastrado describe dos o más parcelas, con un derrotero para cada una de ellas y cada parcela generó una finca. Si el derrotero de alguna de las parcelas resulta ilegible o no es aceptable para la conformación del Mapa Catastral de acuerdo con lo establecido en el punto 5.1.1 y 5.1.3 del presente manual, se aplicará la inconsistencia 03 y modificación 9 únicamente a la finca generada con dicho derrotero y el derrotero en cuestión se conformará en el Mosaico de Planos Auxiliares. Las demás parcelas podrían quedar compatibilizadas si así le correspondiera.

En general, en todos los casos de predios que presenten modificación 9:

- Siempre deben indicar la inconsistencia 03
- Siempre deben indicar la relación 0
- El plano catastrado se conformará en el Mosaico de Planos Auxiliares, excepto las variantes 1.1), 1.2) e 1.3).
- NO se les podrá indicar la inconsistencia 07;
- Se le podrá indicar la inconsistencia 06 "Sobreposición física de fincas" cuando la sobreposición se dé por la variante "a) Sobreposición total de fincas o doble inmatriculación. Dos folios reales en un mismo espacio físico" descrita en el punto 8.5.6.

8.7 Resumen de la aplicación de Relaciones, Inconsistencias y Modificaciones

A manera de resumen, los siguientes cuadros muestran la forma de entrelazar las inconsistencias con las modificaciones y las relaciones.

8.7.1 En cuanto a Relaciones:

RELACION	SIEMPRE en Inconsistencias:	NUNCA en Inconsistencias:
0	01 y 03	06[7] , 07
1		01, 03, 05 (con modificaciones 3, 4, 5 o 6), 04, y 10
2		01, 03, 05 (con modificaciones 3, 4, 5 o 6) y 10
3		01, 03, 05 (con modificaciones 3, 4, 5 o 6), 06 y 10
4		01, 03, 05 (con modificaciones 3, 4, 5 o 6) y 10
5	05 (con modificaciones 3, 4, 5 o 6)	01, 03 y 06 (cuando la relación 5 sea por diferencia de área)

Tabla 8-5 Combinación de relaciones e inconsistencias

[7] Se puede aplicar la inconsistencia 06 para un predio en relación 0 en aquellos casos de fincas presentan inconsistencia 06 en la variante "a" descrita en el punto 8.5.6 de este manual.

Además, se aclara:

a) Cuando un predio cumpla los requisitos de relación 1 o 2 excepto que existe una diferencia de área (entre el área registral y catastral) de centímetros, entonces, de igual manera se le indica la relación 1 o 2 según sea el caso.

Ejemplo:

Área según registro 100.45m^2

Área según plano 100.95m^2

Y habiendo corroborado todos los datos de la finca (segregaciones, entre otros) se le indica la relación 1.

Pero si la diferencia de área no es de centímetros y es un posible error de digitación, entonces al predio se le indicará la inconsistencia 05 con modificación 5 y relación 5.

Ejemplo

Área según registro 100.55m^2

Área según plano 155.00m^2

b) En los predios cuya finca relacionada NO indica un plano catastrado en su asiento registral y en el proceso de conciliación se le logra relacionar uno, pero actualmente, el mismo no coincide en área con la finca. En estos casos, a la finca se le asignará la relación 5 o relación 3 según sea la diferencia de área (ver punto 8.4 "Aplicación de Relación Plano-Finca). Lo anterior siempre y cuando el plano catastrado no se traslape con ningún otro plano catastrado conformado en el Mapa Catastral o con la vía pública, porque de ser así, al predio se le indicará la inconsistencia 03, tal y como se indica en la variante f) de la inconsistencia 03, punto 8.5.3.

8.7.2 En cuanto a Inconsistencias

INCONSISTENCIA	SIEMPRE se indica	NUNCA se indica
01	Relación 0	Plano catastrado. Ni ninguna otra inconsistencia
03	Relación 0	Plano catastrado. Ni inconsistencia 07 o 06 (variante b, c o d)
05	Relación 5 acompañada de alguna modificación de la 3 a la 6.	
06		Relación 0, relación 3, relación 5 (por diferencia de área) ni modificación 4

Tabla 8-6 Resumen aplicación de inconsistencias

8.7.3 En cuanto a Compatibilizado.

Un predio se indica como COMPATIBLE SIEMPRE que cumpla los siguientes aspectos:

1. La relación sea 1, 2, o 4.
2. NO tenga inconsistencias

Por otra parte, los predios con relación 0, 3 o 5 NUNCA quedarán compatibilizados.

8.8 ACLARACIONES PARA UN ADECUADO ANÁLISIS DE LOS COLINDANTES AL ESTABLECER LA RELACIÓN PLANO-FINCA CORRESPONDIENTE

8.8.1 Concordancias entre colindantes indicados en el SIRE y plano catastrado

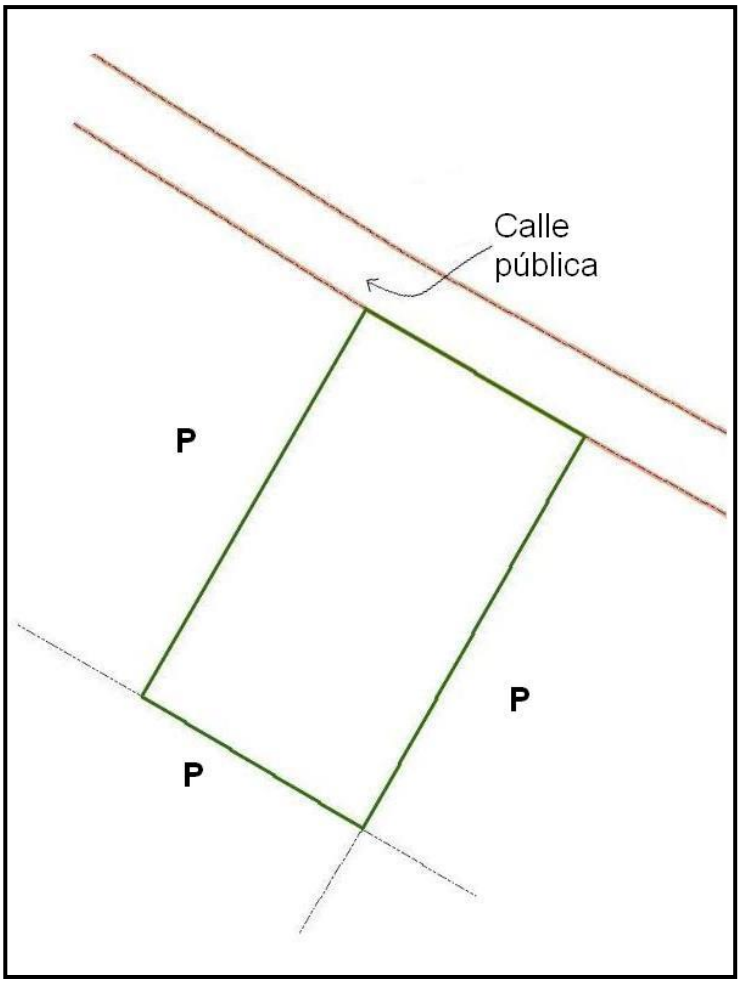
Para establecer claramente la concordancia entre los colindantes indicados en el asiento registral (SIRE) y el plano catastrado, se indican a continuación ejemplos concretos que guían para una interpretación correcta de los colindantes, y de esta manera aclarar la aplicación de la relación 5 por la contradicción de colindantes.

En los diferentes casos de los siguientes ejemplos, donde se indique que las descripciones de los colindantes del asiento registral (SIRE) son concordantes con la del plano catastrado, no se deberá aplicar la relación 5 por contradicción de colindantes.

Para el correcto entendimiento de los ejemplos a continuación, se debe considerar que:

- En la imagen de cada ejemplo, el predio en análisis está trazado con color verde
- Las figuras representan el plano catastrado.
- Cuando indica una P en el colindante se refiere a un propietario (persona física o jurídica) y calle pública, servidumbre, quebrada o río cuando se trata de un acceso o elemento geográfico.

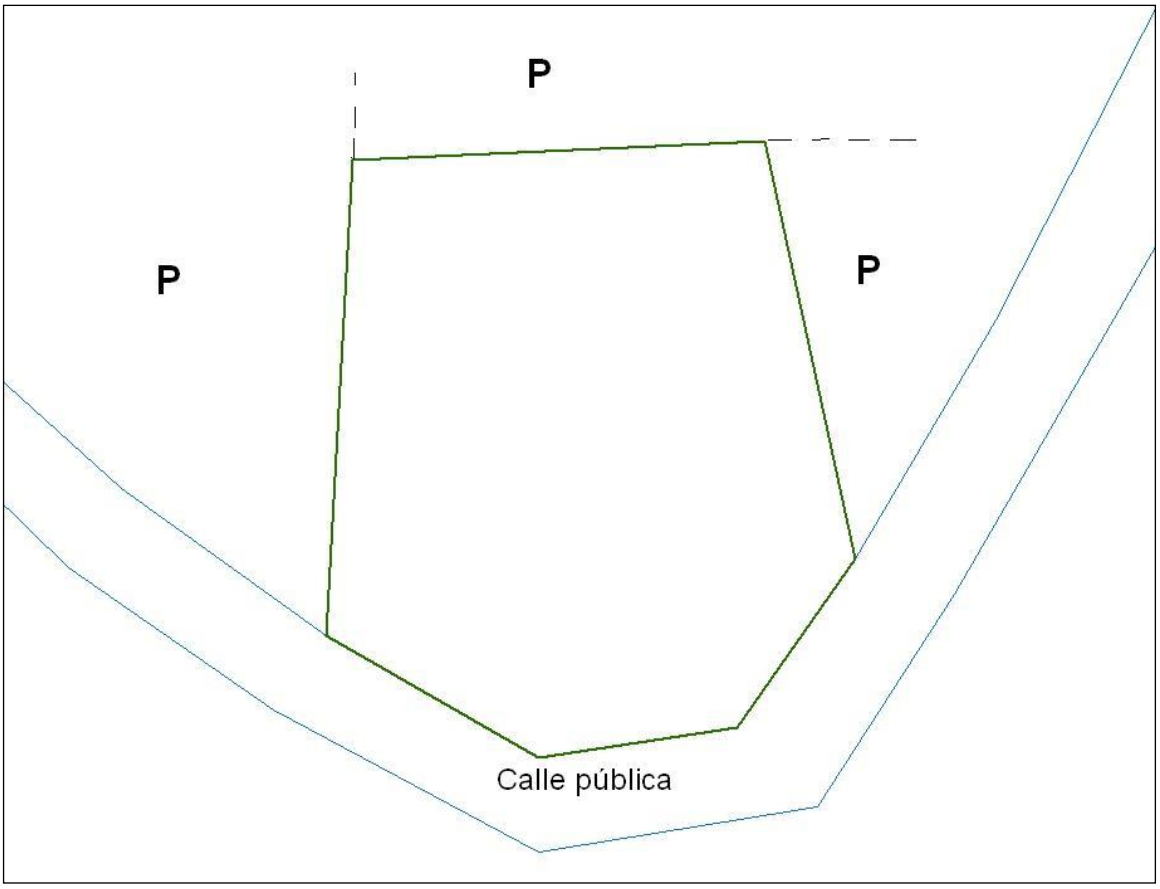
Ejemplo Nº 1.



COLINDANTES EN EL SIRE		
Pt. cardinal	**Descripción Caso 1**	**Descripción Caso 2**
Norte	Calle pública	Propietario
Sur	Propietario	Propietario
Este	Propietario	Calle pública
Oeste	Propietario	Propietario

Cualquiera de las dos descripciones de los colindantes del SIRE se considera concordante con los del plano catastrado.

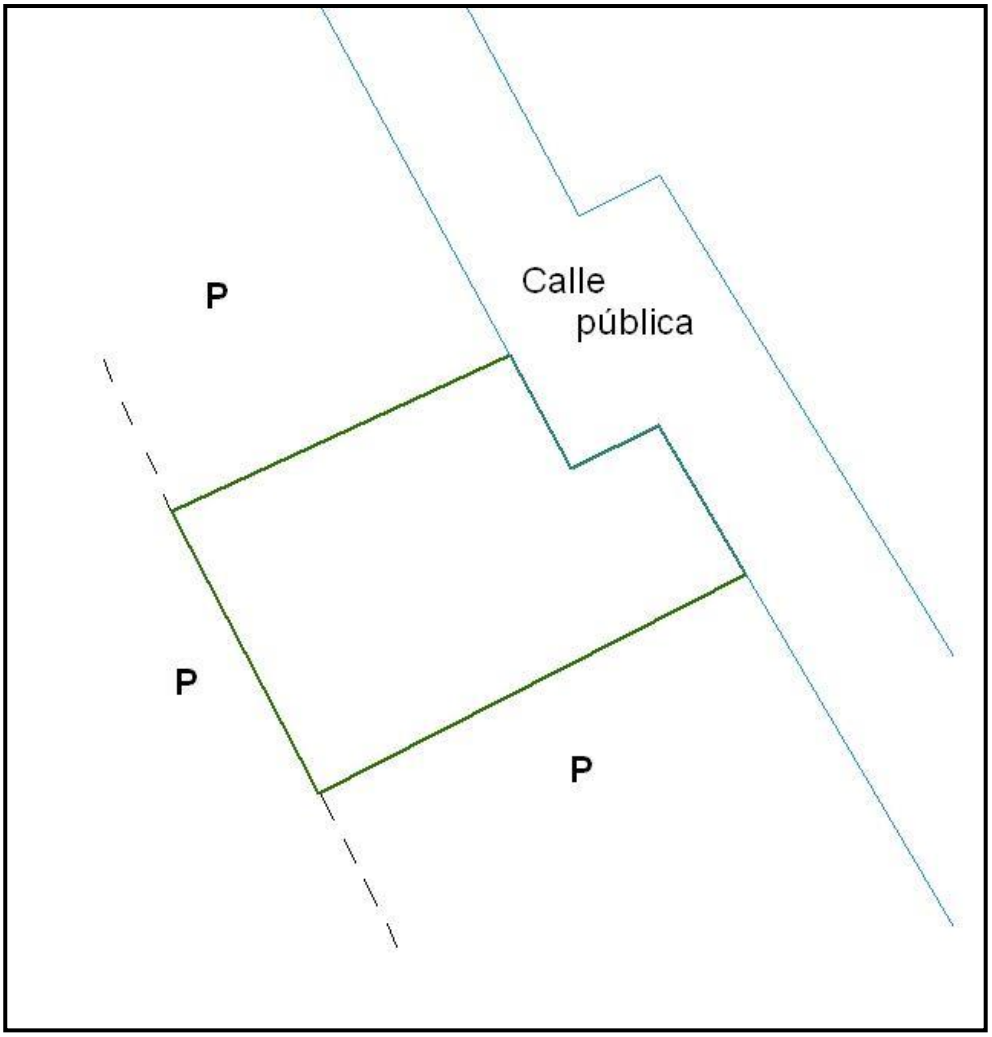
Ejemplo Nº 2.



COLINDANTES EN EL SIRE		
Punto cardinal	**Descripción Caso 1**	**Descripción Caso 2**
Norte	Propietario	Propietario
Sur	Calle pública	Calle pública
Este	Propietario	Propietario
Oeste	Propietario	Calle pública y Propietario

Cualquiera de las dos descripciones de los colindantes del SIRE se considera concordante con los del plano catastrado.

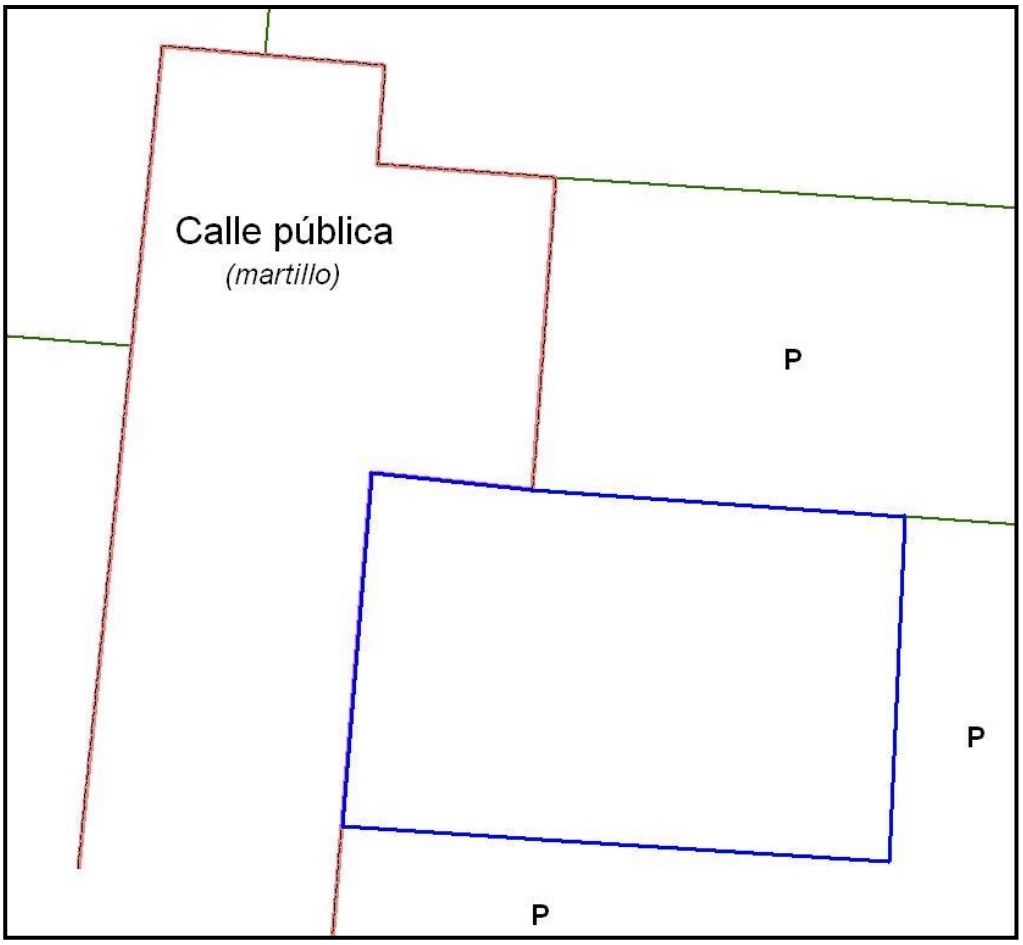
Ejemplo Nº 3.



COLINDANTES EN EL SIRE		
Punto cardinal	**Descripción Caso 1**	**Descripción Caso 2**
Norte	Propietario	Propietario y Calle pública
Sur	Propietario	Propietario
Este	Calle pública	Calle pública
Oeste	Propietario	Propietario

Cualquiera de las dos descripciones de los colindantes del SIRE se considera concordante con los del plano catastrado.

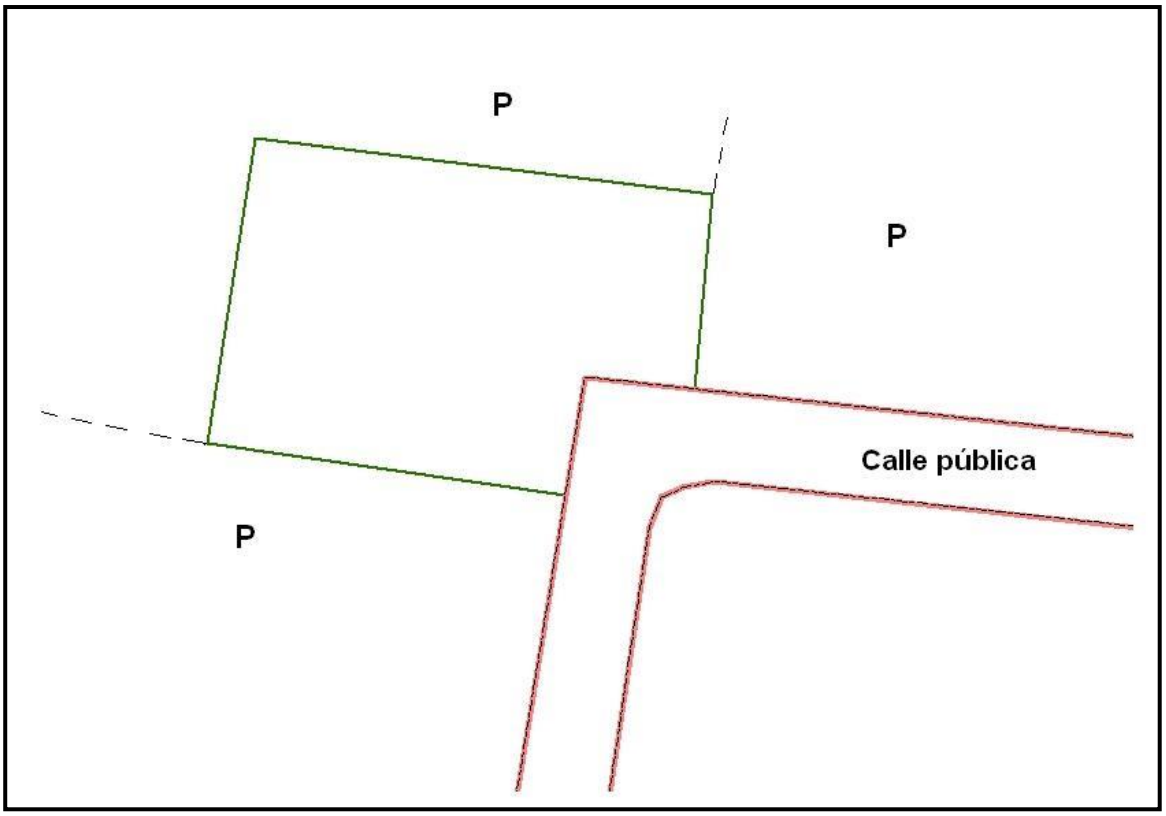
Ejemplo Nº 4.



COLINDANTES EN EL SIRE		
Punto cardinal	**Descripción Caso 1**	**Descripción Caso 2**
Norte	Propietario	Propietario y Calle pública
Sur	Propietario	Propietario
Este	Propietario	Propietario
Oeste	Calle pública	Calle pública

Cualquiera de las dos descripciones de los colindantes del SIRE se considera concordante con los del plano catastrado.

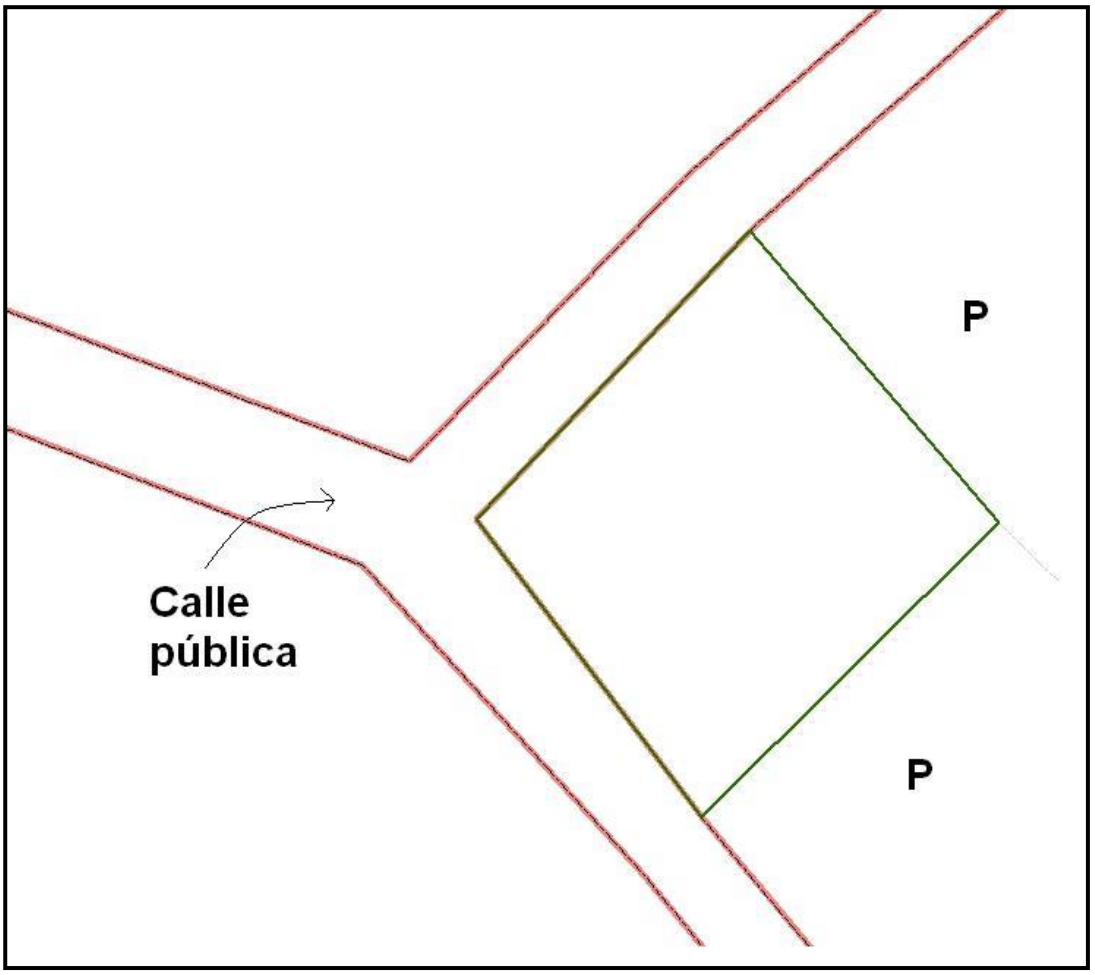
Ejemplo Nº 5.



COLINDANTES EN EL SIRE		
Punto cardinal	**Descripción Caso 1**	**Descripción Caso 2**
Norte	Propietario	Propietario
Sur	Propietario	Propietario y Calle pública
Este	Calle pública	Calle pública
Oeste	Propietario	Propietario

Cualquiera de las dos descripciones de los colindantes del SIRE se considera concordante con los del plano catastrado.

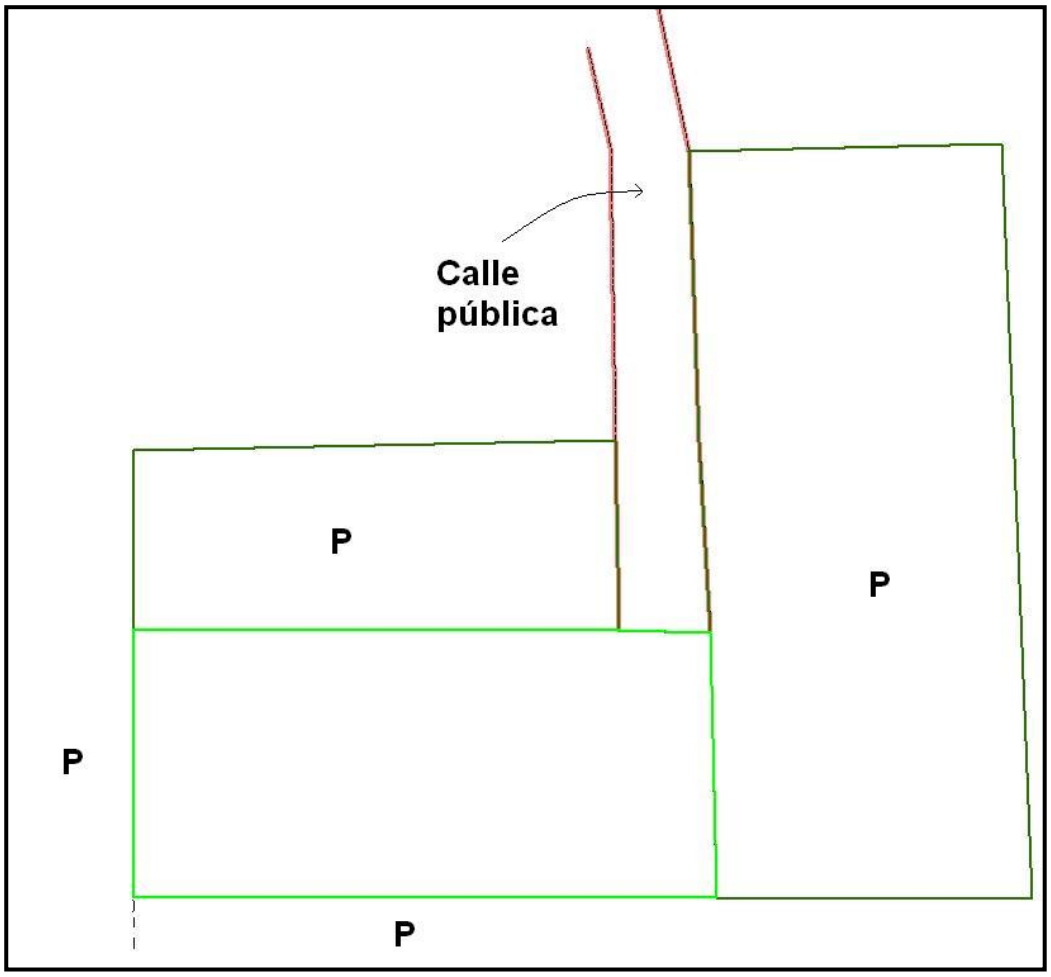
Ejemplo Nº 6.



COLINDANTES EN EL SIRE		
Punto cardinal	**Descripción Caso 1**	**Descripción Caso 2**
Norte	Propietario	Calle pública
Sur	Propietario	Calle pública
Este	Propietario	Propietario
Oeste	Calle pública	Calle pública

Cualquiera de las dos descripciones de los colindantes del SIRE se considera concordante con los del plano catastrado.

Ejemplo Nº 7.

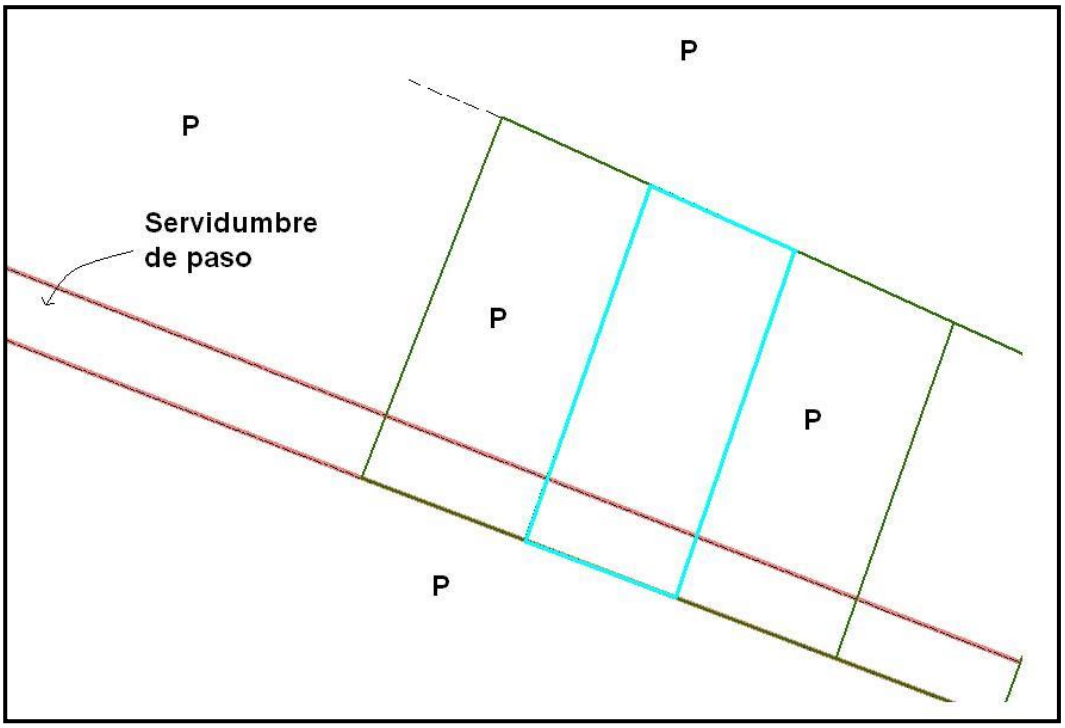


COLINDANTES EN EL SIRE	
Punto cardinal	**Descripción**
Norte	Propietario
Sur	Propietario
Este	Propietario
Oeste	Propietario

En este caso se da una contradicción en los colindantes, ya que se debe indicar también la vía pública en la colindancia al norte.

Cuando en el plano se observa que el único acceso al predio es vía pública debe estar indicado en el SIRE como colindante.

Ejemplo Nº 8.



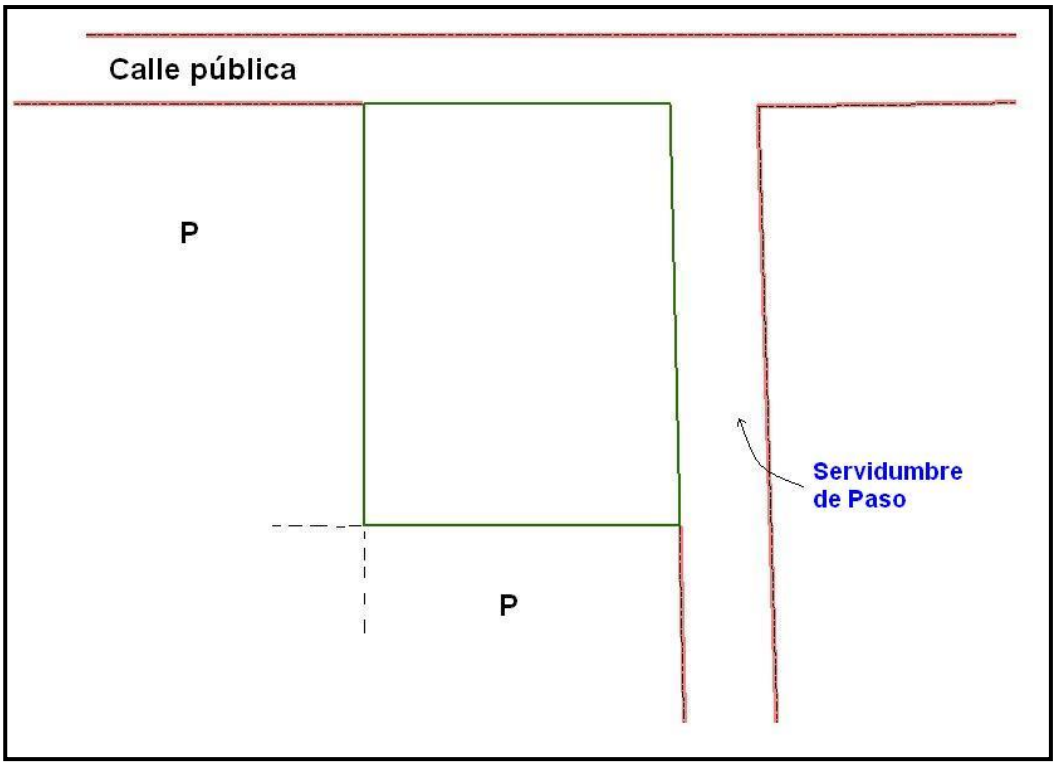
Servidumbre de paso como área inscrita dentro del predio.

COLINDANTES EN EL SIRE		
Punto cardinal	**Descripción Caso 1**	**Descripción Caso 2**
Norte	Propietario	Propietario
Sur	Propietario	Servidumbre
Este	Propietario	Propietario
Oeste	Propietario	Propietario

Los colindantes de la descripción Caso 1 se consideran concordantes con los colindantes del plano catastrado.

La descripción Caso 2 conduce a una contradicción, ya que esa descripción es correcta solo cuando la servidumbre está excluida del plano.

Ejemplo Nº 9.

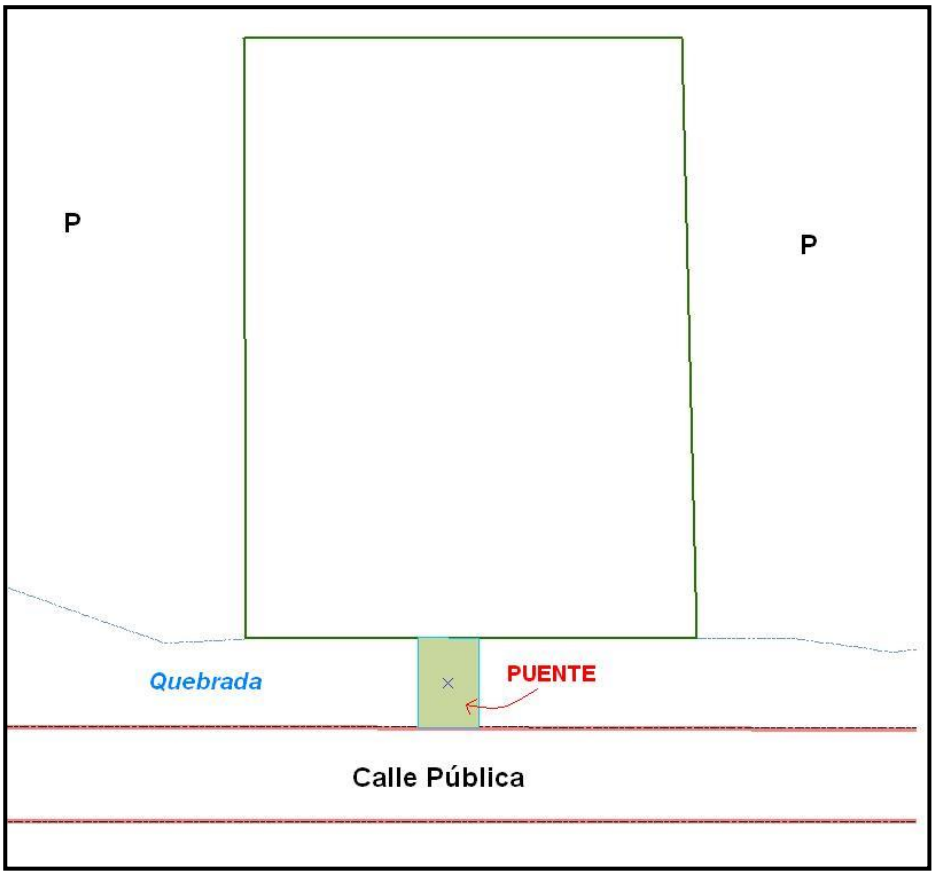


Se permuta el **tipo** de acceso indicado

COLINDANTES EN EL SIRE	
Punto cardinal	**Descripción**
Norte	Servidumbre
Sur	Propietario
Este	Calle pública
Oeste	Propietario

En este caso se presenta una permuta en los colindantes Norte y Este, en este caso se le debe indicar al predio la relación 5, inconsistencia 05 y la modificación 6.

Ejemplo Nº 10.

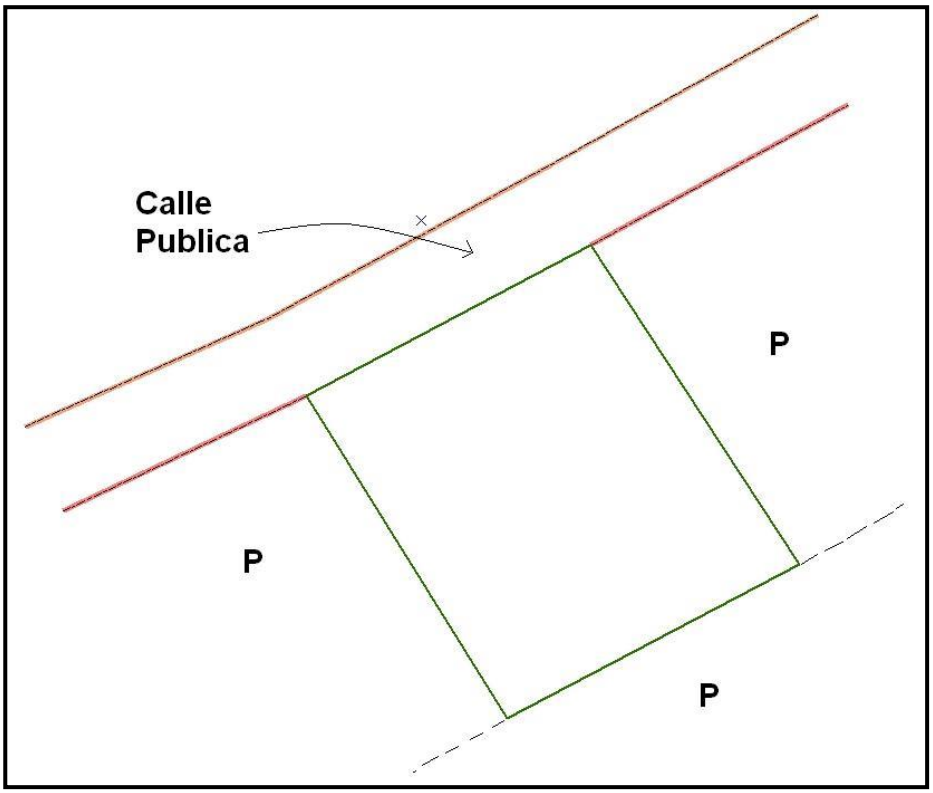


El acceso directo al predio es por un puente peatonal de pocos metros cuya área no está contemplada dentro del plano.

COLINDANTES EN EL SIRE			
Punto cardinal	**Descripción Caso 1**	**Descripción Caso 2**	**Descripción Caso 3**
Norte	Propietario	Propietario	Propietario
Sur	Calle pública	Quebrada	Calle pública y quebrada
Este	Propietario	Propietario	Propietario
Oeste	Propietario	Propietario	Propietario

Cualquiera de las tres descripciones de los colindantes del SIRE se considera concordante con los del plano catastrado.

Ejemplo Nº 11.



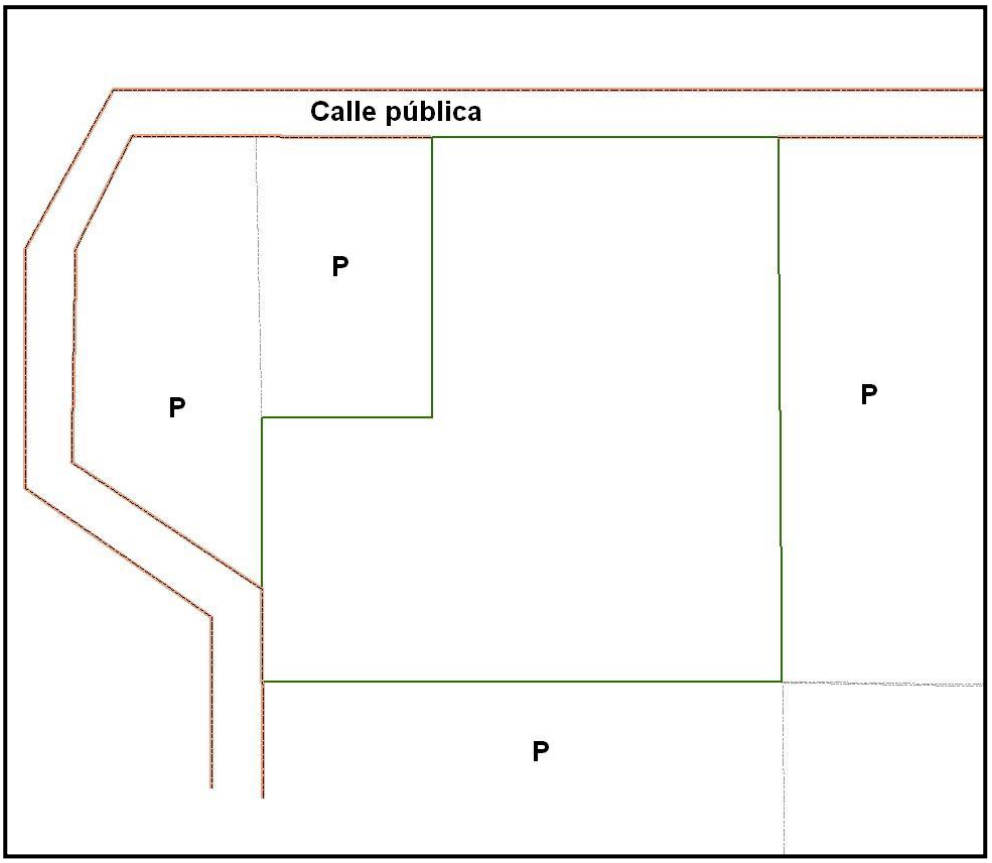
Caso 1: la descripción indica un punto cardinal contradictorio al plano.

Caso 2: la descripción indica un punto cardinal desigual al punto cardinal pero correcto.

COLINDANTES EN EL SIRE		
Punto cardinal	**Descripción Caso 1**	**Descripción Caso 2**
Norte	Noreste Calle pública	Sureste propietario
Sur	Suroeste propietario	Suroeste propietario
Este	Propietario	Noreste propietario
Oeste	Propietario	Noroeste Calle pública

Para determinar la concordancia entre los colindantes del plano y los del SIRE, se debe analizar accesos y ríos respetando los puntos cardinales del SIRE e ignorando las descripciones de los puntos cardinales que incluye notario.

Ejemplo Nº 12.



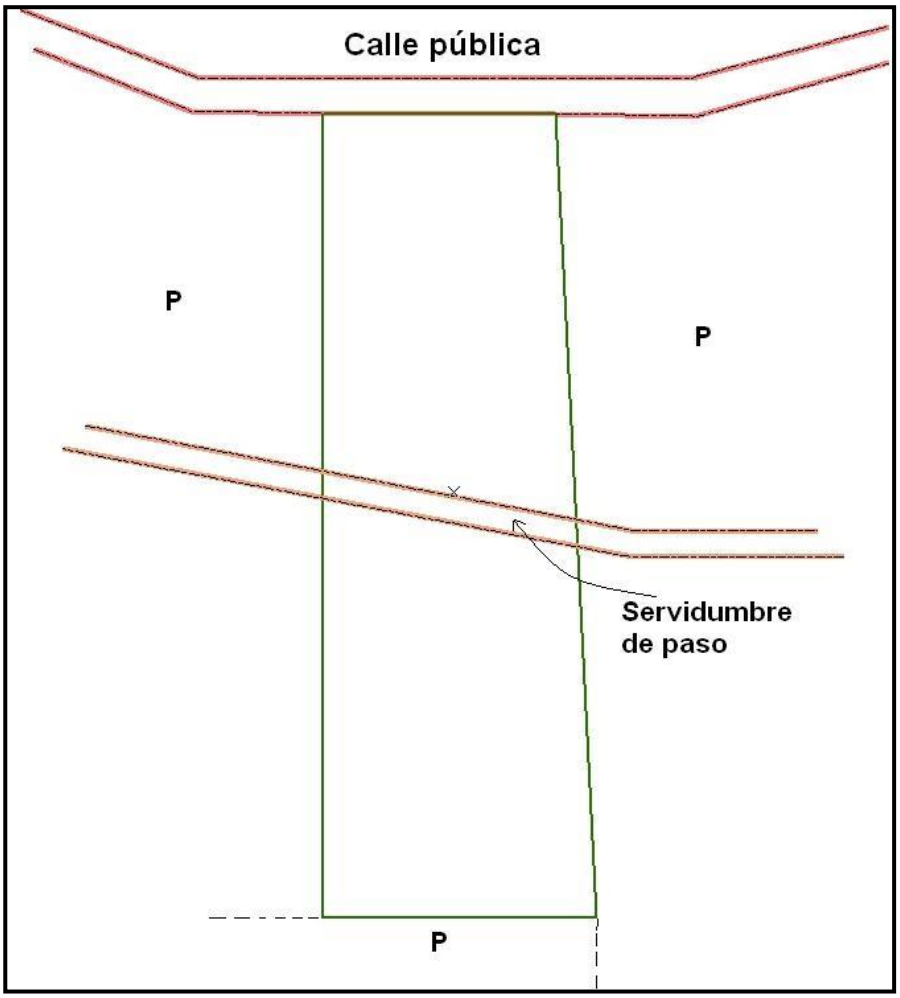
COLINDANTES EN EL SIRE		
Punto cardinal	**Descripción Caso 1**	**Descripción Caso 2**
Norte	Calle pública	Calle pública
Sur	Propietario	Propietario
Este	Propietario	Propietario
Oeste	Propietario	Calle pública y propietario

En el caso 1 se da una contradicción en los colindantes.

La descripción del caso 2 es correcta, ya que se deben indicar las dos colindancias con la calle por abarcar dos frentes del predio.

Ejemplo Nº 13.

Servidumbre de paso atraviesa al polígono del plano catastrado

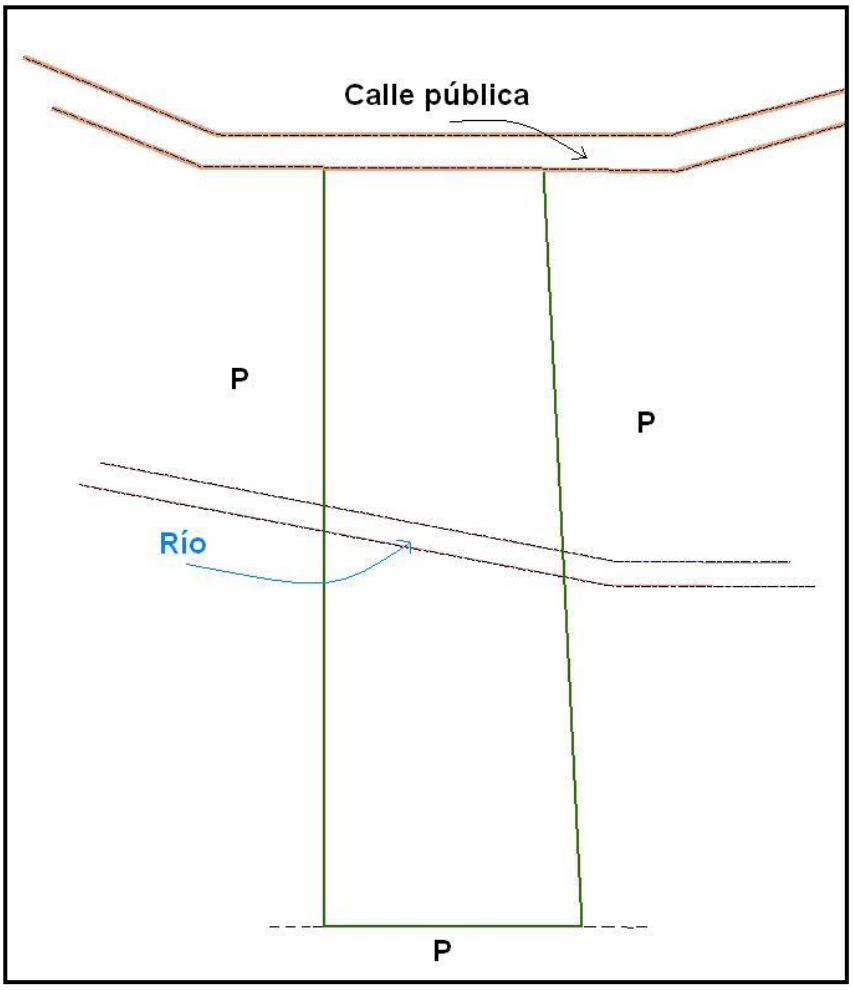


COLINDANTES EN EL SIRE		
Punto cardinal	**Descripción Caso 1**	**Descripción Caso 2**
Norte	Calle pública	Calle pública
Sur	Propietario	Propietario
Este	Propietario	Servidumbre y propietario
Oeste	Propietario	Servidumbre y propietario

Cualquiera de las dos descripciones de los colindantes del SIRE se considera concordante con los del plano catastrado.

Ejemplo Nº 14.

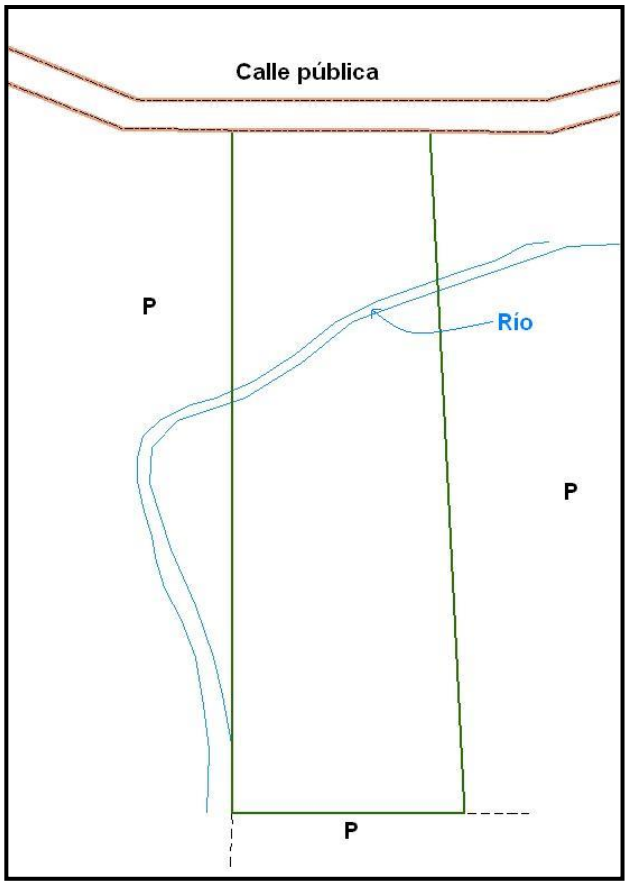
Río atraviesa al polígono del plano catastrado



COLINDANTES EN EL SIRE		
Punto cardinal	**Descripción Caso 1**	**Descripción Caso 2**
Norte	Calle pública	Calle pública
Sur	Propietario	Propietario
Este	Propietario	Río y propietario
Oeste	Propietario	Río y propietario

Cualquiera de las dos descripciones de los colindantes del SIRE se considera concordante con los del plano catastrado.

Ejemplo Nº 15.

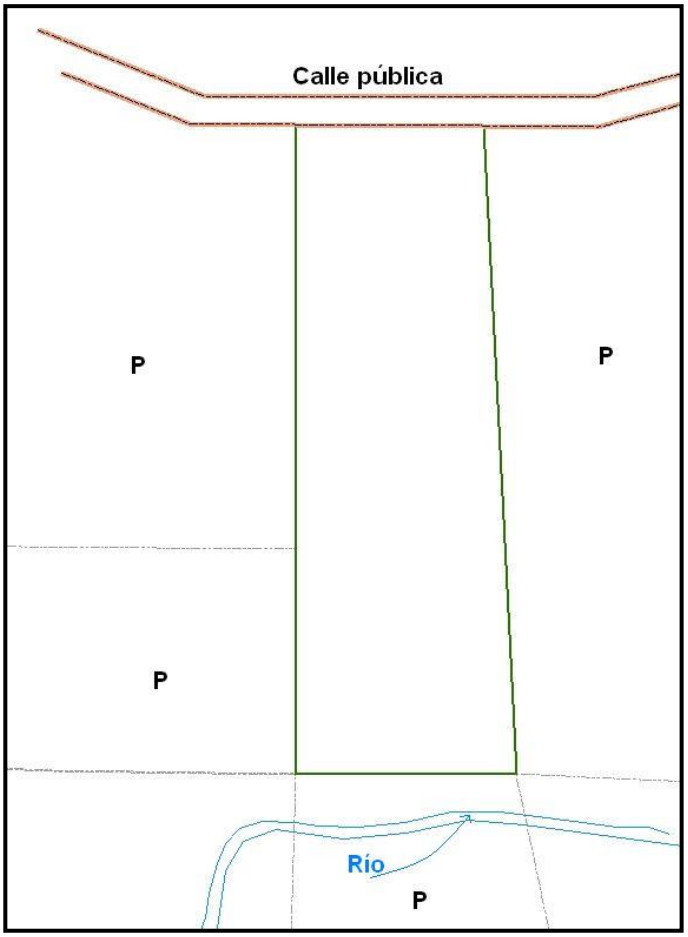


COLINDANTES EN EL SIRE		
Punto cardinal	**Descripción Caso 1**	**Descripción Caso 2**
Norte	Calle pública	Calle pública
Sur	Propietario	Propietario
Este	Propietario	Propietario
Oeste	Propietario	Río y propietario

La descripción 1 se considera contradictoria con la de los colindantes en el plano catastrado. **Debe** indicarse al Oeste el río como colindancia, no se puede omitir indicar el río como colindancia al oeste, porque a pesar de que el río atraviesa el polígono también colinda en el Linder oeste del polígono del plano.

La descripción 2 es concordante con la de los colindantes en el plano catastrado.

Ejemplo Nº 16.



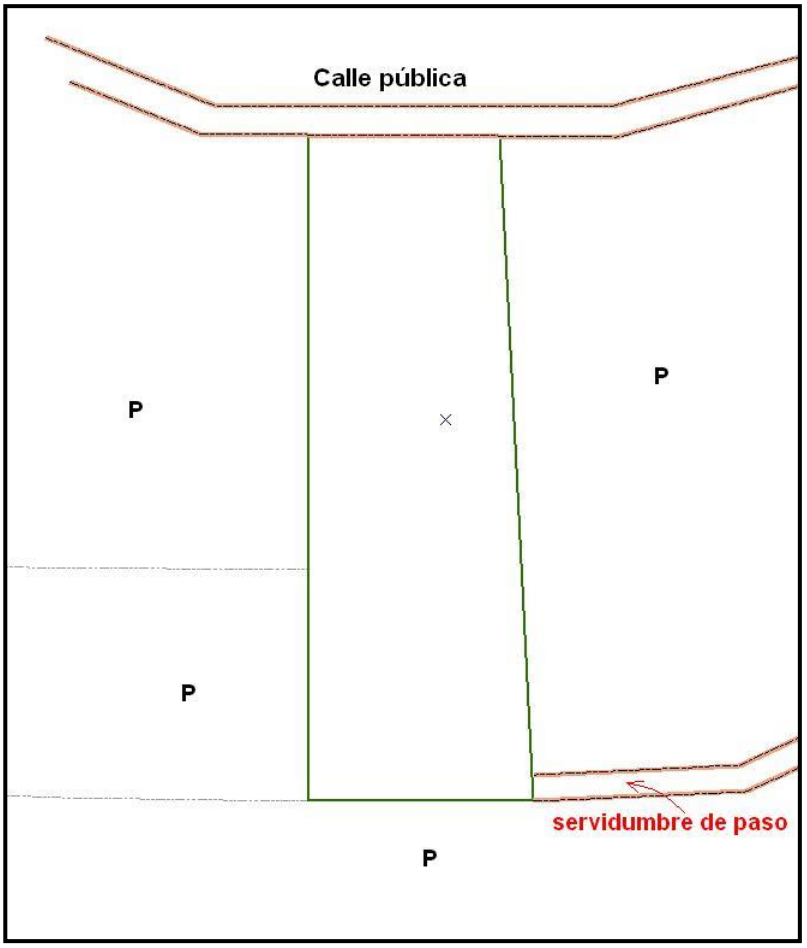
Río no es el colindante inmediato al predio.

COLINDANTES EN EL SIRE		
Punto cardinal	**Descripción Caso 1**	**Descripción Caso 2**
Norte	Calle pública	Calle pública
Sur	Propietario	Río
Este	Propietario	Propietario
Oeste	Propietario	Propietario

La descripción 1 es concordante con la de los colindantes en el plano catastrado.

La descripción 2 es contradictoria con la de los colindantes en el plano catastrado.

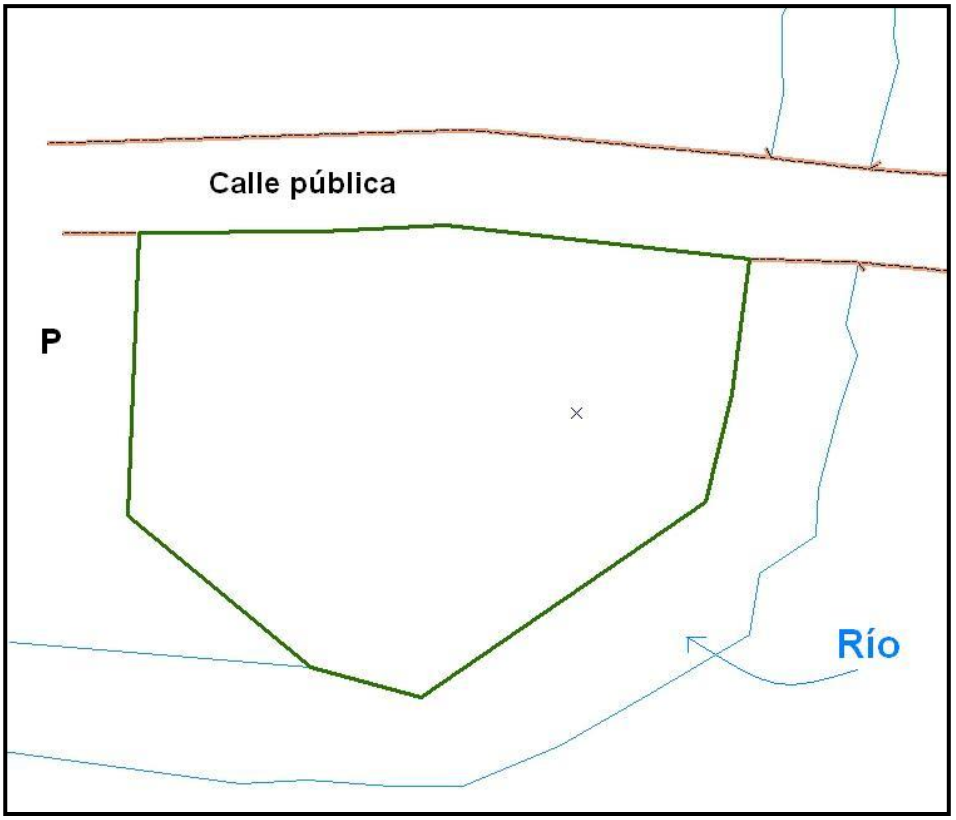
Ejemplo Nº 17.



COLINDANTES EN EL SIRE		
Punto cardinal	**Descripción Caso 1**	**Descripción Caso 2**
Norte	Calle pública	Calle pública
Sur	Propietario	Propietario
Este	Propietario	Servidumbre
Oeste	Propietario	Propietario

La descripción 1 se considera concordante con la descripción de los colindantes en el plano catastrado.

En la descripción 2 debe indicarse al propietario, además de la servidumbre, para que las colindancias en el SIRE y en el plano catastrado se consideren concordantes. *Ejemplo Nº 18.*

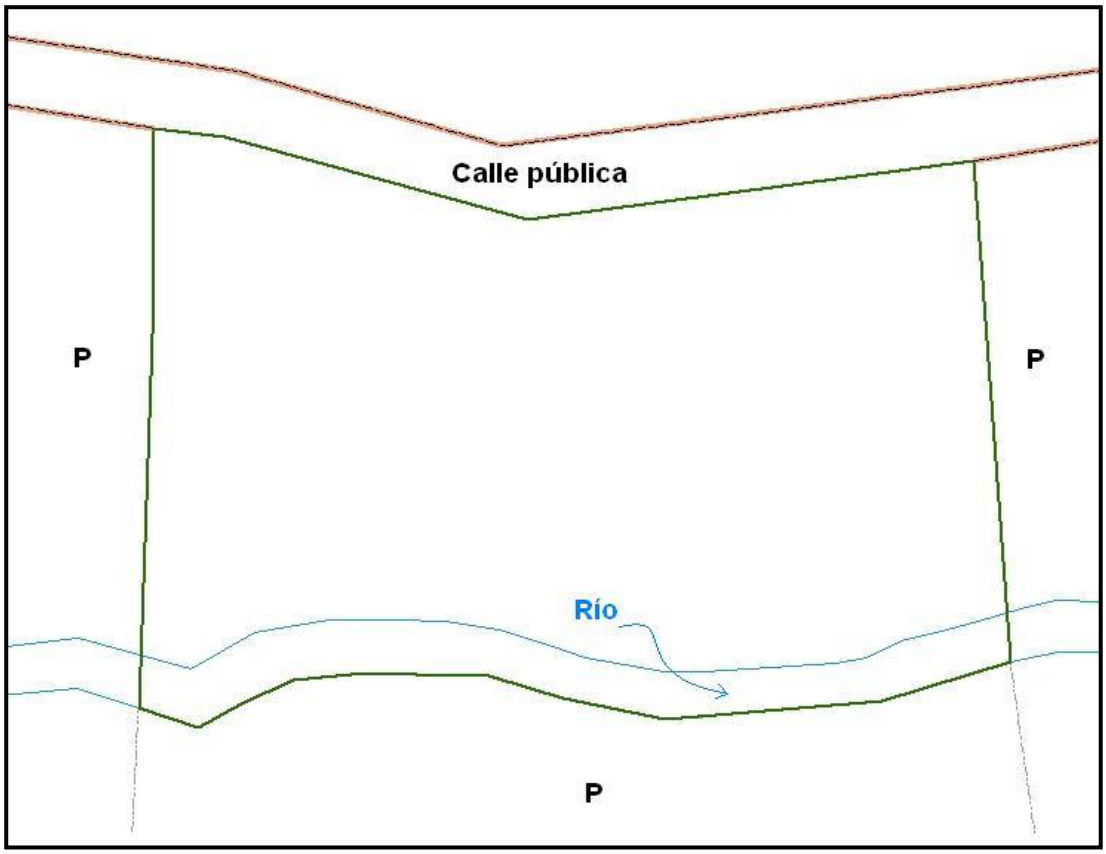


COLINDANTES EN EL SIRE		
Punto cardinal	**Descripción Caso 1**	**Descripción Caso 2**
Norte	Calle pública	Calle pública
Sur	Propietario	Río
Este	Río	Río
Oeste	Propietario	Propietario

La descripción 1 es contradictoria con los colindantes indicados en el plano catastrado. Para que sea concordante debe indicarse al río como colindante sur, además de indicar el propietario.

La descripción 2 es concordante con la descripción de los colindantes en el plano catastrado.

Ejemplo Nº 19.



Río dentro del plano.

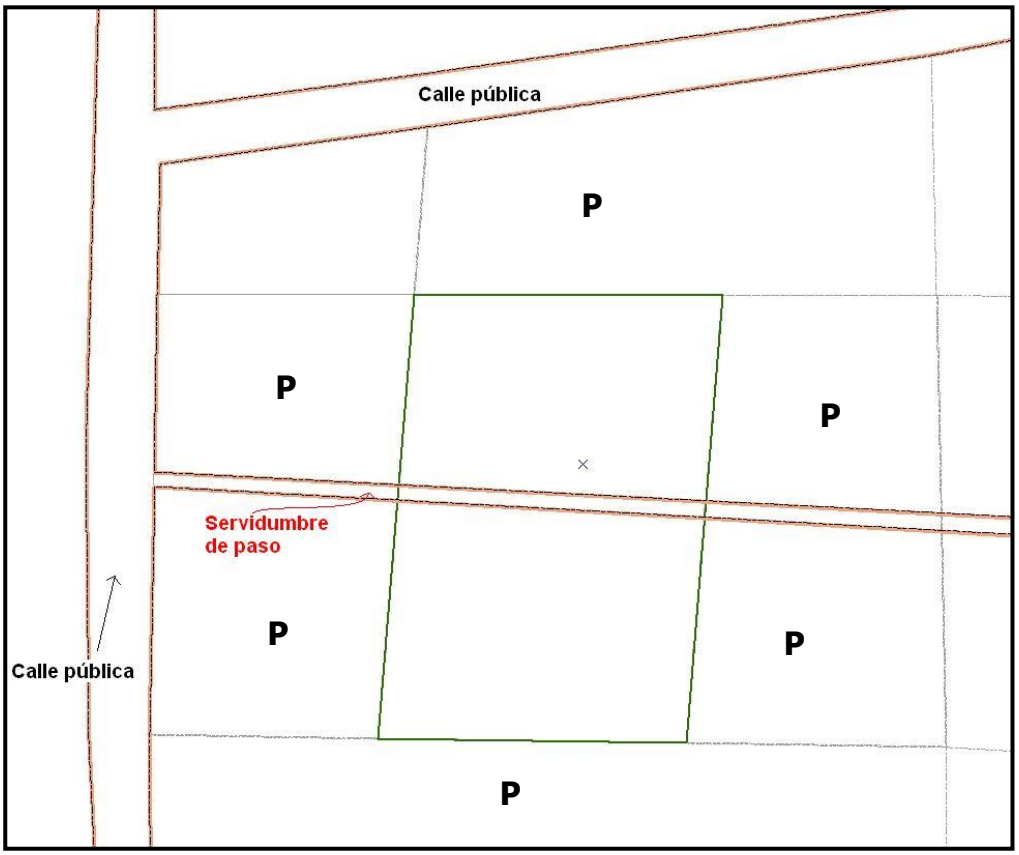
COLINDANTES EN EL SIRE			
Punto cardinal	**Descripción Caso 1**	**Descripción Caso 2**	**Descripción Caso 3**
Norte	Calle pública	Calle pública	Calle pública
Sur	Río	Propietario	Propietario
Este	Propietario	Propietario	Propietario y río
Oeste	Propietario	Propietario	Propietario y río

Las descripciones 2 y 3 se consideran concordantes con la de los colindantes en el plano catastrado.

La descripción 1 es contradictoria en la colindancia del Sur

Ejemplo Nº 20.

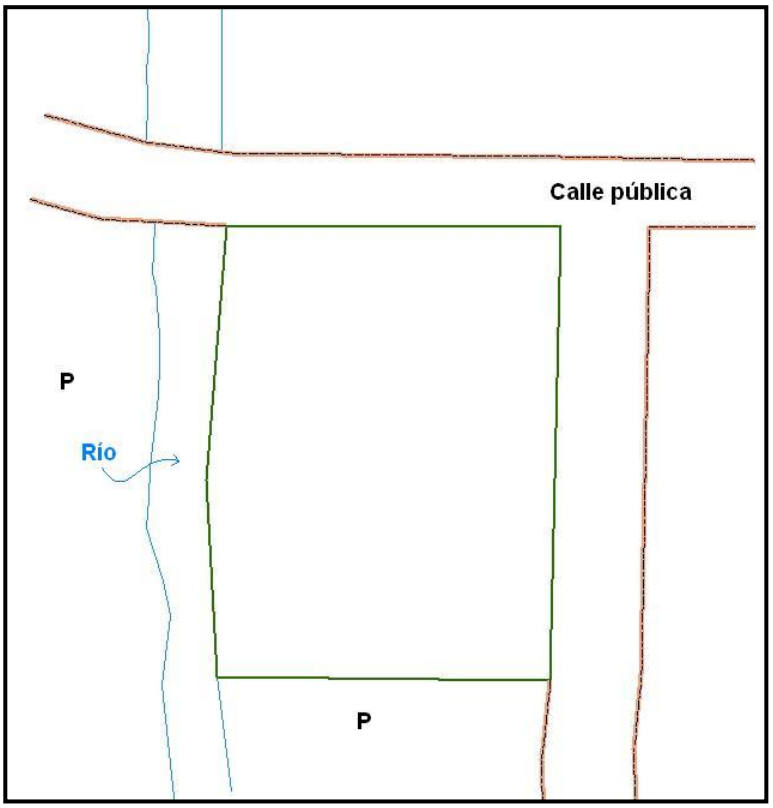
Servidumbre de paso atraviesa al polígono del plano catastrado



COLINDANTES EN EL SIRE		
Pt. cardinal	**Descripción Caso 1**	**Descripción Caso 2**
Norte	Propietario	Propietario
Sur	Propietario	Propietario
Este	Propietario	Servidumbre y propietario
Oeste	Propietario	Servidumbre y propietario

Cualquiera de las dos descripciones de los colindantes del SIRE se considera concordante con los del plano catastrado.

Ejemplo Nº 21.



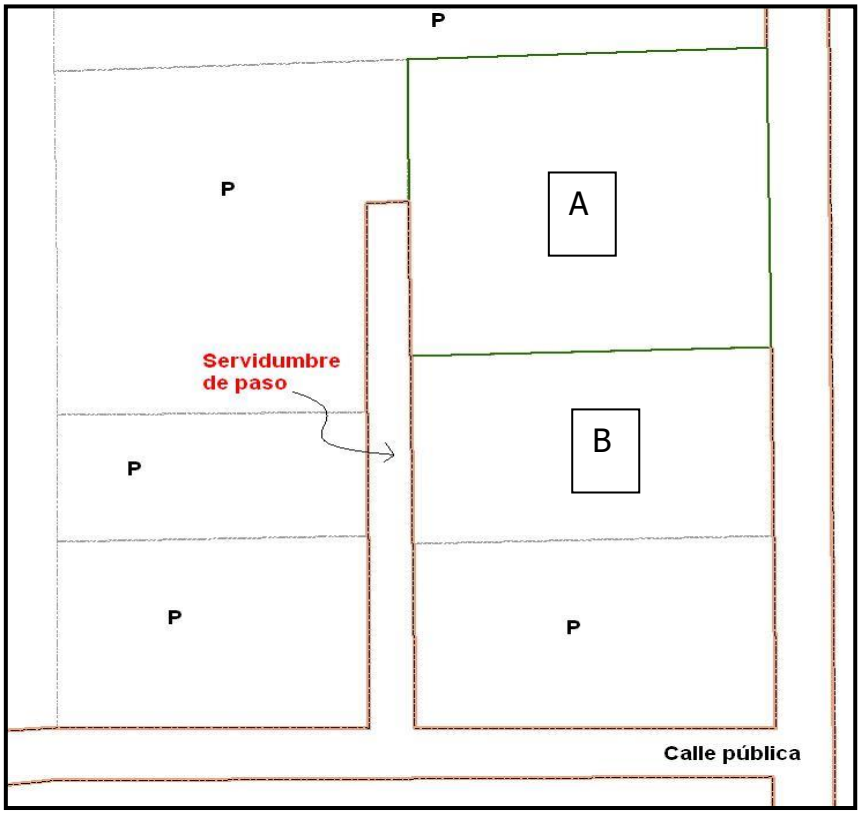
Omisión del río como colindancia

COLINDANTES EN EL SIRE		
Punto cardinal	**Descripción Caso 1**	**Descripción Caso 2**
Norte	Calle pública	Calle pública
Sur	Propietario	Río
Este	Calle pública	Calle pública
Oeste	Propietario	Propietario

La descripción 1 es contradictoria a la descripción del colindante al Oeste indicado en el plano catastrado. Para que se dé la concordancia debe indicarse al río como colindancia al Oeste.

La descripción 2 presenta un caso de permutación entre los colindantes al Sur y al Oeste, en este caso se le debe indicar al predio la relación 5, inconsistencia 05 y la modificación 6.

Ejemplo Nº 22.

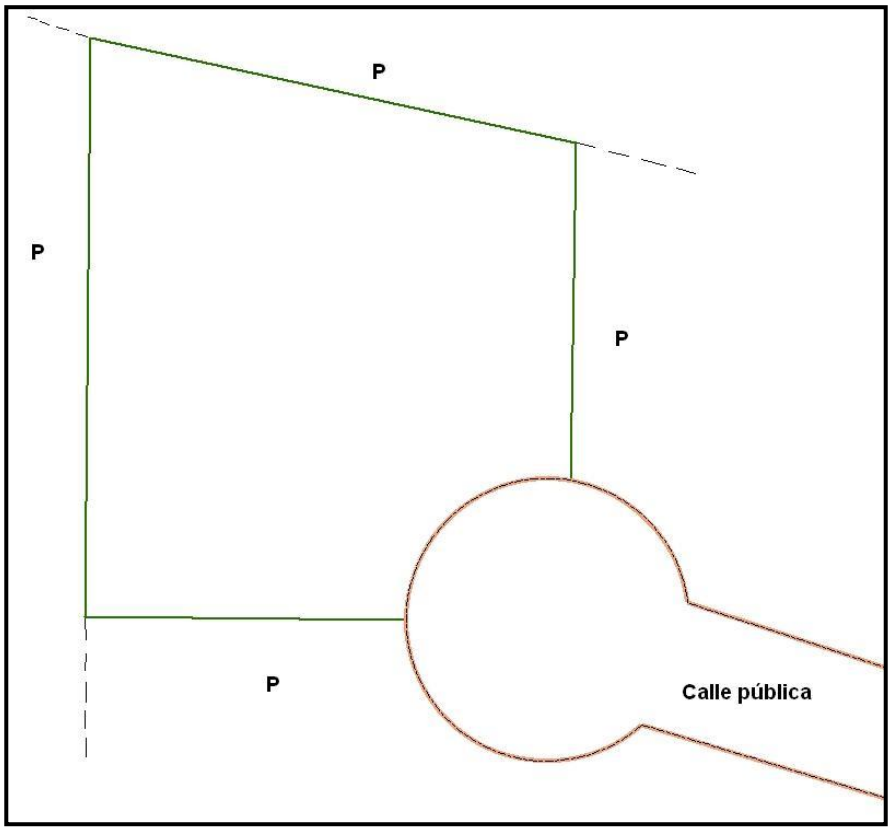


COLINDANTES EN EL SIRE			
Punto cardinal	**Descripción Caso 1**	**Descripción Caso 2**	**Descripción caso 3**
Norte	Propietario	Propietario	Propietario
Sur	Propietario	Propietario	Propietario
Este	Calle pública	Calle pública	Calle pública
Oeste	Propietario	Servidumbre y propietario	Servidumbre

Para el predio "A" las descripciones de caso 1 y caso 2 son concordantes con la descripción de linderos en el plano catastrado.

Para el predio "B", cuyo frente colinda completamente con la servidumbre, cualquiera de las descripciones anteriores (caso 1, caso 2 o caso 3) son concordantes con la descripción de linderos en el plano catastrado.

Ejemplo Nº 23.



COLINDANTES EN EL SIRE		
Pt. cardinal	**Descripción Caso 1**	**Descripción Caso 2**
Norte	Propietario	Propietario
Sur	Propietario	Propietario y Calle pública
Este	Calle pública	Calle pública
Oeste	Propietario	Propietario

Cualquiera de las dos descripciones de los colindantes del SIRE se considera concordante con los del plano catastrado.

8.8.2 Equivalencias de términos

Los términos incluidos en la lista siguiente y que se refieren a accesos públicos, se consideran como equivalentes para efectos de establecer la concordancia de los colindantes entre los indicados en el plano catastrado y los indicados en el SIRE:

ACCESOS	**ACCESOS**
Calle pública	Zona pública*
Acera	INCOFER**
Alameda	Municipalidad**
Ampliación	El Estado**
Avenida	MOPT**
Autopista	El Gobierno de Costa Rica**
Calle	INVU**
Calzada	
Camino público	
Derecho de vía	
Espaldón	
Futura ampliación	
Vía férrea	
Carretera	
Futura calle	

*Cualquier porción de terreno referida como acceso público en el plano catastrado señalado como "zona pública" siempre y cuando se constate que no corresponde con la zona marítima terrestre.

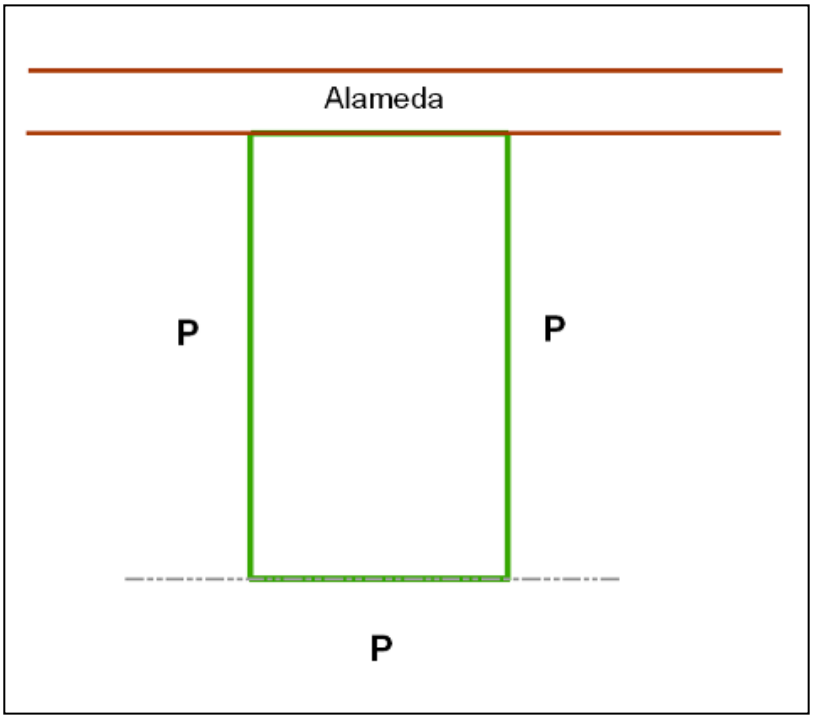
**Siempre y cuando se constate que en el plano se refieran a un acceso público.

Los términos incluidos en la lista siguiente y que se refieren a elementos hidrológicos, se consideran como equivalentes para efectos de establecer la concordancia de los colindantes entre los indicados en el plano catastrado y los del SIRE.

HIDROLOGIA
Río
Zona de protección o área de protección del río
Arroyo
Canal o canal artificial
Estero
Embalse
Lago
Laguna
Manglar
Quebrada
Riachuelo
Barra

Como complemento se presentan los siguientes ejemplos gráficos de concordancia entre colindantes indicados en el asiento registral y los mostrados en el plano catastrado. Se considera la relación 1 en los casos donde *no existe contradicción de colindantes,* bajo el supuesto que todas las demás condiciones establecidas para dicha relación se cumplen.

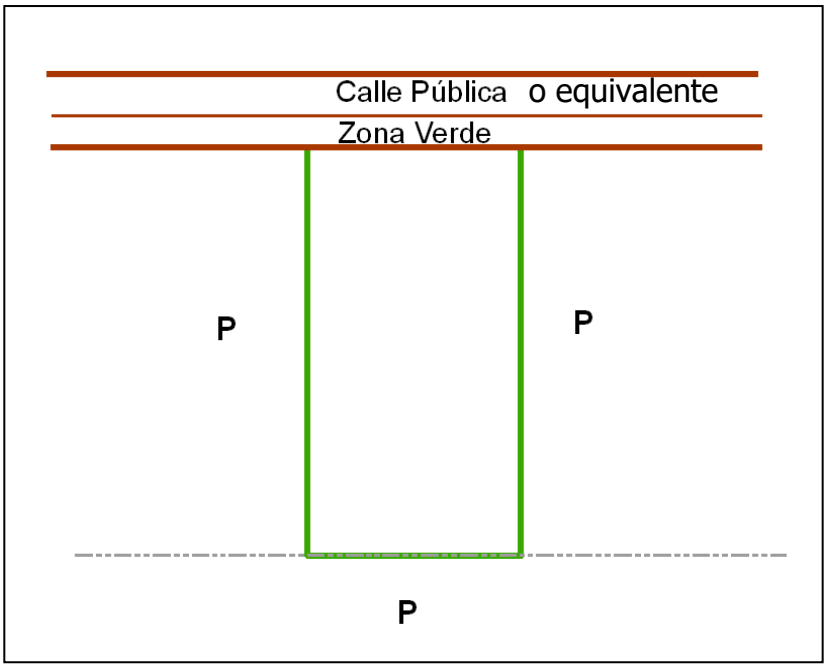
a) Alameda, Calle Propietario:



Punto Cardinal	Colindancia SIRE Caso 1	Colindancia SIRE Caso 2
Norte	Calle Pública o equivalente	Propietario
Sur	Propietario	Propietario
Este	Propietario	Propietario
Oeste	Propietario	Propietario
Hay Contradicción	**No**	**SI**

El caso 1 no contradice los colindantes indicados en el plano catastrado.

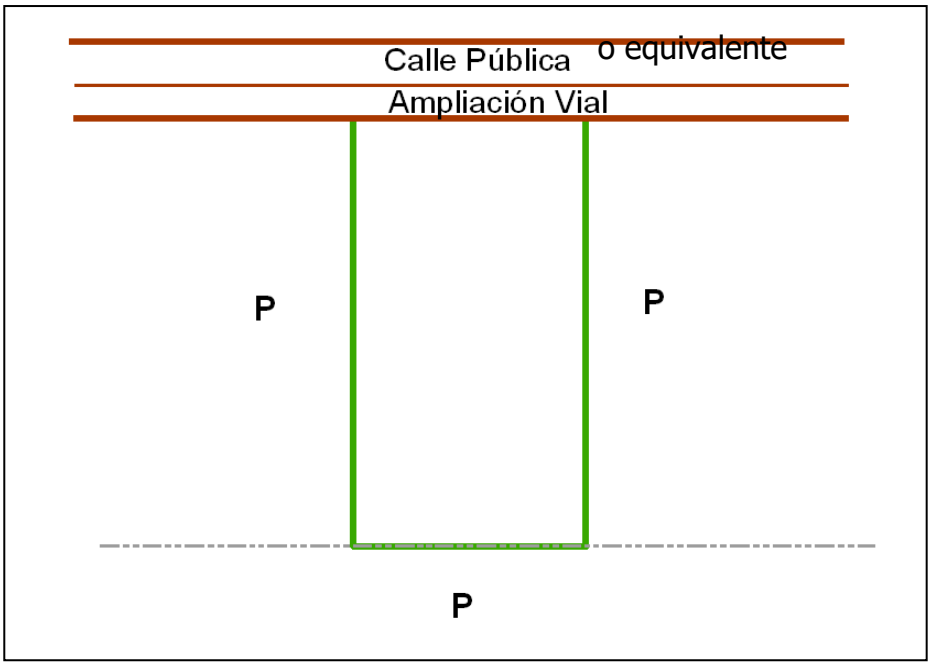
b) Zona Verde, Calle Pública:



Punto Cardinal	Colindancia SIRE Caso 1	Colindancia SIRE Caso 2
Norte	Zona Verde	Calle pública o equivalente
Sur	Propietario	Propietario
Este	Propietario	Propietario
Oeste	Propietario	Propietario
Hay Contradicción	**No**	**No**

En ninguno de los dos casos indicados en la tabla de este ejemplo b) se contradicen los colindantes indicados en el plano catastrado. Es condición que la "Zona Verde" pertenezca al derecho de vía.

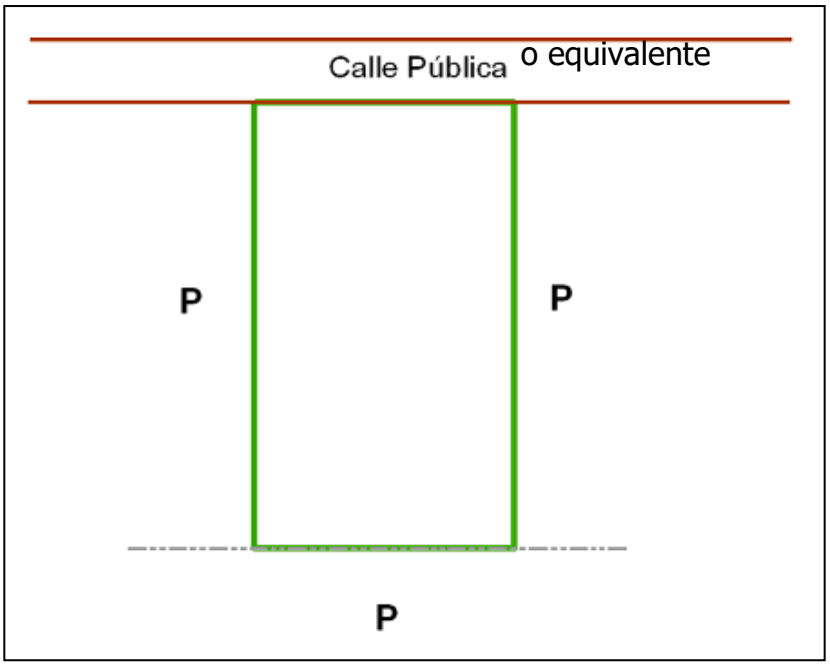
c) Ampliación, Calle Pública:



Punto Cardinal	Colindancia SIRE Caso 1	Colindancia SIRE Caso 2
Norte	Ampliación Vial	Calle pública o equivalente
Sur	Propietario	Propietario
Este	Propietario	Propietario
Oeste	Propietario	Propietario
Hay Contradicción	**No**	**No**

Ninguno de los casos descritos en la Tabla 3, contradice los colindantes descritos en el plano catastrado. Es condición que la "Ampliación Vial" pertenezca al derecho de vía.

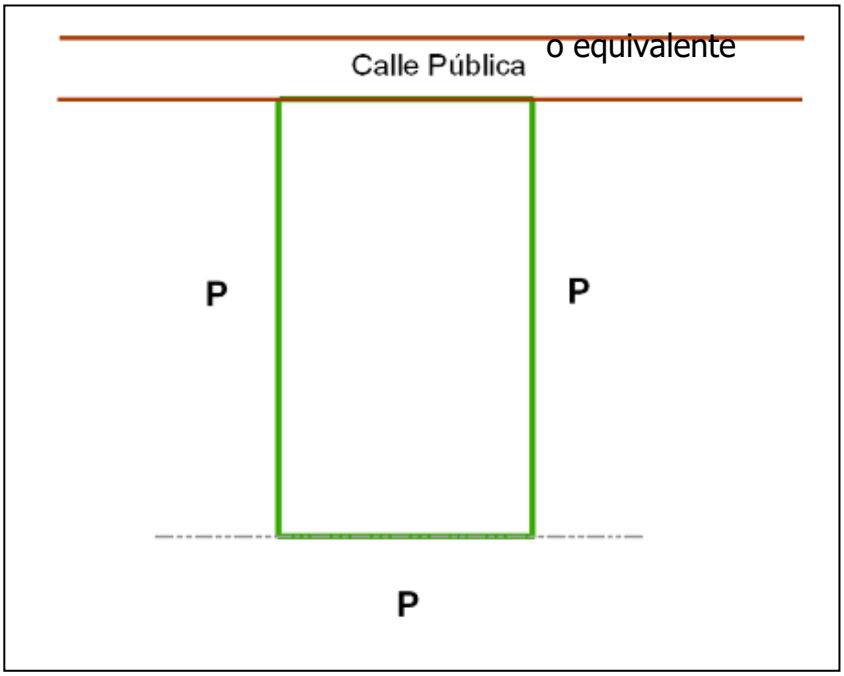
d) Calle Pública, El Estado:



Punto Cardinal	Colindancia SIRE Caso 1	Colindancia SIRE Caso 2	Colindancia SIRE Caso 3
Norte	El Estado	Municipalidad	Ampliación vial
Sur	Propietario	Propietario	Propietario
Este	Propietario	Propietario	Propietario
Oeste	Propietario	Propietario	Propietario
Hay Contradicción	**No**	**No**	**No**

En los tres casos NO hay contradicción en los colindantes por lo que podría aplicar la Relación 1.

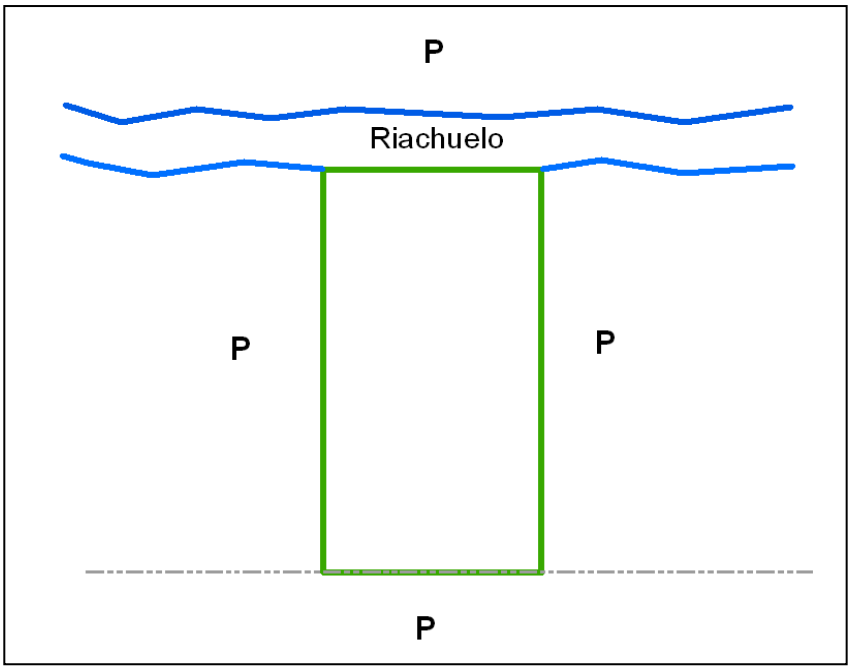
e) <u>Calle Pública, servidumbre y quebrada</u>



Punto Cardinal	Colindancia SIRE Caso 1	Colindancia SIRE Caso 2	Colindancia SIRE Caso 3
Norte	Calle pública	Calle pública	Calle pública
Sur	Propietario	Propietario	Propietario
Este	Servidumbre	Callecilla	Quebrada
Oeste	Propietario	Propietario	Propietario
Hay Contradicción	**Si**	**Si**	**Si**

En los tres casos SI hay contradicción en los colindantes por lo que podría aplicar la Relación 5.

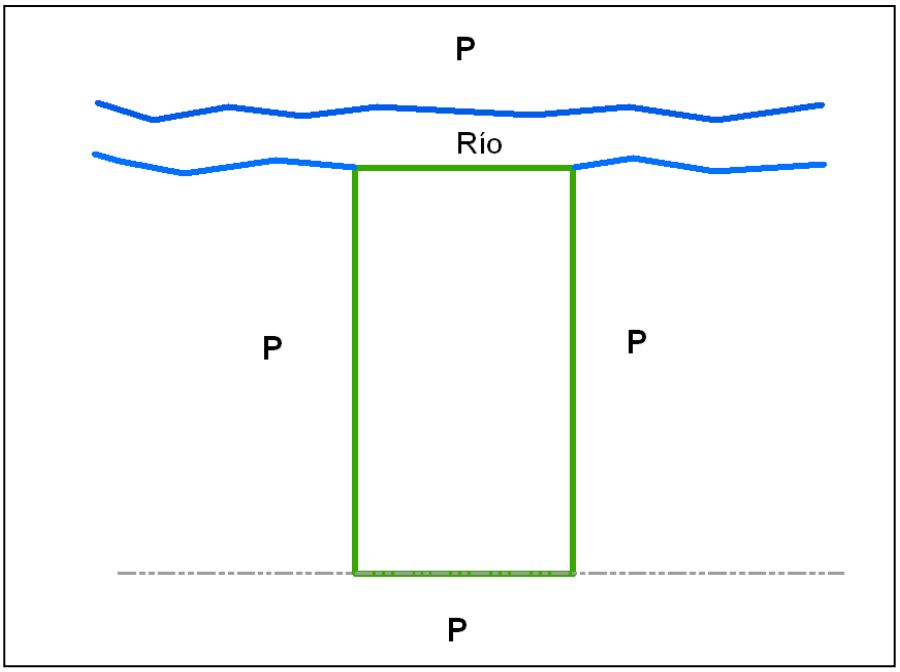
f) Propietario, Riachuelo, Río:



Punto Cardinal	Colindancia SIRE Caso 1	Colindancia SIRE Caso 2	Colindancia SIRE Caso 3
Norte	Yurro	Riachuelo	Río
Sur	Propietario	Propietario	Propietario
Este	Propietario	Propietario	Propietario
Oeste	Propietario	Propietario	Propietario
Hay Contradicción	**No**	**No**	**No**

En los tres casos NO hay contradicción en los colindantes por lo que podría aplicar la Relación 1.

g) Propietario, Quebrada, Río:



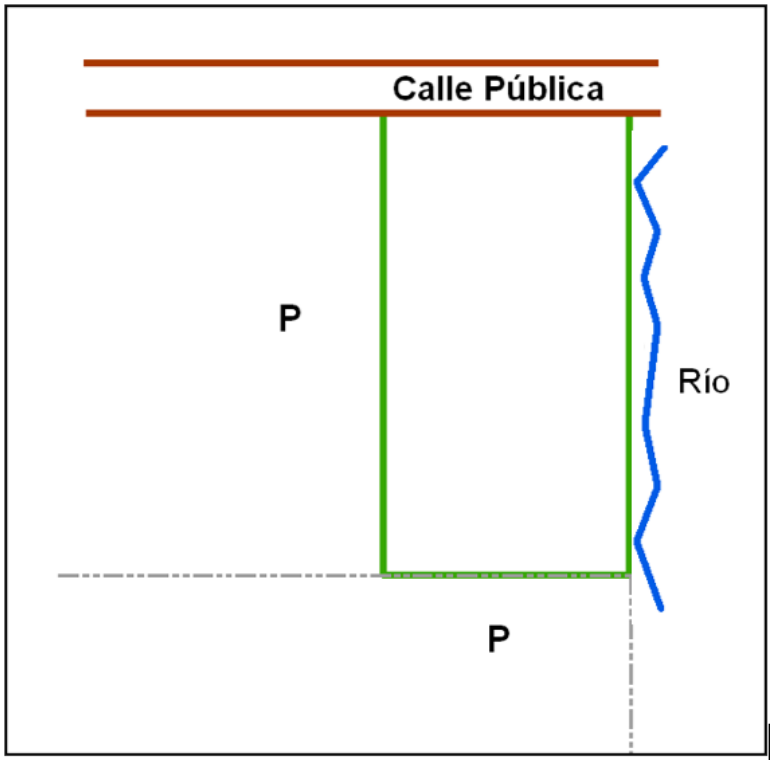
Punto Cardinal	Colindancia SIRE Caso 1	Colindancia SIRE Caso 2	Colindancia SIRE Caso 3
Norte	Propietario	Quebrada	Río
Sur	Propietario	Propietario	Propietario
Este	Propietario	Propietario	Propietario
Oeste	Propietario	Propietario	Propietario
Hay Contradicción	**Si**	**No**	**No**

En el caso 1 SI hay contradicción en los colindantes, en el plano se indica colindante al norte el río mientras que en la información registral (SIRE) omiten el río como colindante.

En los casos 2 y 3 NO hay contradicción de colindantes.

h) <u>Calle, Río:</u>

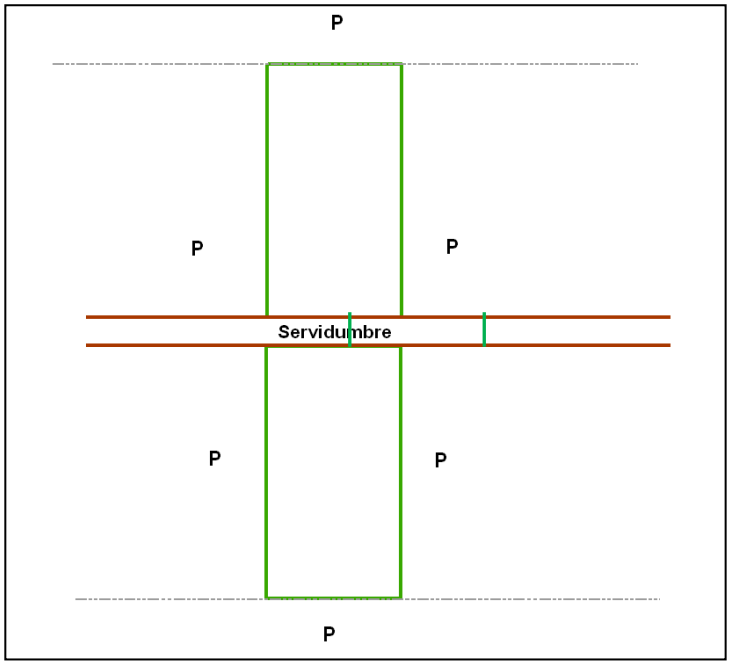
Polígono colinda con Río y con calle pública



Punto Cardinal	Colindancia SIRE
Norte	Propietario
Sur	Calle
Este	Propietario
Oeste	Río

Este caso presenta doble permutación entre los colindantes indicados en el plano catastrado y en registro, por lo tanto, este predio cuenta con Relación 5, Inconsistencia 05, y Modificación 6.

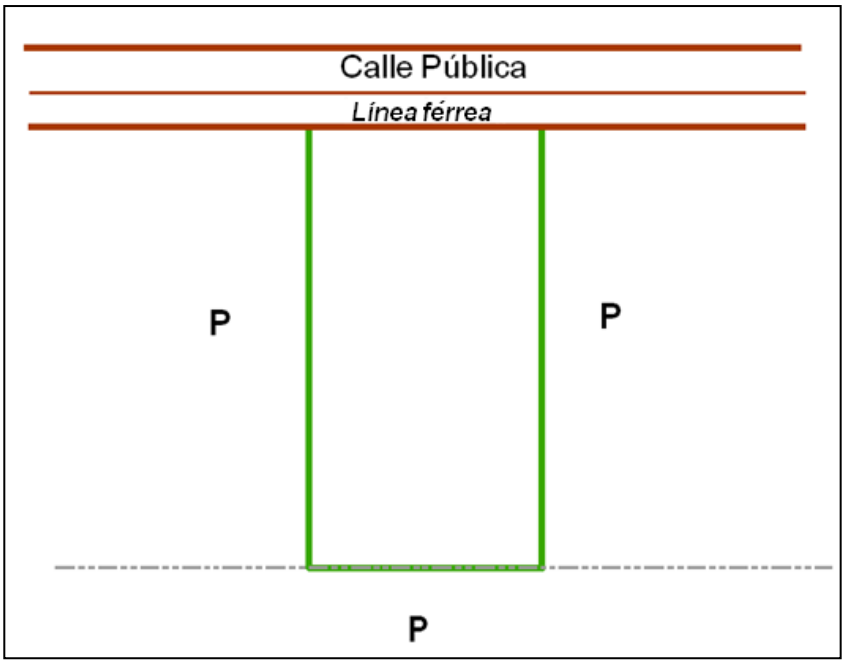
i) <u>Servidumbre, Propietario:</u>



Punto Cardinal	Colindancia SIRE Caso 1	Colindancia SIRE Caso 2	Colindancia SIRE Caso 3
Norte	Propietario	Propietario	Propietario
Sur	Propietario	Propietario	Propietario
Este	Servidumbre y propietario	Servidumbre	Propietario
Oeste	Servidumbre y propietario	Servidumbre	Propietario
Hay Contradicción	**No**	**Si**	**No**

El caso 2 SI presenta contradicción en los colindantes por lo que aplica la Relación 5.

j) Calle, línea férrea, INCOFER:

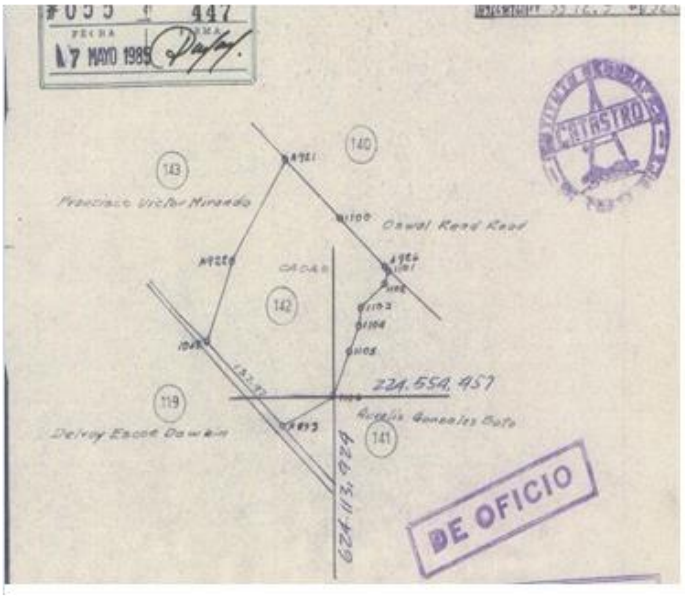


Punto Cardinal	Colindancia SIRE Caso 1	Colindancia SIRE Caso 2	Colindancia SIRE Caso 3
Norte	Calle pública	Línea férrea	INCOFER
Sur	Propietario	Propietario	Propietario
Este	Propietario	Propietario	Propietario
Oeste	Propietario	Propietario	Propietario
Hay Contradicción	**No**	**No**	**No**

En los tres casos NO hay contradicción en los colindantes por lo que aplica Relación 1.

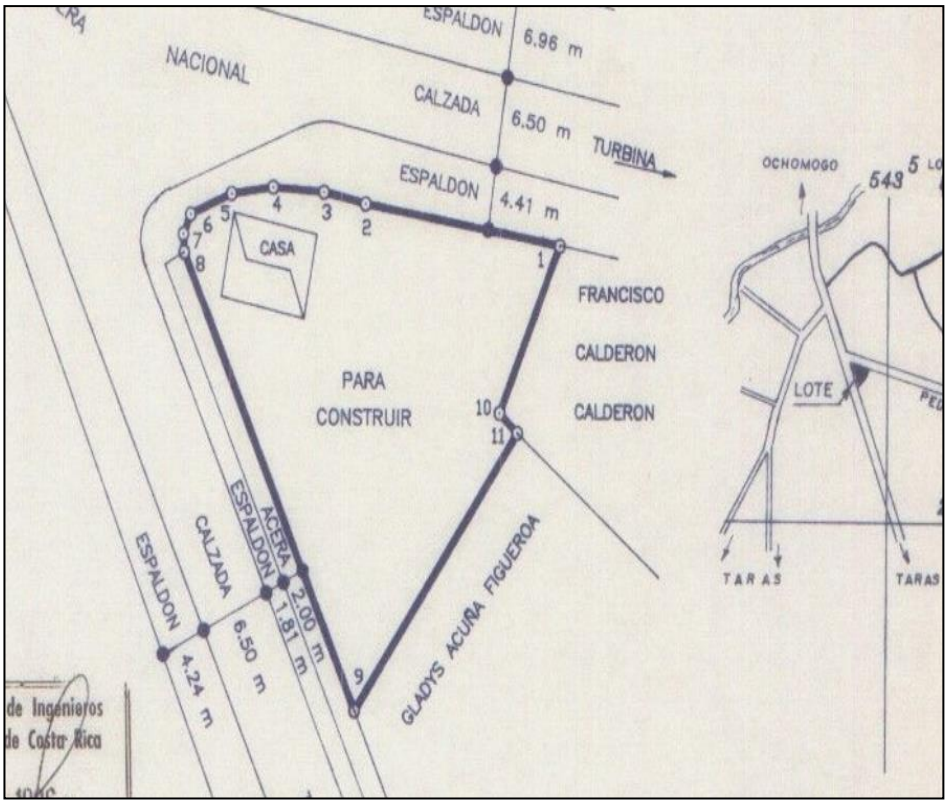
k) <u>Plano con Acceso no especificado:</u>

Si el plano no contiene un texto que describe la calidad del acceso, pero esta se confirma con la cartografía o trabajo de campo y no hay contracción con lo señalado como colindantes en el SIRE se aplica la Relación 1, bajo el supuesto que todas las demás condiciones establecidas para dicha relación se cumplen. El siguiente ejemplo permite la relación 1 con la debida confirmación de la calidad del acceso.



LINDEROS	
Punto_Cardinal:	1 Norte
Descripcion_linderos	FRANCISCO VICTOR MIRANDA Y OTRO
Punto_Cardinal:	2 Sur
Descripcion_linderos	CALLE CON 137M 97CM
Punto_Cardinal:	3 Este
Descripcion_linderos	AURELIO GONZALEZ
Punto_Cardinal:	4 Oeste
Descripcion_linderos	FRANCISCO VICTOR MIRANDA

l) <u>Plano de predio con forma casi triangular:</u>



Punto Cardinal	Colindancia SIRE Caso 1	Colindancia SIRE Caso 2
Norte	Calle Pública o equivalente	Calle Pública o equivalente
Sur	Propietario	Calle Pública o equivalente
Este	Propietario	Propietario
Oeste	Calle Pública o equivalente	Calle Pública o equivalente
Hay Contradicción	**No**	**No**

Punto Cardinal	Colindancia SIRE Caso 3	Colindancia SIRE Caso 4
Noroeste	Calle Pública o equivalente	Calle Pública o equivalente
Suroeste	Calle Pública o equivalente	Calle Pública o equivalente
Noreste	Propietario	Calle Pública o equivalente
Sureste	Propietario	Propietario
Hay Contradicción	**No**	**No**

Punto Cardinal	Colindancia SIRE Caso 5
Norte	Calle Pública o equivalente
Suroeste	Calle Pública o equivalente
Este	Propietario
Hay Contradicción	**No**

8.9 CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN PREDIAL UTILIZANDO EL MAPA DE VÍAS MUNICIPAL.

El mapa de vías municipal contiene todos los accesos que la municipalidad identifica como accesos públicos.

Para aquellos distritos donde se cuenta con el insumo denominado "Mapa de vías públicas municipal" se deben considerar los siguientes casos específicos de definición predial.

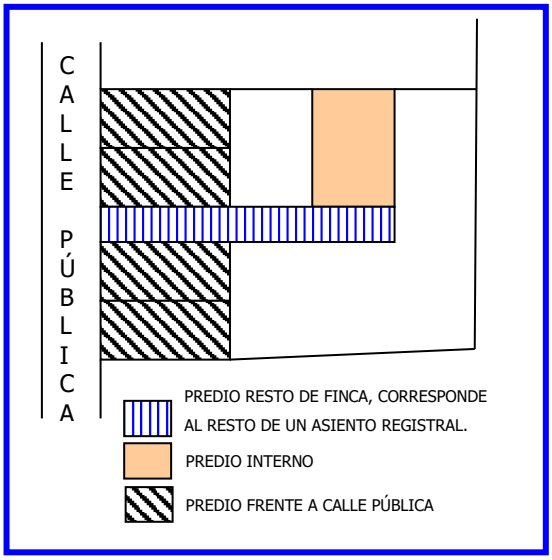
8.9.1 Accesos que no se encuentran en el mapa de vías públicas municipal

b) Acceso como predio

Cuando se identifiquen accesos que no se incluyen en el mapa de vías públicas municipal, el acceso se dibujará como un polígono independiente según los siguientes casos:

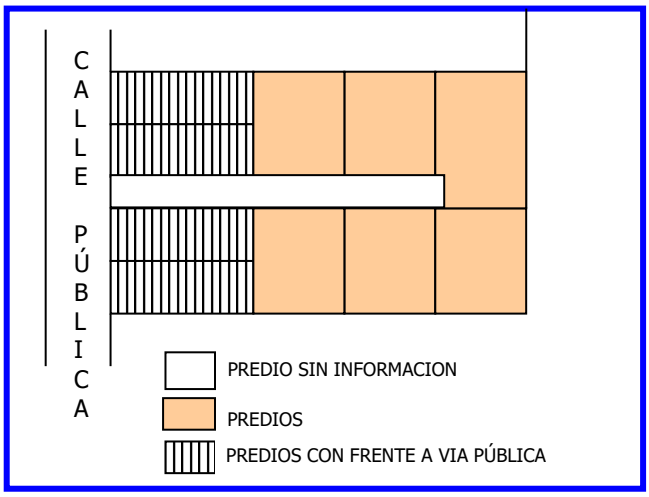
c) Resto de finca

Cuando se logre determinar que el acceso es una finca (resto de finca) al polígono se le asociará la información de la finca correspondiente.



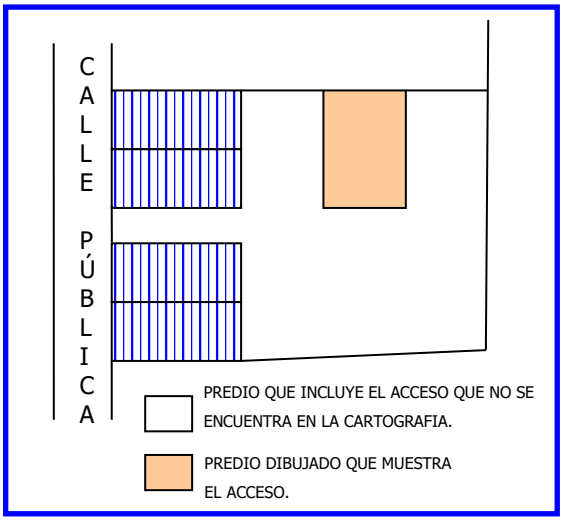
d) Predio sin información catastral registral

Se le asigna al polígono identificador predial con un número consecutivo.



e) Acceso como parte de finca.

Cuando se identifiquen accesos que no se incluyen en el mapa de vías públicas municipal, y además del proceso de conciliación se determina que el acceso es parte de una finca, el área del acceso se incorporará al predio asociado a la finca.

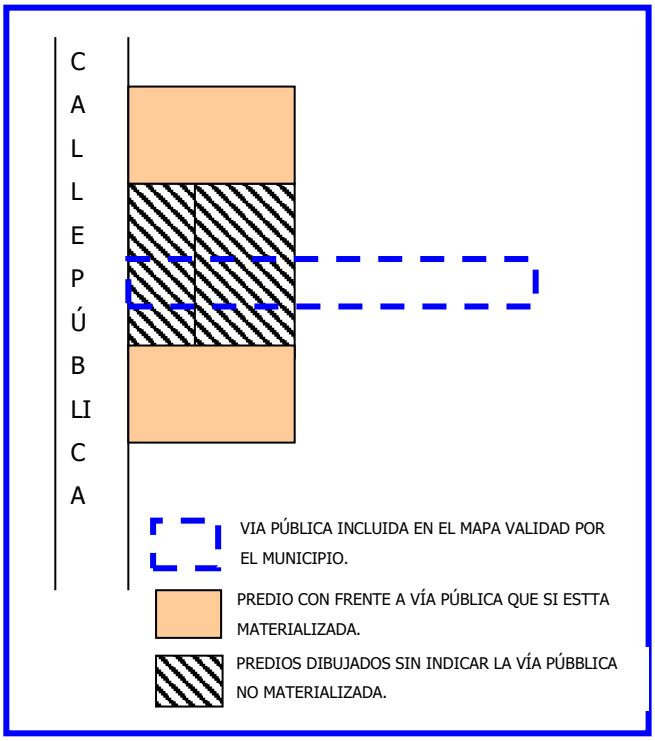


En todos los casos anteriores la situación que se presenta con el predio deberá describirse en el reporte de Conciliación Final.

8.9.2 Accesos que sí se encuentran en el mapa de vías públicas municipal

a) Vía no materializada

En los casos que el estudio de oficina y de campo demuestra que la vía no está materializada en la realidad (no aparece en la ortofoto, ni en cartografía digital, ni se localiza en el campo) y además la información catastral y registral no hace referencia a esta vía pública, los predios se dibujarán sin indicar la vía pública indicándose la Inconsistencia 07 con el fin de que el caso sea resuelto posteriormente.

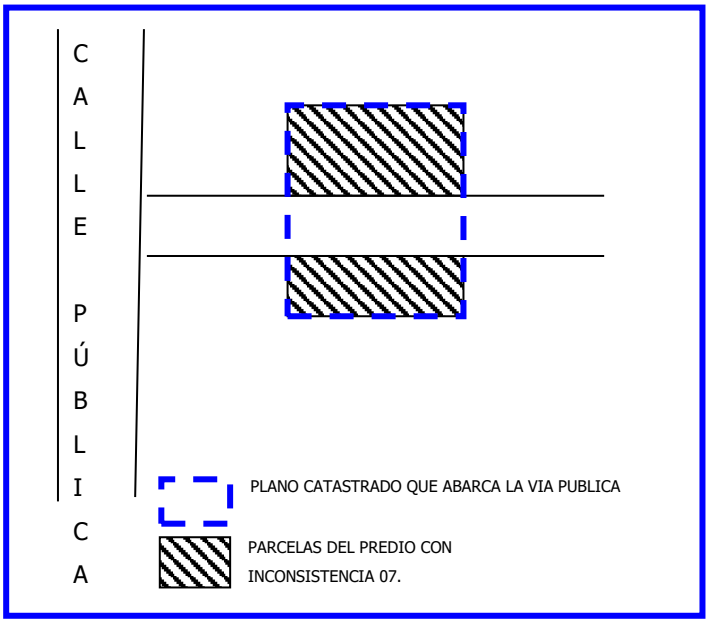


b) Vía existente

En estos casos la vía está materializada y se le identifica por la ortofoto, la restitución o la investigación de campo.

i. Vía no descrita en la información catastral y registral

Si la vía no está descrita en la información catastral y registral, el predio se deberá dibujar respetando la materialidad de la vía pública, se le debe indicar la Inconsistencia 07.



ii. Vía inscrita a nombre de institución pública

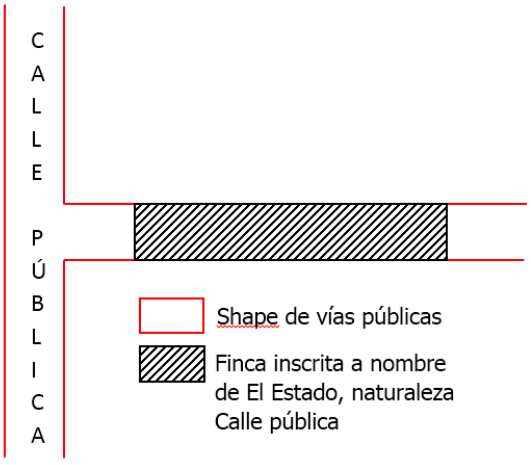
Si existe un plano catastrado y un asiento registral que identifican y describen la vía, además el uso indicado en la información registral y catastral es el de calle, vía, camino, o alameda y además se encuentra inscrito a nombre de alguna institución pública (Municipalidad, INVU, IMAS, MOPT, etc.) este caso se tratará como un predio privado, conformándose en el Mapa Catastral de manera separada al polígono correspondiente a vía pública, con la salvedad de que el identificador se compondrá de la siguiente manera:

de provincia + # de cantón + # de distrito + # de finca + duplicado + Letra "v"

Por ejemplo: Finca 4-0199190

Plano Catastrado 410173352005

Identificador en Mapa Catastral: 4080101991900**V**



En este caso NO aplica la inconsistencia 07.

Caso particular

Plano catastrado relacionado a una finca inscrita a nombre de institución pública con naturaleza de calle publica, el cual sobrepone a otras fincas.



Imagen 8-26 Ejemplo: Caso particular vía inscrita a nombre de institución pública

En este caso, se aplicará la inconsistencia 6 entre la finca con naturaleza de calle pública y las fincas sobrepuestas.

Se conforman los predios privados según sus planos catastrados, restitución y los criterios de conformación definidos en el manual para cada inconsistencia (capitulo 8.3), el predio de la calle pública se conforma respetando los linderos de los predios privados.

Además, únicamente se les indicará la inconsistencia 7 a los predios privados.

iii. Vía inscrita a nombre de una persona física o jurídica de carácter privado.

Existe un plano catastrado y un asiento registral que identifican y describen la vía, la finca se encuentra inscrita a nombre de una persona física o jurídica privada, y NO indica en su naturaleza que corresponde a vía pública, entonces se tratará el predio como predio privado del Mapa Catastral asociándole los datos de la finca correspondientes y además se le indicará la inconsistencia 07.

Si la finca indica en su naturaleza que es vía pública, entonces se tratará el predio como predio privado del Mapa Catastral, asociándole los datos de la finca correspondientes y NO se le indicará la inconsistencia 07.

iv. Parte de una finca abarca la vía pública

Si existe un plano catastrado y un asiento registral que identifican y describen tanto área correspondiente a vía pública como área correspondiente a otros usos, entonces en el mapa catastral la finca se conformará en parcelas, separando la porción de la vía del resto de la finca inscrita. Similar a lo indicado en los incisos b) c) y d) del punto 8.13 del presente manual.

Si la finca se encuentra inscrita a nombre de alguna institución pública (Municipalidad, INVU, IMAS, MOPT, etc.) NO se le indicará la inconsistencia 07 ni se le asignará la letra V al identificador predial correspondiente, esto último debido a que la finca no describe únicamente a la vía pública.

Por otra parte, si la finca se encuentra inscrita a nombre de una persona física o jurídica privada, entonces aplica la indicación de la inconsistencia 07, excepto cuando en su asiento registral indique que parte de su naturaleza es vía pública, en este caso no aplica la inconsistencia 07.

Ejemplo:

Plano catastrado que abarca tanto terreno correspondiente a vía pública como terreno a otros usos.

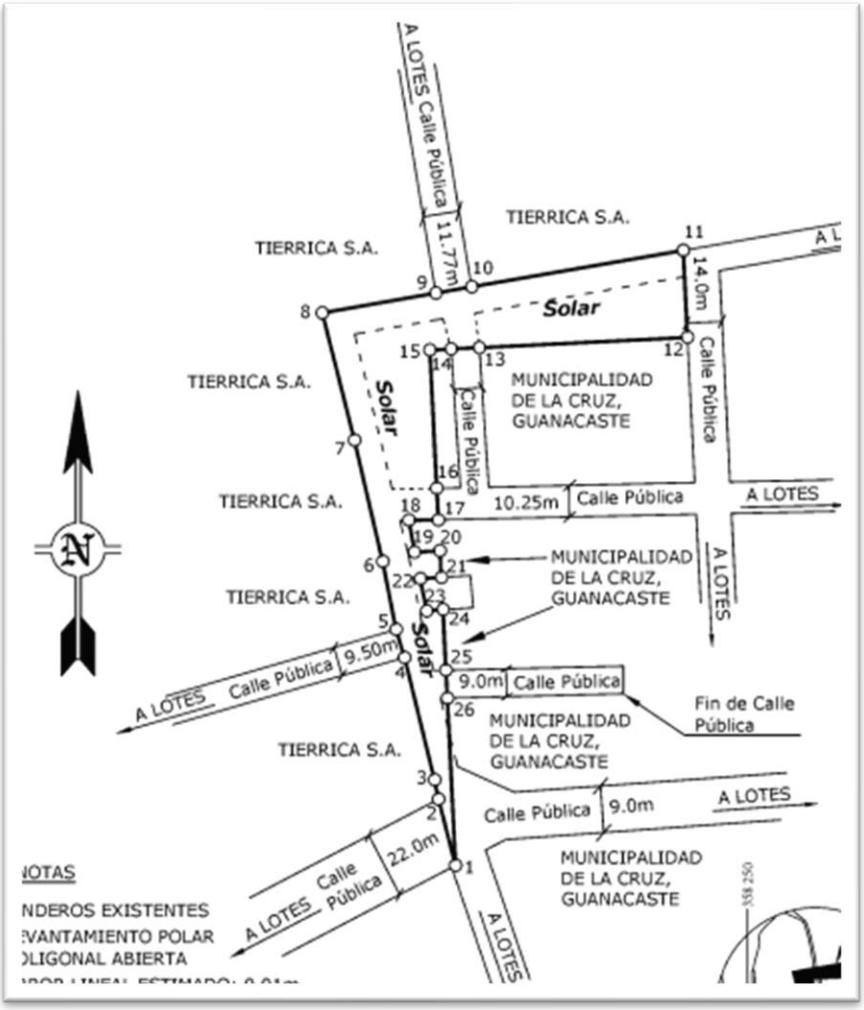


Imagen 8-27 Ejemplo de plano catastrado que abarca (en parte) una vía pública

Entonces, la conformación será:

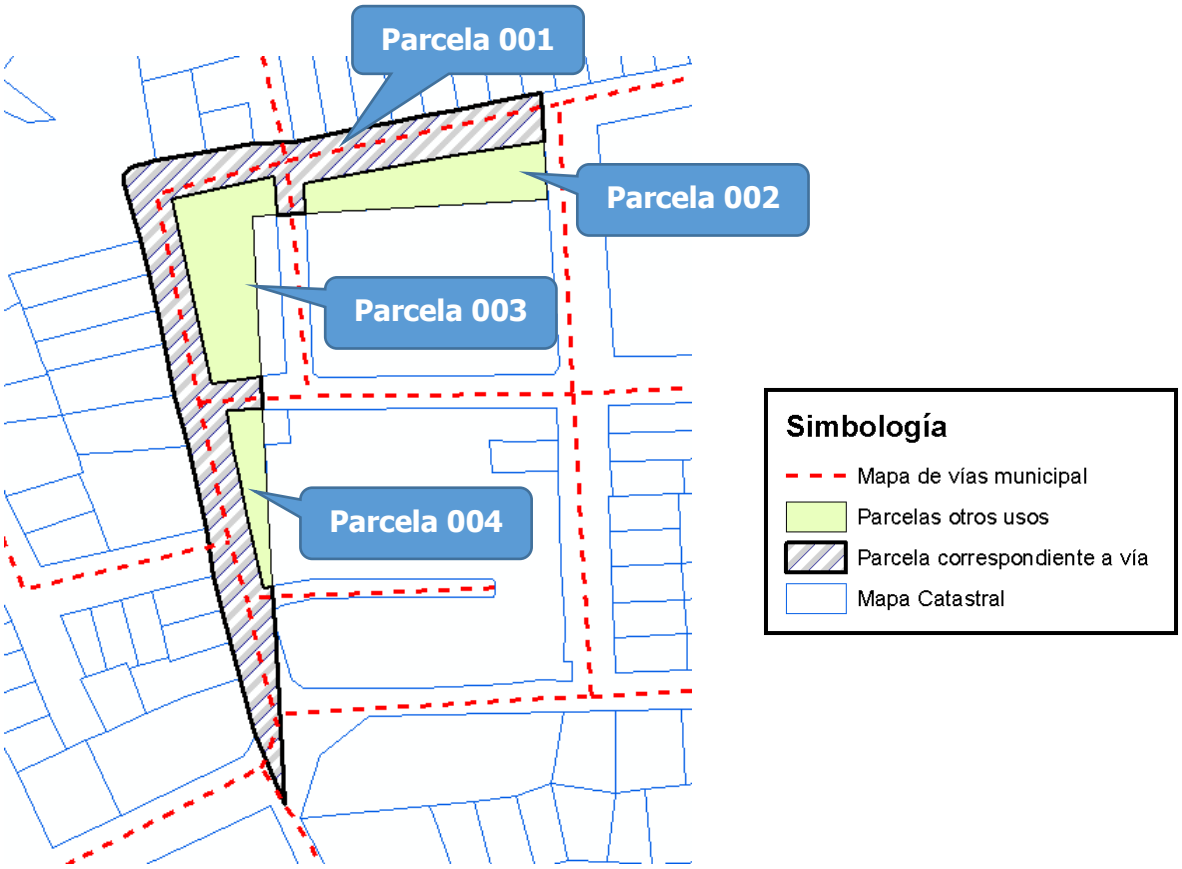


Imagen 8-28 Montaje de plano catastrado que abarca (en parte) una vía pública

8.9.3 Discrepancias entre le mapa de vías municipal (una línea) y la restitución cartográfica

Al contrastar el mapa de vías municipal con la restitución cartográfica, se denota que existen discrepancias en la orientación de algunos trayectos de la vía o vías que no se encuentran restituidas. Ante esta situación, se debe tener en claro que el mapa de vías municipal únicamente define si el camino es público o no, la orientación de la vía la establecerá la restitución de la vía y el ancho será obtenido al georreferenciar los planos catastrados y restitución de la línea de manzana.

Con base en lo anterior, se indica cómo proceder con la conformación del mapa catastral cuando existen estas diferencias entre el mapa de vías municipal y la restitución cartográfica

a) *Vía municipal discrepa de la restitución cartográfica (parcial o completamente)*

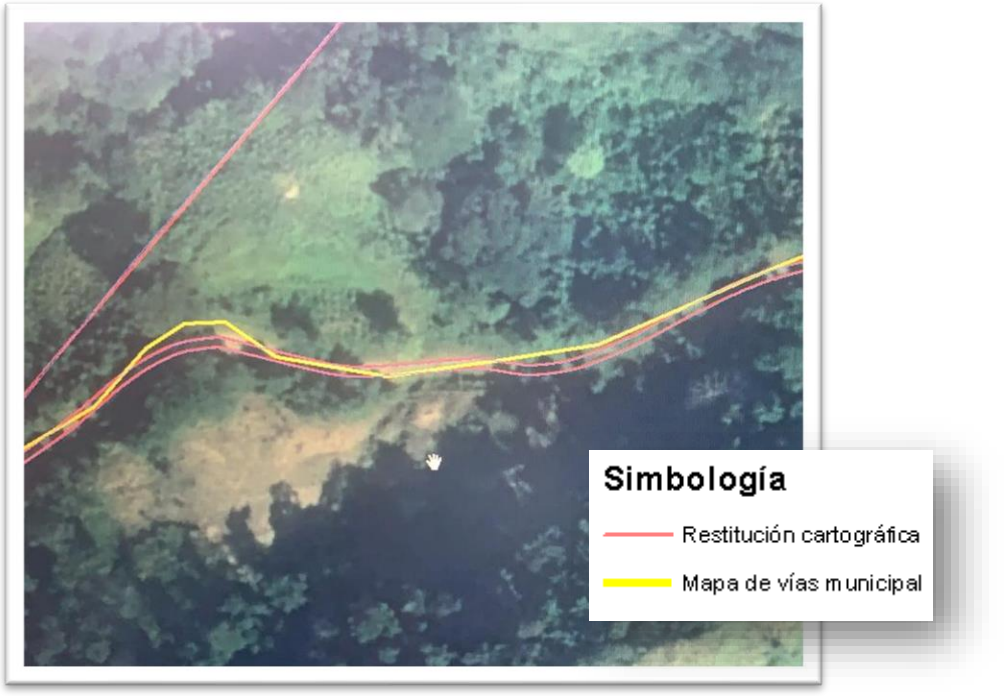


Imagen 8-29 Ejemplo de vía municipal que discrepa con respecto a la restitución vial

Independientemente de si la vía contenida en el mapa de vías municipal corresponde a una línea o doble línea, en el mapa catastral el predio correspondiente a vía pública será delimitado por los planos de los predios colindantes. En los espacios donde no exista plano catastrado, entonces se delimita la vía con base en la restitución cartográfica cuando esta sea de doble línea, pero si la restitución cartográfica es de una línea, entonces el predio de vías no se podrá conformar, se conformará como parte del polígono que corresponda a una inconsistencia 01, 03 o 10; lo anterior debido a que, a pesar de saber de la existencia de la vía pública, según la municipalidad, no existe insumo para delimitarla.

b) *Vía municipal no existe en la restitución cartográfica (parcial o completamente)*

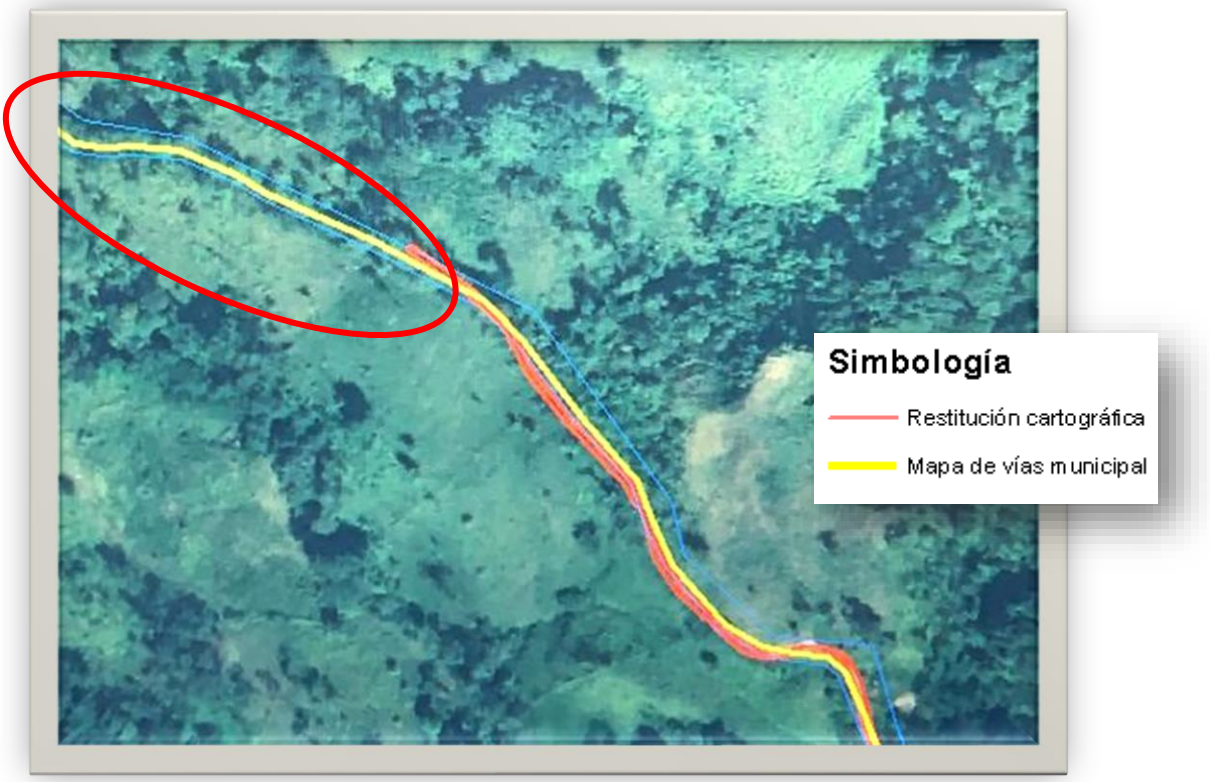


Imagen 8-30 Ejemplo de vía municipal que no existe en la restitución vial

En los trayectos o secciones donde hay mapa de vías municipal pero no hay restitución cartográfica, en el mapa catastral el predio correspondiente a vía pública será delimitado por los planos catastrados de los predios colindantes; en los espacios donde no exista plano catastrado se debe considerar lo siguiente:

- Si la vía contenida en el mapa de vías municipal es de **una línea**, entonces el predio de vías no se podrá conformar, se conformará como parte del polígono que corresponda a una inconsistencia 01, 03 o 10; lo anterior debido a que, a pesar de saber de la existencia de la vía pública, según la municipalidad, no existe insumo para delimitarla. En el Reporte de Conciliación Final se debe indicar esta situación.

- Si la vía contenida en el mapa de vías municipal es de **doble línea**, entonces el predio de vías se conformará con base en el mapa de vías municipal, dado que será el único insumo que permite delimitarla. En el Reporte de Conciliación Final se debe indicar esta situación.

8.10 CRITERIOS DE CONFORMACIÓN CON BASE EN LA RESPUESTA DE LA MUNICIPALIDAD AL REPORTE GRÁFICO Y ALFANUMÉRICO SOBRE LAS CONSULTAS DE VÍAS PÚBLICAS

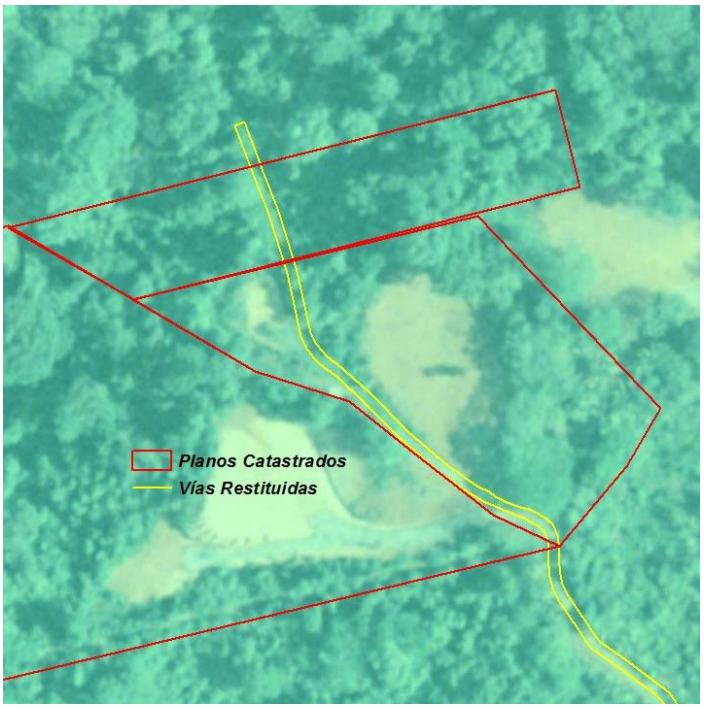
Una vez que la municipalidad haya resuelto las consultas contenidas en el Reporte Gráfico y Alfanumérico sobre consultas de Vías Públicas, se procede a analizar los casos para la conformación de los predios correspondientes.

8.10.1 Para las consultas tipo a, según el punto 5.3.2:

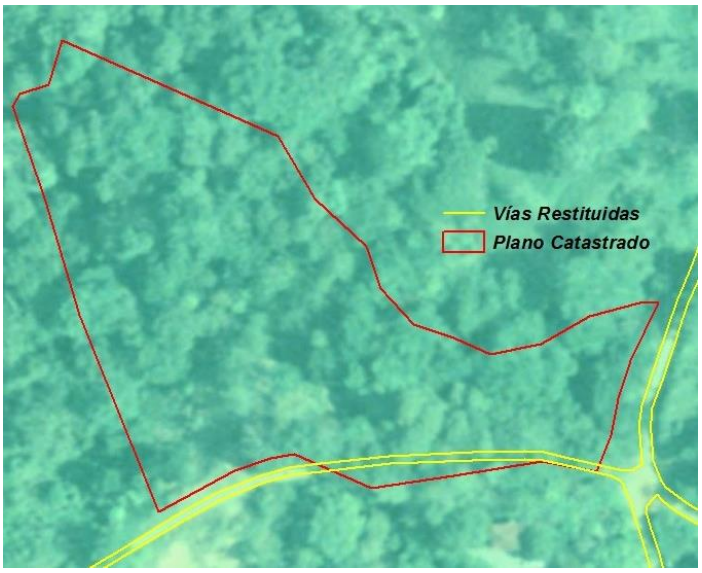
a) Sobreposición con la vía restituida (posible inconsistencia 07)

a.1 La consulta corresponde a una vía restituida por doble línea que atraviesa por completo el polígono en el Mosaico Catastral básico, partiéndolo en dos parcelas; es decir, ambas líneas de restitución de la vía quedan dentro del polígono correspondiente a un plano catastrado.

Ejemplo de consulta 1



Ejemplo de consulta 2



Si la municipalidad indica que la vía **es pública**, entonces en el Mapa Catastral el predio relacionado al plano que se consultó quedará conformado en parcelas,

respetando la vía pública e indicándole la inconsistencia 07 al predio. Además, la vía será parte del polígono de vías del Mapa Catastral.

Conformación en el Mapa Catastral para el ejemplo de consulta 1

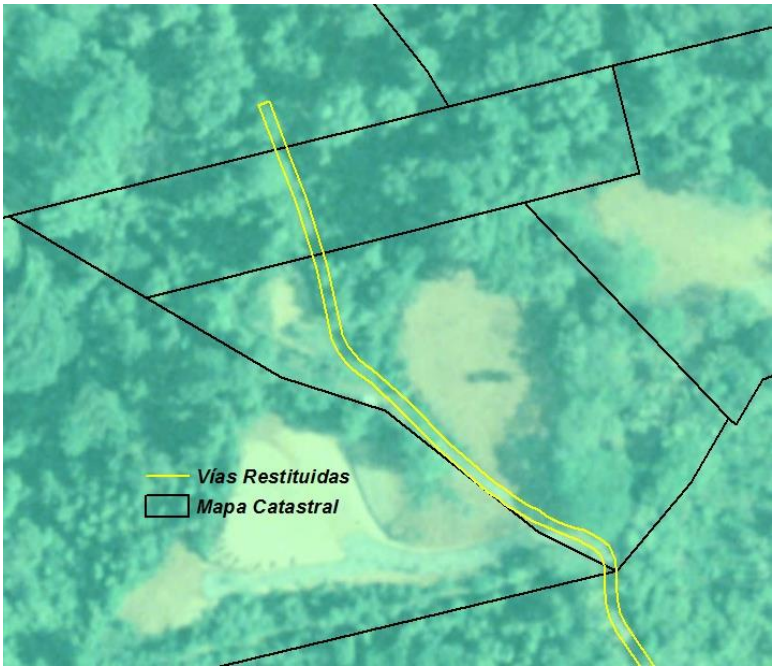


Conformación en el Mapa Catastral para el ejemplo de consulta 2

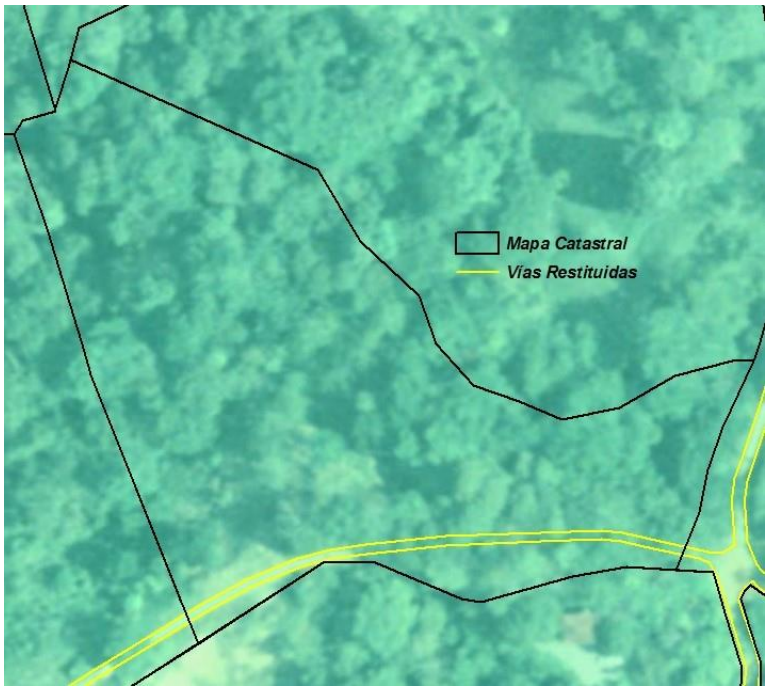


Si, por el contrario, **la vía no es pública**, el predio se conformará respetando los criterios de conformación establecidos en todo el punto 8, haciendo caso omiso de la vía restituida y sin indicar la inconsistencia 07.

Conformación en el Mapa Catastral para el ejemplo de consulta 1



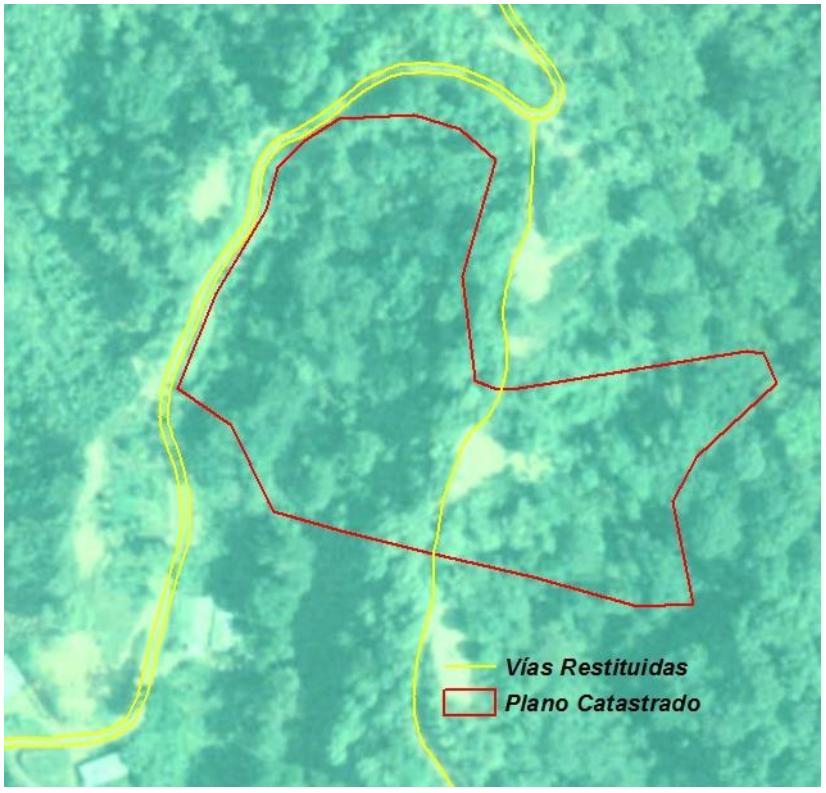
Conformación en el Mapa Catastral para el ejemplo de consulta 2



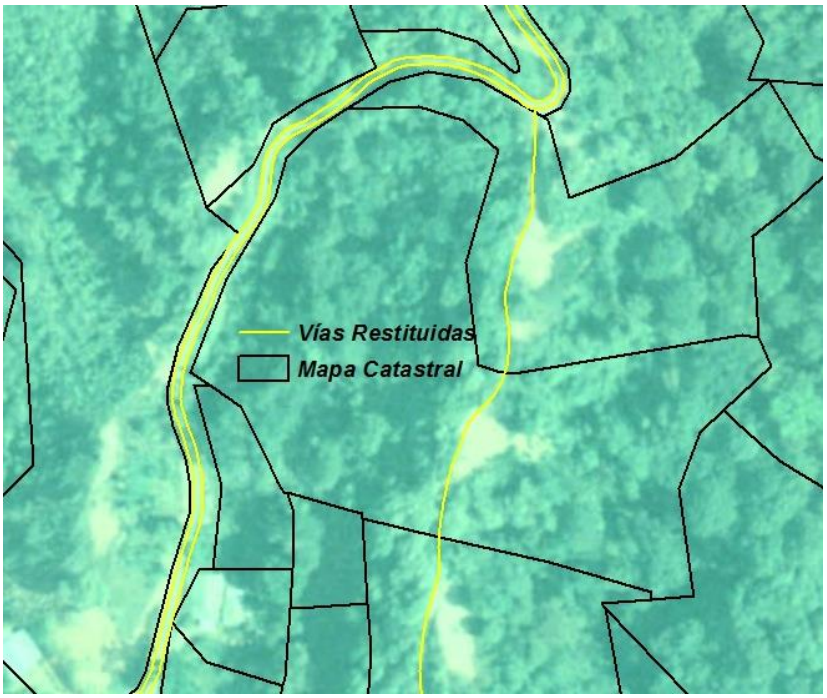
a.2 La consulta corresponde a una vía restituida por una línea que atraviesa por completo el polígono en el Mosaico Catastral básico, superando la tolerancia establecida en el punto 5.1.4 que especifica ± 0,85 m para escala 1:1000 y ± 4,25m para escala 1:5000.

En estos casos, el predio se conforma con base en el plano catastrado respetando los criterios de conformación establecidos en todo el punto 8, haciendo caso omiso de la vía restituida. Se indicará la inconsistencia 07 cuando la municipalidad indique que se trata de una **vía pública**; de lo contrario, NO se indica la inconsistencia 07 cuando la municipalidad indica que la **vía no es pública**.

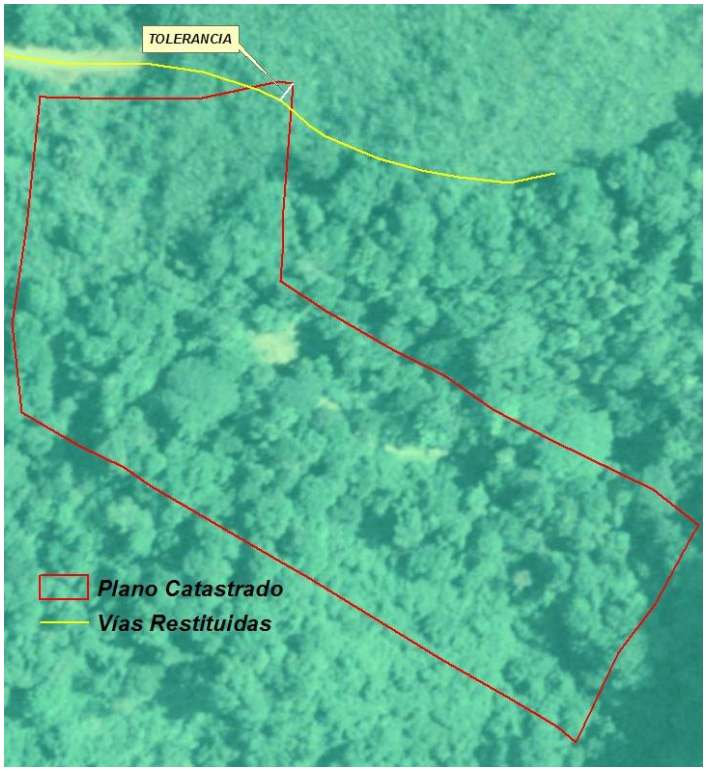
Ejemplo de consulta 3



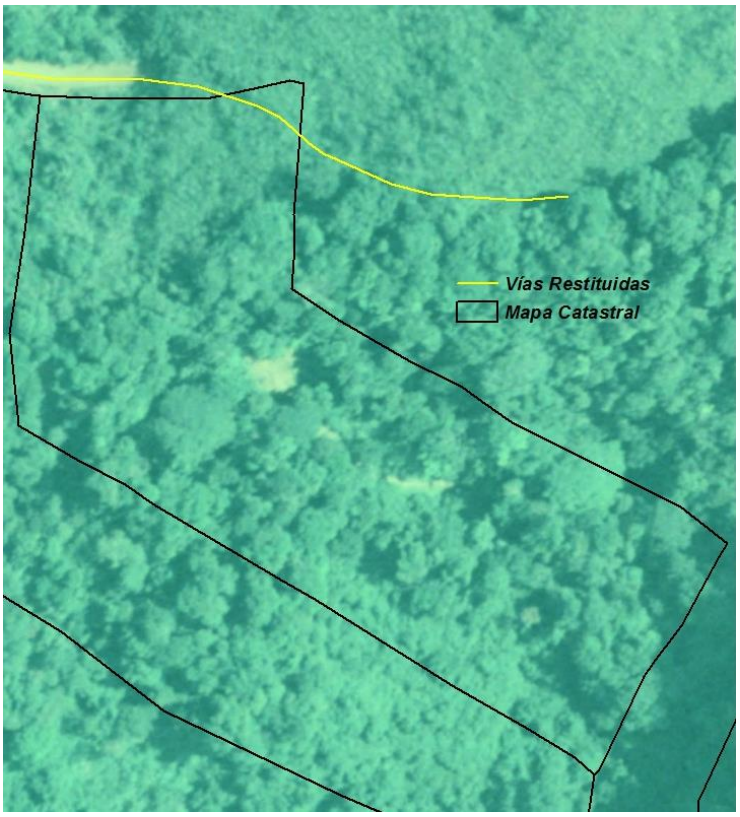
Conformación en el Mapa Catastral para el ejemplo de consulta 3



Ejemplo consulta 4

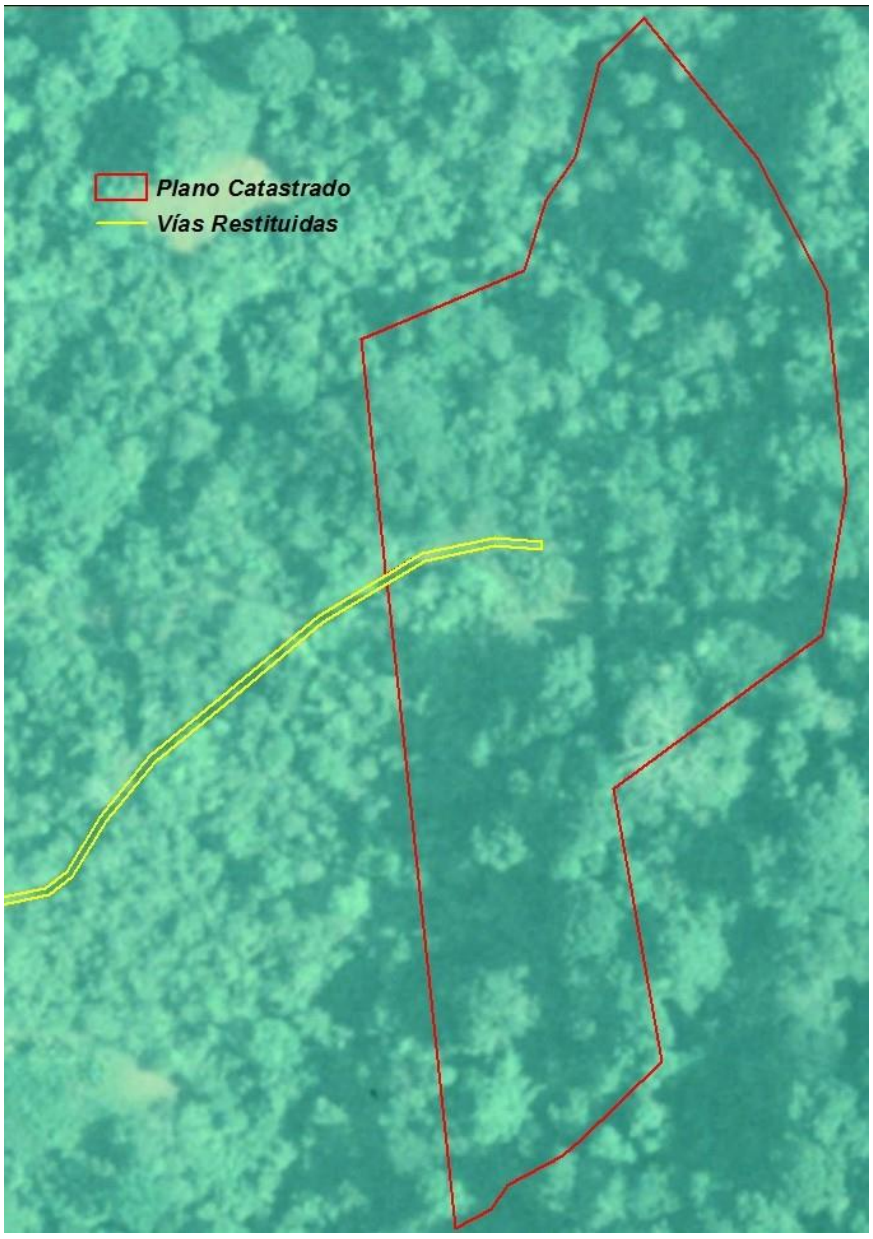


Conformación en el Mapa Catastral para el ejemplo de consulta 4

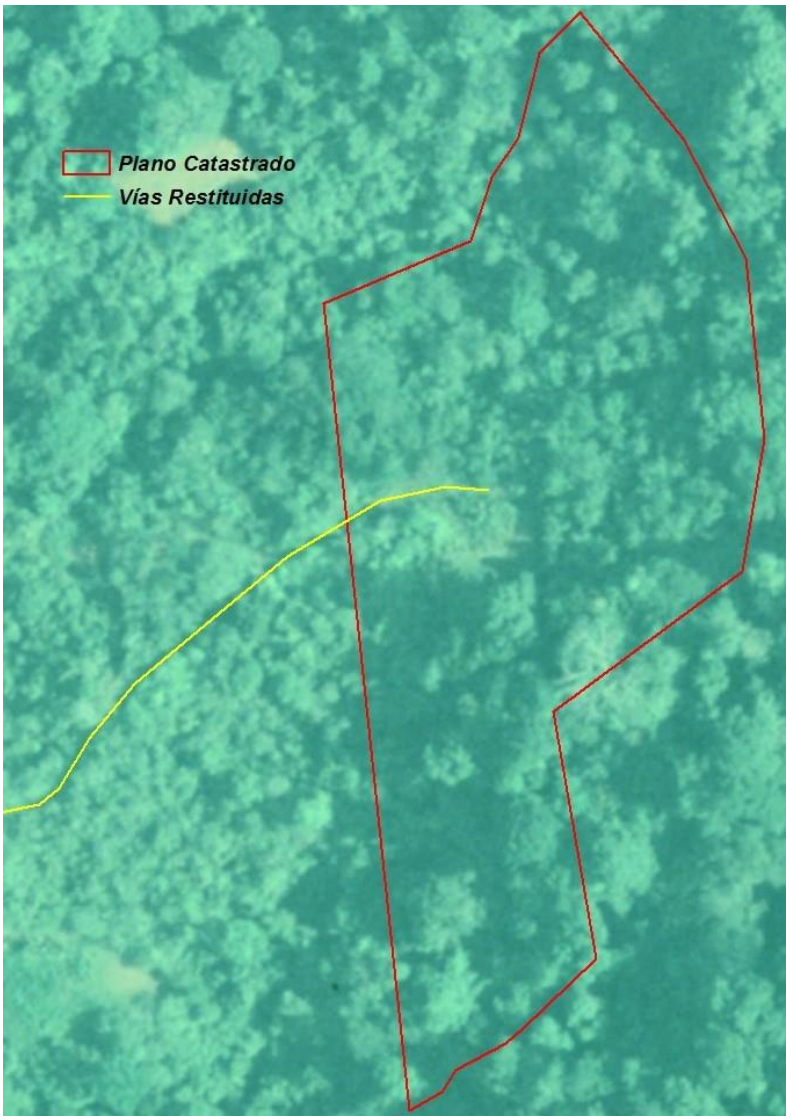


a.3 La consulta corresponde a una vía restituida que termina dentro del polígono correspondiente a un plano catastrado en el Mosaico Catastral

Ejemplo de consulta 5 (vía restituida por doble línea)



Ejemplo de consulta 6 (vía restituida por una línea)



En estos casos, si la municipalidad indica que la vía **es pública**, entonces:

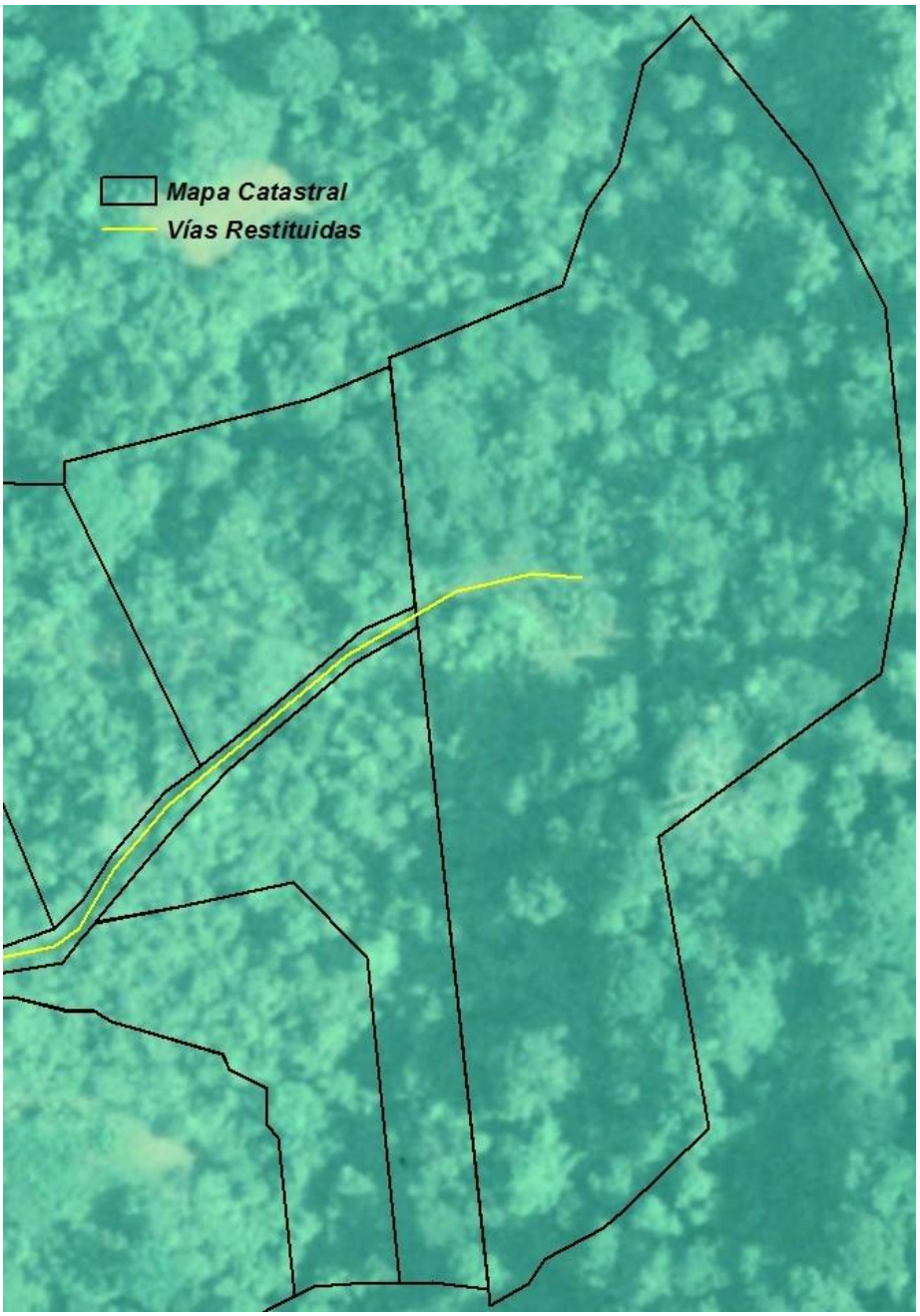
- Cuando se trate de una vía restituida por doble línea, el predio se conforma respetando la vía restituida, con la indicación de la inconsistencia 07.

Conformación en el Mapa Catastral para el ejemplo de consulta 5



- Cuando se trate de una vía restituida por una línea, el predio se conformará con base en el plano catastrado respetando los criterios de conformación establecidos en todo el punto 8, haciendo caso omiso de la vía restituida. Se indicará la inconsistencia 07

Conformación en el Mapa Catastral para el ejemplo de consulta 6



Si, por el contrario, la municipalidad indica que la **vía NO es pública**, el predio se conformará con base en el plano catastrado respetando los criterios de conformación establecidos en todo el punto 8, haciendo caso omiso de la vía restituida. NO se indicará la inconsistencia 07.

En todos los casos anteriores, se debe indicar en el Reporte de Conciliación Final (CF) el número de oficio mediante el cual la municipalidad respondió las consultas, especificando la fecha de este y quién lo firma.

No obstante, en los casos en que no se obtenga una respuesta por parte de la municipalidad, no se tomará en consideración la vía restituida y no se indicará la inconsistencia 07. Se indicará en el reporte de Conciliación Final, que a pesar de existir una vía restituida que atraviesa parte o totalmente el predio, no se indica la inconsistencia 07 debido a la ausencia de la respuesta por parte de la municipalidad ante la consulta realizada.

8.10.2 Para las consultas <u>tipo b</u>, según el punto 5.3.2:

b) <u>La incertidumbre acerca de si una vía es pública o no.</u>

La consulta se realiza cuando:

- Existe un conjunto de planos que definen una vía y
- Hay una discrepancia en la calidad de dicha vía, ya que algunos planos la indican como privada y otros como pública.
- La vía puede estar restituida con una línea, con dos líneas, o sin restitución.

En estos casos (8.10.2), si la municipalidad indica que **la vía es publica**, dicha vía se conforma como parte del polígono de vías del Mapa Catastral. Si, por el contrario, la municipalidad indica que **la vía no es publica**, entonces la vía se conformará como un predio con inconsistencia 01 en el Mapa Catastral. Adicionalmente, en el reporte de Conciliación Final (CF) de cada uno de los predios cuyo acceso sea la vía

en cuestión, se debe indicar el número de oficio mediante el cual la municipalidad respondió las consultas, especificando la fecha de este y quién lo firma.

No obstante, en los casos en que no se obtenga una respuesta por parte de la municipalidad, la vía en consulta será conformada como un predio diferente al predio de vías públicas y en su identificador predial se diferenciará de los predios de vías, porque se le indicará un consecutivo que iniciará con la letra "VC" (ver el inciso f) del punto 8.2.7). En estos casos, en el reporte de Conciliación Final (CF) de cada uno de los predios cuyo acceso sea la vía en cuestión, se debe indicar que no se obtuvo respuesta por parte de la municipalidad ante la consulta realizada.

8.11 CONFORMACIÓN DE PREDIOS CORRESPONDIENTES A VÍAS FÉRREAS

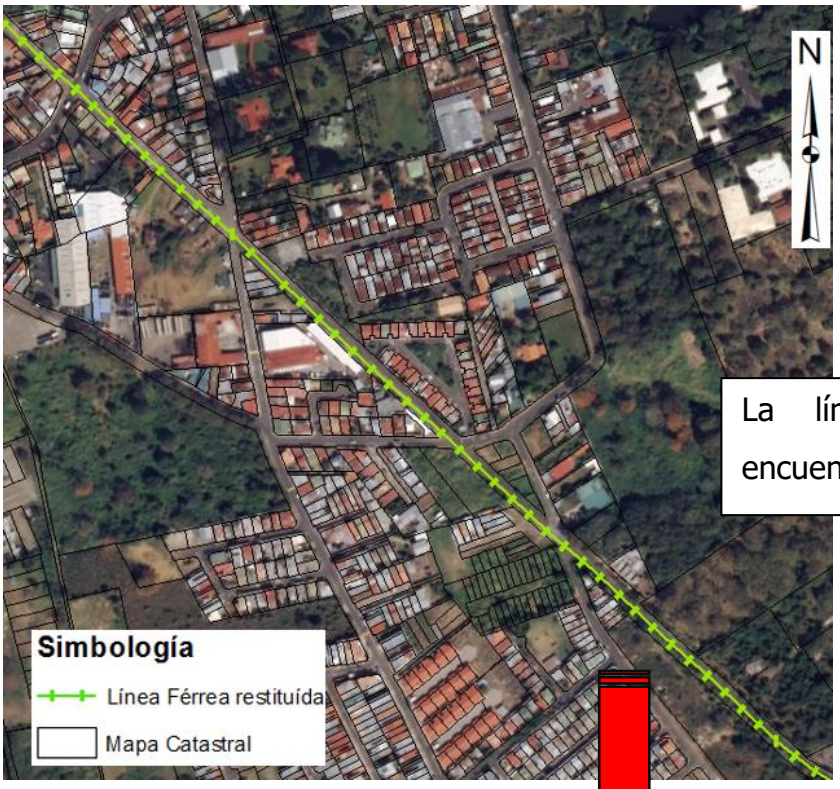
Durante el proceso de conformación del mapa catastral, si se tiene certeza de la existencia de una vía férrea, ya sea por lo indicado en la restitución cartográfica, hojas cartográficas, planos catastrados, información municipal, ortofotos y/o verificación de campo; entonces se conforma un predio continuo, sin interrupción, que abarque la totalidad de la longitud de la vía férrea en el distrito de trabajo, el ancho será el definido por los planos catastrados colindantes a ambos lados de la vía. Esta vía férrea tendrá prioridad sobre cualquier otro camino o acceso.

Tal y como se detalla en el punto "8.2.7 Identificador Predial Único", específicamente en la variante "f) vías férreas", el identificador de un predio correspondiente a una vía férrea estará conformado de la siguiente manera:

de provincia + # de cantón + # de distrito + # consecutivo + 0 + 0

Ejemplo: 50202VF0000100

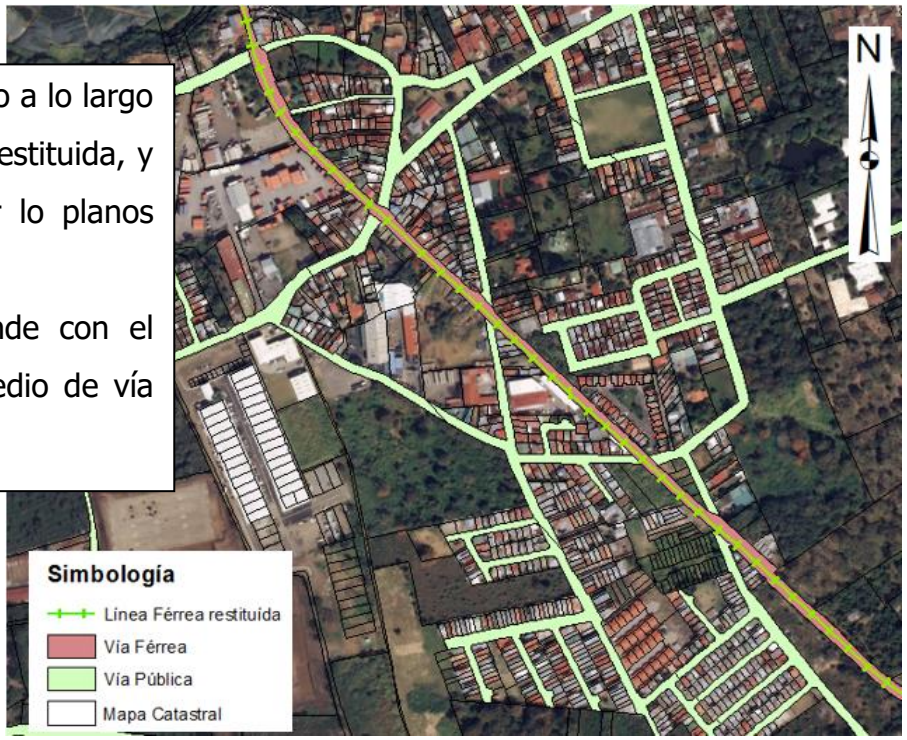
Ejemplo de conformación para un predio correspondiente a vía férrea:

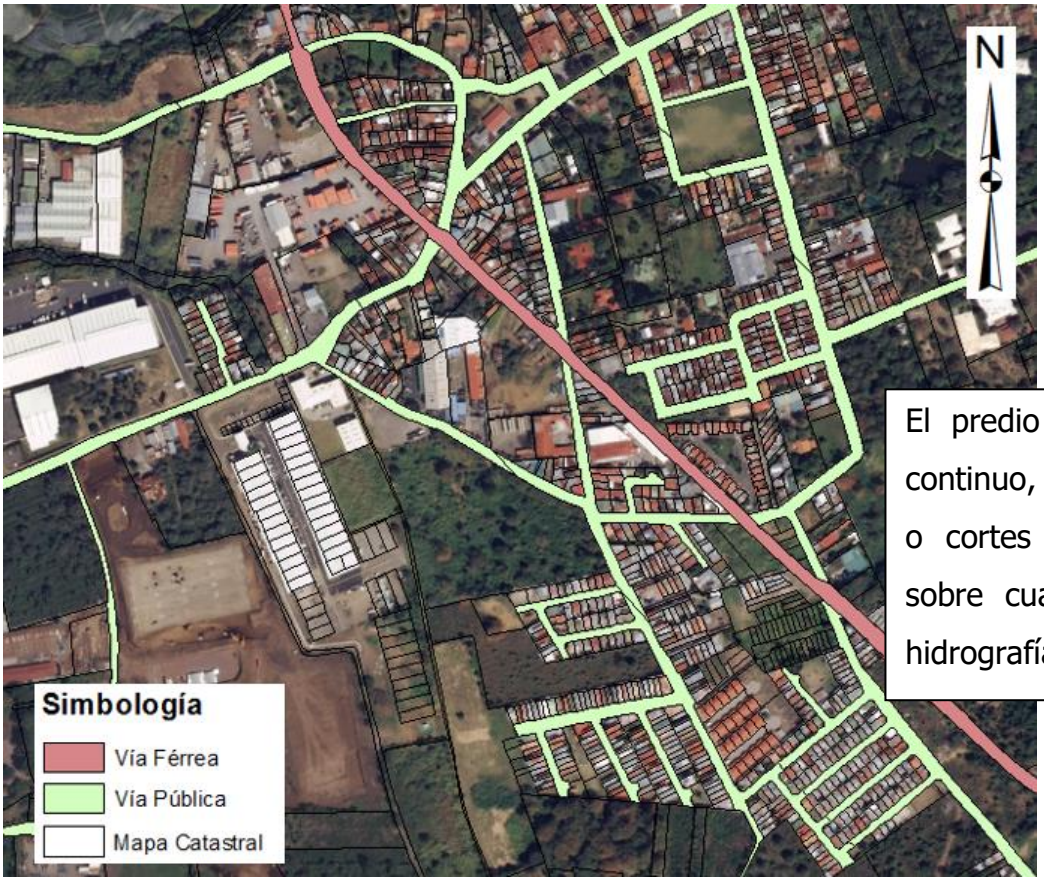


La línea férrea se encuentra restituida

Se conforma un polígono a lo largo de toda la línea férrea restituida, y el ancho se define por lo planos colindantes.

Ese polígono corresponde con el predio VF, es decir, predio de vía férrea





El predio de vía férrea es continuo, sin interrupciones o cortes y tiene prioridad sobre cualquier otra vía e hidrografía

En las siguientes imágenes se ilustra con más detalle lo descrito anteriormente:



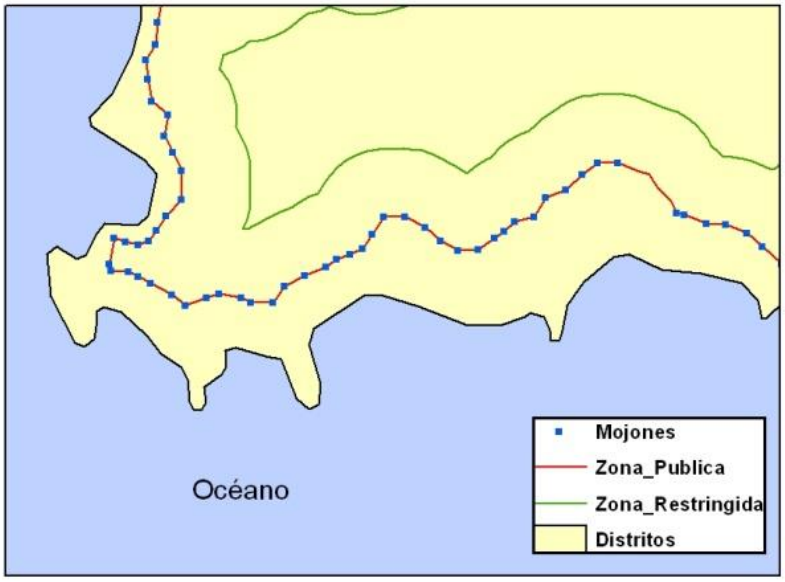
8.12 APLICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DE LA ZONA MARÍTIMA TERRESTRE (ZMT) EN LA CONFORMACIÓN DE LOS PREDIOS EN EL MAPA CATASTRAL

Actualmente, el Registro Nacional cuenta con la delimitación georreferenciada de la ZMT en una parte del territorio nacional; dicha delimitación corresponde a las siguientes capas de información:

i. "Línea Georreferenciada", es una capa de líneas que delimita la Zona Pública.
ii. "Mojones", es una capa de puntos que ubica los mojones georreferenciados que delimitan la zona pública.
iii. "Zona Restringida", corresponde al búfer de 150m a partir de la línea georreferenciada y/o de los mojones y determina la zona restringida en ZMT.
iv. "Rías" capa que delimita la zona pública de las Rías.
v. "Buffer_150m_Rias" corresponde a la delimitación de los 150m a partir de la zona pública de Rías, corresponde a la Zona Restringida de Rías

Las capas "Línea Georreferenciada", "Mojones" y "Rías", corresponden a delimitación de zona pública. Las capas "Zona Restringida" y "Buffer_150m_Rias" corresponden a la delimitación de zona restringida. Es decir, que para estas capas se aplica la zona ABRE 2 o 5 según corresponda.

La siguiente figura explica las características de cada información.



Nota: En la leyenda el texto:
"Zona Pública" representa "Línea Zona_Pública";
"Zona_Restringida" representa el búfer a 150m realizado a la línea de Zona Pública;
"Distritos" es similar a "Línea de Pleamar Ordinaria".

Para la zona ABRE correspondiente a ZMT, se aplicarán el código 2 o el código 5 según corresponda a la franja de 150m de la zona restringida o a la franja de los 50m de la zona pública, respectivamente. Indicando en el CF, que el predio está total o parcialmente dentro de dicha zona.

En general, la conformación de predios en ZMT se hará bajo los siguientes criterios:

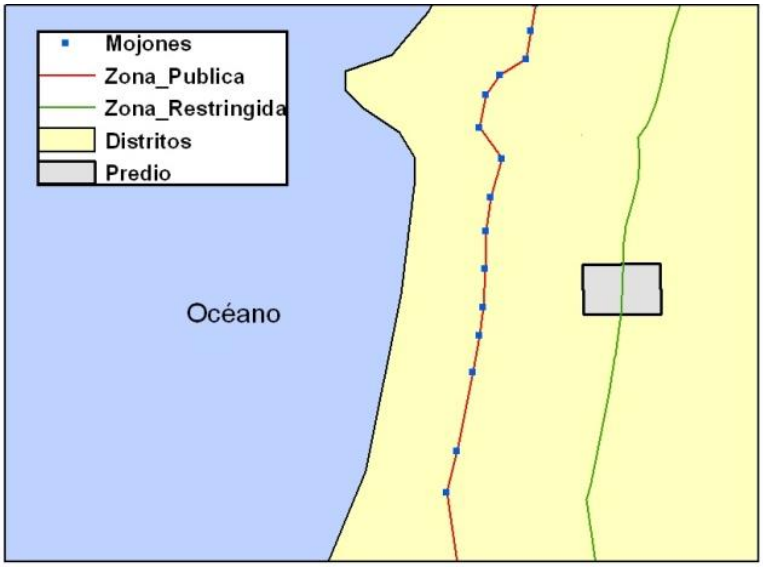
- Los planos para concesiones que no hayan generado la inscripción de una concesión no serán conformados en el Mapa Catastral, pero se dibujan en el Mosaico de Planos Auxiliares;
- Predios con concesión inscrita se tratan como fincas inscritas.

A continuación, el punto 8.12.1 se refiere a los criterios establecidos para la indicación de la ZONA ABRE cuando se trate de zona pública y zona restringida; el

punto siguiente 8.12.2 corresponde a los criterios de conformación para los predios que se ubican en estas zonas.

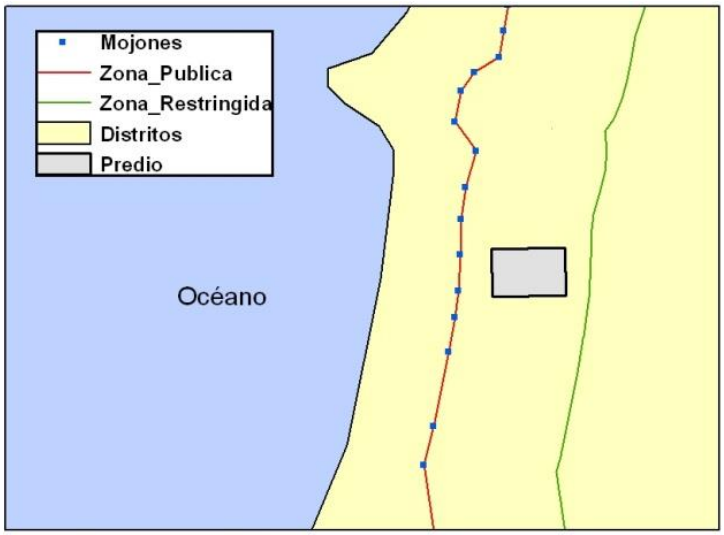
8.12.1 Criterios para la indicación de Zona ABRE

a) Predio que se ubica ***parcialmente*** en la zona restringida se le debe indicar ABRE 2 indiferentemente de si es finca inscrita, concesión inscrita o inconsistencia 01.



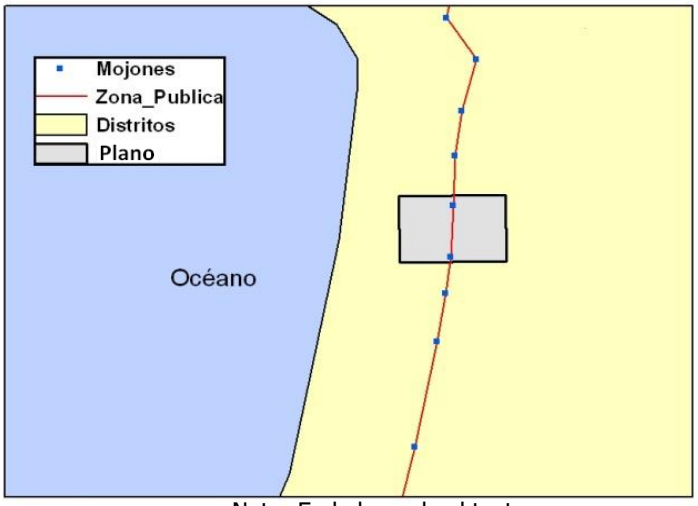
Nota: En la leyenda el texto
"Zona_Pública" representa "Línea Zona Pública";
"Zona_Restringida" representa el búfer a 150m realizado a la línea de Zona Pública;
"Distritos" es similar a "Línea de Pleamar Ordinaria".

b) Predio que se ubica totalmente en la zona restringida se le debe indicar ABRE 2 indiferente de si es finca inscrita, concesión inscrita o inconsistencia 01.



Nota: En la leyenda el texto
"Zona_Pública" representa "Línea Zona Pública";
"Zona_Restringida" representa el búfer a 150m realizado a la línea de Zona Pública;
"Distritos" es similar a "Línea de Pleamar Ordinaria".

c) El plano relacionado al predio se sobrepone a la zona pública totalmente o de forma parcial (superando las tolerancias establecidas). Se le indicará al predio zona ABRE 5 indiferente de si es finca inscrita, concesión inscrita o inconsistencia 01.



Nota: En la leyenda el texto
"Zona_Pública" representa "Línea Zona Pública";
"Distritos" es similar a "Línea de Pleamar Ordinaria".

d) El plano relacionado al predio que lo describe se presume que sobrepone la zona pública total o parcialmente en un sector donde ***no existe amojonamiento ni línea georreferenciada.*** En este caso, NO se le indicará al predio zona ABRE 5 indiferente de si es finca inscrita, concesión inscrita o inconsistencia 01.



Nota: En la leyenda el texto
"Zona_Pública" representa "Línea Zona Pública";
"Distritos" es similar a "Línea de Pleamar Ordinaria".

8.12.2 Criterios de georreferenciación y conformación

*a) ZMT **con** delimitación oficial de la Zona Publica (capa de mojones y línea georreferenciada)*

En general se mantiene los criterios de conformación idénticos a los predios fuera de la ZMT; sin embargo, se deben considerar los siguientes puntos:

i. Los espacios sin información que se ubiquen en la Zona Restringida se conformarán según lo establecido en el punto 8.3 "Conformación gráfica del mapa catastral", pero nunca debe invadir la zona pública por lo que, "Zona Pública" es el límite para la conformación de estos predios. Es posible y

correcto que para algunos casos que queden espacios entre la conformación de los predios con finca relacionada o concesión inscrita y el límite de zona pública se conformará un predio con la indicación de la inconsistencia 01.

ii. El espacio entre la Zona Pública y el límite de distrito (que colinda con el mar) se conformará como un polígono con inconsistencia 01 o varios polígonos con inconsistencia 01, si estuvieran divididos por vías y ríos.

iii. La referencia a mojones que se encuentra en los planos catastrados es equivalente la localización geográfica; por lo tanto, se deben tomar en consideración para la correcta georreferenciación, pero es el análisis de la cartografía, ortofoto y levantamiento de campo quien define la georreferenciación definitiva.

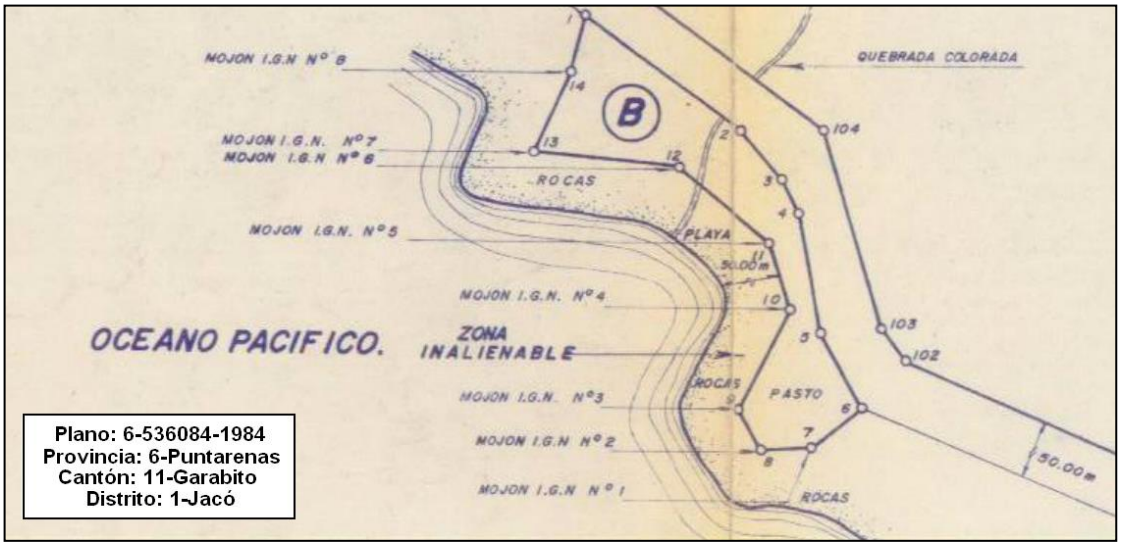
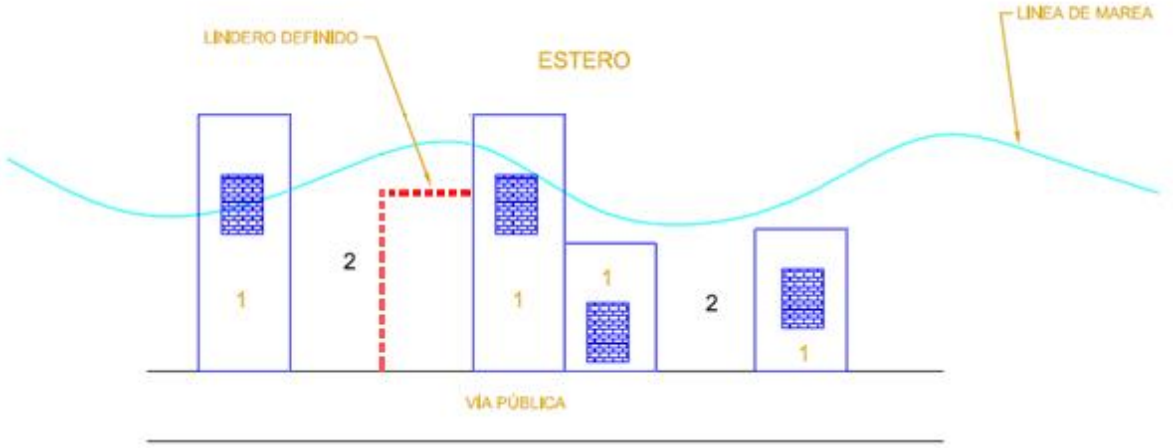


Imagen 8-31 Ejemplo de plano catastrado con referencia a los mojones

iv. Cuando el plano catastrado correspondiente a una finca o concesión inscrita se sobrepone con la Zona Pública entonces la conformación del predio en su colindancia con la delimitación de Zona Pública se realiza respetando dicha delimitación

*b) ZMT **sin** delimitación oficial de la Zona Publica (capa de mojones y línea georreferenciada)*

Para los casos donde no existe delimitación oficial de la Zona Pública en ZMT, aunque se trate de ciudades sin afectación de ZMT, se debe proceder de la siguiente manera



Espacios identificados con 1: Planos con título de propiedad, prevalecen para efectos de conformación, siempre y cuando no abarquen espacio ubicado fuera del límite distrital con el mar o estero, en ese caso, se conforma el predio hasta la colindancia con el límite distrital.

Espacios identificados con 2: Corresponde a todo aquel espacio que no es abarcado por planos catastrados con finca inscrita. Se conformarán hasta la colindancia con el límite distrital, indicándoles la inconsistencia 01.

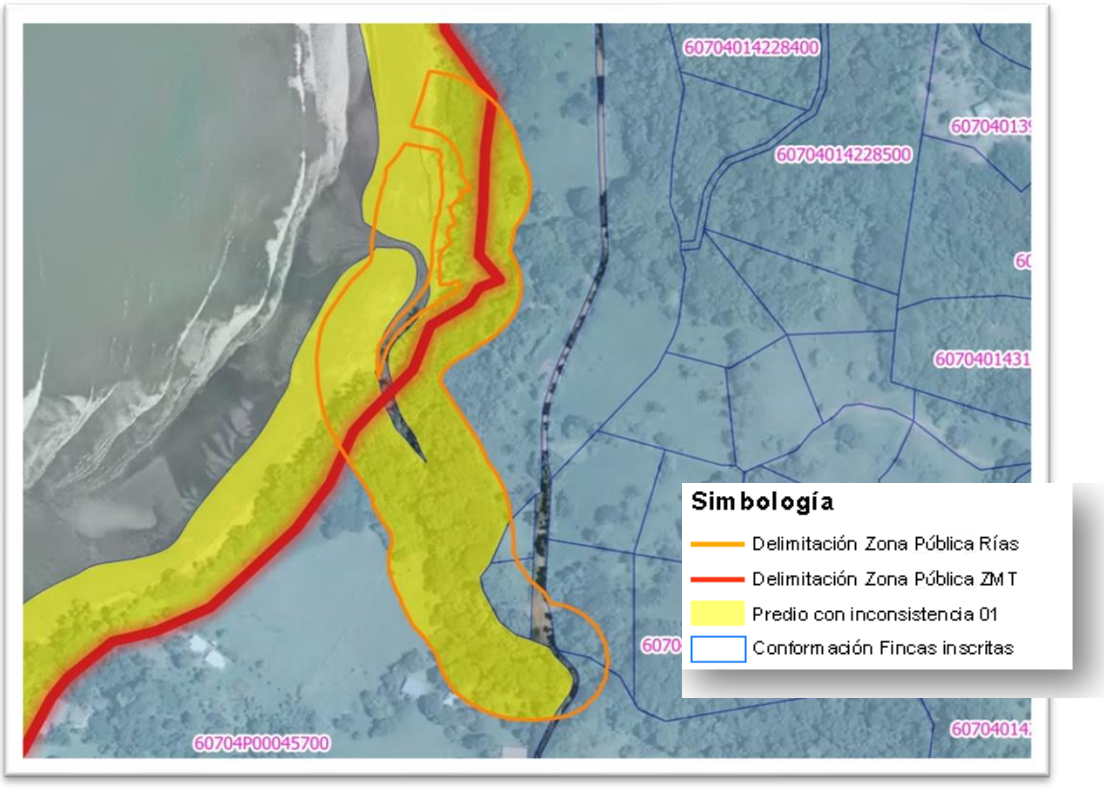
Para ambos casos, NO se indica código de Zona ABRE 2 ni 5.

c) Rías

i. A diferencia del inciso a) anterior, en las zonas públicas de las Rías, cuando un plano catastrado correspondiente a una finca o concesión inscrita se sobrepone con la Zona Pública delimitada para las Rías, entonces la conformación del predio en su colindancia con la delimitación de Zona Pública se realiza el plano catastrado.

ii. Para la conformación de predios con inconsistencia 01 que abarcan parte de la zona restringida o pública de las rías también se utilizan los criterios de conformación antes indicados en el inciso a) del presente punto 8.12.2, sin embargo, se exponen unos ejemplos a continuación, propios de Rías:

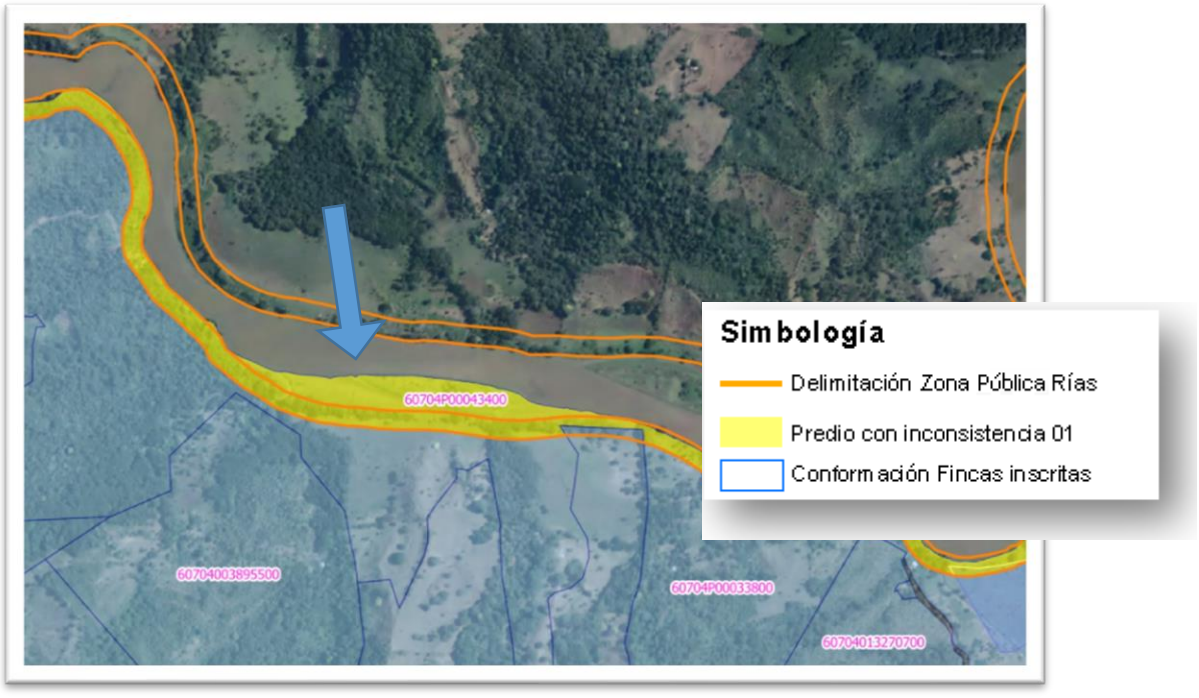
Ejemplo 1.



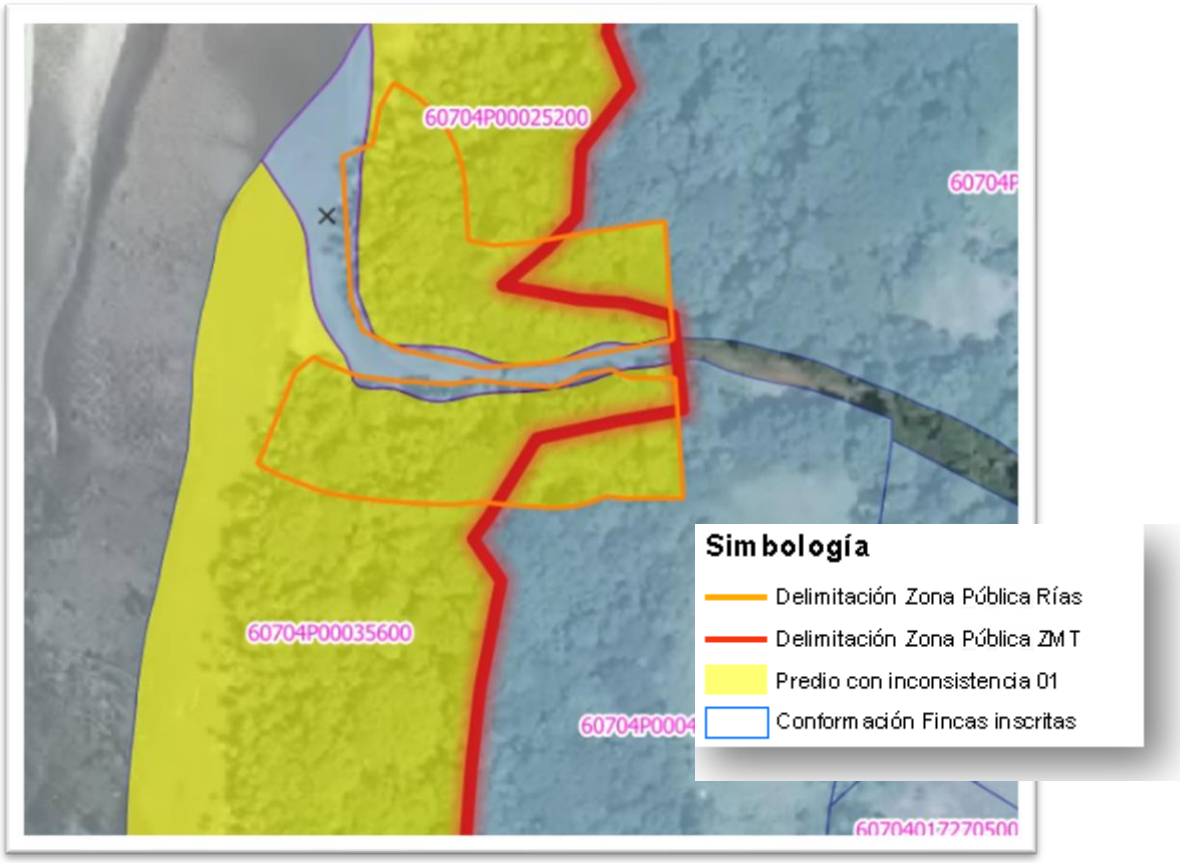
Cuando la delimitación de la zona pública de Rías se interseque con la zona pública de ZMT se debe considerar como una extensión de dicha zona pública. Es por esto por lo que, en el ejemplo anterior, el predio resaltado en color amarillo corresponde a un predio con inconsistencia 01 que abarca tanto la zona pública de ZMT como la zona pública de Rías, dejando de lado únicamente la porción de terreno de zona pública de Rías que es abarcada por finca o concesión inscrita.

Ejemplo 2:

Al comparar la capa denominada Rías, que delimita la zona pública de las rías, con las vías públicas o la hidrografía podrían encontrarse diferencias, algunas sutiles y otras más significativas; en cualquiera de los casos la conformación de los predios con inconsistencia 01 respetará las vías y los ríos, tal y como se muestra a continuación

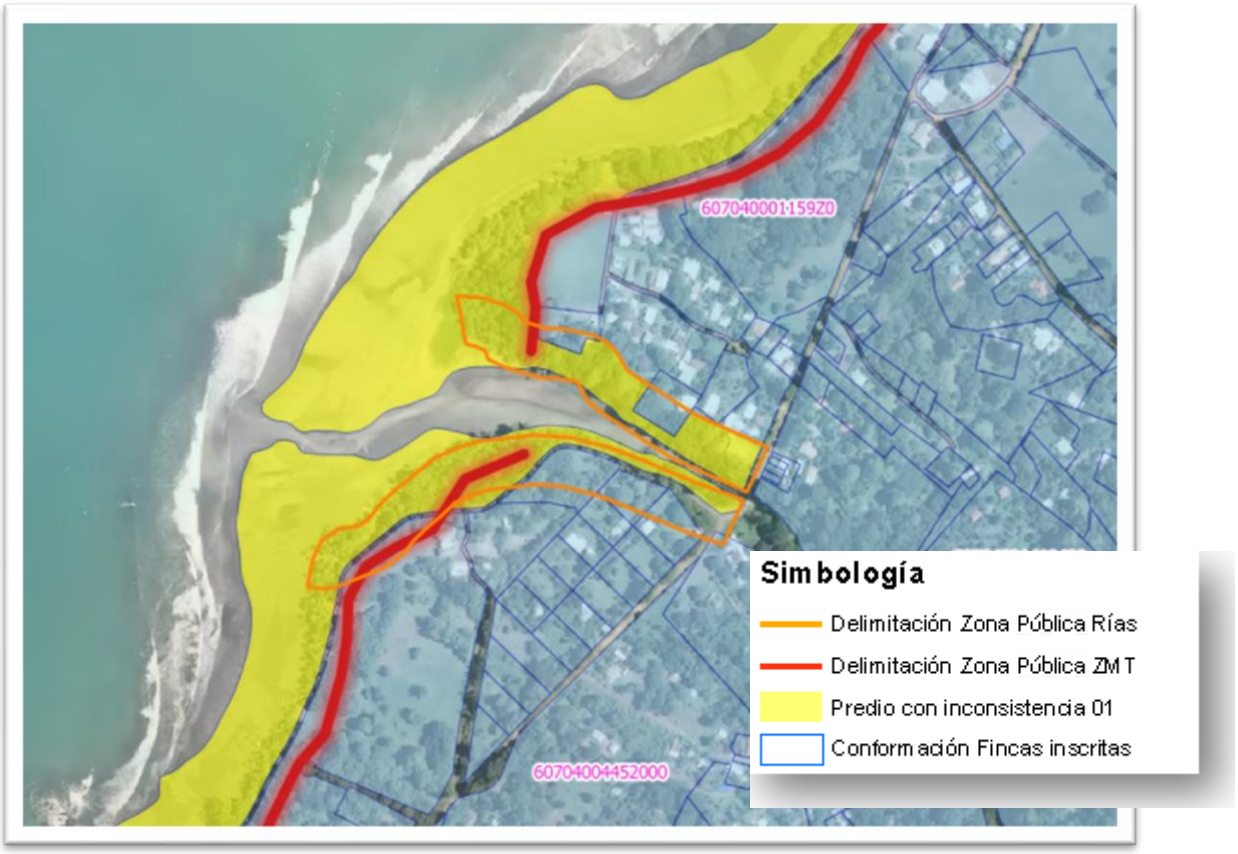


Ejemplo 3



Al igual que en el ejemplo 1, en este ejemplo 3 se toma la zona pública de ZMT y la de Rías en conjunto, se conforman dos polígonos con inconsistencia 01 ya que se encuentran divididos por ríos, y se respeta la hidrología o vías existentes.

Ejemplo 4



Al igual que en los casos anteriores, se toma la zona pública de ZMT y la de Rías en conjunto, se conforman 2 polígonos con inconsistencia 01 divididos por un río. Se respeta la hidrología o vías existentes.

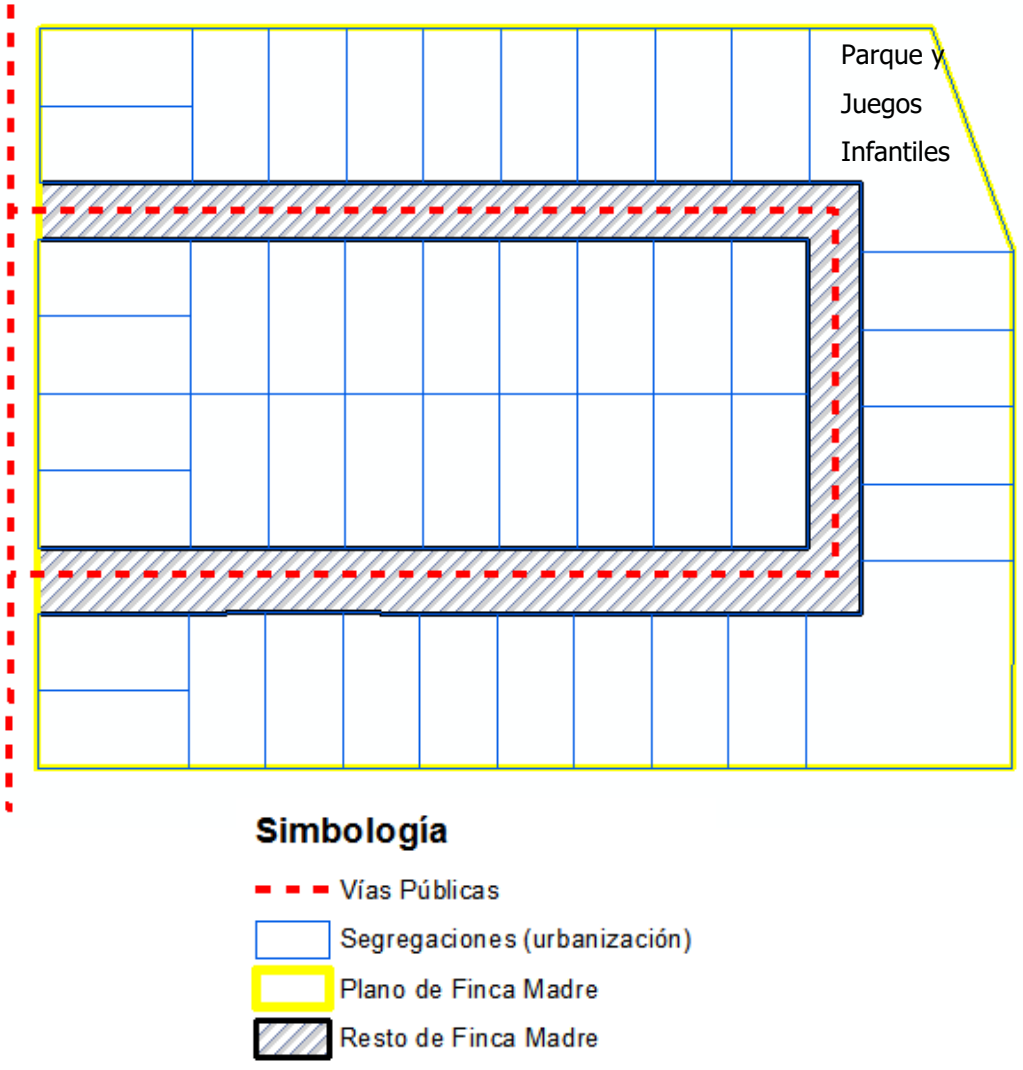
8.12.3 Conformación de islas

Las islas contenidas en la División Territorial Administrativa se deben conformar en el mapa catastral utilizando los mismos criterios indicado en el punto 8.12 del manual.

8.13 CONFORMACIÓN DE FINCA MADRE EN URBANIZACIONES

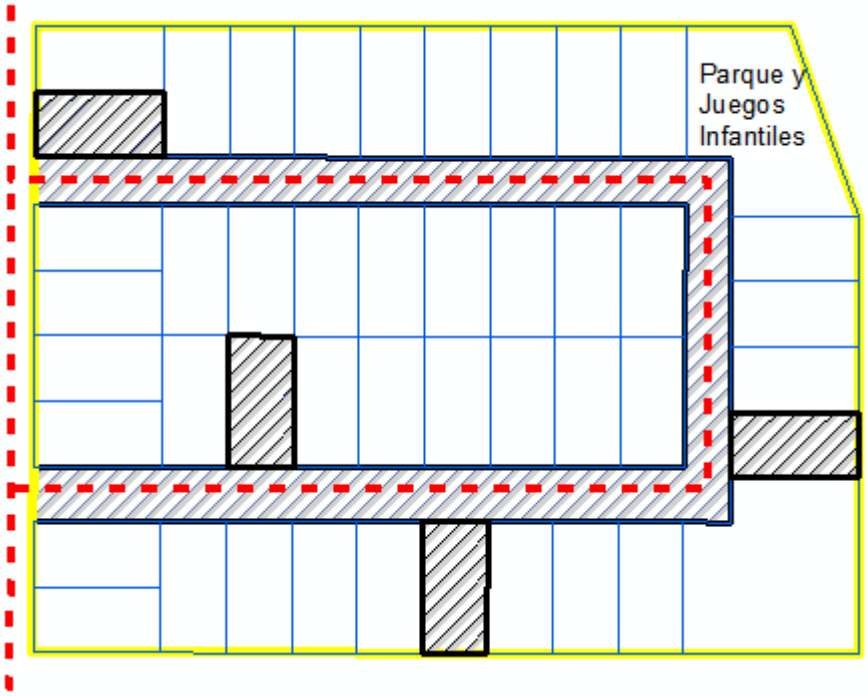
En lo casos específicos de urbanizaciones, a la finca de la cual surge el proyecto urbanístico, Finca Madre, no se le indicará la inconsistencia 07 con las calles internas de la urbanización. A continuación, unas imágenes que ejemplifican esta situación.

a) El resto de Finca Madre corresponde con la vía pública interna de la urbanización.



Posterior a todas las segregaciones que conforman la urbanización, el resto de Finca Madre abarca completamente la vía pública. En este caso, la finca madre se indica como cualquier otra finca, excepto que NO se le indica la inconsistencia 07

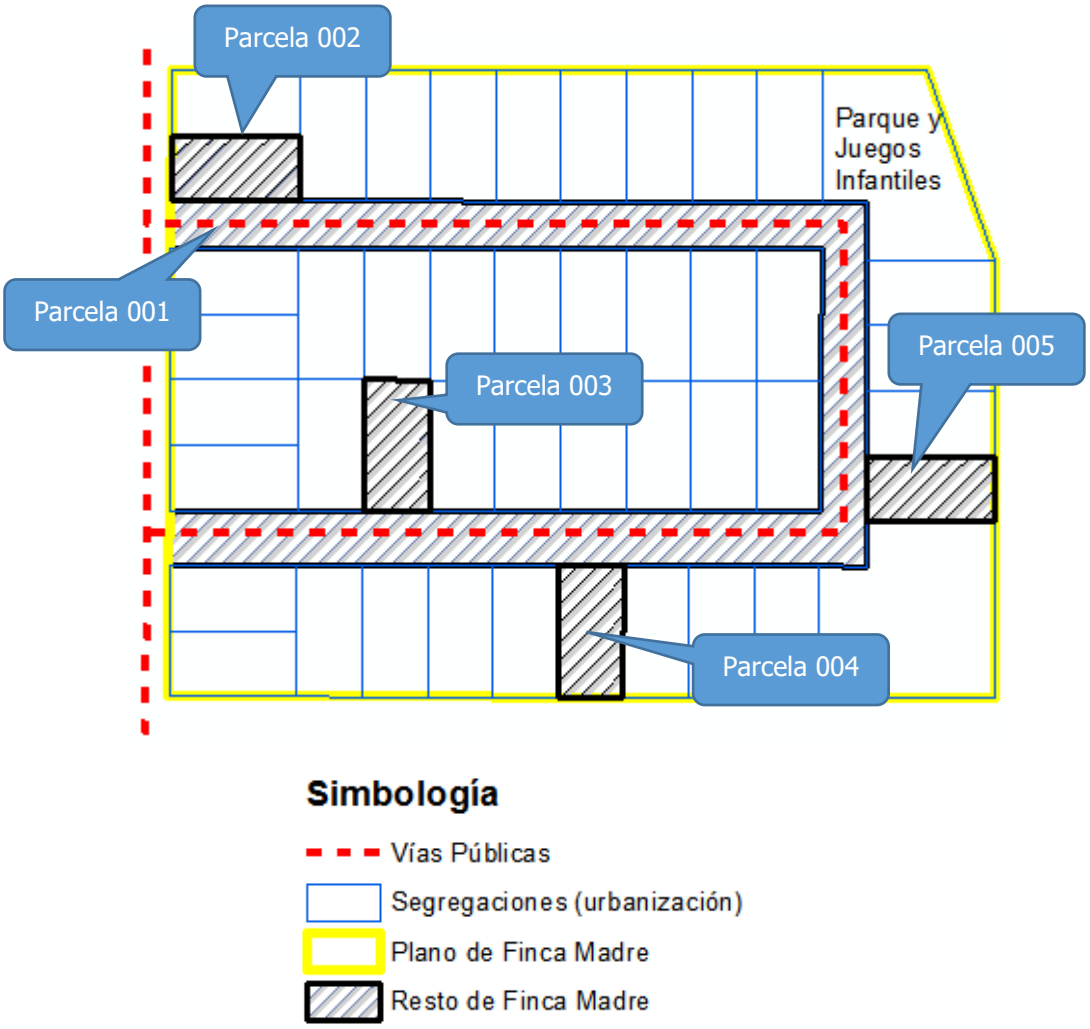
b) El resto de Finca Madre abarca la vía pública interna de la urbanización y otras parcelas que aún no han sido segregadas.



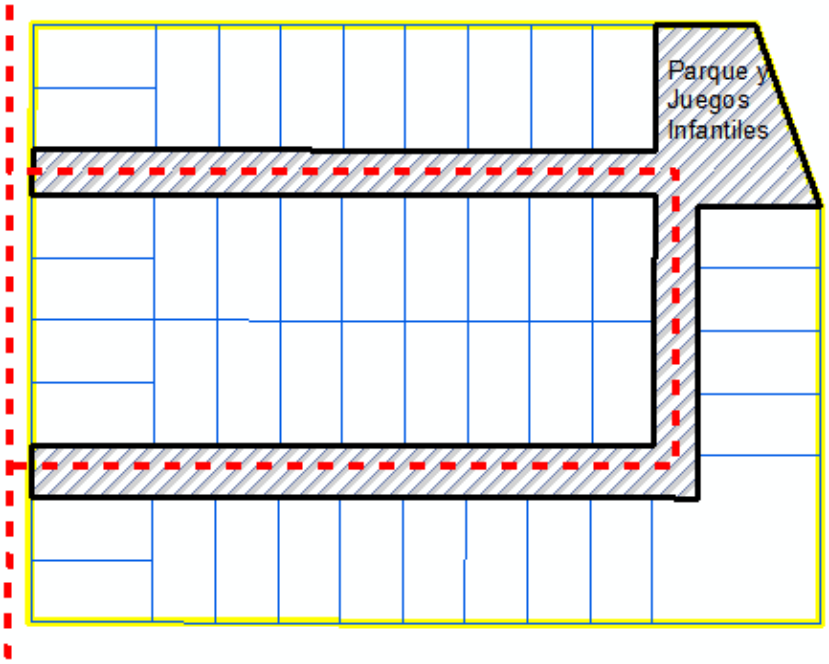
Simbología

- Vías Públicas
- Segregaciones (urbanización)
- Plano de Finca Madre
- Resto de Finca Madre

En estos casos, NO se le indica inconsistencia 07 y la Finca Madre se conforma en el Mapa Catastral en parcelas, individualizando la parcela que abarca vía pública del resto de parcelas;



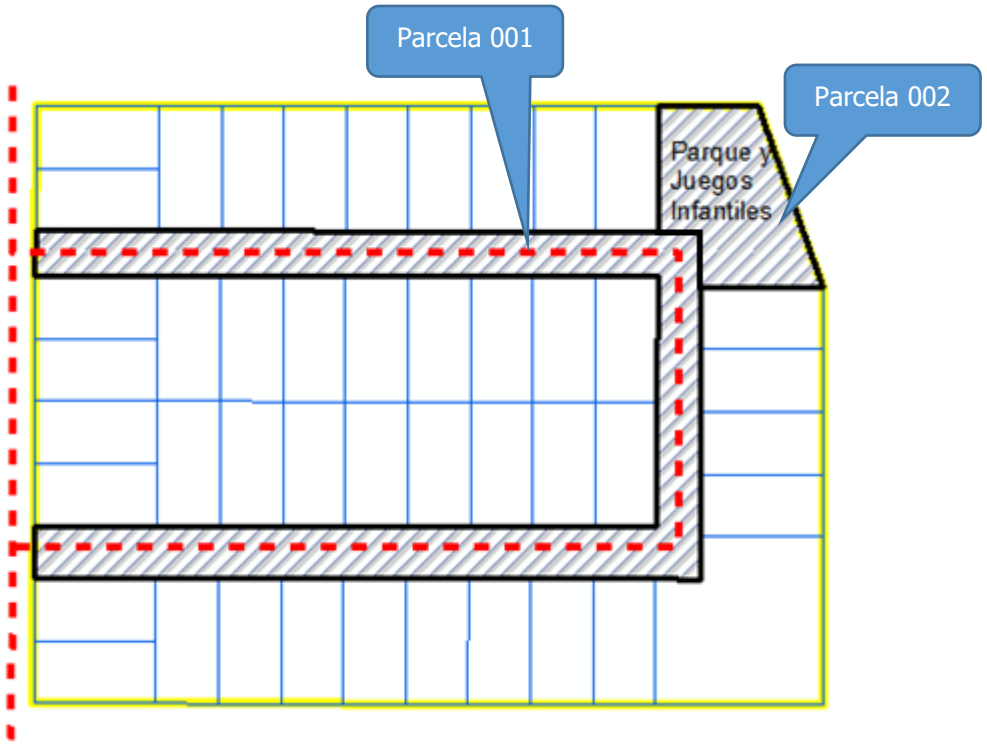
c) El resto de Finca Madre abarca la vía pública interna de la urbanización y otras parcelas correspondientes a zonas públicas como parques y juegos infantiles.



Simbología

- Vías Públicas
- Segregaciones (urbanización)
- Plano de Finca Madre
- Resto de Finca Madre

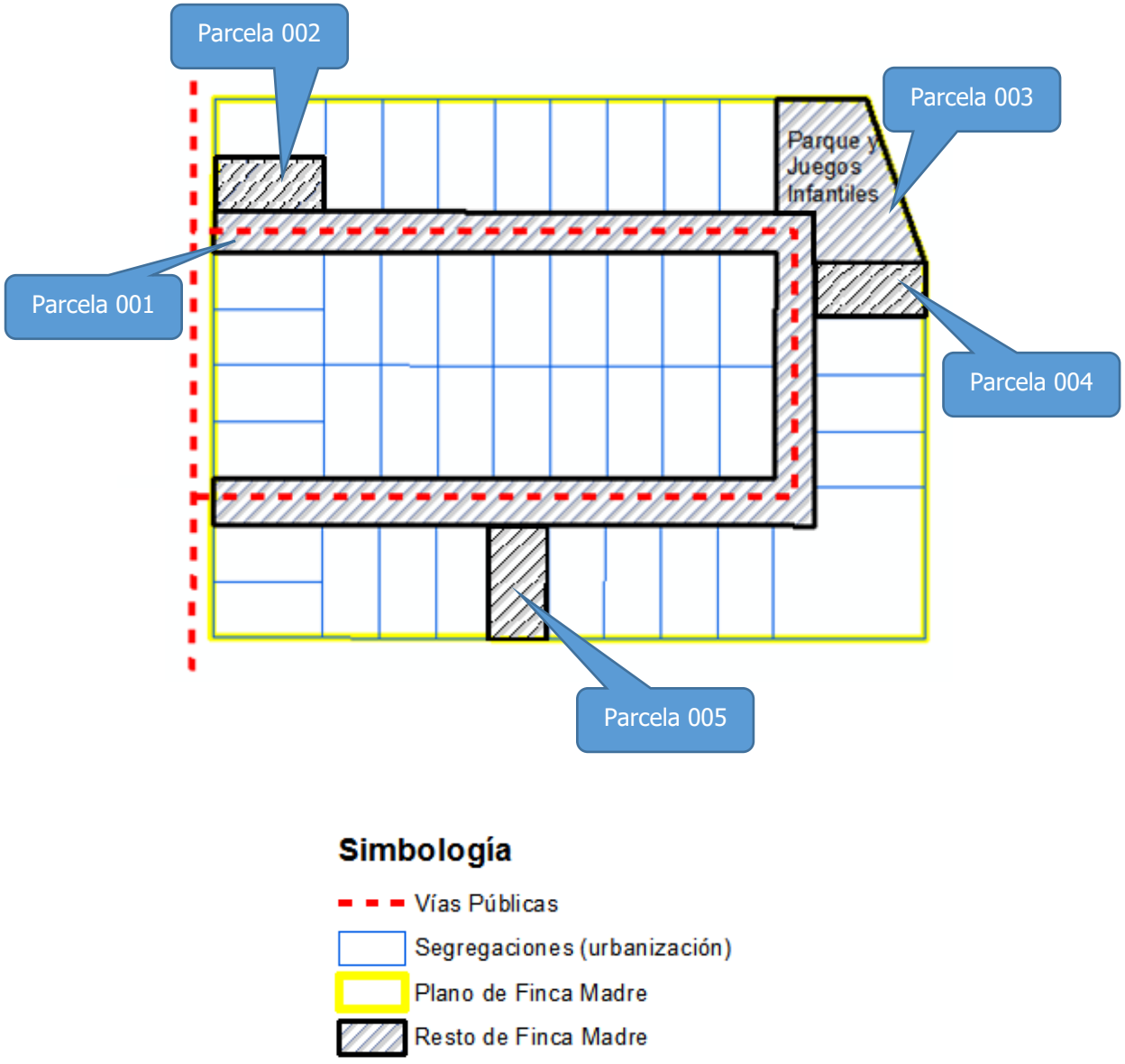
En estos casos, tampoco aplica la inconsistencia 07 y la Finca Madre se conforma en el Mapa Catastral en parcelas, individualizando las parcelas que abarcan vía pública y parques y juegos infantiles.



Simbología

- Vías Públicas
- Segregaciones (urbanización)
- Plano de Finca Madre
- Resto de Finca Madre

Adicionalmente, en casos de existir parcelas colindantes a los juegos infantiles o parques, se deben individualizar, de tal manera que exista una parcela para "parques y juegos infantiles", otra para "vía pública" y otra para cada uno de los posibles lotes a segregar, tal y como se muestra en la siguiente imagen:



8.14 CRITERIOS PARA LA CONFORMACIÓN CATASTRAL DE PREDIOS QUE HAN SIDO SOMETIDOS AL RÉGIMEN ESTABLECIDO EN LA LEY REGULADORA DE LA PROPIEDAD EN CONDOMINIO Y SU DESARROLLO ES "HORIZONTAL" (UNA PLANTA).

Para el levantamiento catastral y conformación en el Mapa Catastral **únicamente se contemplarán de las fincas filiales de condominios horizontales de una sola planta** y para esto se debe considerar los siguientes criterios:

8.14.1 Criterios para la conformación del Mapa Catastral

a) Fincas filiales cuyas áreas contemplen dos o más pisos NO SE CONFORMARÁN. Se conformará en el Mapa Catastral UNICAMENTE la finca matriz.
b) En condominios donde existan tanto filiales de 1 planta como filiales cuyas áreas contemplen dos o más pisos, no se conformarán en el Mapa Catastral ninguna de las fincas filiales, limitándose a conformar ÚNICAMENTE la finca matriz con los criterios establecidos hasta el momento.
c) La conformación de los predios correspondientes a las fincas filiales en el Mapa Catastral deberá realizarse con los planos catastrados relacionados y los Planos que dieron origen al Condominio. En este caso, el plano catastrado relacionado y los planos de Conjunto del Condominio tendrán prioridad sobre los demás elementos considerados para la conformación catastral, como ortofoto y restitución.
d) En el proceso de conformación se debe priorizar el mosaico de planos catastrados de las fincas filiales para luego ajustarlo en la mejor georreferenciación, apoyado en los Planos que dieron origen al Condominio, referencias y hechos físicos identificados en la ortofoto y en la restitución, así como predios colindantes al condominio. Luego se analizan las discrepancias

del mosaico respecto a la ortofoto, la restitución y los predios colindantes al condominio.

e) El polígono de la finca matriz quedará representado en el Mapa Catastral por el área restante de la finca después de haber definido en el Mapa Catastral las fincas filiales, es decir, la finca matriz quedará representada en el Mapa Catastral por las áreas comunes, esto sin importar que la conformación de la finca matriz quede en parcelas.

   En la tabla de atributos del Mapa Catastral, el campo área reflejará el área del polígono resultante en el mapa y en el Reporte Conciliación Final se deberá indicar el área total inscrita u original de la finca matriz.

f) Adicional a lo anterior, el análisis de la relación, inconsistencias y modificaciones para la finca matriz se realiza tomando en cuenta el área total del plano catastrado relacionado y el área total inscrita del condominio.

g) Cuando se tenga un plano que dio origen a un Condominio y en el mismo se identifica una aparente finca filial y no se le puede asociar finca ni plano a dicho espacio, esa porción de terreno se contemplará dentro de la finca matriz; por lo tanto, pasa a ser parte de las áreas comunes. Las fincas filiales en esta situación serán indicadas en el reporte de Conciliación Final correspondiente a la finca matriz.

h) Para el análisis de Relaciones, inconsistencias y modificaciones solo pueden darse las indicadas en el siguiente cuadro.

FINCA	RELACIONES	MODIFICACIONES	INCONSISTENCIAS
Matriz	La finca matriz se analiza como cualquier otra finca, basándose en los criterios expuestos en los puntos 8.4, 8.5, 8.6 y 8.7 de este manual. Nunca podrá indicarse las inconsistencias 01		
Filial	0,1,3,4,5	3,4,5,6, 9	03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10,

La relación 2 NUNCA se puede dar en una finca que este bajo el régimen de propiedad horizontal.

i) A fincas filiales se podrá aplicar la inconsistencia 05 con modificación 6 siempre que la contradicción o permuta de colindantes se dé con respecto a las áreas comunes (calles, accesos, aceras, alamedas, áreas verdes, zonas restringidas, parqueos, etc.). También se aplicará la inconsistencia 05 con modificación 6 cuando la contradicción o permuta de colindantes se dé con respecto a accesos públicos y elementos hidrográficos externos a la finca matriz.

j) En condominios con fincas filiales inscritas todas sin plano catastrado relacionado y que no se cuente con el plano que dio origen al Condominio que permita delimitar cada una de las filiales, se conformará únicamente la finca matriz dándole el mismo tratamiento que se aplica a una matriz.

   Por el contrario, si las fincas filiales inscritas no tienen plano catastrado relacionado, pero se cuenta con el plano que dio origen al Condominio y este permite la delimitación de las filiales, las mismas serán conformadas con dicho plano. Y en la tabla de atributos:

   a. No se indicará la **inconsistencia 03.**
   b. En el campo "Plano" se indicará "**PLCONDOMINIO**"
   c. Y en el campo "Relación" se indicará la **1**

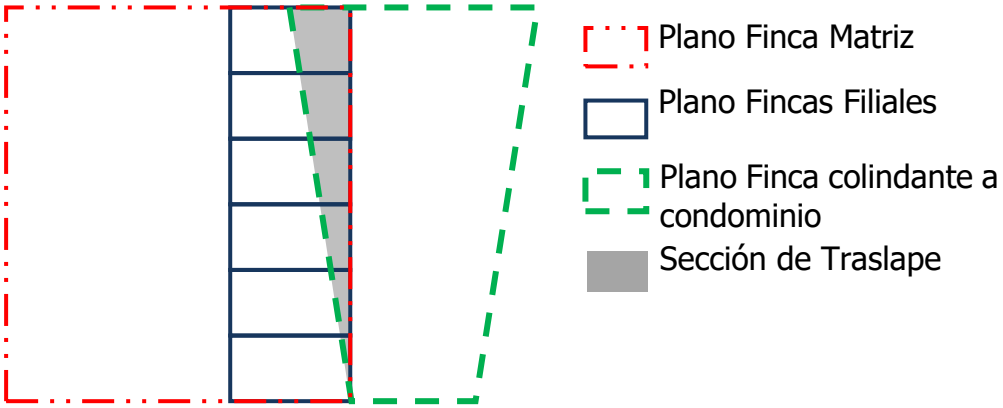
   Incluso la finca filial podría quedar en situación COMPATIBLE si no presenta ninguna inconsistencia adicional.

   Dentro del expediente catastral (punto 6 del manual), en el documento llamado reporte de Conciliación Final deberá indicarse toda la información referente al plano que dio origen al Condominio como: nombre, fecha, numeración de aprobación o cualquier información que sea relevante para la

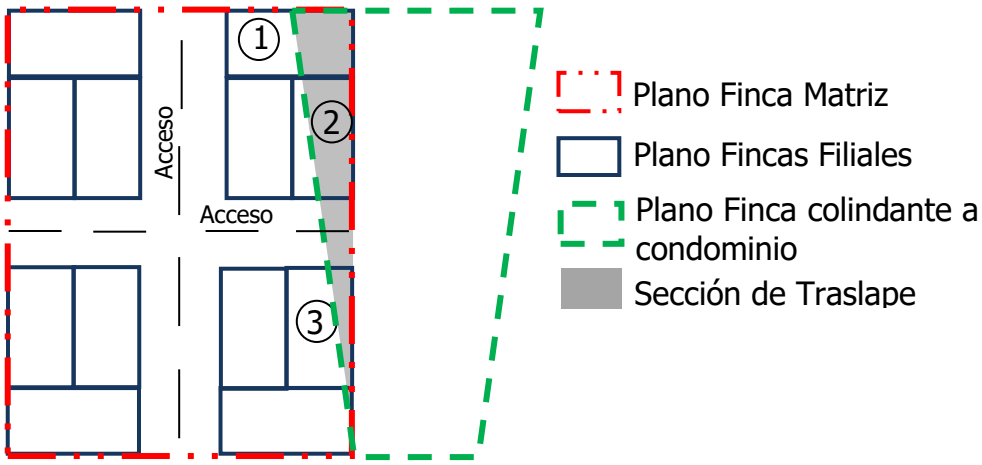
ubicación del plano dentro del Sistema de Información de Planos del Registro Inmobiliario.

k) La inconsistencia 06 no aplica entre fincas filiales. Se puede aplicar la Inconsistencia 06 a una filial cuando existe un traslape con otras fincas colindantes al condominio (filial y finca deben ser colindantes).

En la siguiente imagen, se le indicará la inconsistencia 06 únicamente a las fincas filiales afectadas por el traslape con un predio colindante.



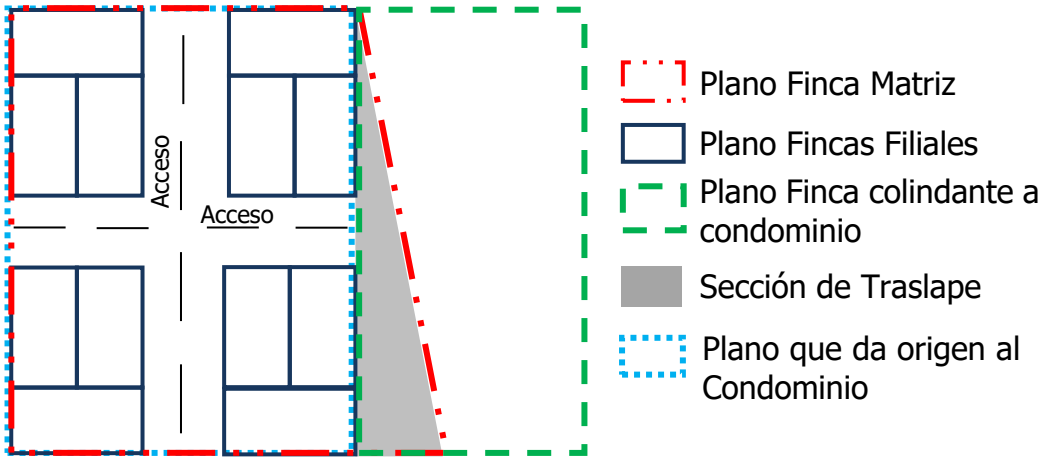
Sin embargo, si el traslape también afecta un área común, la finca Matriz también llevará la inconsistencia 06, tal y como se muestra a continuación.



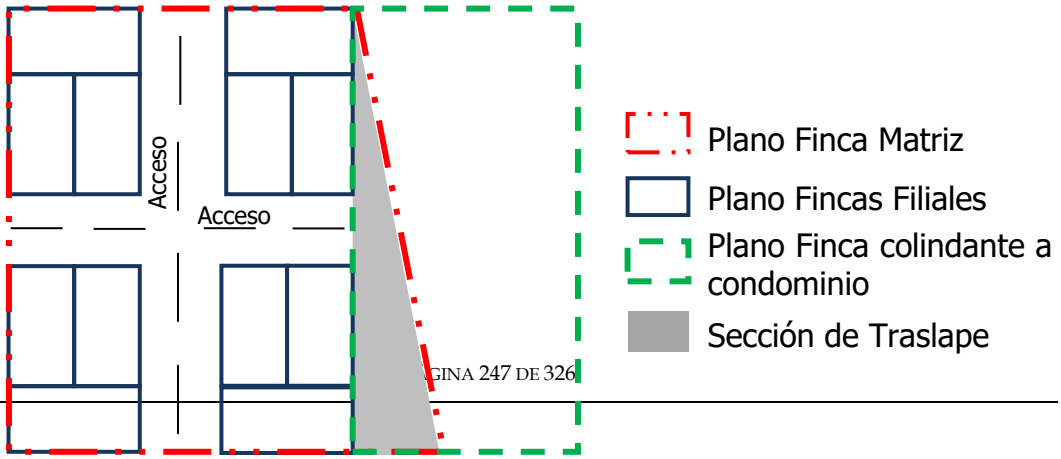
En este ejemplo, las fincas filiales 1, 2, 3 y la finca matriz llevarán la inconsistencia 06 debido a que el traslape abarca acceso interno de la finca matriz.

l) Por otra parte, cuando los planos de las fincas filiales no traslapan con fincas colindantes pero el plano de la matriz traslapa se debe contemplar que:

- Si el Condominio fue constituido con base en la tabla de áreas de un plano general y este deja por fuera el área de traslape entonces NO aplica la inconsistencia 06.



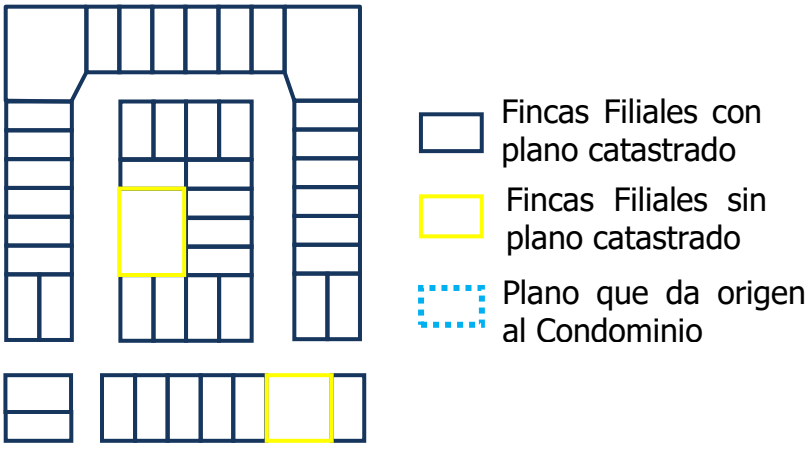
- Si NO se cuenta con el plano que dio origen al Condominio y el plano catastrado de la finca Matriz presenta traslape, entonces aplica la inconsistencia 06 siempre y cuando el plano coincida con los datos registrales.



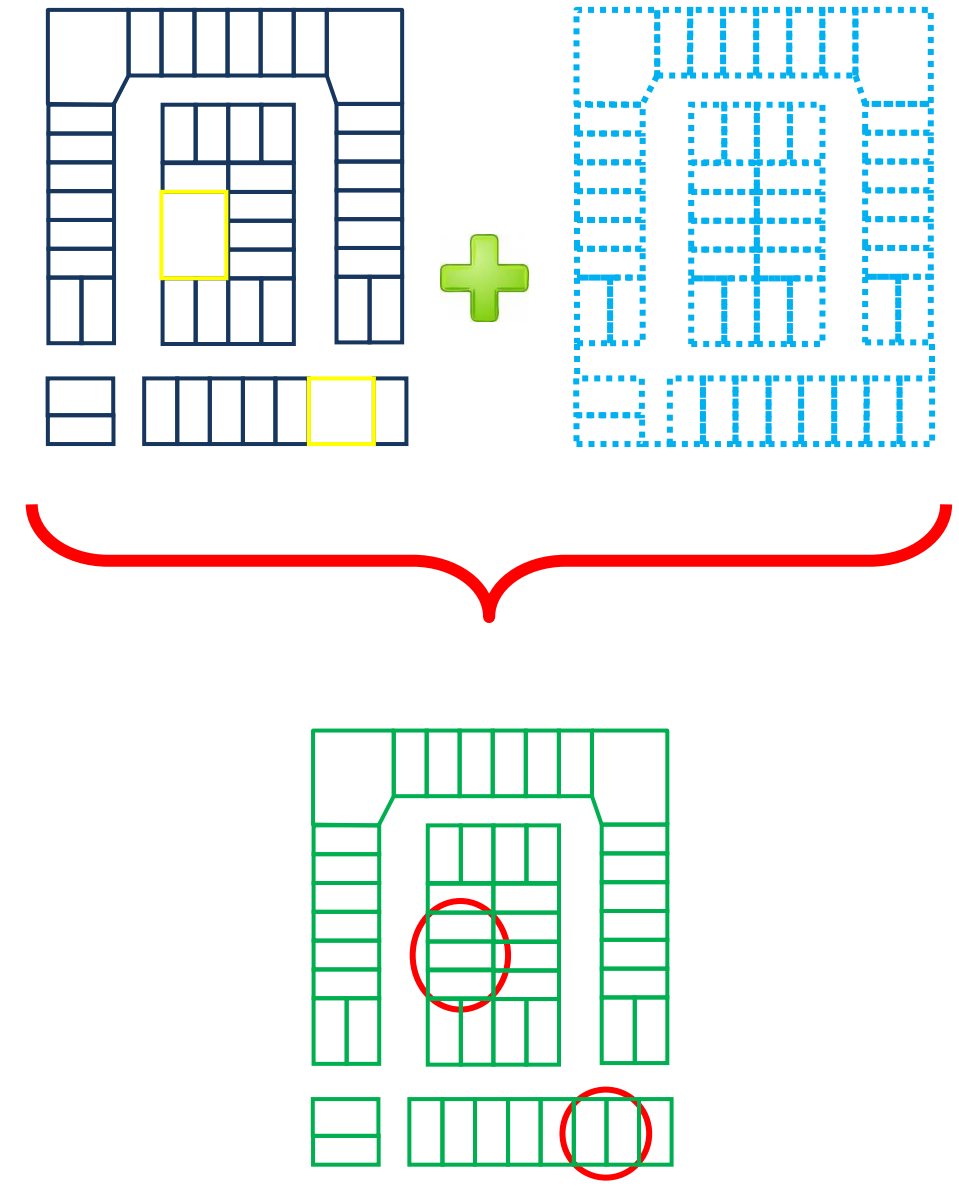
m) La inconsistencia 07 no aplica para las fincas filiales internas del condominio, sí podrá aplicarse a las filiales que presenten traslape con una vía pública, siguiendo las especificaciones en la sección 8.5.7, inconsistencia 07.

n) Cuando **no** se cuente con el plano que dio origen al Condominio y existan dos o más fincas filiales **contiguas**, **sin** plano catastrado relacionado que pueda delimitarlas, ubicadas entre otras filiales con plano, es decir que las fincas filiales sin plano se ubican "encapsuladas" entre otras filiales con plano, dichas filiales se conformarán en un sólo polígono con identificador consecutivo e inconsistencia 10. El predio estará definido por los planos catastrados de las fincas filiales colindantes y restitución cartográfica en la colindancia con áreas comunes. En el expediente constará la información de las fincas en él ubicadas.

Se mantendrá la inconsistencia 10 incluso en los casos donde exista cartografía que se presuma refiera al límite de cada finca filial.



En el caso de que exista plano que dio origen al Condominio, estas fincas sin plano catastrado se podrán conformar individualmente siempre que el plano del condominio lo permita.



Si las fincas filiales no se logran delimitar por no estar "encapsuladas" entre otras filiales con plano, entonces quedarán como parte de la finca matriz. La finca Matriz NO indicará la inconsistencia 10, pero en el reporte de Conciliación Final se indicarán las fincas filiales no conformadas

o) En el caso de que un condominio esté construido diferente a lo que indican los planos catastrados, se conformaran las fincas filiales de acuerdo con lo establecido en los planos catastrados de cada una de ellas y el Plano que dio origen al Condominio.

p) En casos de condominio dentro de un condominio, es decir, una filial que pasó al régimen de condominio (finca filial primaria individualizada), la conformación se realizará dando un tratamiento de finca matriz con sus fincas filiales a la finca filial primaria individualizada. Es necesario aclarar que, si la finca matriz original presenta la inconsistencia 06, a la finca filial primaria individualizada se le indicará siempre y cuando se ubique dentro de la zona de traslape.

q) Condominios no construidos y cuyas fincas filiales presentan un plano catastrado relacionado, se conformarán con base en planos catastrados georreferenciándolos con apoyo en elementos indicados en el plano de Conjunto en Condominio y en el plano de la finca matriz en el tanto que sean congruentes; de no ser congruentes (plano de conjunto y plano de finca matriz) prevalece el plano de conjunto.

r) Cuando las construcciones en fincas filiales se indica que las paredes son maestras, el área de dichas paredes se contemplará en las áreas privativas, conformándose cada filial hasta el centro de la pared.

8.14.2 Criterios para el censo

Cada una de las fincas filiales identificada como un predio en el Mapa Catastral, se tratará como tal, por lo que se conformará un expediente con el contenido establecido en el punto 6 de este manual. Igualmente, el trabajo de campo se realizará siguiendo lo establecido en el punto 10 del presente manual.

El proceso de verificación de campo de predios en condominios, tanto el censo como la medición, se realizará bajo los procedimientos establecidos, llenando la ficha de campo o ficha catastral aprobada, considerando las particularidades que se describen a continuación.

La empresa encargada del Levantamiento Catastral solicitará al Registro Nacional, cuando considere necesario, la nota correspondiente para gestionar con la debida anticipación, los permisos para que los técnicos del censo puedan ingresar a los condominios.

a) En el caso de que el técnico no pueda ingresar al condominio el predio quedará sin verificar, situación que el técnico deberá indicar en el reporte de medición (RM). No se elabora para estos casos el croquis de campo (CC).
b) Si al censista no se le permite el ingreso al condominio, se procede de la siguiente forma:
    - No se confrontan los datos registrales obtenidos con el titular del inmueble.
    - En el expediente catastral de cada finca filial se incluirá foto del frente del condominio.
    - Además, en reporte de inconsistencias (RI) incluido en el expediente catastral de cada finca filial, se indicará que al censista no se le permitió ingresar al condominio, aunque esta situación está contemplada en la ficha catastral.

8.15 ACLARACIONES A CASOS ESPECÍFICOS DE CONFORMACIÓN DEL MAPA CATASTRAL

8.15.1 CASO1 Predios con construcciones que invaden área contigua a un río

Caso de predios con construcciones que invaden área contigua a un río, pero los planos con relación 1 no llegan a cubrir esa área.

En este caso no se aplica la modificación 9 y el mapa se dibuja con base en los planos catastrados.



8.15.2 CASO 2 Aclaración aplicación inconsistencia 11

Se elimina aclaración.

8.15.3 CASO 3 Aclaración aplicación inconsistencia 11

Se elimina aclaración.

8.15.4 CASO 4 Aclaración aplicación modificación 9

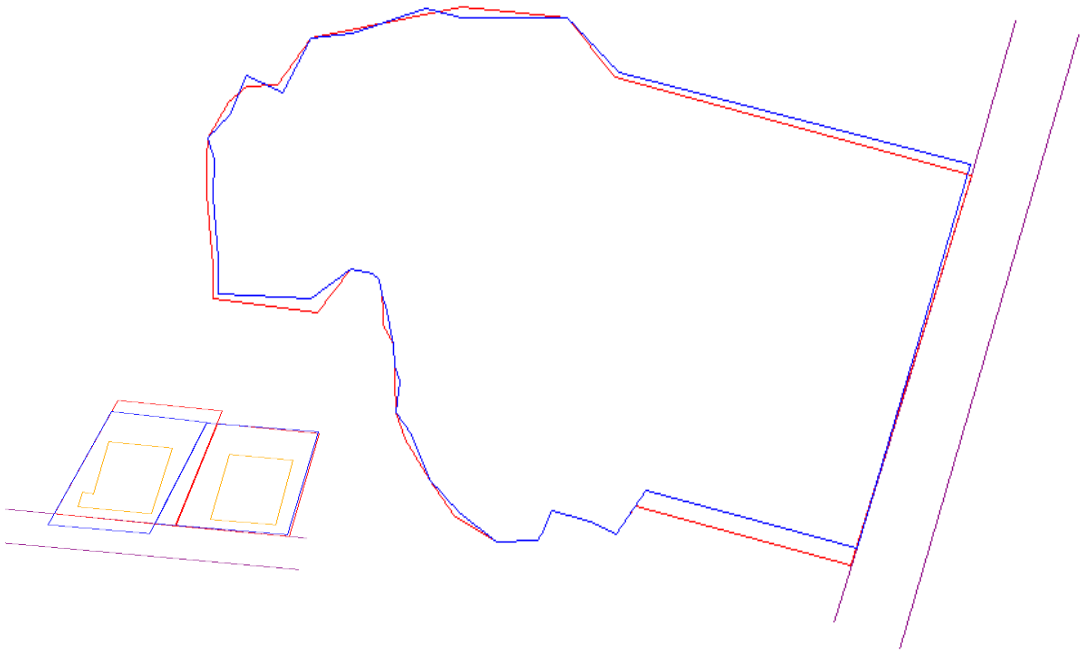
Se elimina aclaración.

8.15.5 CASO 5 Aclaración para la NO aplicación de la modificación 9

Para casos de predios con áreas mayores a 5000 m2, ubicados en cartografía 1:1000, en los que se determina que:

- El plano relacionado representa el predio, pero algunos linderos quedan fuera de tolerancia (0.85cm),
- El plano No traslapa con planos de predios colindantes y
- El área del polígono resultante por la restitución NO varía en más del 10% con respecto al área registral.

En estos casos NO se aplicará la Inconsistencia 03, Modificación 9 y relación 0; y el predio en el Mapa Catastral se conforma con base en la restitución.



8.15.6 CASO 6 Fincas del IDA sin plano catastrado que las describa.

En los terrenos delimitados por la zona ABRE del IDA, correspondientes con fincas inscritas a nombre del IDA, **sin un plano catastrado relacionado que las describa**, se podrán definir en ellos predios en los siguientes casos:

a) *Predio corresponde con una segregación de la finca del IDA (sin plano catastrado relacionado)*

Se tratará el predio como cualquier otra finca inscrita y en el caso que en los antecedentes no haya referencia a la finca del IDA **no** se indicará la Inconsistencia 06 con la finca del IDA.

b) *Predio con plano catastrado y referencia a la finca del IDA (sin plano catastrado relacionado)*

✓ El predio tiene un plano catastrado que hace referencia a la finca del IDA como parte de finca, sin haberse consolidado registralmente la segregación; es decir, el plano no ha surtido efecto registral,

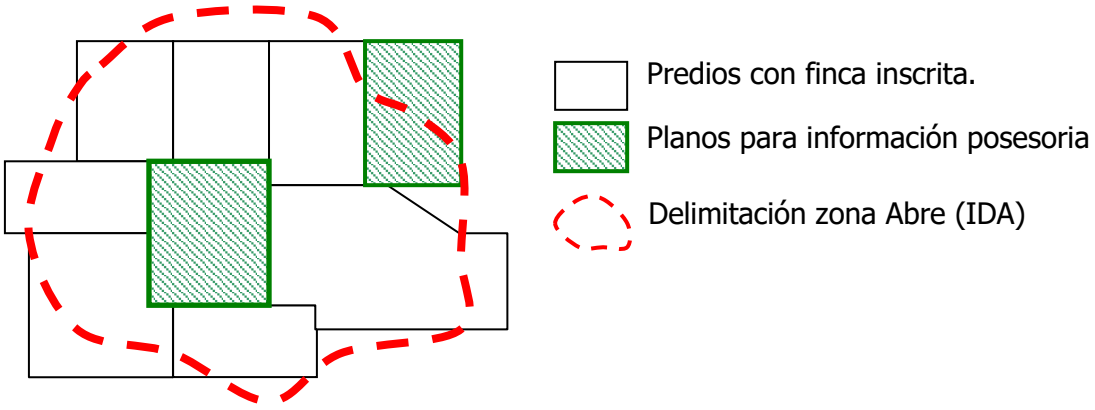
✓ El plano catastrado asociado al predio no contradice a otros planos catastrados u otras fincas inscritas,

✓ La situación en el campo coincide con lo descrito por el plano catastrado asociado al predio.

En estos casos, el predio tendrá un identificador constituido por un número consecutivo por distrito, se le indicará inconsistencia 01, relación 0 y en el reporte de Conciliación Final (CF) se indicará la existencia del plano catastrado. En el campo ABRE de la base de datos asociada al Mapa Catastral, se indicará un "1", valor correspondiente a zona del IDA. En el Mosaico de Planos Auxiliares se conforman los planos que se encuentren en esta situación.

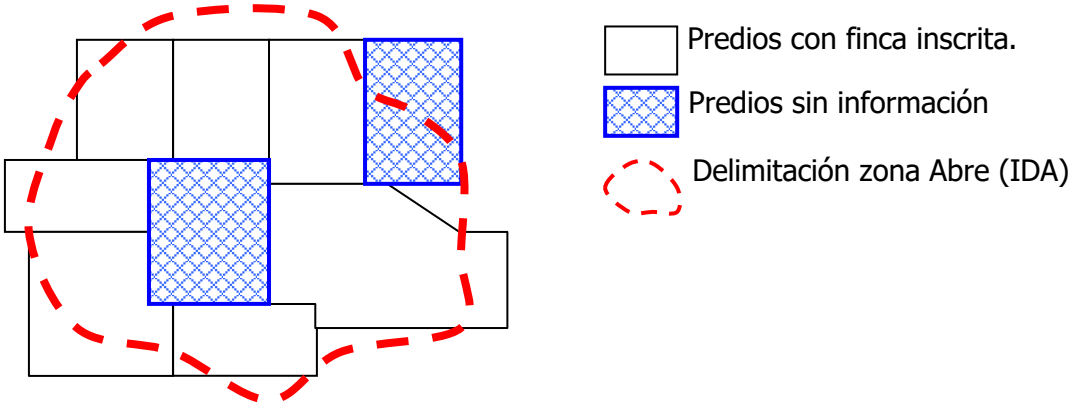
c) *Predio con plano para información posesoria*

Al predio se le indica la inconsistencia 01, relación 0 y en el CF se indicará la existencia del plano catastrado. En el campo ABRE de la base de datos asociada al Mapa Catastral, se indicará un "1", valor correspondiente a zona del IDA.



d) Predio sin información registral ni catastral dentro de una zona del IDA, con fincas colindantes provenientes de una finca del IDA.

El predio se toma con un predio con inconsistencia 01. Además, en el campo "ABRE" de la base de datos asociada al Mapa Catastral, se le indica un "1", valor correspondiente a zona del IDA



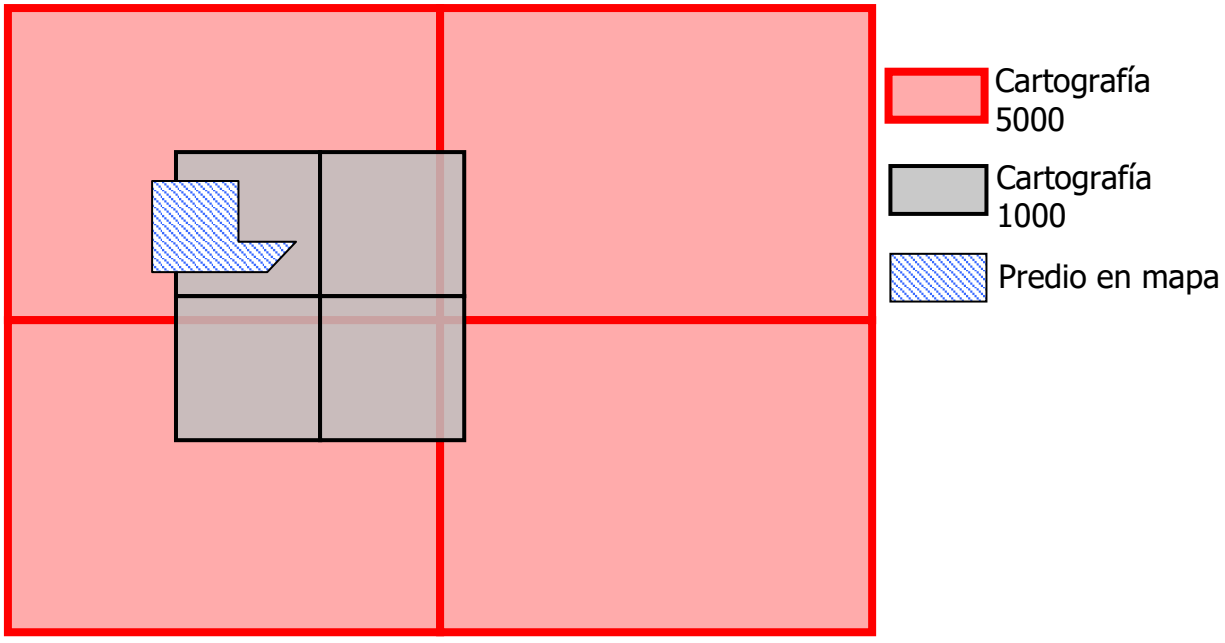
e) Plano catastrado que indica en sus citas registrales fincas del IDA ya cerradas.

El predio se toma con un predio con inconsistencia 01. Además, en el campo "ABRE" de la base de datos asociada al Mapa Catastral, se le indica un "1", valor correspondiente a zona del IDA. El plano catastrado deberá conformarse en el Mosaico de Planos Auxiliares.

En el caso de que existan varios planos en esta situación y que sean contiguos entre sí, todos los planos se conformarán en el mosaico de planos auxiliares, pero en el mapa catastral se conformará un único predio con inconsistencia 01.

8.15.7 CASO 7 Cuando un predio se ubique tanto en una zona cubierta por cartografía a escala 1:5000 como cartografía a escala 1:1000

Cuando un predio se ubique tanto en una zona cubierta por cartografía a escala 1:5000 como cartografía a escala 1:1000, entonces, para su conformación en el Mapa Catastral, se toma en cuenta la tolerancia permitida en la cartografía que cubra al predio de manera completa. En caso de tener cobertura completa en ambas escalas, se aplicará lo establecido para escala 1:1000.

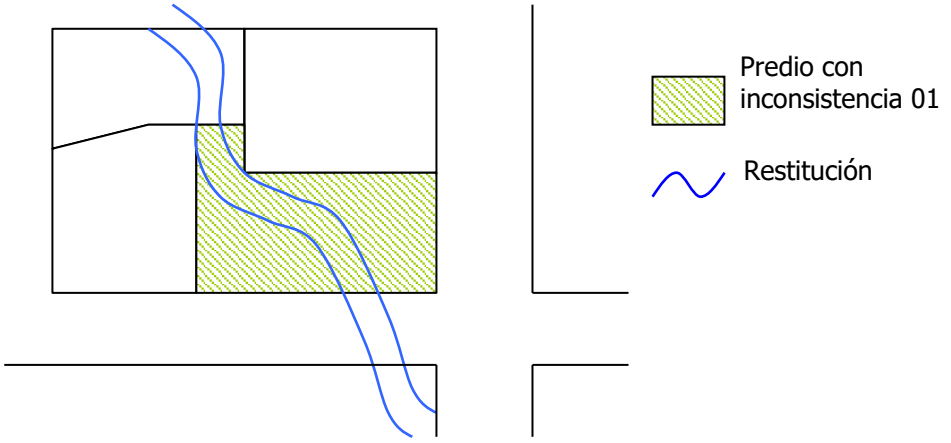


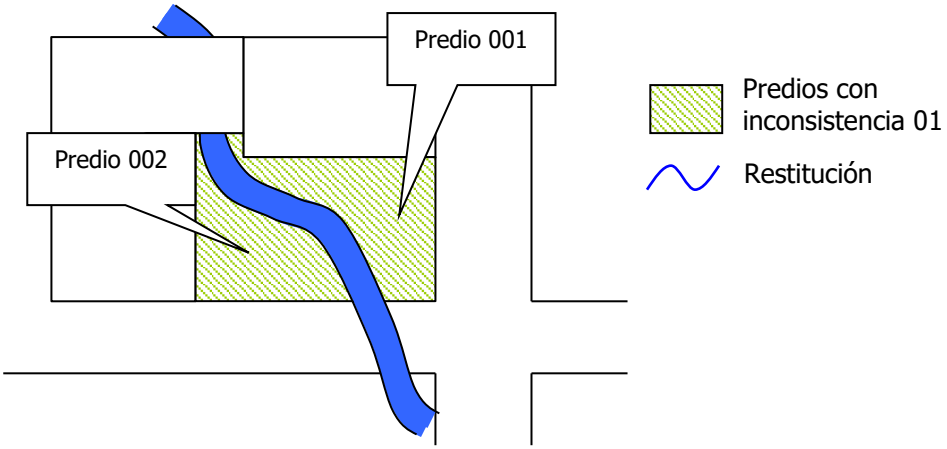
En la figura anterior, el predio se trata según los criterios establecidos para la escala 1:5000.

8.15.8 <u>CASO 8</u> Cuando existe un predio con inconsistencia 01 y el mismo es atravesado por un accidente geográfico (río, quebrada, entre otros)

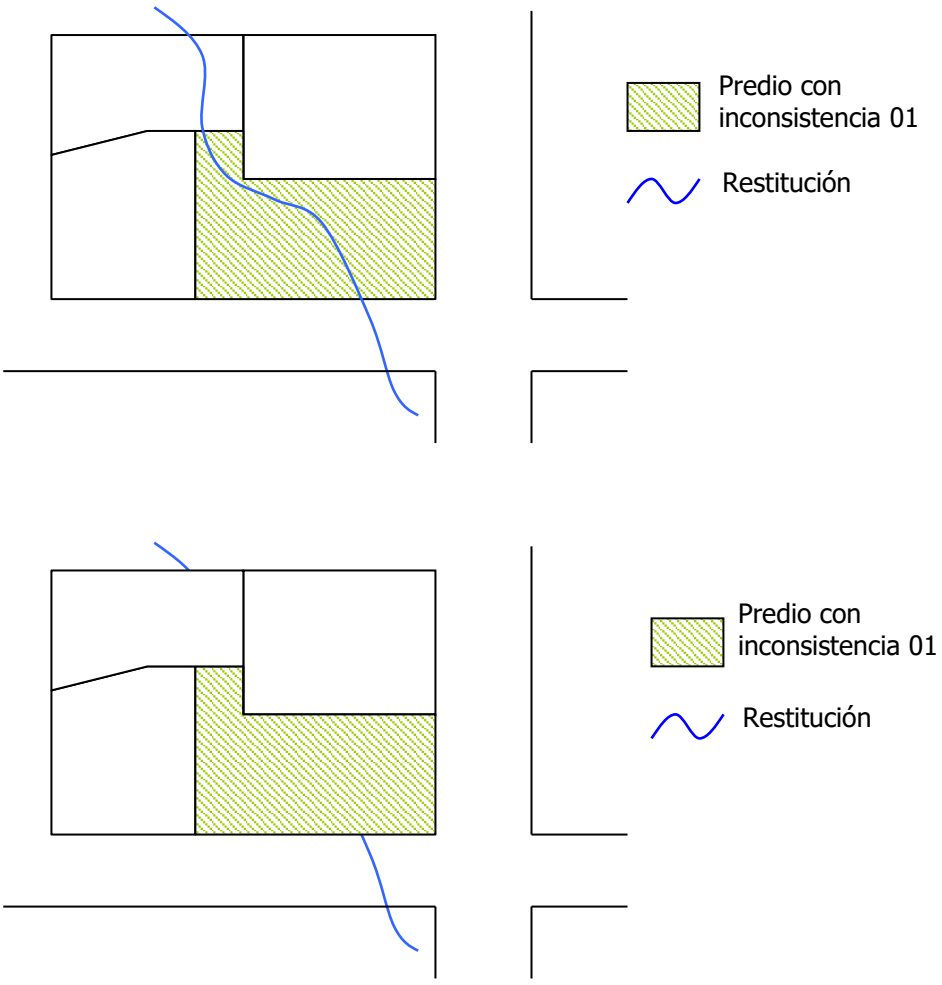
La conformación del predio en el Mapa Catastral depende de los elementos que se tengan restituidos:

a) Si el accidente geográfico que atraviesa un predio con inconsistencia 01 está restituido con doble línea, entonces el predio se dibuja en dos partes (dos predios independientes con inconsistencia 01) y se deja el río o quebrada como parte del polígono de hidrología:





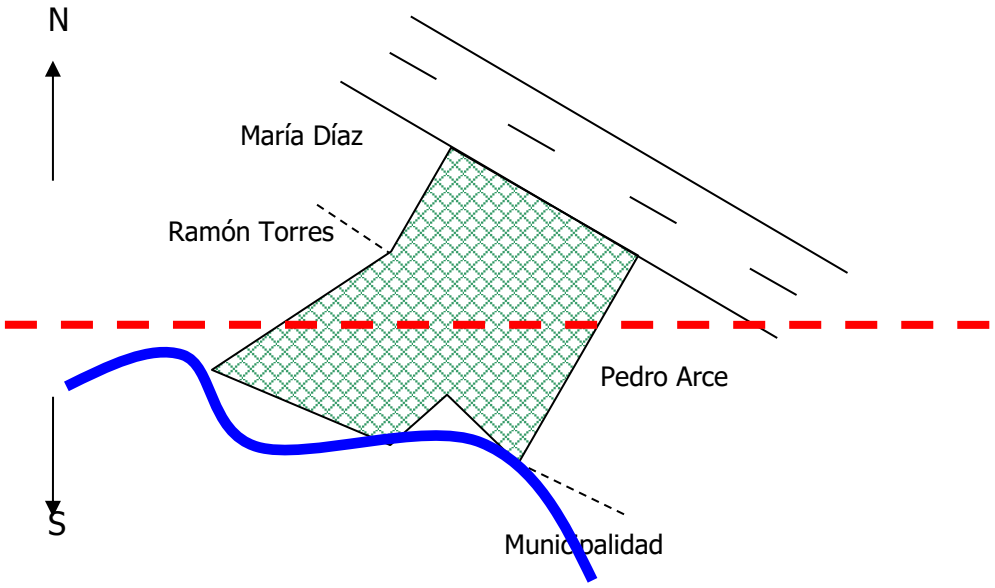
b) Pero si el accidente geográfico que atraviesa un predio con inconsistencia 01 está restituido con una línea, es decir, que no está definido el ancho de este, entonces el predio se dibuja como uno solo con inconsistencia 01, abarcando el río o quebrada:



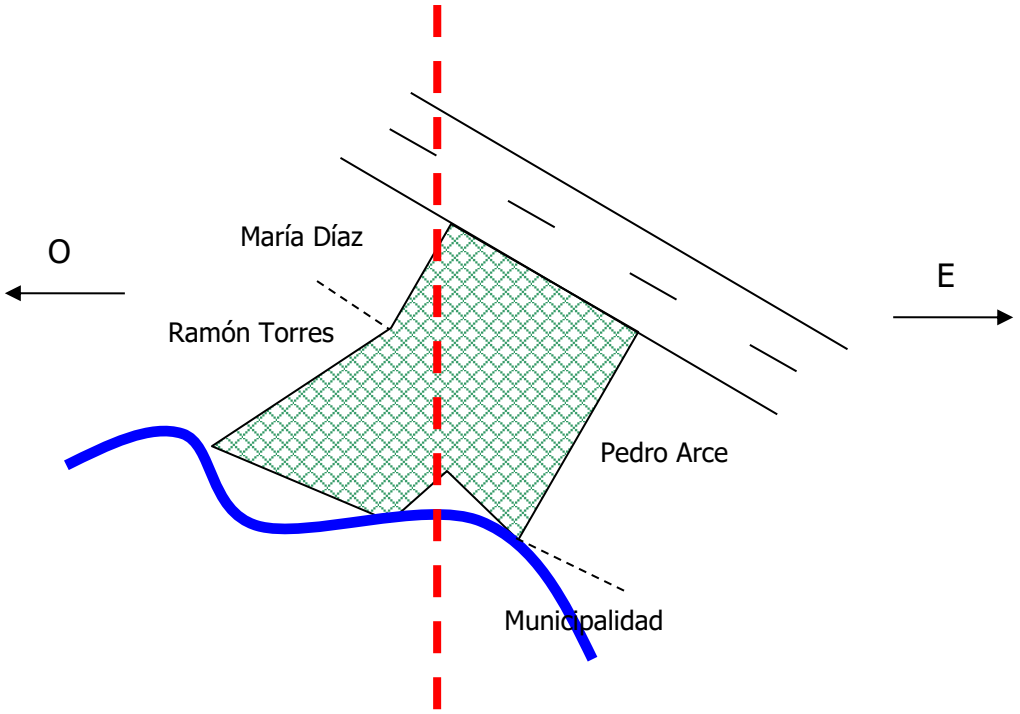
8.15.9 CASO 9 Los planos con orientaciones que no se ajustan estrictamente a los puntos cardinales.

Se deben trabajar con respecto a los criterios establecidos en el manual. No existe un ángulo máximo de inclinación de un lindero para ubicar el colindante en un punto cardinal o en otro.

Para el análisis de los colindantes en el establecimiento de la relación Plano-Finca se puede tomar como base lo indicado en los siguientes ejemplos:



En este caso, en el informe registral se puede indicar al norte la calle, María Díaz, Ramón Torres o bien Pedro Arce.
Y al sur: Pedro Arce, río, municipalidad o bien, Ramón Torres.

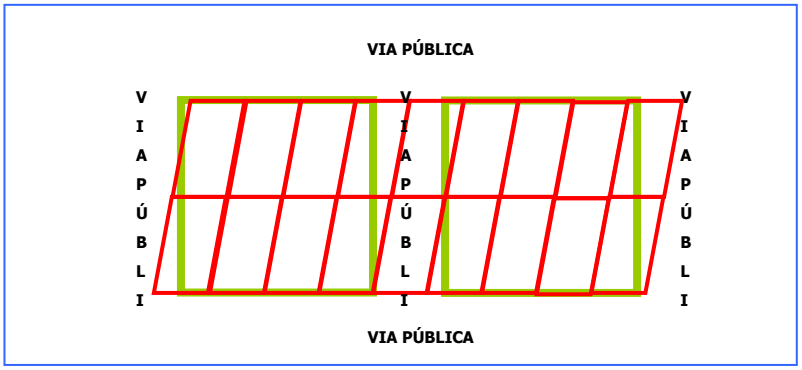


En este caso, se podrá indicar para el colindante oeste: María Díaz, Ramón Torres o bien, el río.

Al Este se puede indicar: Calle, Pedro Arce, Municipalidad o bien, el mismo río.

8.15.10 CASO 10 Conformación de predios en desarrollos habitacionales (urbanizaciones) con base en el Mosaico Catastral

En desarrollos habitacionales (urbanizaciones) donde se hayan materializado los linderos en contradicción a lo indicado en los planos de diseño y los correspondientes planos catastrados, la conformación de cada predio en el Mapa Catastral podrá sustentarse en el mosaico de planos catastrados, indicando en el CF



PARCELAS DE PLANOS CATASTRADOS

Esta misma metodología de conformación en desarrollos habitacionales se puede aplicar para otros casos, específicamente a conjuntos de planos, segregaciones de una misma finca, para los cuales después de haber realizado el montaje del mosaico de planos catastrados se determina una discrepancia constante en la materialización de los linderos.

8.15.11 CASO 11 Conformación de predio con plano en áreas sin restitución.

Cuando no se cuenta con restitución o la ortofoto no es suficientemente clara como para definir los linderos físicos de los predios y exista un plano catastrado asociado al predio, correctamente georreferenciado con base en otros elementos como planos

catastrados de predios colindantes; la conformación se realiza con éste, pues es la única fuente fidedigna con que se cuenta para su individualización.

8.15.12 <u>CASO 12</u> Conformación de lindero entre predios con planos relacionados no coincidentes y sin una delimitación física claramente definida entre ellos.

En el caso en que existen dos predios colindantes, cada uno con plano catastrado relacionado, pero con diferencias fuera de tolerancias en un lindero en común, sin generar traslape (espacio vacío entre planos), y físicamente no se logra definir el límite entre los predios; entonces, la conformación de los predios se realiza con base a uno de los planos catastrados priorizando según las siguientes comprobaciones.

a) Información del levantamiento y verificación de campo.
b) La mejor relación plano-finca (R1, R2, R4, R5 con modificación, R5 por error de linderos
c) La inscripción más antigua de las fincas.

8.15.13 <u>CASO 13</u> Conformación de predios con un plano catastrado relacionado, colindantes a predios con inconsistencia 01, 03 o 10.

La conformación del lindero en el Mapa Catastral entre un predio que tiene plano catastrado relacionado y otro predio sin plano, ambos con información registral, se realiza con el plano ya que el mismo tiene mayor sustento en cuanto a su delimitación real. Esto aplicará en los siguientes supuestos.

a) Supuesto 1:

- Plano en relación 1, 2, 4 o 5; siempre y cuando la relación 5 no haya sido aplicada porque exista una diferencia de área entre lo indicado en el plano y el asiento registral.
- Sin restitución
- Sin materialización de linderos en el campo.

⇨ **Se conforma con plano catastrado**.

b) Supuesto 2:

- Plano en relación 1, 2, 4 o 5; R5 siempre y cuando la relación 5 no haya sido aplicada porque exista una diferencia de área entre lo indicado en el plano y el asiento registral.
- Sin restitución
- Con linderos materializados en el campo

⇨ **Se conforma con plano catastrado**. De existir diferencias entre el plano y los linderos materializados, se indica en el reporte de CF dicha situación.

c) Supuesto 3:

- Plano en relación 1, 2, 4 o 5; R5 siempre y cuando la relación 5 no haya sido aplicada porque exista una diferencia de área entre lo indicado en el plano y el asiento registral.
- Con restitución
- Sin fuente de información de campo.

⇨ **Se conforma con plano catastrado** y de existir discrepancia, superior a la tolerancia, entre el plano y la restitución, se indicará en el reporte de conciliación final (CF)

d) Supuesto 4:

- Plano en relación 1, 2, 4 o 5; R5 siempre y cuando la relación 5 no haya sido aplicada porque exista una diferencia de área entre lo indicado en el plano y el asiento registral.
- Con restitución
- Con información de campo.

⇨ **Se conforma con plano catastrado** y de existir discrepancia, superior a la tolerancia, entre el plano y la restitución, se indicará en el reporte de conciliación final (CF)

e) Supuesto 5:

- Plano en relación 3 o 5 (por diferencias de área).
- Sin restitución
- Con materialización de linderos en el campo.

⇨ **Se conforma con plano catastrado.** De existir diferencias entre el plano y los linderos materializados, se indica en el reporte de CF dicha situación.

f) Supuesto 6:

- Plano en relación 3 o 5 por diferencias de área.
- Con restitución
- Con información de campo.

⇨ **Se conforma con la información de la restitución, plano catastrado y lo aportado por el levantamiento de campo, entendiendo que son complementarias.**

8.15.14 <u>Caso 14</u> Finca(s) ubicada (s) dentro de un mismo espacio físico pero dicha porción de terreno abarca más área que la sumatoria del área registral de la(s) finca(s) en cuestión.

En casos de un espacio físico de terreno en el que se determina que: i) en él se ubican una o varias fincas sin plano catastrado asociado, ii) no es posible la individualización de la(s) finca(s) y iii) la superficie en cuestión es mayor que la sumatoria del área de la(s) finca(s), se procede según el caso:

Para una finca

Es necesario realizar la verificación de campo. Se conforma el predio con los elementos que se tengan a disposición, se indica la Inconsistencias 03, la 04 y relación 0. Se describe en el reporte de Conciliación Final la manera en que se conformó el predio.

Para 2 o más fincas

Es necesario realizar la verificación de campo. Se asocian las fincas al predio indicando la inconsistencia 10, la situación se describe en el documento de Conciliación Final correspondiente especificando las fincas involucradas.

8.15.15 Caso 15 Conformación de Predios relacionados con elementos Hidrológicos.

Se describen los siguientes escenarios y cómo proceder en cada uno de ellos para la conformación de los predios relacionados a elementos hidrológicos.

a) Escenario 1

El plano catastrado relacionado a un predio indica colindancia con el río, pero el plano vectorizado y correctamente georreferenciado sobrepasa la delimitación del río que describe la cartografía (restitución y/u ortofotos) y, además, coincide con el plano relacionado al predio ubicado del otro lado del río. El plano relacionado al predio del otro lado del río también indica como colindancia el río. Entonces, en este caso, el lindero en común entre los predios se conforma con base a los planos y se interrumpe el polígono de hidrografía.

b) Escenario 2

Predio con plano catastrado relacionado que indica un elemento hidrológico como colindante, el cual está restituido y claramente visible en ortofoto, pero los linderos del plano correctamente georreferenciado en parte coinciden con el trazado del río y en parte discrepan de la realidad. Entonces, el predio se conforma con el plano catastrado y los espacios de los elementos hidrológicos no abarcados por el plano quedan como parte de los polígonos de hidrografía.

c) Escenario 3

Dos o más predios cada uno con un plano catastrado relacionado, presentan traslapes entre sí, los planos cortan parte o la totalidad de un elemento hidrológico con que colindan.

El lindero entre los predios se conforma según el criterio de la inconsistencia 06 (caso de traslapes) y los espacios de los elementos hidrológicos no abarcados por los planos quedan como parte de los polígonos de hidrografía.

d) Escenario 4

Predio con plano catastrado relacionado que abarca totalmente el cauce del elemento hidrológico descrito en la cartografía (restitución y/u ortofoto). El plano no indica el elemento hidrológico.

El predio se conforma con el plano catastrado y los espacios de los elementos hidrológicos no abarcados por el plano quedan como parte de los polígonos de hidrografía.

e) Escenario 5

Predios sin plano catastrado relacionado (inconsistencias 01, 03 en cualquiera de sus variantes o 10). Se cuenta con realidad clara de los linderos en la colindancia con el elemento hidrológico, el cual se encuentra restituido por doble línea.

El predio se conforma según líneas de restitución e información aportada por planos de predios vecinos.

8.15.16 Caso 16 Finca inscrita relacionada a un plano catastrado al cual aplica la modificación 9 (en cualquiera de sus variantes) colindante con un predio con inconsistencia 01.

La finca cumple las siguientes condiciones:

- Aplica para la modificación 9 con inconsistencia 03, específicamente en los casos descritos en este manual, en las secciones 8.5.2 Aplicación de Inconsistencias, específicamente la inconsistencia 03 y la sección 8.5.3 Aplicación de Modificaciones, específicamente la modificación 9.
- Colinda con un predio sin información catastral ni registral (inconsistencia 01)
- **No existen elementos restituidos que permitan determinar el lindero en común con el predio en inconsistencia 01.**

En estos casos, el predio en cuestión se conformará con base en los planos colindantes, restitución, levantamiento de campo, y todos los demás elementos que se tenga a disposición y bajo los criterios de conformación antes expuestos en el presente manual; el lindero en común con el predio con inconsistencia 01, se delimitará con base en el plano catastrado relacionado al predio en cuestión. Dicho plano catastrado se conformará en la Capa de Planos Auxiliares, y en el reporte de Conciliación Final (CF) se especifica que: "a pesar de la aplicación de la inconsistencia 03 con modificación 9, se utiliza el plano únicamente para ubicar la finca".

8.15.17 Caso 17 Fincas inscritas, colindantes entre sí, relacionadas a planos catastrados a las cuales se les aplica la modificación 9 (en cualquiera de sus variantes)

Las fincas cumplen las siguientes condiciones:

- Aplica para la modificación 9 con inconsistencia 03, específicamente en los casos descritos en este manual, en las secciones 8.5.2 Aplicación de Inconsistencias, específicamente la inconsistencia 03 y la sección 8.5.3 Aplicación de Modificaciones, específicamente la modificación 9.
- **No existen elementos restituidos que permitan determinar el lindero en común.**

Si a pesar del error existente en el plano catastrado relacionado a cada una de estas fincas, los planos coinciden entre sí; entonces se utilizarán para delimitar los predios, con el fin de ubicar las fincas, indicando siempre la modificación 9 en el Mapa Catastral.

Los planos de estas fincas seguirán en la Capa de Planos Auxiliares, y en el reporte de Conciliación Final (CF) se especifica que: "a pesar de la aplicación de la

inconsistencia 03 con modificación 9, se utiliza el plano únicamente para ubicar la finca".

8.15.18 Caso 18: Aplicación de la inconsistencia 06 para un predio con inconsistencia 10

La inconsistencia 06 se podrá aplicar a un predio con inconsistencia 10, siempre que cumpla con lo dispuesto a continuación, partiendo de que este caso particular será únicamente para los aquellos predios que cumplan con lo indicado en la variante b) descrita en el punto 8.5.10 "Inconsistencia 10 Finca no individualizada", que indica lo siguiente:

b) Finca(s) segregada(s) sin plano catastrado o que el plano catastrado asociado a su asiento registral no permite la ubicación de esta. En este caso, la finca segregada se conforma en conjunto con la finca madre en un solo predio.

Entonces:

- La finca madre tiene una o varias segregaciones, las cuales no tienen plano catastrado o el plano asociado al asiento registral no es útil para su correcta ubicación.
- A la finca madre se le relaciona un plano catastrado, porque lo indica en su asiento registral ya sea en el sistema de Folio Real, TOMOS o microfilm.
- El área indicada en el plano catastrado coincide con el área original de la finca madre, es decir, el área antes de que la finca tuviera segregaciones.
- El plano catastrado relacionado a la finca madre cumple con lo indicado en el punto 5.1.1 y 5.1.3, es decir, es aceptable para la conformación.

Situación gráfica:

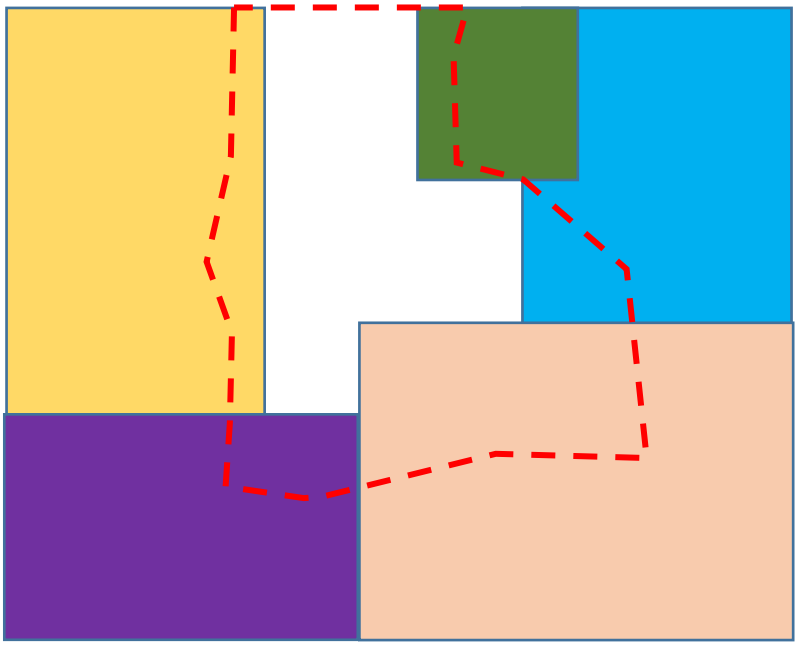
- La georreferenciación del plano relacionado a la finca madre demuestra que existe traslape parcial con fincas colindantes.

- La finca madre y sus segregaciones se conformarán en un solo polígono en el mapa catastral, con el plano relacionado a la finca madre.
- Se le indicará la inconsistencia 10
- Dado que existe una sobreposición con fincas colindantes, se le indica la inconsistencia 06 a todas las fincas involucradas, incluyendo al predio con inconsistencia 10.

Ejemplo:

Finca	Área registral	Plano catastrado	Área catastral
Finca madre	2500m^2	Plano X	2500m^2
Segregación 1	300m^2	Sin plano relacionado	---
Segregación 2	350m^2	Sin plano relacionado	---

Montaje de planos catastrados:



Simbología

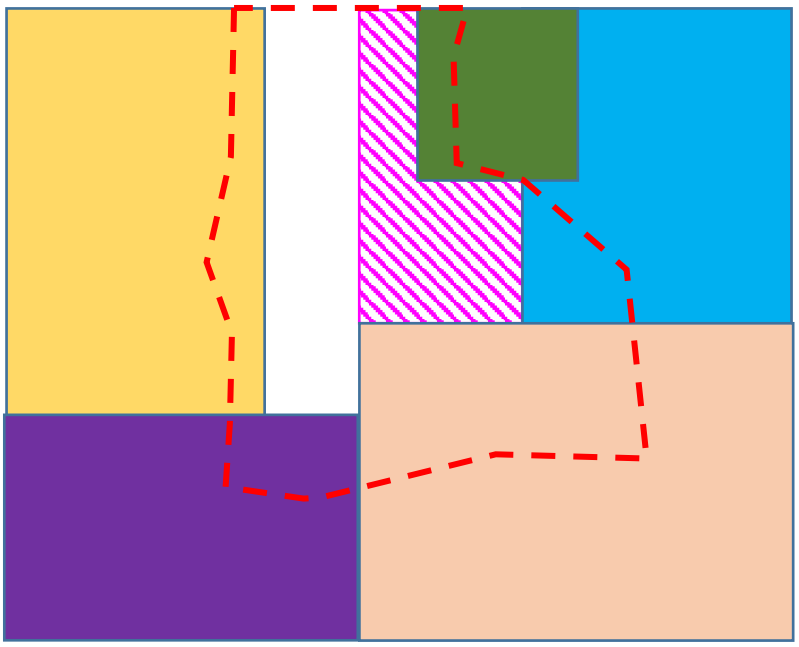
Plano relacionado a la Finca **A**
Plano relacionado a la Finca **B**
Plano relacionado a la Finca **C**
Plano relacionado a la Finca **D**
Plano relacionado a la Finca **E**
Plano X, relacionado a la **finca madre**

En el mapa catastral, la conformación gráfica del predio con inconsistencia 10, el cual contiene a la finca madre y a sus segregaciones, se realizará siguiendo lo establecido para los traslapes parciales en el punto 8.5.6 "Inconsistencia 06 Sobreposición física de fincas", específicamente lo indicado en la variante b) "Sobreposición parcial de fincas (traslape de planos catastrados".

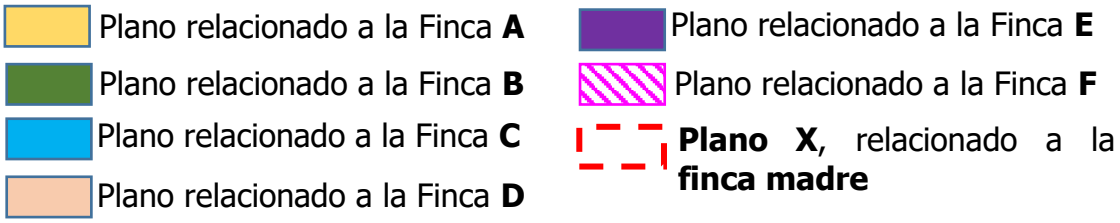
Se le indicará las inconsistencias 10 y 06 al predio que contiene a la finca madre y sus segregaciones. Especificando en el CF las fincas con las cuales se sobrepone.

A las fincas colindantes se le indicaran la inconsistencia 06 por sobreposición parcial.

Por otra parte, si existe sobreposición total del predio con inconsistencia 10 con otra finca:



Simbología

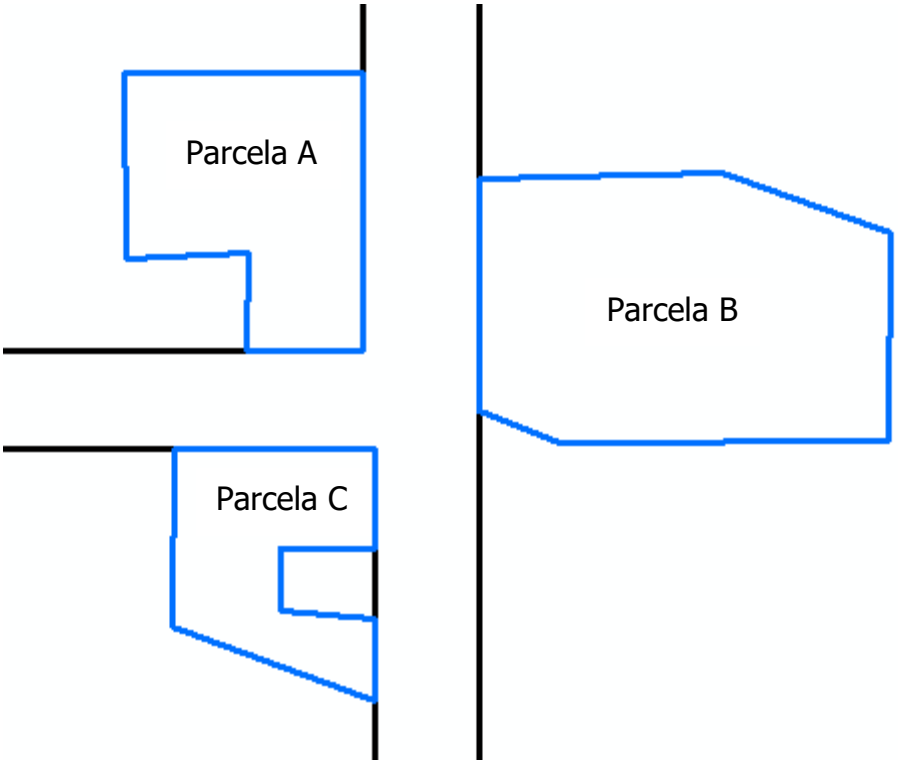


En estos casos, cuando existe sobreposición total de una finca con sobreposición parcial con un predio con inconsistencia 10, se debe conformar en el mapa catastral tal y como se establece en el punto 8.5.6 "Inconsistencia 06 Sobreposición física de fincas", en la variante a) "Sobreposición total de fincas o doble inmatriculación. Dos folios reales en un mismo espacio físico", específicamente en el punto "iii) Sobreposición total de una finca con sobreposición parcial de otra."

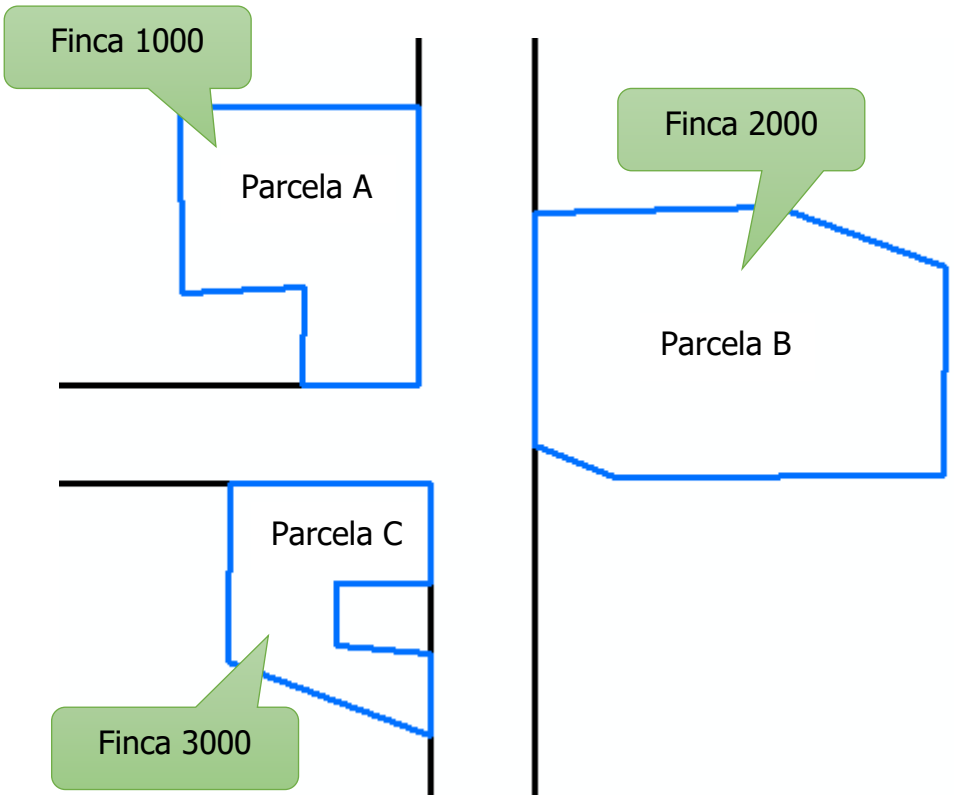
8.15.19 Caso 19 Inconsistencia 06, plano catastrado que describa dos o más parcelas.

Cuando exista un plano catastrado que describa dos o más parcelas y cada una de ella generó una finca, se podrá indicar la inconsistencia 06 (en cualquiera de sus variantes) a una de estas fincas si se presentan las siguientes condiciones:

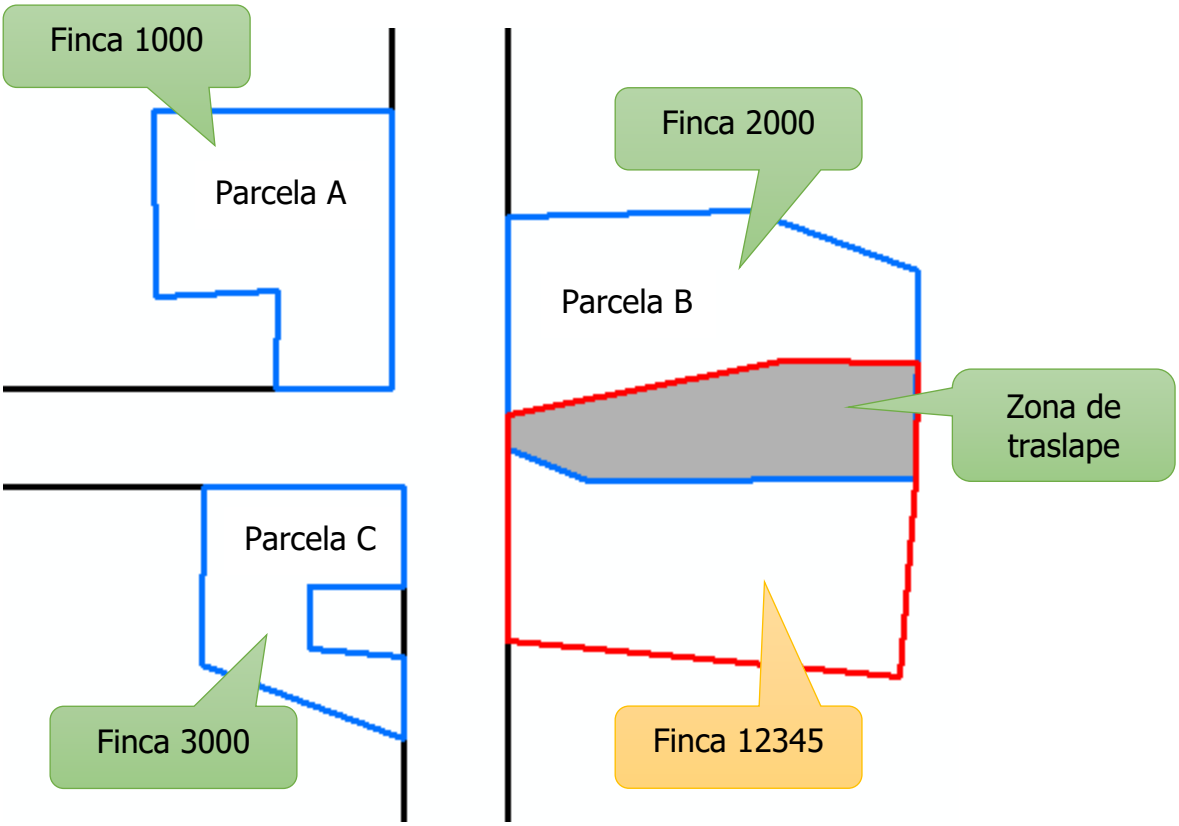
- Un plano catastrado que describe más de una parcela:



- Cada parcela descrita en el plano catastrado se relaciona a una finca diferente, en cualquier condición excepto la relación 3, la relación 5 por diferencia de área o la relación 5 con modificación 4.



- Si una de las parcelas descritas en el plano catastrado se sobrepone parcial o totalmente a otra finca, en cualquiera de las variantes indicadas en el punto 8.5.6 Inconsistencia 06 Sobreposición física de fincas, entonces se le indicará la inconsistencia 06 únicamente a las fincas involucradas en el traslape.
- La finca relacionada a la parcela donde existe inconsistencia 06 (por cualquier variante), se tratará como cualquier otro caso de dicha inconsistencia, siguiendo los indicado en el punto 8.5.6 Inconsistencia 06.



En el ejemplo anterior, a pesar de que las fincas 1000, 2000 y 3000 se relacionen al mismo plano catastrado, la **inconsistencia 06 únicamente** se le indicará a la finca 2000 y a la finca 12345.

8.16 CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA ZONAS FRONTERIZAS

Cuando se realice el proceso de Levantamiento Catastral en distritos que contengan Zona Fronteriza, se debe tomar en consideración lo siguiente:

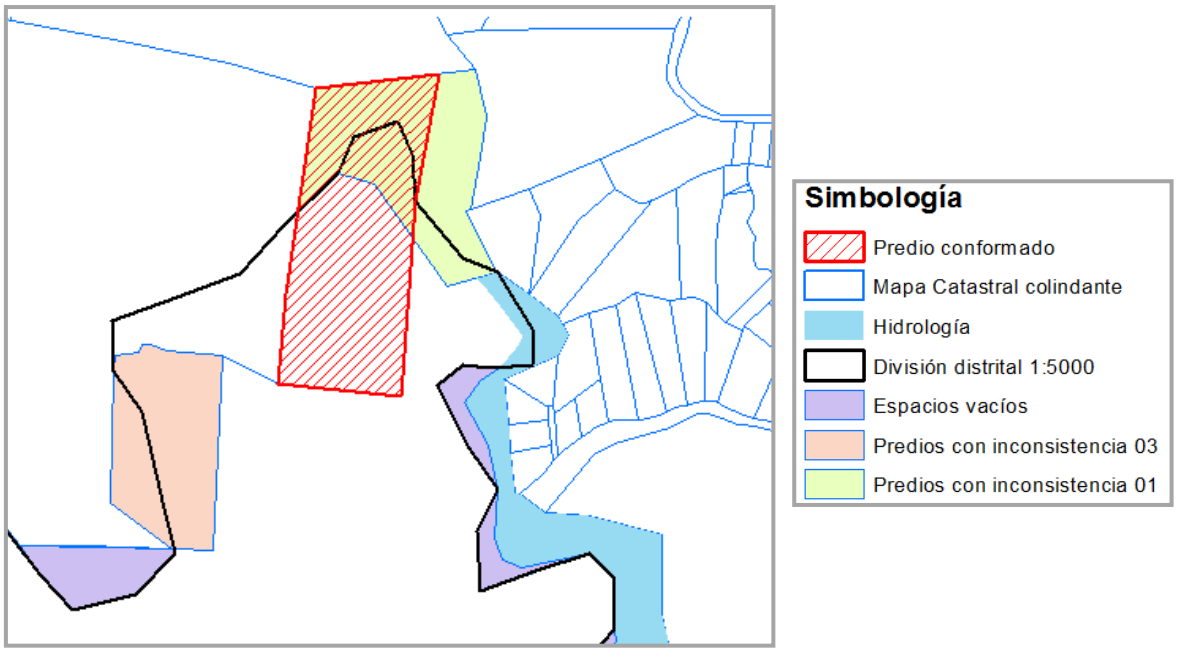
- Cualquier finca inscrita y cuyo plano relacionado la ubica dentro de la Franja de Zona Fronteriza será conformada en el Mapa Catastral, respetando los criterios de conformación establecidos en el manual
- Se debe especificar en el campo de ABRE, el código correspondiente.
- El censo o verificación de campo en la Franja fronteriza solamente se realizará sobre las fincas inscritas y no conllevará divulgación previa, en esa zona específica, para evitar conflictos.
- Los planos para concesiones, arriendo o permiso de uso que no hayan generado finca inscrita y se ubiquen dentro de la zona fronteriza no serán conformados en el Mapa Catastral; sin embargo, se dibujaran en el Mosaico Catastral. Se exceptúan de este criterio los planos para información posesoria, para titular o parte de una finca y que no hayan generado finca inscrita.

8.17 CRITERIOS DE CONFORMACIÓN PARA PREDIOS EN LIMITES DISTRITALES COLINDANTES A DISTRITOS DONDE EXISTE MAPA CATASTRAL

8.17.1 Predios con Finca y Plano Catastrado relacionado

a) Colindancia con predio con inconsistencia 01

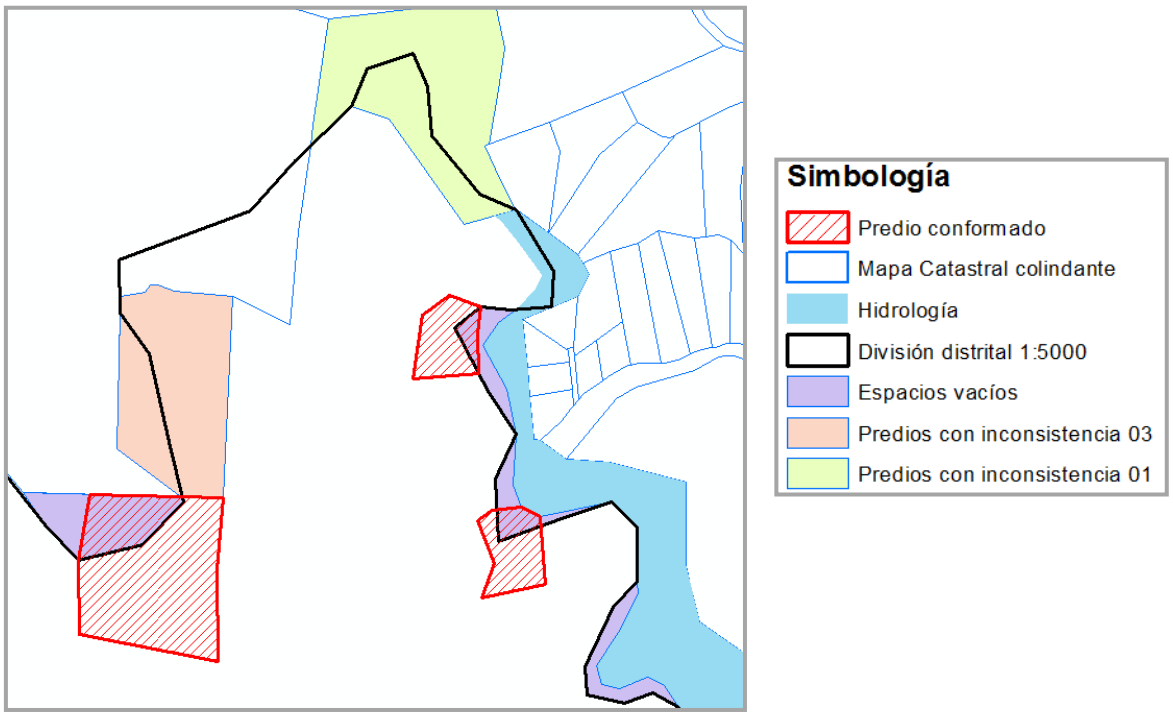
Si en el distrito de trabajo se conforma un predio con finca y plano catastrado relacionado (cualquiera de los tipos de relación), colindante a un distrito con Mapa Catastral, donde se ubica un predio sin información catastral (inconsistencia 01), entonces el predio se conforma con base en su plano catastrado y elementos de restitución cartográfica, aun cuando abarque la totalidad o parte del predio con inconsistencia 01, incluso si su conformación traspasa el límite distrital.



Si la conformación de este predio modifica la conformación del predio colindante (del distrito con Mapa Catastral), debe quedar justificado en el reporte de Conciliación Final.

b) Colindancia con predio con espacio vacío

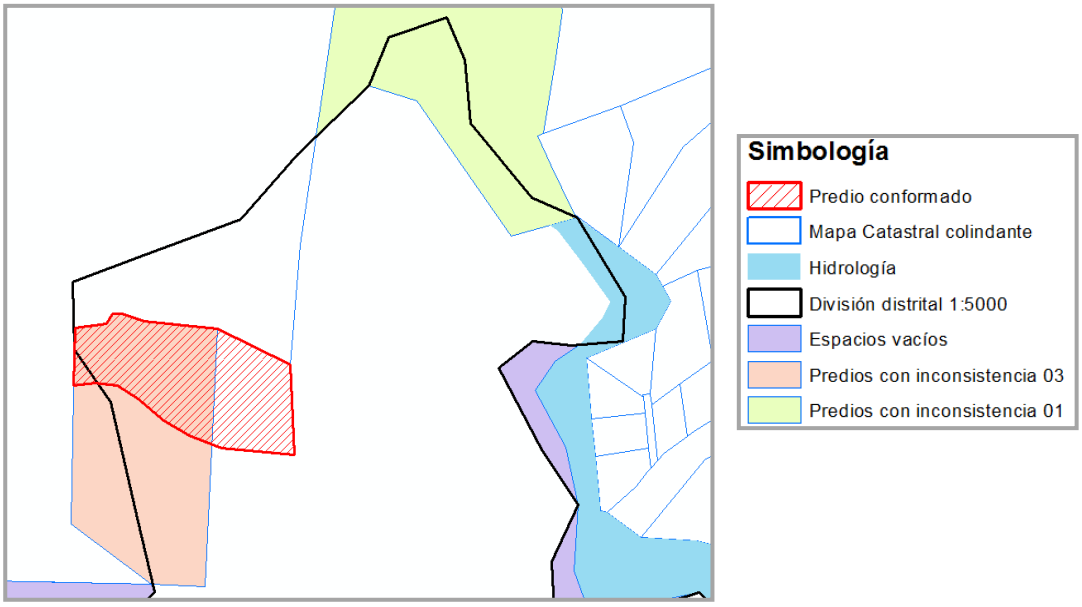
Si en el distrito de trabajo se conforma un predio con finca y plano catastrado relacionado (cualquiera de los tipos de relación), colindante a un distrito con Mapa Catastral, donde se ubica un espacio vacío entre el Mapa Catastral y el límite de distrito, por las diferencias entre el límite distrital 1:5000 y el utilizado para la conformación de dicho Mapa Catastral; entonces el predio se conforma con base en su plano catastrado y elementos de restitución cartográfica, aun cuando abarque la totalidad o parte del espacio vacío.



Si la conformación de este predio modifica la conformación del predio colindante (del distrito con Mapa Catastral), debe quedar justificado en el reporte de Conciliación Final.

c) Colindancia con predio con inconsistencia 03

Si en el distrito de trabajo se conforma un predio con finca y plano catastrado relacionado (cualquiera de los tipos de relación), colindante a un distrito con Mapa Catastral, donde se ubica un predio sin plano catastrado relacionado (inconsistencia 03), entonces el predio se conforma con base en su plano catastrado y elementos de restitución cartográfica, aun cuando abarque la totalidad o parte del predio con inconsistencia 03, incluso si su conformación traspasa el límite distrital.



Si la conformación de este predio modifica la conformación del predio colindante (del distrito con Mapa Catastral), debe quedar justificado en el reporte de Conciliación Final.

d) Colindancia con predio con finca y plano catastrado relacionado

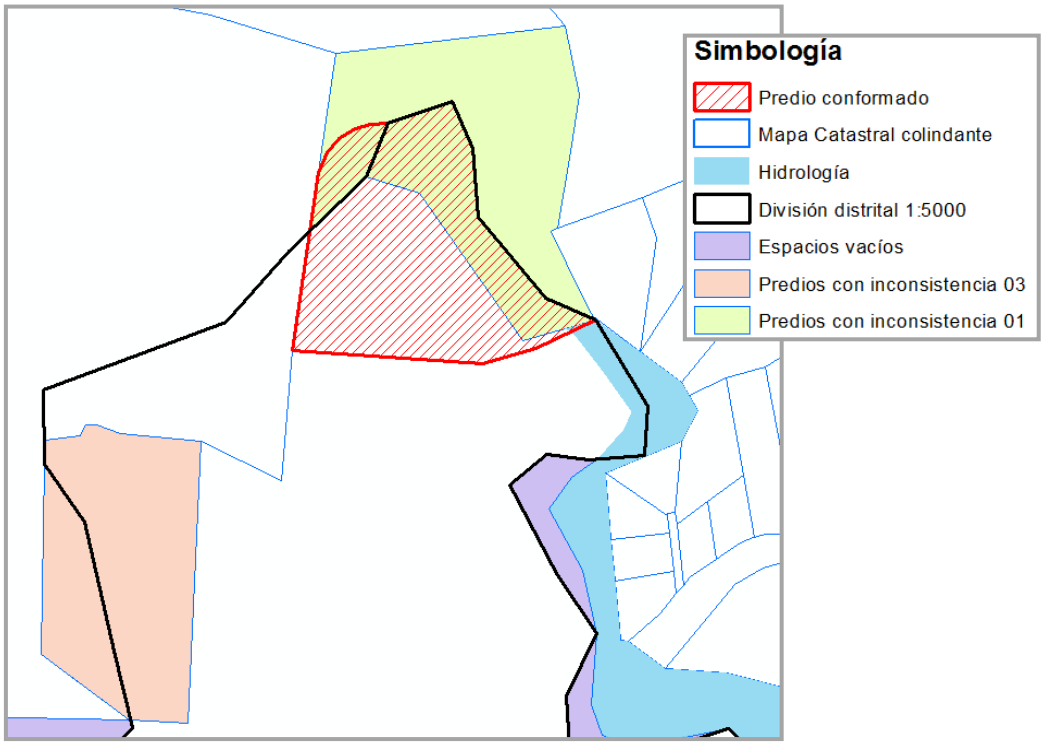
Si en el distrito de trabajo se conforma un predio con finca y plano catastrado relacionado (cualquiera de los tipos de relación), colindante a un distrito con Mapa Catastral, donde se ubica un predio con finca y plano catastrado relacionado, se debe conformar de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual de Procesos. Si la conformación de este predio modifica la conformación del predio colindante (del distrito con Mapa Catastral), debe quedar justificado en el reporte de Conciliación Final.

8.17.2 Predios con Finca y sin Plano Catastrado relacionado (inconsistencia 03)

a) Colindancia con predio con inconsistencia 01

Si en el distrito de trabajo se conforma un predio con finca y sin plano catastrado relacionado (inconsistencia 03), colindante a un distrito con Mapa Catastral, donde se ubica un predio sin información catastral (inconsistencia 01), entonces el predio con inconsistencia 03 se conforma con base a elementos de restitución cartográfica y levantamiento de campo, aun cuando abarque la totalidad o parte del predio con inconsistencia 01, incluso si su conformación traspasa el límite distrital.

Pero, si no existe restitución ni levantamiento de campo que apoye la conformación, el predio se conforma de acuerdo con el límite distrital.

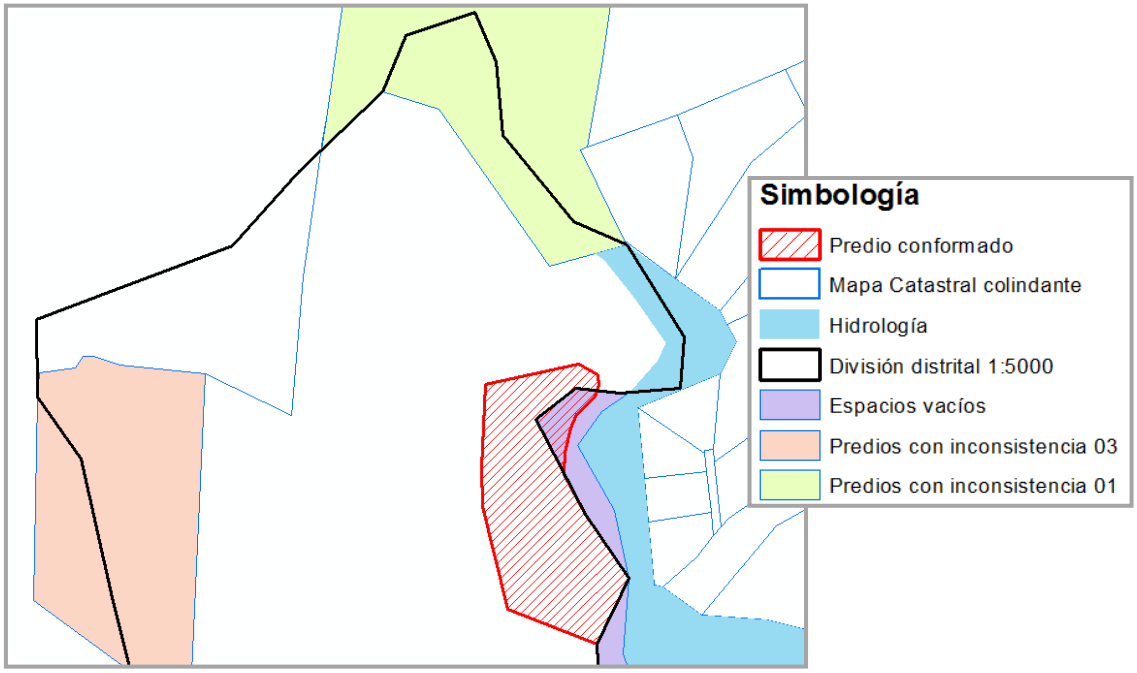


Si la conformación de este predio modifica la conformación del predio colindante (del distrito con Mapa Catastral), debe quedar justificado en el reporte de Conciliación Final.

b) Colindancia con predio con espacio vacío

Si en el distrito de trabajo se conforma un predio con finca y sin plano catastrado relacionado (inconsistencia 03), colindante a un distrito con Mapa Catastral, donde se ubica un espacio vacío entre el Mapa Catastral y el límite de distrito (por las diferencias entre el límite distrital 1:5000 y el utilizado para la conformación de dicho Mapa Catastral); entonces el predio con inconsistencia 03 se conforma con base a elementos de restitución cartográfica y levantamiento de campo, aun cuando abarque la totalidad o parte del espacio vacío, incluso si su conformación traspasa el límite distrital.

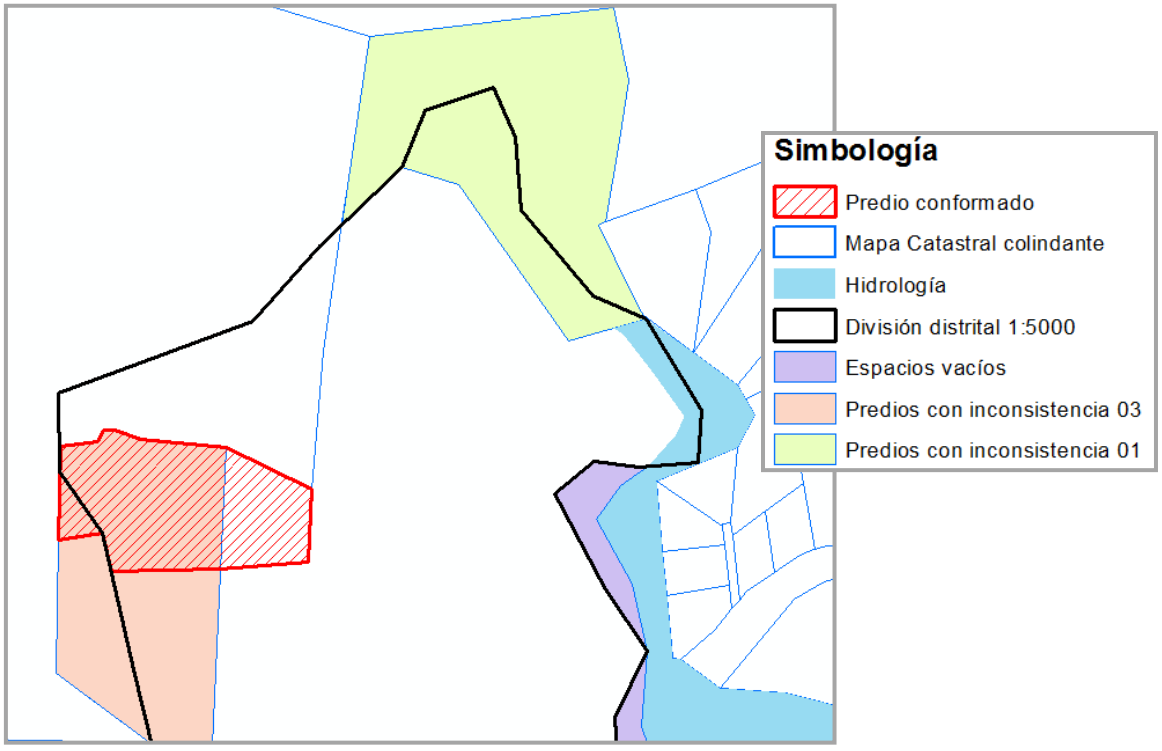
Pero, si no existe restitución ni levantamiento de campo que apoye la conformación, el predio se conforma de acuerdo con el límite distrital.



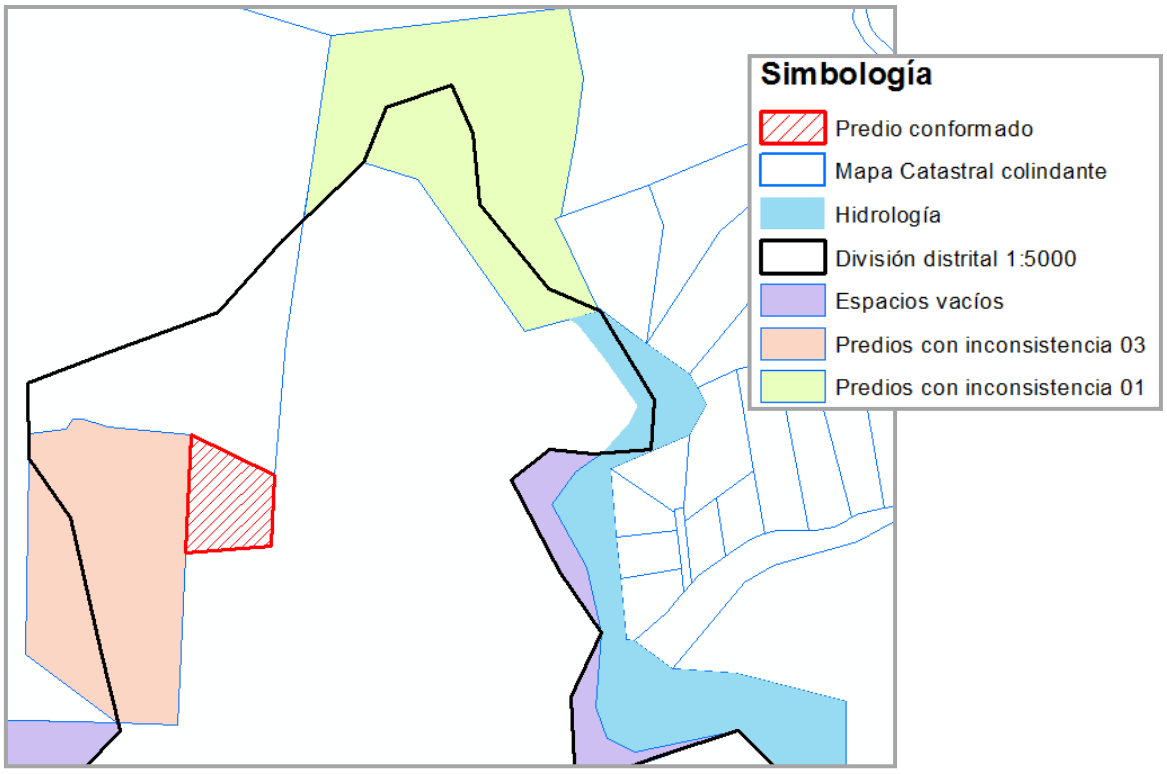
Si la conformación de este predio modifica la conformación del predio colindante (del distrito con Mapa Catastral), debe quedar justificado en el reporte de Conciliación Final.

c) Colindancia con predio con inconsistencia 03

Si en el distrito de trabajo se conforma un predio con finca y sin plano catastrado relacionado (inconsistencia 03), colindante a un distrito con Mapa Catastral, donde se ubica otro predio sin plano catastrado relacionado (inconsistencia 03), entonces el predio se conforma con base a elementos de restitución cartográfica y levantamiento de campo, aun cuando abarque la totalidad o parte del espacio, incluso si su conformación traspasa el límite distrital.



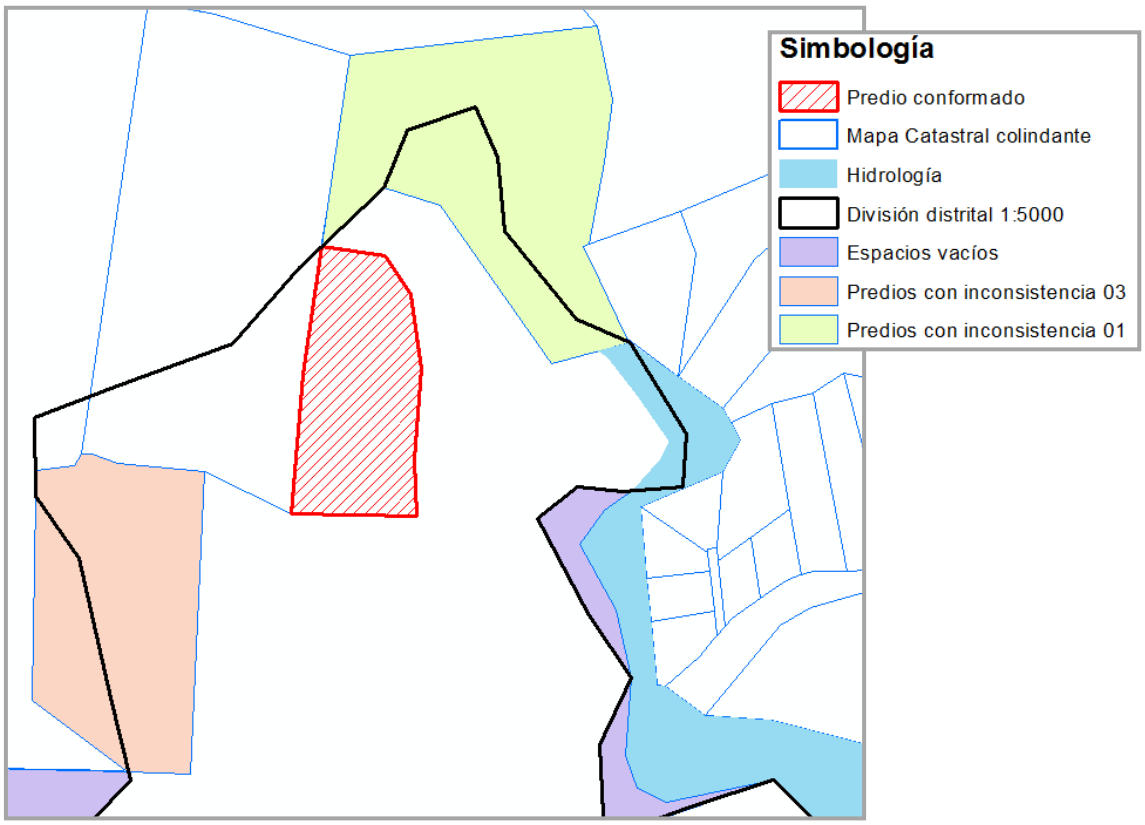
Pero, si no existe restitución ni levantamiento de campo que apoye la conformación, el predio se conforma de acuerdo con la delimitación del otro predio con inconsistencia 03, conformado en el distrito que ya tiene Mapa Catastral.



Si la conformación de este predio modifica la conformación del predio colindante (del distrito con Mapa Catastral), debe quedar justificado en el reporte de Conciliación Final.

d) Colindancia con predio con finca y plano catastrado relacionado

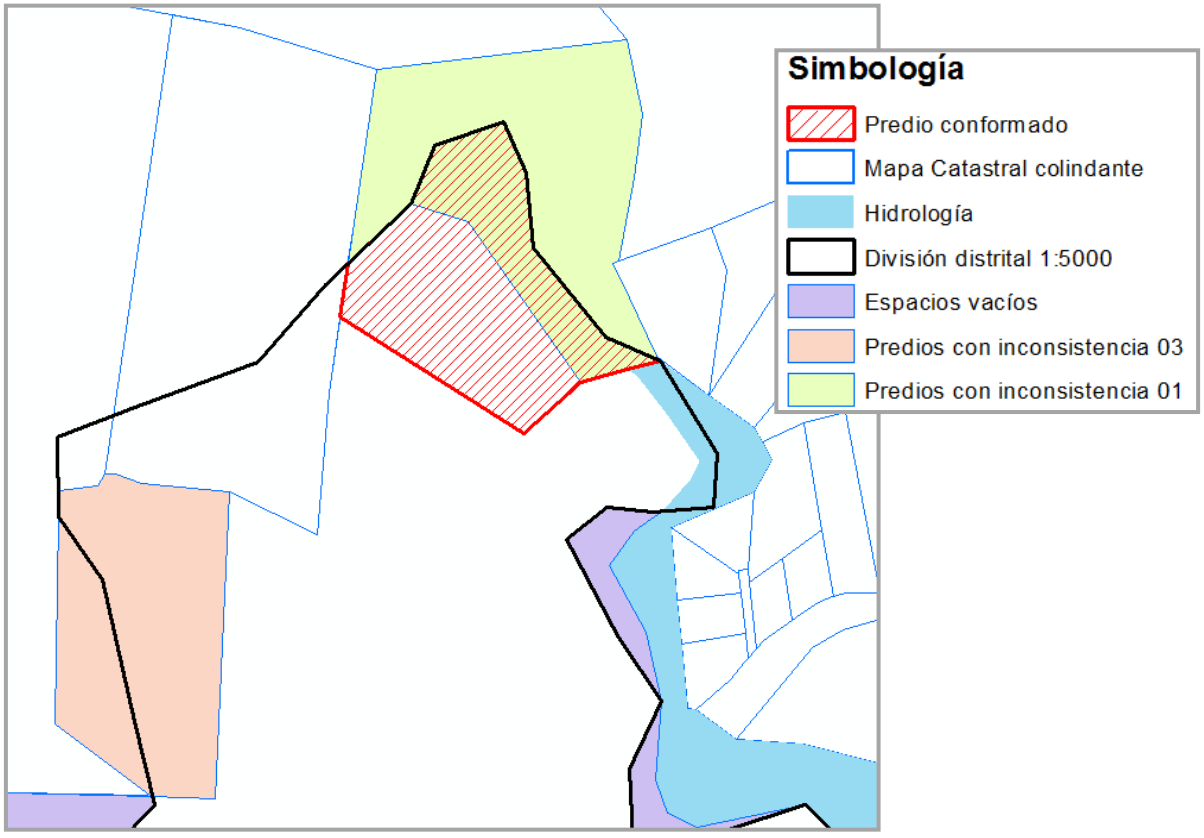
Si en el distrito de trabajo se conforma un predio con finca y sin plano catastrado relacionado (inconsistencia 03), colindante a un distrito con Mapa Catastral, donde se ubica un predio con finca y plano catastrado relacionado, se debe conformar de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual de Procesos, respetando la conformación de la finca relacionada al plano catastrado en el distrito colindante.



8.17.3 Predios sin información catastral ni registral (inconsistencia 01)

a) Colindancia con predio con inconsistencia 01

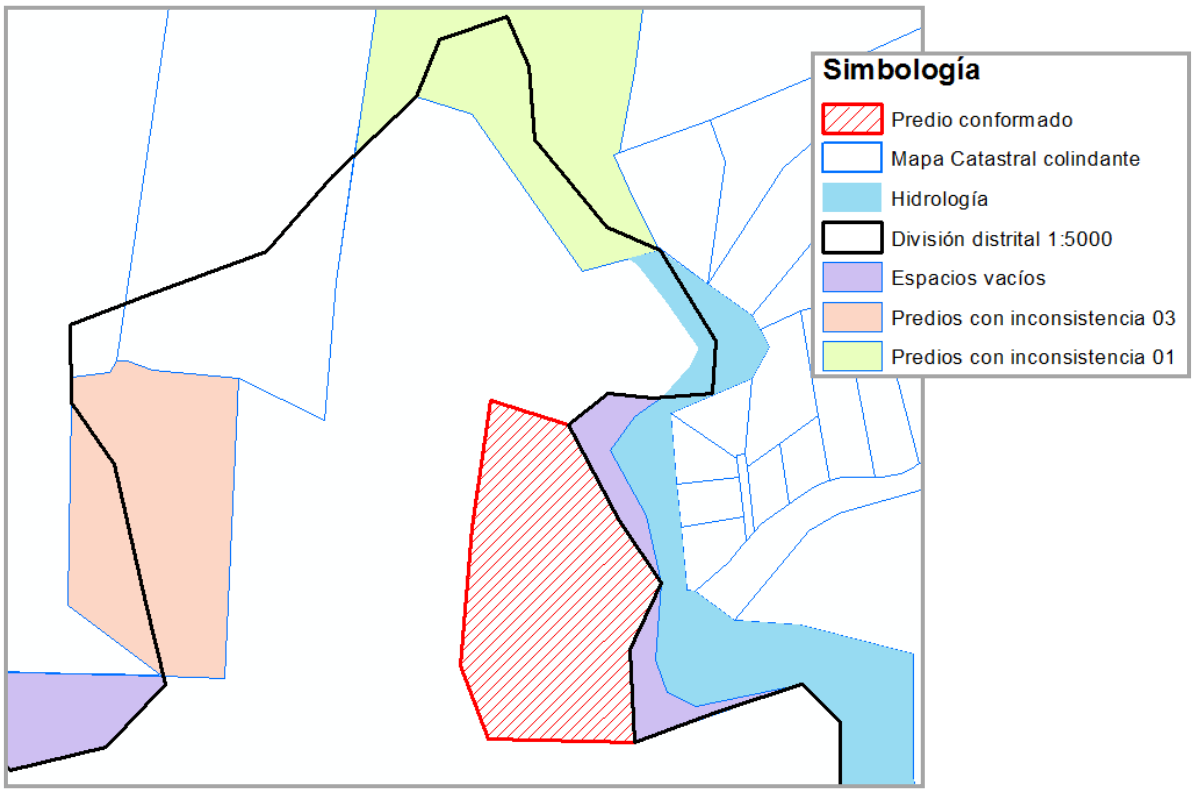
Si en el distrito de trabajo se conforma un predio sin información catastral ni registral (inconsistencia 01), colindante a un distrito con Mapa Catastral, donde se ubica otro predio sin información catastral (inconsistencia 01), entonces el predio se conforma de acuerdo con la división distrital, aun cuando abarque la totalidad o parte del predio con inconsistencia 01.



Si la conformación de este predio modifica la conformación del predio colindante (del distrito con Mapa Catastral), debe quedar justificado en el reporte de Conciliación Final.

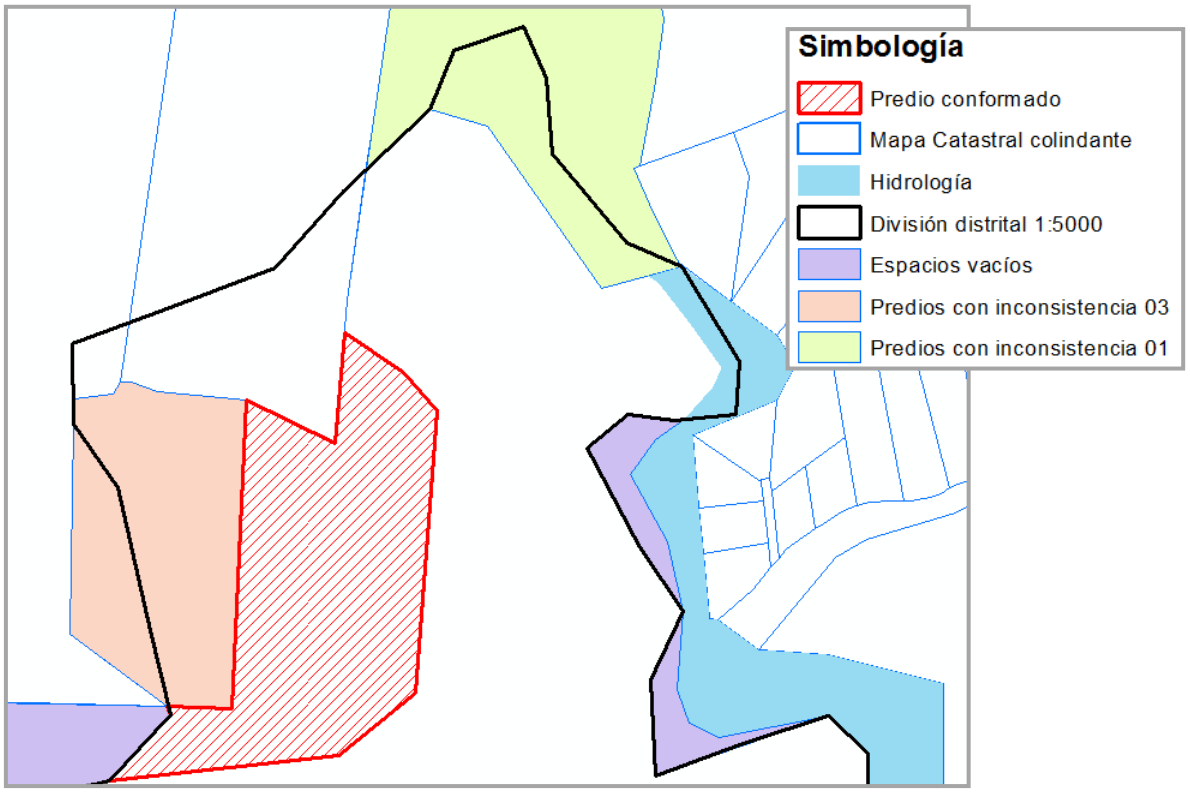
b) Colindancia con predio con espacio vacío

Si en el distrito de trabajo se conforma un predio sin información catastral ni registral (inconsistencia 01), colindante a un distrito con Mapa Catastral, donde se ubica un espacio vacío entre el Mapa Catastral y el límite de distrito, por las diferencias entre el límite distrital 1:5000 y el utilizado para la conformación de dicho Mapa Catastral; entonces el predio se conforma de acuerdo con la división distrital.



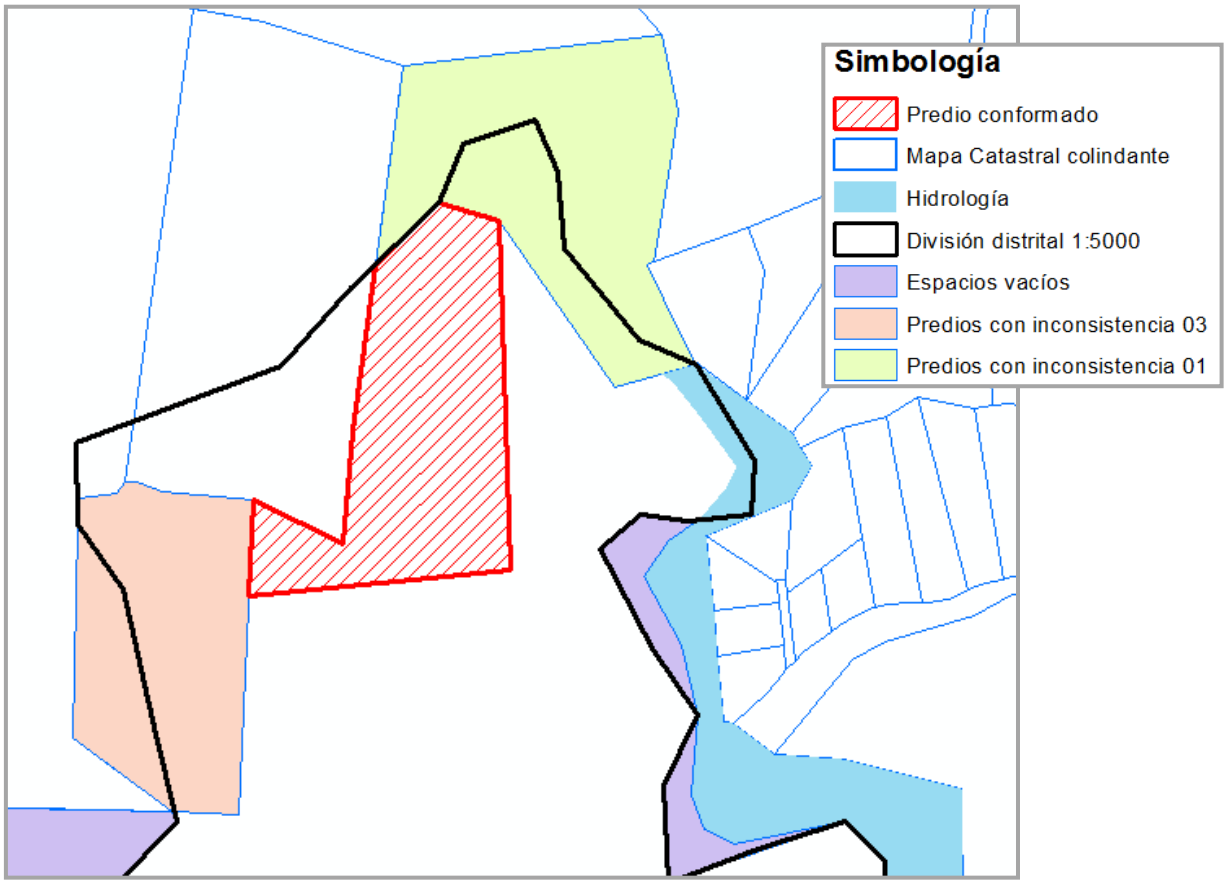
c) Colindancia con predio con inconsistencia 03

Si en el distrito de trabajo se conforma un predio sin información catastral ni registral (inconsistencia 01), colindante a un distrito con Mapa Catastral, donde se ubica un predio sin plano catastrado relacionado (inconsistencia 03), entonces el predio se conforma respetando la delimitación del predio con inconsistencia 03.



d) Colindancia con predio con finca y plano catastrado relacionado

Si en el distrito de trabajo se conforma un predio sin información catastral ni registral (inconsistencia 01), colindante a un distrito con Mapa Catastral, donde se ubica un predio con finca y plano catastrado relacionado, se debe conformar de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual de Procesos, respetando la conformación de la finca relacionada al plano catastrado en el distrito colindante.



8.18 VALIDACIÓN GEOMÉTRICA Y TOPOLÓGICA DEL MAPA CATASTRAL

Para garantizar la integridad geométrica de los mapas catastrales una vez conformado el Mapa Catastral, ya sea preliminar o final, se deberá realizar la validación geométrica y topológica del mismo cumpliendo lo siguiente:

8.18.1 Validación Topológica.

El Mapa Catastral del distrito no debe contener
Traslapes entre sus polígonos
Aberturas entre sus polígonos

8.18.2 Validación geométrica.

Áreas mínimas. En el Mapa Catastral no deben existir polígonos con un área menor o igual a $10m^2$, exceptuando aquellos polígonos que corresponden realmente a un predio con su respectivo expediente e identificador predial, por ejemplo, las fincas correspondientes a tumbas o nicho, cuya área es menor a $10m^2$.
Puntos duplicados. El mapa no debe contener puntos duplicados.
Longitudes mínimas de linderos. La longitud mínima de los linderos de un polígono del Mapa Catastral es de 10cm.
Anillos (rings). Dentro de los polígonos del Mapa Catastral no deberán existir huecos
Auto-intersección. En los polígonos contenidos en el Mapa Catastral, los linderos no podrán intersecarse.
Multi polígono. Los predios en el Mapa Catastral no deben estar formados por multipartes (áreas) separadas espacialmente, las cuales forman una unidad gráfica.

8.19 INFORMACIÓN ADICIONAL

Junto con la conformación de los expedientes catastrales y el Mapa Catastral, se debe generar el listado con aquellas fincas consideradas en la conformación del Mapa Catastral, pero que no se indican en la tabla de atributos asociada al Mapa Catastral debido a las inconsistencias que presentan, estas pueden ser:

- ✓ Inconsistencia 10.
- ✓ Inconsistencia 06. Por doble inmatriculación, específicamente en los incisos i y ii de la variante "a" descrita en el punto 8.5.6 del presente manual.

En todos estos casos se debe reportar el número de finca, el duplicado y el horizontal, el identificador predial y tipo de inconsistencia.

8.19.1 Listado de Fincas con inconsistencia 10

El listado de Fincas con inconsistencia 10, corresponde a un archivo en formato .xls, generado por distrito trabajado, el cual contiene todas las fincas conformadas en el Mapa Catastral con inconsistencia 10, es decir que no se lograron individualizar.
El archivo contendrá la siguiente estructura:

Finca	Duplicado	Horizontal	Identificador

El campo identificador corresponde al identificador predial con inconsistencia 10 en el cual se ubica la finca en cuestión.

El archivo se denominará "Inconsistencia 10_Cod Distrito". Por ejemplo, para el distrito 01 Santiago del cantón 04 Puriscal de la provincia de San José, el archivo se denominará **Inconsistencia 10_10401**

8.19.2 Listado de Fincas con inconsistencia 06 (sobreposición total o doble inmatriculación)

El listado de Fincas con inconsistencia 06 contendrá aquellas fincas que no se indican en la tabla de atributos pero que se encuentran relacionadas a un predio con la inconsistencia 06 por doble inmatriculación o sobreposición total, tal y como se especifica en los incisos i y ii de la variante "a" descrita en el punto 8.5.6 del presente manual.

El archivo contendrá la siguiente estructura:

Finca	Duplicado	Horizontal	Identificador	Finca(s) con la(s) que sobrepone

El campo identificador corresponde al identificador predial con inconsistencia 06 en el cual se ubica la finca en cuestión.

El archivo se denominará "Inconsistencia 06_Cod Distrito". Por ejemplo, para el distrito 01 Santiago del cantón 04 Puriscal de la provincia de San José, el archivo se denominará **Inconsistencia 06_10401**

9 DIVULGACIÓN DEL PROCESO

Se debe implementar una estrategia de comunicación efectiva para obtener el apoyo de la población en la ejecución del proceso de Levantamiento Catastral, lo que contribuiría a lograr un clima favorable de la opinión pública y con ello la facilitación de la información.

Lo anterior permitirá definir la información idónea sobre el Levantamiento Catastral que se transmitirá a los propietarios y ocupantes. Adicionalmente, se debe considerar facilitar esta información a las instituciones que generan opinión en el distrito, tales como escuelas, colegios, asociaciones de desarrollo y municipalidades, entre otros.

9.1 DEFINICIÓN DEL PÚBLICO META

Para los efectos de esta estrategia de divulgación se considera como público meta a toda persona que tiene relación con un propietario o poseedor de un predio en el distrito.

El público meta debe sectorizarse y tratarse con actividades diferentes, siempre orientadas estas a los objetivos específicos antes descritos. El siguiente gráfico esquematiza esta sectorización del público meta, distinguiendo el enfoque de las actividades de comunicación y los principales medios de acercamiento a cada sector del público meta.

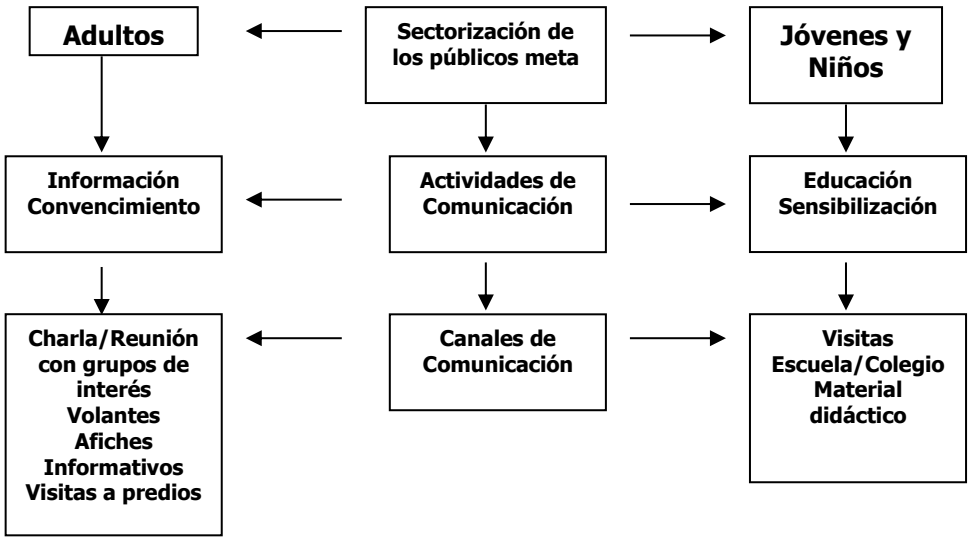


Imagen 9-1 Sectorización del público meta

9.2 MATERIALES Y CAPACIDADES NECESARIAS PARA LA DIVULGACIÓN

Para llevar a cabo las acciones de divulgación es preciso que la empresa a cargo del levantamiento catastral desarrolle capacidades y disponga de los recursos adecuados para ello.

Los principales materiales que deben elaborarse son:

- Materiales de divulgación como volantes, afiches, trípticos, dirigidos a divulgar las actividades del levantamiento catastral y la necesidad de participación de los propietarios y ocupantes. Este material de divulgación deberá elaborarse para la distribución análoga y digital.
- Materiales de identificación o signos externos para las oficinas regionales, vehículos y personal de campo.
- Materiales divulgativos para apoyar la divulgación con grupos de interés como asociaciones de desarrollo, Consejos de Distrito, líderes religiosos y espirituales.

En cuanto a capacidades es necesario que la empresa disponga al menos de las siguientes:

- Un vocero autorizado del proyecto que conozca el discurso que debe emplearse con distintos públicos, que asegure la correcta información al público meta.
- Técnicos responsables de las labores de campo con capacitación para interactuar en forma adecuada con los ocupantes de los predios. Los técnicos deben trasmitir con claridad y seguridad la función que cumplen y el objetivo que se pretende alcanzar. Debe desarrollarse en estos técnicos la capacidad de responder en términos de la necesidad de la labor que realizan, pero sin emitir criterio ni opinión sobre la situación de la propiedad en estudio o las propiedades colindantes.

9.3 ACCIONES DE DIVULGACIÓN

Previo a desarrollar las actividades de divulgación, el responsable de esta debe realizar una investigación sobre la situación del entorno social en el que se desarrollará el levantamiento catastral, así como coordinar una sesión de presentación tanto de la empresa como del programa de trabajo ante el Concejo Municipal. El Registro Inmobiliario acompañará a la empresa a dicha sesión.

Una vez hecha la presentación al Concejo Municipal se podrá iniciar las distintas etapas de la divulgación.

En el caso de que después de haber realizado 3 solicitudes formales de audiencia ante el Concejo Municipal de un cantón, por medio de nota, y no hayan concedido la misma, se podrán iniciar las labores de divulgación.” (El subrayado y en negrita adicional a la propuesta).

Como parte de la logística de divulgación es importante establecer en el distrito un centro que opere como oficina de información del proyecto, la que se publicitará indicando la persona, números de teléfonos, correo electrónico, etc., donde los interesados en obtener más información podrán dirigirse y ser expeditamente atendidos.

9.3.1 I ETAPA: Acercamiento y sensibilización a públicos institucionales y de liderazgo en el distrito.

a) Localización de las instituciones u organizaciones de interés social y comunitario y líderes de opinión del distrito donde se realizará el Levantamiento.

- Identificar centros educativos (primaria – secundaria), asociaciones de desarrollo, iglesias, líderes comunales (maestros pensionados, historiadores de la comunidad), centros de salud, municipalidad, etc.
- Identificar medios de comunicación de la zona, así como autoridades políticas (diputado de la zona, delegado presidencial)
- Elaborar una nota con la descripción del Levantamiento Catastral y coordinar una visita con cada uno de los representantes seleccionados para solicitar el apoyo en el proceso de difusión.

b) Realización del taller de divulgación con los principales líderes comunales y autoridades

Este taller reunirá a los principales líderes que se han identificado y se realizará una sesión de trabajo, en las que se expondrán las razones para estar realizando el levantamiento catastral con énfasis en los beneficios que brinda la seguridad jurídica y la correcta inscripción de las propiedades. Se concibe este taller como un espacio abierto para evacuar las dudas de los participantes y motivarlos a que sean agentes de apoyo al levantamiento catastral, instándoseles a divulgar entre vecinos y allegados los beneficios identificados.

c) *Elaboración y distribución del material (análogo y digital) que apoyará la imagen del levantamiento catastral.*

- Diseño del concepto gráfico y de mensaje a ser insertado en Afiches, Volantes, trípticos, o publicado en medios digitales.
- Elaboración de un plan de distribución de material gráfico que considere las principales instituciones del estado, actividades sociales y comerciales de convocatoria masiva como las ferias del agricultor, festejos cívicos y patronales.
- Elaboración de boletines informativos a los medios de comunicación regionales y otros medios como los boletines parroquiales.
- Cuñas para radio local.

Todo material que se realice debe ser previamente aprobado por el Registro Nacional.

9.3.2 II ETAPA: Plan de divulgación para la Verificación de Campo

Con una semana de anterioridad a las visitas propias del proceso de Verificación de Campo debe darse el proceso de visitas predio a predio, utilizando como mecanismo de confirmación un volante o tríptico que explique la finalidad del levantamiento catastral, la importancia de la participación de los propietarios u ocupantes y el valor de la información que puedan suministrar. Este plan masivo, va más allá que la simple entrega de material, el personal a cargo debe buscar el contacto con el propietario u ocupante para explicar e insistir en el mensaje contenido en el material que se entrega, insistiendo en la importancia de la participación de propietarios o poseedores.

En este contacto es preciso que se haga énfasis en la disponibilidad de responder las preguntas por los medios que se indican en el material gráfico entregado, principalmente por la vía telefónica.

Además, se puede recurrir a las redes sociales, solicitando a los municipios, asociaciones de desarrollo y demás instituciones u organizaciones identificadas anteriormente, que publiquen el mensaje correspondiente al proceso de Levantamiento Catastral que se va a realizar en el distrito.

9.3.3 III ETAPA: Plan de divulgación masiva para la exposición pública.

En forma similar a la etapa anterior, una semana antes de iniciar la exposición pública se debe realizar una nueva visita predio a predio invitando a los interesados a participar en el proceso de exposición pública, señalando en este caso los beneficios de asistir, para conocer la situación de la propiedad y en la eventualidad de encontrarse inconsistencias, que se contará con la guía de un profesional en Derecho que explicará el cómo pueden resolverse dichas inconsistencias.

Es importante recurrir a las redes sociales, solicitando a los municipios, asociaciones de desarrollo y demás instituciones u organizaciones identificadas anteriormente, que publiquen el mensaje correspondiente al proceso de Exposición Pública. Así como también considerar el envío de mensajes a través de aplicaciones de mensajería para teléfonos inteligentes.

10 VERIFICACIÓN DE CAMPO

El trabajo de campo consiste en la verificación de la información de todos los predios para determinar la situación de cada uno de ellos.

Para todos los predios que resulten compatibilizados en gabinete, el trabajo de campo se limitará a verificar la información jurídica que consta en el expediente digital, y recopilar los otros datos necesarios para completar la ficha de campo, con lo indicado en el punto 6.3 del presente manual. En estos casos no se efectuará ninguna operación técnica de levantamiento de linderos.

En los predios en que se detecte algún tipo de inconsistencia, se realizará el levantamiento completo de los datos jurídicos y de los linderos físicos de las propiedades.

En general, cualquier información proveniente del levantamiento de campo que permita depurar los datos de la conciliación inicial e información preliminar debe ser recopilada, analizada e incorporada a la información final.

10.1 ACTIVIDADES PREPARATORIAS

Una vez asignado un bloque, el técnico encargado de la verificación de campo de dicho bloque, deberá realizar un estudio previo a cada uno de los predios, con la finalidad de tener claro cuales predios requieren verificación de linderos y el motivo. Dicho estudio previo consiste en:

a) Determinar los linderos que se deben revisar y medir en el campo;
b) Verificar los datos registrales y catastrales;
c) Elaborar el croquis preliminar y/o preparar la ortofoto sobre la cual se delineará el predio;
d) Preparar la ficha de campo para ser completada en el campo y
e) Preparar el reporte de inconsistencias de campo para todos los predios.

10.1.1 Levantamiento y/o delineación del predio

Al realizar la inspección de campo, cada técnico debe presentar la información con la mayor claridad posible a los propietarios o informantes con el objetivo de reflejar responsabilidad en el uso de esta y permitir una sensación de seguridad para obtener un reflejo correcto de la situación predial.

Primeramente, al llegar al predio, el técnico debe solicitar conversar con el propietario, en caso de que no se encuentre y hay una persona responsable se habla con esta persona y se anota como informante en la Ficha de Campo incluida en el Expediente Catastral del predio. El técnico tiene la responsabilidad de exponer el porqué de su visita y el motivo por el cual se realizan las mediciones, haciendo referencia a la información contenida en la divulgación realizada previamente. Posteriormente, el técnico debe hacer uso de la información contenida en el expediente para realizar las consultas necesarias al propietario o interesado, con el fin de realizar la verificación de la información jurídica de la propiedad; además, se le pregunta al informante si tiene el plano o la escritura de la propiedad que pueda mostrar, dejando claro que dicha documentación se solicita únicamente para compararla con lo contenido en el expediente del predio.

Luego de corroborar la información registral, para los casos específicos de los predios con inconsistencias, 04, 06, 10 y/o la 03 (con modificación 9), se debe solicitar la autorización para el ingreso al predio y realizar la medición de los vértices internos. Si el propietario no permite ingresar al predio, se procederá a realizar la medición del frente de la propiedad, ya que se encuentra en zona pública esperando realizar otras mediciones en predios colindantes que colaboren en la determinación de dicha propiedad.

Todas las mediciones realizadas durante el proceso de Verificación de Campo se deberán realizar trabajando dentro de las tolerancias establecidas, con la ayuda de

instrumentos topográficos adecuados y con el apoyo de ortofotos y cartografía. El técnico encargado deberá completar, con las mediciones realizadas, el croquis de campo correspondiente.

La metodología que se implementará para las mediciones (mensura de linderos o vértices), será definida por el responsable del Levantamiento Catastral, acorde a su conveniencia y organización de trabajo. No obstante, esta metodología deberá ser congruente con las tolerancias establecidas para las escalas cartográficas de trabajo, 1:1000 y 1:5000, respectivamente.
La tolerancia para la determinación de los vértices de los predios estará definida en función de la exactitud nominal de la cartografía y corresponde con los siguientes parámetros:
Para escala 1:1000, 0,6 m.
Para escala 1:5000, 3,0m.

Cuando se realiza la visita de campo y no se encontró a nadie en la propiedad que brindara información, el informante es un menor de edad o una persona que no sabe acerca de la propiedad, se deberán realizar como máximo dos visitas adicionales en las que deberá considerarse los sábados y domingos. Si en todo caso, no se logra obtener la verificación de la información, se debe indicar en la Ficha de campo y en el reporte de Conciliación Final la cantidad de visitas realizadas y la ausencia de persona que brindara información.
Por otra parte, para los casos de zona rural se puede realizar solo una visita; siempre y cuando se justifique en la Conciliación Final.

10.2 ELABORACIÓN DEL CROQUIS EN EL LEVANTAMIENTO DE CAMPO

Tal y como se indica en el punto 6.8, al expediente catastral de cada predio que requiera medición de linderos o vértices se le debe adjuntar un Croquis de campo, el cual debe contener la dirección al norte, el identificador predial, fecha, nombre y firma del responsable de la elaboración.

Además, el croquis debe representar todos los linderos del predio, distinguiendo los que fueron medidos y cuáles de ellos coinciden con los datos del plano catastrado. En lápiz se trazan todos los linderos de los predios y se marcan con tinta negra los que se midieron y coinciden con los datos del plano catastrado, con tinta de color azul se indicarán los linderos que se midieron y difieren con los datos del plano catastrado en un valor mayor que la tolerancia establecida.



Imagen 10-1 Ejemplo de Croquis de Verificación de Campo

Las mediciones de los linderos se indicarán, señalando con una punta de flecha el punto de inicio de la medida y cada punto donde se tome una medida se anotará el valor correspondiente. Las construcciones se indicarán con líneas a trazos, sin que sea indispensable su medición. De ser necesarias para el levantamiento, algunas mediciones de referencia entre los vértices del predio y otros puntos identificados en la ortofoto se incluirán en la misma hoja del croquis. Los puntos que se levanten aplicando GPS serán identificados en el croquis con un círculo y se les indicará el código identificador que se le incluyó en el diccionario de datos.

11 INFORMACIÓN FINAL

Posterior al proceso de Verificación de campo, toda la información recopilada para cada predio es contrastada con la Información Preliminar de cada uno de ellos. Es decir, se revisa uno a uno los predios conformados en la Información Preliminar y se contrasta con la información verificada y recopilada en el campo.

En la Información preliminar, a entender Mosaico Catastral preliminar, Mosaico de Planos Auxiliares preliminares, Mapa Catastral y Expedientes preliminares, se realizan los cambios que se requieran, tomando en consideración las mediciones y verificaciones realizadas en el campo, de esta manera pasará a ser la Información Final, la cual consta de los siguientes productos:

- Mosaico Catastral del distrito
- Mosaico de Planos Auxiliares del distrito
- Mapa Catastral del distrito
- Expedientes Catastrales
- Listados no ubicados

11.1 MOSAICO CATASTRAL

Corresponde al Mosaico Catastral Preliminar con todas las correcciones pertinentes producto del contraste con la información obtenida en campo, tomando en consideración las medidas y verificaciones realizadas, con la finalidad de que la conformación del mosaico se ajuste a lo establecido en el presente manual y constituirá en conjunto con el Mosaico de Planos Auxiliares, la base para conformar el Mapa Catastral.

11.2 MOSAICO DE PLANOS AUXILIARES

Corresponde al Mosaico de Planos Auxiliares Preliminar con todas las correcciones pertinentes producto del contraste con la información obtenida en campo, tomando en consideración las medidas y verificaciones realizadas, con la finalidad de que la conformación del mosaico se ajuste a lo establecido en el presente manual y constituirá en conjunto con el Mosaico Catastral, la base para conformar el Mapa Catastral.

11.3 MAPA CATASTRAL

Corresponde al Mapa Catastral Preliminar con todas las correcciones pertinentes producto del contraste con la información obtenida en campo, tomando en consideración las medidas y verificaciones realizadas. Además, se deben incluir las modificaciones realizadas debido a las respuestas remitidas por parte de la municipalidad al producto denominado "Reporte gráfico y alfanumérico sobre las consultas de vías públicas", especificado en los puntos 5.3 y 8.10 del presente manual.

Lo anterior con la finalidad de que la conformación del Mapa Catastral se ajuste a lo establecido en el presente manual.

11.4 EXPEDIENTES CATASTRALES FINALES

Como parte de los procesos de Verificación de Campo y elaboración de la Información Final, se generan documentos importantes para justificar la conformación de cada predio en el Mapa Catastral. Dichos documentos se adjuntan a los Expedientes Catastrales Preliminares para completarlos y pasan a denominarse Expedientes Catastrales Finales.

En este proceso se incluyen los siguientes documentos:

- Ficha de Campo (punto 6.3)
- Reporte de Conciliación Final (punto 6.5)
- Montajes (punto 6.6)
- Reporte de Medición (punto 6.7), cuando se realizó

- Croquis de campo (6.8), en los casos en que se realizó la medición
- Foto de Frente (6.9)

11.5 LISTADO NO UBICADOS

El listado de No Ubicados corresponde a un único archivo en formato .xls, generado por distrito trabajado, el cual contiene:

- Fincas inscritas en el distrito que no se lograron ubicar en el Mapa Catastral
- Fincas inscritas en el distrito que se ubican físicamente en otro distrito
- Planos Catastrados en el distrito de trabajo que no se consideraron en la conformación del Mosaico Catastral ni en el Mosaico de Planos Auxiliar.

Dicho listado debe tener la siguiente estructura:

Finca	Duplicado	Horizontal	Plano Catastrado	Observación

En el campo "Observación", se especificará el motivo por el cual el plano o finca se encuentran indicado en el listado de No Ubicados. Esta observación debe ser alguna de las siguientes:

- Finca no ubicada en el Mapa Catastral
- Finca ubicada en otro distrito. (Especificando el distrito donde se ubica físicamente)
- Plano Catastrado no utilizado en la conformación del Mapa Catastral

El archivo se denominará "No Ubicados_Cod Distrito". Por ejemplo, para el distrito 01 Santiago del cantón 04 Puriscal de la provincia de San José, el archivo se denominará No **Ubicados_10401.**

Es importante indicar que, junto con toda esta información, se debe entregar lo solicitado en el punto 8.19 "Información Adicional".

12 EXPOSICIÓN PÚBLICA

12.1 GENERALIDADES

La Exposición Pública (EP) es un proceso del levantamiento catastral mediante el cual propietarios y otros interesados se presentan al lugar establecido a revisar los registros y mapas catastrales originados en el levantamiento catastral que estarán expuestos durante un periodo determinado.

Será realizada una vez que la Información Final sea validada y aprobada por el Registro Inmobiliario.

Este proceso estará a cargo de la empresa que desarrolle el levantamiento catastral del distrito, la cual debe condicionar un lugar cercano o dentro del distrito de trabajo que sirva de sede para ejecutar la Exposición Pública. Tanto la sede como las fechas de la EP deben ser aprobadas previamente por el Órgano Fiscalizador.

La realización de la Exposición Pública debe ser comunicada de forma general a la población nacional, a través de un edicto publicado en el Diario Oficial La Gaceta y dos publicaciones adicionales (en días consecutivos y en diarios de circulación masiva diferentes). Dichas publicaciones deberán realizarse **de previo** al inicio de la exposición pública.

Además, la empresa debe desarrollar una campaña de divulgación de igual manera que se indica en el punto 9 del presente manual, para que con la antelación debida, a través de la radio, volantes, redes sociales y cualquier otro medio que se juzgue conveniente, se invite a las personas interesadas, señalando claramente el lugar de Exposición Pública, horario de atención, día de inicio y el día final; concientizando a los beneficiarios sobre su responsabilidad y la importancia de verificar la información.

Para facilitar el proceso de exposición pública y garantizar el interés de los propietarios, se realizarán reuniones previas con las autoridades del distrito de trabajo con la finalidad de informarlos sobre los datos que se expondrán y los resultados del proceso de levantamiento catastral realizado.

El personal que se destine para la atención al público deberá tener la capacidad de brindar la información del predio y atender dudas e inquietudes del interesado sin emitir criterios concluyentes, así como ser capaz de recibir cualquier información nueva. Además, la presencia del Especialista Catastral y el Asesor Legal para Exposición Pública resulta indispensable durante este periodo, así como la presencia de uno o varios técnicos para realizar las visitas de campo que resulten necesarias durante el periodo de exposición pública.

Durante el período de Exposición Pública, ante la existencia de cualquier inconsistencia, cuando se reciba a los interesados y se les explique la situación de sus predios, se les hará saber que si tienen dudas de índole jurídico sobre la manera en que se pueden solucionar las inconsistencias encontradas, el Asesor Legal para Exposición Pública es la persona que se encuentra en disposición de atenderlas. Lo anterior por cuanto es común que las personas expongan tales inquietudes al técnico que los recibe.

Es especialmente importante habilitar los días, sábado, domingo y feriados para la exposición pública, puesto que durante estos días existe mayor facilidad para la asistencia de los interesados.

En síntesis, la Exposición Pública consta de las siguientes tareas:

- Instalación de un centro que sirva de Sede de Exposición Pública, ubicado en un sitio de fácil acceso debidamente identificado,
- Acondicionamiento de un espacio apropiado, dentro de la Sede, para que el Asesor Legal para Exposición Pública pueda atender a las personas que tengan dudas de índole legal.
- Exposición de la información gráfica de todos los predios del distrito de trabajo
- Atención de consultas e información en general sobre el proceso que ocupa.
- Mantenimiento de un registro de consultas, que permita llevar un control de la información verificada con datos generales, observaciones, reclamos, aclaraciones, entre otros. Este registro de verificación se compondrá de 2 archivos en formato digital (de Excel), los cuales serán entregados por la empresa al finalizar la exposición Pública, tal y como se indican a continuación.

1. Control Asistencia. Que contenga la información de las personas que se presentaron a realizar consultas de las propiedades. Deberá indicar nombre y cedula del propietario, poseedor o interesado que consulte, fecha de la consulta e identificador del predio consultado

Nombre	Cédula	Fecha	Identificador

2. Actas de Conformidad. Contendrá la información respectiva de los propietarios que firmaron Acta de Conformidad.

Nombre	Cédula	Fecha	Identificador

12.2 CONSULTAS A LA INFORMACIÓN

La consulta de información podrá ser solicitada por cualquier interesado, sin embargo, para atender la consulta, el propietario o interesado deberá brindar algún tipo de información que facilite la ubicación del predio.

Básicamente el interesado debe brindar datos sobre:

- La dirección física del predio.
- El nombre del propietario registral.
- El número de finca o el plano catastrado.

Una vez ubicado el predio, se podrá realizar la consulta correspondiente en el Mapa Catastral y en el expediente de cada predio, con la finalidad de informar al interesado sobre los datos contenidos en:

- Los datos relacionados con el predio en el Mapa Catastral
- La Conciliación Final del predio
- El estudio registral del predio
- El plano catastrado del predio
- La Ficha de Información de Campo
- El Reporte de Inconsistencias
- El Croquis de Campo, si existiere

Es importante resaltar, que más adelante en este documento (punto 13) se indica la información que en cada caso de inconsistencia debe darse a los interesados que se presenten durante el proceso de Exposición Pública.

12.3 ACTA DE CONFORMIDAD E INFORMACIÓN PARA EL INTERESADO INCONFORME.

Los propietarios que asistan a la exposición pública deberán firmar el "Acta de Conformidad" cuando se encuentren conformes con la información y los datos del predio. Dicha acta consiste en un documento previamente elaborado, que describe un predio y hace constar la conformidad del propietario con los datos de levantamiento y el Mapa Catastral.

El propietario o interesado inconforme con los datos o la información del predio podrán presentar el reclamo correspondiente, según lo establecen los artículos 19 y 20 de la Ley número 6545 que es la Ley del Catastro Nacional. En estos casos, el personal que trabaje durante la exposición pública deberá entregar al propietario o interesado inconforme un volante o pequeño documento denominado "Instrucciones para el Interesado" donde indique las instrucciones básicas para iniciar el proceso de reclamo correspondiente: El reclamo consiste en un documento donde el propietario describe el motivo de su inconformidad con la información que se le mostró durante la Exposición Pública, indica el número de finca, plano catastrado y demás información que considere importante aportar. Dicho documento debe presentarse en la Secretaría de la Dirección del Registro Inmobiliario y debe ir dirigido a la Subdirección Catastral

Es importante hacer énfasis en la necesidad de que el personal que atienda a los propietarios o interesados durante la exposición pública debe conocer el alcance de los documentos mencionados en los párrafos anteriores, para que así puedan explicarlo a las personas que asistan a la exposición pública.

La existencia de estos documentos, así como la decisión del interesado de no suscribir ninguno de los dos por cualquier razón, deberá ser reportada, por la empresa encargada, como parte de las estadísticas finales.

El inicio y final de las exposiciones públicas deberá ser respaldado por un acta de inicio y de cierre respectivamente, elaborada con el fin de establecer el periodo durante el cual se mantuvieron los datos a disposición de los interesados.

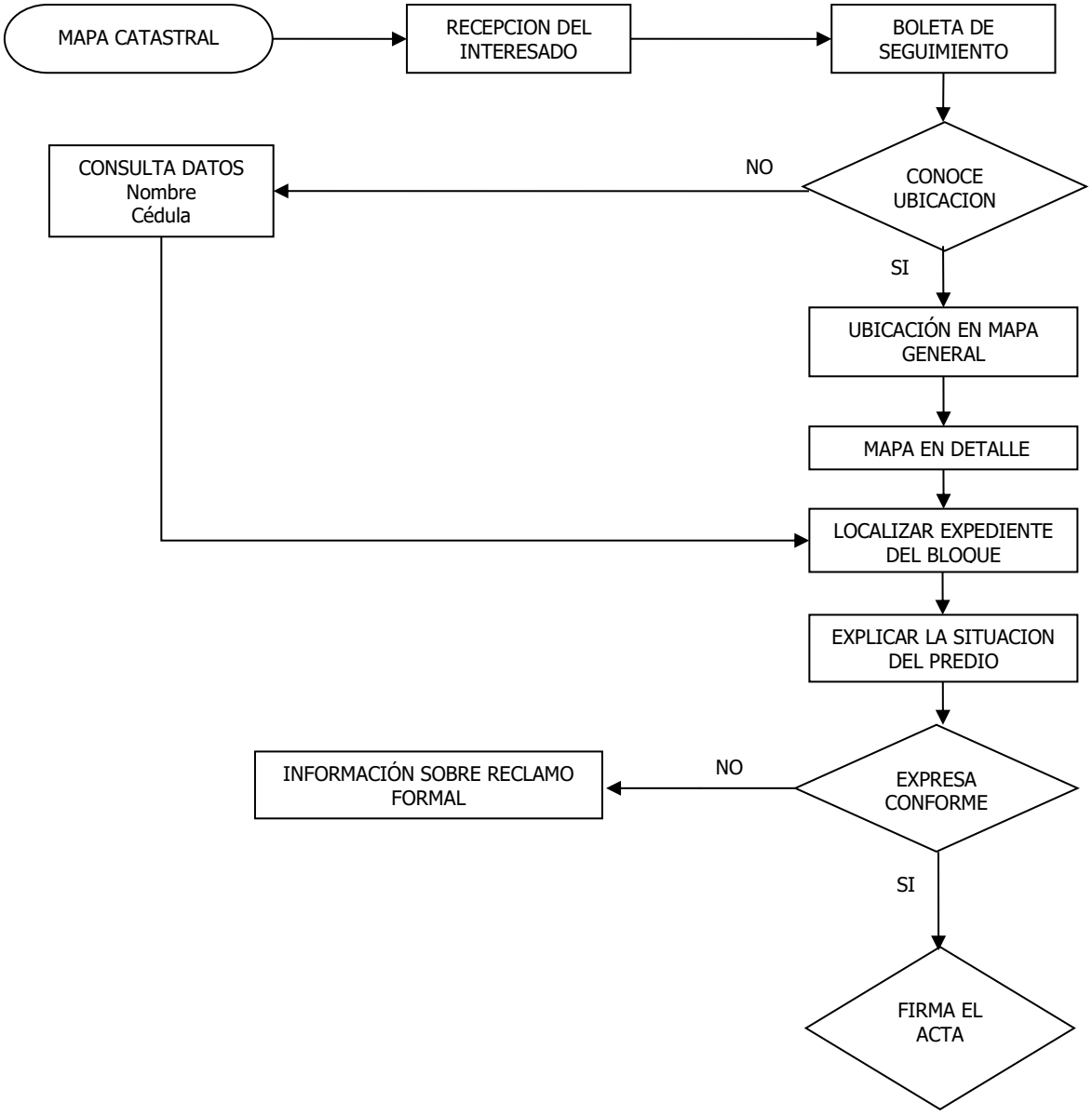


Imagen 12-1 Descripción del proceso de Exposición Pública

13 SANEAMIENTO

Definiciones básicas para la ejecución del saneamiento de la información catastral registral en los casos en los que no se logró la compatibilización de información catastral registral con la formación de expedientes y levantamiento catastral.

13.1 INCONSISTENCIA 01: PREDIO SIN INFORMACIÓN CATASTRAL NI REGISTRAL.

13.1.1 Descripción

Mediante el proceso de oficina y las labores de campo no se identificaron datos catastrales ni registrales para el predio o únicamente existe uno o varios planos catastrados para ser utilizados mediante el procedimiento de Información Posesoria que se ubican en dicho predio.

El predio se representa en la cartografía catastral con base en la ortofoto, la cartografía, el levantamiento de campo y definición de predios colindantes.

13.1.2 Acciones de Saneamiento:

El saneamiento de los casos considerados dentro de esta inconsistencia queda como responsabilidad del interesado, quién gestionará ante las vías judiciales correspondientes a efectos de tramitar la inscripción para lograr la compatibilización registral y catastral.

No se podrá aceptar la relación de un asiento registral con el predio, sin la documentación que la sustente.

13.1.3 Instrucciones que se brindan al interesado durante la exposición pública.

Se explica que durante el proceso de levantamiento catastral no se obtuvieron datos catastrales ni registrales del predio.

i. ***Escenario 1:*** *El interesado confirma que no se dispone de datos catastrales ni registrales.*

Se le sugiere al interesado buscar un abogado y/o un topógrafo que le asesoren sobre la posibilidad de iniciar el proceso de inscripción del inmueble ante la necesidad de procurar la compatibilización de la información correspondiente a su predio.

ii. ***Escenario 2:*** *El interesado no está de acuerdo con la información que se le brindó.*

En caso de que el interesado manifieste inconformidad con respecto a la información brindada durante la exposición pública, se le entregará el documento "Instrucciones para el Interesado", en el cual se describe el procedimiento para atender su reclamo, según el artículo 20 de la Ley del Catastro Nacional. Se le indica al interesado que para presentar el reclamo debe aportar la prueba técnica correspondiente.

13.2 INCONSISTENCIA 03: FINCA SIN UN PLANO CATASTRADO RELACIONADO

13.2.1 Descripción

a) No se logra asociar un plano catastrado a la finca (inconsistencia 03)
b) El plano catastrado indicado en el asiento registral de la finca no existe en la Base de Datos de Catastro (inconsistencias 03 y 05 con modificación 3)
c) El plano relacionado no es aceptable para la conformación del Mapa Catastral de acuerdo con lo establecido en la sección 5.1 del presente manual, o el polígono resultante de la vectorización por derrotero del plano no concuerda con la forma del polígono representado en el cuerpo del plano (inconsistencia 03 con modificación 9)

d) El plano que se logra relacionar a la finca no representa la realidad física de la finca (inconsistencia 03 con modificación 9)
e) A aquellos predios que se le relacione una finca y esta en su asiento registral indique un plano que no posea un derrotero (inconsistencia 03 con modificación 9)
f) O bien, a los predios que se le relacione una finca que en su asiento registral no indique un número de plano, pero durante el proceso de conformación se logre asociar un plano catastrado que no posea derrotero (inconsistencia 03).
g) Predios a los que se les asoció un plano y esté ingresó en cancelación producto del Transitorio IV del Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, No. 6545.

13.2.2 Acciones de Saneamiento:

En todos los casos de inconsistencia 03, será responsabilidad del titular procurar la compatibilización de la información que le corresponde a su predio, para lo cual debe buscar asesoría de un topógrafo para levantar un nuevo plano catastrado que concuerde con la información cartográfica actualizada y la conciliación jurídica.

En los supuestos b), c), d) y e) conformado el expediente respectivo por parte del Subproceso de Levantamiento Catastral será remitido el mismo a la Asesoría Jurídica del Registro Inmobiliario, se procederá conforme a las indicaciones y procedimientos dictados por la Dirección del Registro Inmobiliario, a efectos de publicitar en el asiento catastral (plano catastrado) la medida cautelar correspondiente, siempre y cuando el plano no haya sido llevado al asiento registral. Ahora bien, si el plano se encuentra publicitado en el asiento registral se cautelan ambos, tanto asiento catastral como registral.

13.2.3 Instrucciones que se brindan al interesado durante la exposición pública.

En relación con el supuesto a) se explica al propietario que durante el proceso de levantamiento no se logró identificar un plano catastrado de la finca.

En relación con los supuestos b), c), d), e) y f) se explica al propietario que durante el proceso de levantamiento se logró identificar su finca, sin embargo, se determinó que el plano catastrado indicado en el asiento registral no existe en la base de datos de la Subdirección Catastral, presenta errores de confección, no representa la realidad física de la finca o no posee derrotero.

Con respecto al supuesto g) se explica al propietario que durante el proceso de levantamiento se logró identificar su finca, sin embargo, al entrar en vigencia el Decreto Ejecutivo No. 42793 del 08 de diciembre del 2020, que es reforma al Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, No. 6545 el plano con el que se conformó el predio fue cancelado, razón por la cual deberá contratar un profesional de la agrimensura que realice un nuevo levantamiento para que posteriormente un notario público realice el movimiento registral.

*i.**Escenario 1:** El titular de la finca confirma la inexistencia o inexactitud del plano catastrado que relaciona su finca y manifiesta la conformidad con la información que se le brindó.*

Se le explica los alcances del acta de conformidad y se le recomendará buscar un topógrafo que le confeccione un plano que coincida con la información de la cartografía actualizada y la conciliación jurídica ya que, aunque el titular esté conforme con su situación, debe procurar la compatibilización de la información correspondiente a su predio.

*ii.**Escenario 2:** El titular de la finca no está de acuerdo con la información que se le brindó.*

En caso de que el titular manifieste inconformidad con respecto a la información brindada durante la exposición pública, se le entregará el documento "Instrucciones para el Interesado", en el cual se describe el procedimiento para atender su reclamo, según el

artículo 20 de la Ley de Catastro Nacional. Se le indica al interesado que para presentar el reclamo debe aportar la prueba técnica correspondiente.

13.3 INCONSISTENCIA 04: DIFERENCIA POR EXCESO DE ÁREA.

13.3.1 Descripción

Con base en la ortofoto y el levantamiento de campo se determinó que el área del predio descrito en la cartografía catastral excede en más del 10% el área del asiento registral.

13.3.2 Acciones de Saneamiento:

Será responsabilidad del titular procurar la compatibilización de la información que le corresponde a su predio para lo cual debe buscar asesoría de un topógrafo para levantar un nuevo plano catastrado que concuerde con la información cartográfica actualizada.

13.3.3 Instrucciones que se brindan al interesado durante la exposición pública.

Se explica al titular que el proceso de levantamiento catastral ha determinado que el área del predio resultante en el Mapa Catastral supera el área registral (inscrita) de la finca asociada al predio, incrementándola en más del 10%.

*i.**Escenario 1:** El titular está conforme con la información brindada.*

Se le explica los alcances del acta de conformidad y se le recomendará buscar un topógrafo que le confeccione un plano que coincida con la información de la cartografía actualizada y la conciliación jurídica ya que, aunque el titular esté conforme con su situación, debe procurar la compatibilización de la información correspondiente a su predio.

*ii.**Escenario 2**: El titular no está conforme con la información brindada.*

En caso de que el titular manifieste inconformidad con respecto a la información brindada durante la exposición pública, se le entregará el documento "Instrucciones para el Interesado", en el cual se describe el procedimiento para atender su reclamo formal correspondiente, según el artículo 20 de la Ley de Catastro Nacional. Se le indica al interesado que para presentar el reclamo debe aportar la prueba técnica correspondiente.

13.4 INCONSISTENCIA 05: DISCREPANCIA EN EL ASIENTO REGISTRAL

13.4.1 Descripción

Se determina que existe una discrepancia en el asiento registral con respecto a la información catastral o la información verificada en campo en cuanto a:

a) Modificación 3: Plano mal indicado. El número de plano catastrado correspondiente a la finca se encuentra mal digitado en el asiento registral o se determinó que no es el que corresponde con la finca.
b) Modificación 4: Plano identificado en el proceso de Conciliación.
c) Modificación 5: Error en el área indicada en el asiento registral.
d) Modificación 6: Permuta de colindantes (naturales) indicados en el asiento registral con respecto a los señalados en el plano catastrado.

13.4.2 Acciones de Saneamiento:

El saneamiento queda como responsabilidad del propietario, quién debe buscar los mecanismos necesarios para compatibilizar su propiedad

13.4.3 Instrucciones que se brindan al interesado durante la exposición pública.

Se explicará al titular que producto del levantamiento catastral, se determinó discrepancia entre los datos registrales y catastrales de su propiedad, razón por la cual debe analizar la misma y de ser una inexactitud surgida en sede registral (por el

registrador) deberá solicitar la corrección en la oficina de Reconstrucción y Normalización Técnica. De tener un origen extraregistral (provocada por el Notario) la corrección debe darse a través de una nueva inscripción con las formalidades que exige el ordenamiento jurídico.

i. ***Escenario 1:*** *El titular está conforme con la información brindada.*

Se le explica los alcances del acta de conformidad y se le recomendará buscar un Notario Público que le confeccione el instrumento público que subsane la inexactitud.

ii. ***Escenario 2****: El titular no está conforme con la información brindada.*

En caso de que el titular manifieste inconformidad con respecto a la información brindada durante la exposición pública, se le entregará el documento "Instrucciones para el Interesado", en el cual se describe el procedimiento para atender su reclamo, según el artículo 20 de la Ley de Catastro Nacional. Se le indica al interesado que para presentar el reclamo debe aportar la prueba técnica correspondiente.

13.5 INCONSISTENCIA 06: SOBREPOSICIÓN FÍSICA DE FINCAS (SOBREPOSICIÓN PARCIAL: TRASLAPE O SOBREPOSICIÓN TOTAL: DOBLE INMATRICULACIÓN)

13.5.1 Descripción

Existen dos casos en los que se da la inconsistencia 06:

a) La documentación disponible de los informes registrales y particularmente los planos catastrados, demuestran que existe una **sobreposición total**. Variante Uno: Sobreposición física en dos asientos registrales que hacen referencia al mismo plano. Variante Dos: Sobreposición física en dos planos distintos que describen un mismo predio, pero generaron dos números de matrícula distintos. Variante Tres: los planos catastrados demuestran que existe una

sobreposición entre dos fincas, sobreposición parcial para una y total para la otra finca.

b) La documentación disponible de los informes registrales y particularmente los planos catastrados, demuestran que existe una **sobreposición parcial o traslape**.

13.5.2 Acciones de Saneamiento:

Conformado el expediente respectivo por parte del Subproceso de Levantamiento Catastral será remitido el mismo a la Asesoría Jurídica del Registro Inmobiliario, se procederá conforme a las indicaciones y procedimientos dictados por la Dirección del Registro Inmobiliario, a efectos de publicitar la medida cautelar correspondiente en los asientos registrales y catastrales de las fincas involucradas en la sobreposición, esto cuando se trate de una sobreposición parcial. Si la sobreposición es total, el Registro Inmobiliario iniciará el proceso de gestión administrativa establecido en el Reglamento de Organización de la institución.

13.5.3 Instrucciones que se brindan al interesado durante la exposición pública.

Se explicará al titular que conforme a los planos catastrados existe una sobreposición (parcial o total) de su finca con otra(s).

En esta inconsistencia es en donde se espera que el Asesor Legal (de la empresa) para Exposición Pública tenga una activa participación, explicando a los interesados en forma sencilla y entendible la inconsistencia encontrada, el proceder del Registro en estos casos y la recomendación para solucionar dicha inconsistencia, por las repercusiones de esta.

i. ***Escenario 1:*** *El titular está conforme con la información brindada.*

Se le explica al titular los alcances del acta de conformidad y se le recomendará buscar un topógrafo que analice la forma en que debe darse el saneamiento a la patología.

ii. ***Escenario 2:*** *El titular no está conforme con la información brindada.*

En caso de que el titular manifieste inconformidad con respecto a la información brindada durante la exposición pública, se le entregará el documento "Instrucciones para el Interesado", en el cual se describe el procedimiento para atender su reclamo formal correspondiente, según el artículo 20 de la Ley de Catastro Nacional. Se le indica al interesado que para presentar el reclamo debe aportar la prueba técnica correspondiente.

13.6 INCONSISTENCIA 07: SOBREPOSICIÓN FÍSICA APARENTE DE FINCA CON VÍAS PÚBLICAS.

13.6.1 Descripción

Esta situación obedece a la identificación de la sobreposición **aparente** con Vías Públicas. Esta identificación debe estar fundamentada en la documentación relacionada con el predio mediante el levantamiento catastral específicamente planos catastrados, certificación de vías, cartografía digital, ortofotos y levantamiento de campo.

13.6.2 Acciones de Saneamiento:

Conformado el expediente respectivo por parte del Subproceso de Levantamiento Catastral será remitido el mismo a la Asesoría Jurídica del Registro Inmobiliario, se procederá conforme a las indicaciones y procedimientos dictados por la Dirección del Registro Inmobiliario, a efectos de publicitar en los asientos registrales y catastrales la medida cautelar correspondiente.

13.6.3 que se brindan al interesado durante la exposición pública.

Se le explica al titular que conforme a los elementos técnicos existentes (planos catastrados, cartografía, certificación de vías municipales, ortofotografías, resoluciones municipales) existe una sobreposición física aparente de finca con vías públicas.
Se le aclara al titular que debe corregir la situación registral y catastral de su propiedad.

i.Escenario 1: *El titular muestra conformidad con la información que se le brindó.*
Se le explica los alcances del acta de conformidad y se le recomendará buscar un topógrafo que analice la patología que se atribuye y determine el saneamiento de esta.

*ii.**Escenario 2:*** *El titular no está conforme con la información brindada.*
En caso de que el titular manifieste inconformidad con respecto a la información brindada durante la exposición pública, se le entregará el documento "Instrucciones para el Interesado", en el cual se describe el procedimiento para atender su reclamo formal correspondiente, según el artículo 20 de la Ley de Catastro Nacional. Se le indica al interesado que para presentar el reclamo debe aportar la prueba técnica correspondiente.

13.7 INCONSISTENCIA 08: FINCAS CON EL MISMO PLANO

13.7.1 Descripción

Se presenta porque la documentación disponible muestra que:

a) Dos fincas ubicadas en predios diferentes indican el mismo plano catastrado: se debe determinar con exactitud a cuál de las fincas involucradas le corresponde realmente el plano catastrado. A la cual tenemos certeza que no le corresponde el plano catastrado, se pueden presentar dos situaciones: Que

se halle un plano catastrado que se relacione a ella o que no se logre encontrar un plano catastrado para relacionarle.

b) Plano catastrado describe dos o más parcelas, cada una de ellas generó una finca.
c) Finca madre indica plano de una de sus segregaciones

13.7.2 Acciones de Saneamiento:

Conformado el expediente respectivo por parte del Subproceso de Levantamiento Catastral será remitido el mismo a la Asesoría Jurídica del Registro Inmobiliario, se procederá conforme a las indicaciones y procedimientos dictados por la Dirección del Registro Inmobiliario, a efectos de publicitar la medida cautelar correspondiente en el asiento registral de la finca cuyo plano no la representa.

13.7.3 Instrucciones que se brindan al interesado durante la exposición pública.

Se explica al titular que el proceso de levantamiento catastral ha determinado la existencia de una duplicidad de plano en su asiento registral (técnicamente inconsistencia 08), describiendo con detalle por cuál de las variantes antes citadas se le asignó dicha inconsistencia.

i.Escenario 1: *El titular muestra conformidad con la información que se le brindó.*

Se le explica los alcances del acta de conformidad y se le recomendará buscar un topógrafo que le confeccione un plano que coincida con la información de la cartografía actualizada y la conciliación jurídica ya que, aunque el titular esté conforme con su situación, debe procurar la compatibilización de la información correspondiente a su predio.

ii.Escenario 2: *El titular no está conforme con la información brindada.*

En caso de que el titular manifieste inconformidad con respecto a la información brindada durante la exposición pública, se le entregará el documento "Instrucciones para el Interesado", en el cual se describe el procedimiento para atender su reclamo

formal correspondiente, según el artículo 20 de la Ley de Catastro Nacional. Se le indica al interesado que para presentar el reclamo la prueba técnica correspondiente.

13.8 INCONSISTENCIA 09: FINCA INSCRITA EN OTRO DISTRITO

13.8.1 Descripción:

Después de las labores de oficina y de campo realizadas en una zona catastral, se ubicó un predio cuyo asiento registral indica un distrito diferente al que está siendo sometido al proceso de formación del catastro.

13.8.2 Acciones de Saneamiento:

Conformado el expediente respectivo por parte del Subproceso de Levantamiento Catastral será remitido el mismo a la Asesoría Jurídica del Registro Inmobiliario, se procederá conforme a las indicaciones y procedimientos dictados por la Dirección del Registro Inmobiliario, a efecto de corregir de oficio.

13.8.3 Instrucciones que se brindan al interesado durante la exposición pública.

Se explica que el proceso de levantamiento catastral ha determinado que la finca está inscrita en un distrito diferente al que se ubica físicamente.
Se le indicará que la Asesoría Jurídica procederá a conocer la existencia de la inconsistencia a efectos de valorar la posibilidad de corregir de oficio.
Lo anterior no limita a que el titular pueda presentar documento auténtico ante el Diario del Registro Inmobiliario a efectos de corregir la situación geográfica de la misma.

i. ***Escenario 1:*** *El titular está conforme con la información brindada.*

Se le explicará los alcances del Acta de conformidad. Se aclara que, aunque el titular este conforme con su situación debe procurar la compatibilización de la información correspondiente a su predio.

ii. ***Escenario 2:*** *El titular no está conforme con la información brindada.*

En caso de que el titular manifieste inconformidad con respecto a la información brindada durante la exposición pública, se le entregará el documento "Instrucciones para el Interesado", en el cual se describe el procedimiento para atender su inconformidad, según el artículo 20 de la Ley de Catastro Nacional. Se le indica al interesado que para presentar el reclamo debe aportar documentación que lo respalde.

13.9 INCONSISTENCIA 10: FINCA NO INDIVIDUALIZADA

13.9.1 DESCRIPCION:

Esta inconsistencia se aplica si:

a) Existen dos o más fincas sin plano catastrado relacionado delimitadas en el campo como un solo predio.
b) Finca(s) segregada(s) sin plano catastrado o que el plano catastrado asociado a su asiento registral no permite la ubicación de esta.
c) Existe un plano catastrado que describe en una sola parcela dos o más fincas que no tienen un plano catastrado que las describa de manera individual.

13.9.2 Acciones de Saneamiento:

Conformado el expediente respectivo por parte del Subproceso de Levantamiento Catastral será remitido el mismo a la Asesoría Jurídica del Registro Inmobiliario, se procederá conforme a las indicaciones y procedimientos dictados por la Dirección del Registro Inmobiliario, a efectos de publicitar en los asientos registrales y catastrales la medida cautelar correspondiente.

13.9.3 Instrucciones que se brindan al interesado durante la exposición pública.

Se explica que el proceso de levantamiento catastral no obtuvo datos catastrales ni registrales para ubicar o diferenciar dos o más fincas que conforman el mismo predio.
Además, se le indicará que el caso será remitido a la Asesoría Jurídica para que proceda a publicitar en los asientos registrales la existencia de la inconsistencia.

i. ***Escenario 1:*** *El titular muestra conformidad con la información que se le brindó.*

Se le explica los alcances del acta de conformidad y se le recomendará buscar un topógrafo que analice la problemática y busque el saneamiento de esta.

ii. ***Escenario 2:*** *El titular no está conforme con la información brindada.*

En caso de que el titular manifieste inconformidad con respecto a la información brindada durante la exposición pública, se le entregará el documento "Instrucciones para el Interesado", en el cual se describe el procedimiento para atender su inconformidad, según el artículo 20 de la Ley de Catastro Nacional. Se le indica al interesado que para presentar el reclamo debe aportar la prueba técnica correspondiente.